



И. ИБРОҲИМОВ,
А. ХОНЦОНОВ, Д. ХУСЕЙНОВА



АМАЛИЁТҲОИ БОНКӢ



ББК 84 Тоҷик 7-4

И - 41

Мукаризон:

Саидмуродов Л.Х. доктори ҷилмҳои иқтисод, профессор.

Маъдисв Саъдихоҷа – номзоди илми иқтисод, дотсент, мудири кафедраи назарияи иқтисодии Доиишқадаи молияи Тоҷикистон.

Пулодов Ҳабиб – номзоди илми иқтисод, дотсент, мудири кафедраи фаъолияти бонкии Доиишқадаи молияи Тоҷикистон.

Муҳаррири илмӣ:

Умаров Ҳ.У. – доктори ҷилмҳои иқтисод, профессор мудири кафедраи фаъолияти бонкии Доиишқадаи иқтисодии Тоҷикистон.

Муҳаррири масъул:

Собирҷонов С.С. – номзоди илми филология, дотсент, мудири кафедраи забонҳои Доиишқадаи молияи Тоҷикистон.

И- 41 Иброҳимов И.Р., Ҳонҷонов А., Ҳусейнова Д.К., Амалӣётҳон бонкӣ. – Душанбе: «Ирфон», 2011, 296 саҳ.

И 0601000000-325 -2011
М501 (12) -2011



ISBN 978-99947-0-550-4

© И. Иброҳимов,
А. Ҳонҷонов, Д. Ҳусейнова 2011

**Ба 20-солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
бахшида мешавад.**

Дар ин китоб бо мақсади дар бонкҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтар ба роҳ мондани амалиётҳои бонкӣ, пеш аз ҳама таҷрибаи пешқадами бонкҳои тиҷоратии бурунмарзӣ, алаҳусус Федератсияи Россия таҳлил карда шуда, баъдан фаъолияти бонкҳои тиҷоратии ҷумҳурӣ дар масъалаи ба роҳ мондани амалиётҳои бонкӣ мавриди омузиш қарор гирифтаанд.

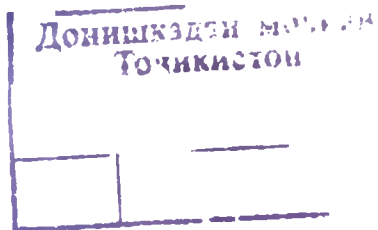
Дар хотима аз руи ин таҳлилҳо дастоварду норасоҳои бонкҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шуда, дурнамои тараққиёти амалиётҳои босифату самаранок дар низомии бонкии ҷумҳурӣ пешниҳод карда шудаанд. Бартариии ин китоб аз он иборат аст, ки баъди ҳар як мавзӯ саволҳо барои тақрор ҷой дода шудаанд, ки онҳо барои мукаммал сохтани дониши донишҷӯён кумак хоҳад расонд.

Ҳамаи ин имкон медиҳад, ки дониши назариявӣ ва малакаи таҷрибавии хонанда тақмил ёбад.

Дастури таълими мавриди назар аз ҷониби Шурои илмӣю методии Донишқадаи молияи Тоҷикистон барои донишҷӯёни мактабҳои олӣ, муаллимону аспирантон, кормандони бонкҳо, дигар ташкилотҳои қарзӣ ва соҳибкдорон тавсия шудааст.

Табиист, ки китоби мазкур аз камбудӣҳо ҳолӣ нест, аммо бо назардошти он ки китобҳои дарсӣ ва дигар маводи таълимӣ дар соҳаи бонкдорӣ ба забони тоҷикӣ ҳале каманд ва талаботи донишҷӯёну омузгорон ба он рузафзун аст, мо тасмим гирифтаем, ки ин маводро ба хонандагони гиромӣ пешниҳод созем.

Мо ба маслиҳату машварат ва дархосту пешниҳодоти шумо – азизон ниёзмандем ва умедворем, ки пешниҳоду мулоҳизаҳои алоқамандону мутахассисони соҳаи бонкдорӣ барои тақмили минбаъдаи ин китоб ва ташаккули низому фаъолияти босифати бонкӣ мусоидат хоҳад кард.



МУНДАРИЧА

Сарсухан.....	7
---------------	---

БОБИ 1. ШАКЛҲОИ АМАЛИЁТҲОИ БОНКӢ ВА ШАРТҲОИ ИЧРОИ ОНҲО

1.1. Асосҳои ҳуқуқӣ барои гузаронидани амалиётҳои бонкӣ.....	11
1.2. Гуруҳбандӣ ва тавсифи амалиётҳои бонкӣ.....	19

БОБИ 2. АМАЛИЁТҲОИ ПАССИВӢ

2.1. Воситаҳои худии ташкилотҳои қарзӣ.....	27
2.2. Амалиётҳои депозитӣ.....	30
2.3. Амалиётҳои пасандозӣ.....	33

БОБИ 3. АМАЛИЁТҲОИ ҒАЙРИНАҚДӢ

3.1. Низомии ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ.....	43
3.2. Шаклҳои ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ.....	47
3.3. Ҳисоббаробарӣ тавассути дархост (талабнома) - и пулӣ.....	48
3.4. Ҳисоббаробарӣ тавассути супоришномаи пардохт.....	54
3.5. Ҳисоббаробарӣ тавассути чекҳо.....	57
3.6. Ҳисоббаробарӣ тавассути аккредитив.....	61
3.7. Ҳисоббаробарӣ тавассути ҳисоби махсус.....	74
3.8. Ҳисоббаробарии тарафайн.....	76

БОБИ 4. АМАЛИЁТҲОИ МУРОСИЛОТӢ

4.1. Амалиёти инкассо (таҳвили пул).....	79
4.2. Кортҳои бонкӣ.....	80

БОБИ 5. АМАЛИЁТҲОИ МИЁНАРАВАӢ

5.1. Лизинг.....	85
5.2. Факторинг.....	87
5.3. Амалиётҳои ипотекаӣ (ғаравпулӣ) - и бонкҳо.....	90

БОБИ 6. АМАЛИЁТҲОИ СУҒУРТАВӢ

6.1. Суғуртакунии амонатҳои бонкӣ.....	94
6.2. Суғуртакунии ташкилотҳои бонкӣ.....	95
6.3. Шаклҳои суғуртаи ташкилотҳои бонкӣ.....	96

БОБИ 7. АМАЛИЁТҲО БО КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК

7.1. Мафҳум ва шаклҳои коғазҳои қиматнок.....	100
---	-----

7.2. Тавсифи умумии амалиёт бо когазҳои қиматнок	101
7.3. Идора кардани амалиётҳо бо когазҳои қиматнок	104
7.4. Навъҳои ғазолияти бонкӣ дар бозори когазҳои қиматнок	109
7.5. Амалиётҳои интишорӣ, сармоягузорӣ, даллолӣ ва миёнаравӣ бо когазҳои қиматнок	112
7.6. Амалиётҳои РЕПО, амалиётҳои замонатӣ ва трастӣ бо когазҳои қиматнок	119

БОБИ 8. АМАЛИЁТҲОИ ҚАРЗДИҲӢ

8.1. Моҳият ва зарурати қарз	124
8.2. Ташкили додани қарзҳои бонкӣ	131
8.3. Амалиётҳои гаравӣ	134
8.4. Тартиби додани қарз ба субъектҳои ҳочагидорӣ ва аҳоли	138
8.5. Захираҳои қарзӣ ва қарзҳои мушкилистон	142
8.6. Қарзҳои байналхалқӣ	147

БОБИ 9. АМАЛИЁТИ ҲАЗИНАВӢ

9.1. Қондаҳои пешбурди амалиётҳои ҳазинавӣ бо пули нақди бонк	190
9.2. Тартиби коркард, ташаккул, бастабандӣ, мубодилаи пулҳои корношоям ва пултаъминкунии ҳазинаҳои гардишӣ	191
9.3. Назорат аз болои сифати асъори миллии дар муомилотбуда	192

БОБИ 10. АМАЛИЁТҲОИ АСЪОРИӢ

10.1. Мафҳум, моҳият, мазмун ва таснифи амалиёти асъорӣ	194
10.2. Танзими амалиёти асъори ва тартиби анҷомдиҳии амалиёти асъор	201
10.3. Ҳисоби асъорӣ ва шарту шароити хариду фуруши асъор	206
10.4. Ҳисобҳои асъорӣ ва амалиётҳои асъорин резидентҳо ва ғайрезидентҳо дар ҚТ	212
10.5. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонуни асъор	217
10.6. Тартиби гузаронидани амалиёти асъории марбут ба характери сармоя	219
10.7. Тартиби воридот ва содироти асъор	225
10.8. Тартиби кушодан ва пеш бурдани ҳисобҳои асъории шахсонӣ ҳуқуқӣ ва воқеӣ	231
10.9. Тартиби аз ҷониби шахсонӣ воқеӣ ба кушодани ҳисобҳои	

асъорӣ дар бонкҳо анҷом додани амалиёти интиқоли ма- благҳон пулиро асъори хориҷӣ аз ҚТ ва гирифтани ма- благҳон пулни бо асъори хориҷии ба ҚТ интиқол дода- шуда	245
10.10. Интиқоли асъори хориҷӣ аз ҷониби резидентҳо ва ғай- ррезидентҳо	252
10.11. Хуччатгузорӣ ва баҳисобгирии амалиёти асъори хориҷӣ	254

БОБИ 11. АМАЛИЁТҲОИ АНДОЗБАНДӢ

11.1. Қондаҳои умумии андозбандӣ ва баҳисобгирии андоз	257
11.2. Намудҳои андозе, ки бонкҳои тижоратӣ ба буҷа месупоранд	263
11.3. Ситондани андоз дар манбаи пардохт	264
11.4. Андоз аз даромади шахсони воқеӣ	267
11.5. Андоз аз фондаи бонк	270
11.6. Андоз аз арзиши иловашуда	276
11.7. Андози иҷтимоӣ	284
11.8. Андози замин	284
11.9. Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард	286
11.10. Андози ҳалли ақал аз даромади корхонаҳо	287
11.11. Андоз аз амволи ғайриманқул	288
Феҳристи маъхозҳо	291

САРСУХАН

Низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои асосии иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз давлат ба тараққиёти низоми бонкӣ маъфиатдор аст.

Тараққиёти соҳибкории хурд, ки боиси таъкилбзии субъектҳои хоҷагидорӣ хурду миёна мегардад, тақозо менамояд, ки барои фаъолият кардани дар бонкҳо суратҳисобҳо кушода шаванд. Гайр аз ин, ширкатҳои наҷандон калони хусусӣ ба маблағгузориҳо, қарзҳои бонкӣ ва дигар хизматрасониҳо муҳтоҷанд.

Аз дигар тараф, барои соҳибкорӣ калон бонкҳо ва дигар таъкилотҳои қарзӣ ҳамчун муассисас, ки бо ёрии он дар бозори молӣ амалиётҳои мушкили хизматрасониҳои бонкӣ гузаронида мешаванд, лозиманд.

Татбиқи ваъси ҳисобҳои гайринақдӣ барои аҳоли аз лиҳози истифодабарии қортҳои бонкӣ дар ҳолатҳои пардохти маоши қормандон, дар соҳаи савдо ва хизматрасониҳо, истифодабарии онҳо дар шабакаи Интернет аҳамияти қалон дорад.

Барои тараққиёти низоми бонкӣ инчунин бояд рақобат дар бозори хизматҳои бонкӣ вуҷуд дошта бошад. Ин рақобат бонкҳоро водор месозад, ки баҳри таъаккулбзии бонк, истифодабарии технологияи муосир, қорӣ қардани таҷрибаи пешқадам дар гузаронидани амалиётҳои самаранок ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии бонкӣ қушиш намоянд.

Тараққиёти низоми хоҷагидорӣ бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо машаққати зиёде амалӣ шуда истодааст, ки он бевосита ба ҳолатҳои ҳоси иқтисодиёти ҷумҳурӣ вобастагӣ дорад. Дар ин марҳала бонкҳои тичоратӣ мақоми ҳосро ишғол мекунанд.

Дар тӯли беш аз 16 соли охир дар Тоҷикистон низоми дударачаи бонкӣ дар шаклҳои нави идорақунии таъкилотҳои қредитӣ, тараққиёти дар амалия қорисозии ҳелҳои нави анъанавии хизматрасониҳои бонкӣ, технологияи нави амалиётҳои бонкӣ таъкил ёфта, он дар низоми бонкҳои тичоратӣ беш аз пеш қорӣ шуда истодааст.

Тараққиёти иқтисодии ҷумҳурӣ, ки асосан аз соли 2008 сар шуда буд, тамоюли устувор пайдо кард.

Дар ин давра дар ҷумҳурӣ ислоҳоти пулӣ бомуваффақият гузаронида шуда, дар муомилот пули миллии сомонӣ қорӣ карда шуд, асосҳои ҳуқуқии қорӣ кардан ва танзим намудани низоми пулӣ - қарзӣ, асъорӣ таъкил карда шуда, назорати дохили бонкӣ пурзӯр гардид.

Дар шароити сахти рақобати бонкҳо барои дарёфт қардани бозори фуруши маҳсулоти бонкӣ ба бонкҳо лозим меояд, чунин роҳҳои наватарин ва самаранокӣ дарёфт кунанд, ки ба воситаи онҳо даромаднокӣ бонк аз ҳисоби дар амал таъбиқ қардани амалиётҳо ва хизматрасониҳои нав ба нави бонкӣ зиёд шавад ва обрӯю эътибори бонк баланд гардад.

Масъалаи таҳлил қардан ва беҳтар ба роҳ мондани амалиётҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ яке аз проблемҳои калон ба ҳисоб меравад. Ин пеш аз ҳама ба амалиётҳои ғайринақдӣ вобаста аст, зеро дар шароити ҳозира қисми асосии қардиши пул (то 90%) ба тариқи ғайринақдӣ ба амал меояд, бинобар ин, васеъ намудан ва баланд бардоштани сифати амалиётҳои ғайринақдӣ имкон медиҳад, ки қардиши пули нақд дар истеҳсолот кам қарда шавад.

Низоми ғайринақдӣ маҷмӯи принсипҳои таъкили ҳисобӣ буда, талаботҳо ва намунаҳои ҳисобҳоро дар худ акс мекунад.

Ба воситаи амалиёти ғайринақдӣ ҳам бонкҳо, ҳам муштарикӣ он метавонанд дар муддатҳои қуҳотарин амалиётҳои пардохтӣ гузаронанд. Хусусан амалиёти ғайринақдӣ ба воситаи амалиётҳои электронӣ шароит фароҳам меорад, ки амалиётҳои ҳисобӣ арзон, дар муддати қуҳотарин ва бе ҳавф амалӣ шаванд.

Дар рафти бо пули ғайринақдӣ ҳисоббаробаркунӣ, қардиши пул ба тариқи ғайринақдӣ ба амал меояд, яъне миқдори пул аз як суратҳисоб ба суратҳисоби дигар бе иштироки пули нақд иштиқол мешавад, ки ин имкон медиҳад, миқдори қамтарини пули нақд дар қардиш бошад.

Ба қатори иштироккунандагони ин амалиёт ширкатҳо, қорҳонаю муассисаҳо, кооперативҳо, таъкилотҳои бонкӣ, таъкилотҳои молӣ ва тамоми табақаҳои аҳоли дохил мешаванд.

Пардохти ғайринақдӣ ба пуррагӣ ба воситаи бонкҳо, ки

дар онҳо суратҳисобҳои корхонаю муассисаҳо кушода шудаанд, амалӣ мегарданд. Ҳисобҳои ғайринақдӣи иқтисодӣ хориҷӣ ба воситаи бонкҳои иқтисодӣ хориҷӣ ва дигар бонкҳос, ки иҷозатномаи ин гуна амалиётро доранд, сурат мегирал.

Тамоми санадҳои меъёриро нисбати қоидаҳои амалиёти бонкӣ барои бонкҳо ва мизочони онҳо Бонки миллии Тоҷикистон таҳия месозад.

Дар амалиёти бонкӣ пул вазифаи воситаи пардохтро иҷро мекунад, яъне ин маънои онро дорад, ки гардиши пул характери мустақил дорад, он метавонад пештар ё баъдтар аз гардиши молҳо амал кунад.

Ҳисобот барои бонкҳои тижоратӣ яке аз соҳаҳои фаъолияти асосӣ, барои аҳоли – шароити зарурии амалисозии имкониятҳои иқтисодӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳуччатҳои ҳисоббаробаркунӣ ҳаракати муайяни байни ташкилотҳои хоҷагӣ ва ташкилотҳои бонкиро ба ҷо меоваранд.

Дар муомилоти ғайринақдӣ қоғазҳои қиматнок ба шакли ўҳдадорихо истифода мегарданд, аммо амалиёте, ки тавасути ин ўҳдадорихо анҷом меёбанд, ба гардиши пул дохил намешаванд.

Дар вақти истифодаи қоғазҳои қиматнок иштироки ду бонк зарур нест, зеро интиқоли пул аз як ҳисоб ба ҳисоби дигар сурат намегирад ва одатан пули дар ин қоғаз нишондодашуда ба суратҳисоби муштариӣ пешниҳодкунандаи он дохил карда мешавад.

Дар низоми бонкӣ ва фаъолияти пурсамари он низоми пардохтӣ мақоми махсусро ишғол мекунад.

Низоми пардохтӣ маҷмӯи муассиса, меъёрҳои ҳуқуқӣ, афзорҳо, тартиб, банақшагирии техникӣ, алоқавӣ ва иттилоотӣест, ки пешбурди ҳисобҳоро байни иштироккунандагон таъмин месозад.

Ташкилоту корхонаҳои ҳисоби хоҷагӣ тамоми пардохтҳоро аз ҳисоби маблағҳои худӣ, қарзҳои бонк ва маблағҳои бучаи давлатӣ анҷом медиҳанд.

Яке аз роҳҳои асосии баланд бардоштани обрӯи бонк – худсозӣ ба ҳисоб меравад. Худсозӣ дар амалиёти ғайринақдӣи бонкҳои тижоратӣи ҷумҳурӣ – ҷорӣ кардани пули электронӣ ва қортҳои бонкӣ ба ҳисоб меравад.

Пулҳои электронӣ таърихан вазифаи эквиваленти молҳоро иҷро мекунанд ва барои ҳамин ҳам категорияи нави иқтисодӣ ба ҳисоб намераванд. Ҳамчун эквиваленти умумӣ онҳо аз дигар намудҳои пул фарқ намеkunанд. Феномени пулҳои электронӣ дар тағйирёбии сифатии пояи моддию техникаӣ ё тарзи ҳисобкунии пул таҷассум меёбад.

Кортҳои бонкӣ дар стратегияи ҳар як бонк мавқеи махсусро ишғол мекунанд. Дар замони ҳозира дар масъалаи ҷорӣ кардани кортҳои кредитии бонкҳо ду иттиҳодияи миллии калонтарин – Visa International ва Master Card International роли асосиро иҷро мекунанд. Ҳардуи онҳо моликияти шахсии бонкҳои ширкаткунанда буда, аз тарафи шӯрои алоҳидаи директорон идора карда мешаванд. Онҳо дар асоси маблағи ҳаққи узвият ва шарҳоти хизматҳои молӣ таъсис ёфтаанд.

Мақсади асосии омӯзиши амалиёти бонкӣ аз таҳлили таҷрибаи бонкҳои пешқадами тичоратии Россия, ташкил ва идора кардани ин амалиётҳо, пешрафту норасоҳои дар гузаронидани амалиётҳои бонкӣ ва тақлифу пешгуиҳо дар ин соҳа нисбати бонкҳои тичоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст, чунки дар шароити дохил шудан ба иқтисодиёти бозоргонӣ танҳо амалиётҳои самаранок ва босифати бонкӣ ва тараққиёти ояндаи онҳо метавонанд ба тараққиёти иқтисодиёт таъсири мусбат расонанд.

Вазифаи асосии таҳлили амалиёти бонкӣ аз дарҳости таҷрибаи бонкҳои пешқадами хориҷи мамлакат оиди тарзҳои мавҷудаи амалиётҳои бонкӣ ва ҷорӣ кардани онҳо дар ин самт иборат аст.

Фарқи ин китоб аз дигар китобҳои дарсӣ он аст, ки дар он ғайр аз таҳлили назариявии масъалаҳои марбут ба амалиётҳои бонкӣ корҳои амалӣ низ оварда шудаанд. Аз ин лиҳоз, дар охири ҳар як мавзӯ барои такрор саволҳо ҷой дода шуда, баъдан дар охири китоб мисолу масъалаҳо, тестҳо, криптограммаҳо, ҷавоби онҳо ва замима (нусхаи ҳуҷҷатҳои асосии бонкӣ) оварда шудаанд.

Ҳамаи ин имкон медиҳад, ки ҳам дониши назариявӣ ва ҳам дониши амалии хонанда мустаҳкамӯ ғанитар гардад.

БОБИ 1. ШАКЛҲОИ АМАЛИЁТҲОИ БОНКӢ ВА ШАРТҲОИ ИЧРОИ ОНҲО

1. 1. Асосҳои ҳуқуқӣ барои гузаронидани амалиётҳои бонкӣ

Дар ҳоҷагии халқи ҳар як мамлакати муттараққӣ тамоми корҳо марбутан соҳибкорӣ танҳо ба воситаи бонкҳо амалӣ мегарданд. Ташаккулёбии ҳоҷагии халқ боиси тараққиёти соҳаи бонкӣ мешавад. Дигаргуниҳои куллии, ки дар ду даҳсолаи охир дар соҳаи сиёсат ва иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал омаданд, ба ташаккулёбии низоми бонкӣ низ таъсир расонданд.

Дар низоми бонкии ҷумҳурӣ дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозаргонӣ дигаргуниҳои куллӣ ба амал омаданд.

Дар низоми қарзӣ ду зернизом – бонкӣ ва ғайрибонкӣ амал мекунанд. Низоми бонкӣ аз бонкҳо, дигар муассисаҳои бонкӣ ва низоми ғайрибонкӣ аз муассисаҳои махсуси қарзӣ - молӣ ва низомӣ иборатанд.

Бонкҳо метавонанд якдараҷа ва дудараҷа бошанд. Бонкҳои якдараҷа дар ҳолате амал мекунанд, ки дар мамлакат ё бонки марказӣ вуҷуд надорад, ё танҳо бонки марказӣ фаъолият мекунанд. Бинобар ин, дар шароити ҳозира бонкҳо асосан дар шакли дудараҷа амал мекунанд, ки дар дараҷаи якум бонки марказӣ ва дар дараҷаи дуум бонкҳои тичоратӣ ва муассисаҳои қарзӣ меистанд. Сабаби таъкили низоми бонкии дудараҷа ба характери ихтилофӣ доштани муносибатҳои бозаргонӣ вобаста аст. Аз як тараф, агар ин низом озодии соҳибкорӣ ва худихтиёрии воситаҳои молии хусусиро талаб кунад (бонкҳои тичоратӣ), аз тарафи дигар, он бояд зарурат ба ба танзими давлатиро таъмин наояд (бонки марказӣ). Ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми бонкии дудараҷа (Бонки милли ва бонкҳои тичоратӣ) муассисаҳои қарзӣ) амал мекунанд.

Бонки марказӣ – зинаи асосии низоми бонкӣ ба ҳисоб меравад ва байни давлат ва иқтисодиёт роли миёнаравро иҷро карда, моликияти давлатӣ ба ҳисоб меравад. Бонки марказӣ дар

фаъолияташ манфиати умумимиллиро ҳимоя карда, сиёсаташро на ба фоидаи ин ё он минтақа ё соҳаи кишоварзӣ, балки ба манфиати давлат равона месозад. Вазифаи бонки марказиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки миллии Тоҷикистон (БМТ) иҷро мекунад.

Бонкҳои тичоратӣ худ ба худ ташаккул наёфта, чузбӣ чамъият ба ҳисоб мераванд ва дараҷаи ташаккулёбии онҳо ба дараҷаи тараққиёти чамъият, дараҷаи дархосту талаботҳои он, имконоти корӣ ва молии субъектҳои ин чамъият вобаста аст. Баланд шудани дараҷаи иқтисодиёти мамлакат ба афзоиши талабот ба хизматҳои бонкӣ ва баръакс, дараҷаи пасти зиндагии қисми асосии аҳолии мамлакат ба пастишавии талаботи хизматрасониҳо дар фаъолияти бонкӣ мерасонад. Бинобар ин, бо мақсади ташаккулёбии самараноки бозори хизматрасонии бонкӣ зарур аст, ки дар мамлакат қонунҳо мувофиқи талаботи имрӯза таҳия карда шаванд.

Аамалиётҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси “Қодекси шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Қонунҳои ҚТ “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон”, “Дар бораи фаъолияти бонкӣ”, “Дар бораи коғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондӣ”, Дар бораи танзим ва назорати асъор” амалӣ мегардад.

Мақсади фаъолияти бонкӣ аз инҳо иборат аст:

- муҳофизат ва таъминоти устувории пул;
- ташаккулёбӣ ва мустаҳкамкунии низоми бонкӣ;
- таъмини фаъолияти самаранок ва доимии низоми пардохт.

Бонки марказӣ чун анъана чор вазифаҳои асосиро иҷро мекунад:

1. Интишори инҳисории пул;
2. Бонки бонкҳо ба ҳисоб меравад;
3. Бонкдори давлат ба ҳисоб меравад;
4. Низоми пулӣ - қарзиро ба танзим ва назорат мекунад.

Бонкҳои тичоратӣ қисми зарурии захираҳои қарзиро чамъ карда, ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ хизматҳои бонкӣ мерасонанд. Бонкҳои тичоратӣ чузбӣ асосии низоми бонки мамлакат буда ба навъҳои зерин тақсим мешаванд;

- **умумӣ (универсалӣ)** – тамоми амалиётҳои бонкиро пеш мебаранд;

- махсус гардонидашуда – танҳо қисме аз амалиётҳои бонкиро пеш мебаранд.

Вазифаҳои асосии бонкҳои тижоратӣ аз инҳо иборат аст:

-сафарбарии воситаҳои нулии озоди шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ва ба сармоя табдил додани онҳо;

-додани қарз ба шахсони ҳуқуқию воқеӣ ва давлат;

-ба муштариён расонидани хизматҳои ҳисобӣ - ҳазинавӣ.

Бонкҳои тижоратӣ дар вақти гузаронидани амалиётҳо ва хизматрасониҳо бояд шарту вазифаҳои зеринро риоя намо-янд:

1. Корбарӣ бо захираҳои дар асл вучуддошта. Дар ин марҳала бонки тижоратӣ бояд мувофиқати сифатии байни захираҳои худӣ ва маблағи қарздодашуда, инчунин мувофиқати муҳлатнокии онҳоро ба эътибор гирад. Дар ҳолати ҷалби маблағ ба муҳлатҳои кӯтоҳ ва маблағгузориҳои он дар қарзҳои дарозмуддат, бозорёбии бонк коҳиш меёбад. Дар фаълияти бонк вучуд доштани қарзҳои бисёри тахти хавфи калон талаб мекунад, ки вазни ҳосилвории пулӣ худӣ дар маҷмӯи тамоми захираҳо зиёд карда шавад.

2. Худихиёрии иқтисодӣ ва ҷавобгарии иқтисодӣ аз ҷониби нагӯшари фаъолияти бонк. Худихиёрии иқтисодии бонк дар он ифода меёбад, ки бонк бояд захираҳои худӣ ва ҷалбшударо озодона идора намояд, муштариёну амонатгузориҳои озодона интихоб намояд ва воситаҳои пулӣ ва фоидаашро мустақилона идора карда тавонад.

Ҷоидае, ки баъди пардохти андоз дар ихтиёри бонк ме-монад, ҷоидаи софӣ бонк ба ҳисоб рафта, бақияи маблағи он дар асоси ҳуҷҷатҳои таъсисдодашуда ба фондҳои зарурӣ тақсим карда мешавад. Худуд ва маблағи пардохти ҷоидаи соф ба фондҳои гуногуни бонк ва маблағи суди саҳмияҳо дар асоси қарори Маҷлиси умумии саҳмомон амалӣ мегардад.

Дар баробари ин, бонки тижоратӣ тамоми хавфҳоеро, ки аз ҳисоби пешбурди амалиётҳои бонкӣ пайдо шудаанд, ба ӯҳдаи худ мегирад ва барои пардохти ӯҳдадорихояш мта-вонад мувофиқи қонун аз ҳисоби тамоми воситаҳои ба ӯ та-аллуқдошта ҷарима карда шавад.

3. Муносибатҳои бонки тичоратӣ бо муштарӣнаш бояд дар асоси принсипи муносибатҳои бозаргонӣ (фойданокӣ, ҳавф ва бозорёбӣ) амалӣ гардад.

4. Батанзимдарории фаъолияти бонк бояд танҳо дар асоси усулҳои бевоситаи иқтисодӣ (на маъмурий) амалӣ гардад.

Ташкилотҳои қарзӣ бояд дар асоси Қарори бонки марказӣ дар барӯйхатгирии ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба рӯйхат гирифта шаванд. Ғайр аз барӯйхатгирии давлатӣ, муассисаҳои бонкӣ аз Бонки марказӣ оиди гузаронидани амалиётҳои бонкӣ бояд иҷозатнома дошта бошанд. Барои ин онҳо бояд ба Бонки марказӣ ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоянд:

- ариза ва шаҳодатнома оиди барӯйхатгирии давлатӣ ва иҷозатнома бо нишондоди суроға;

- шартномаи муассис;

- оиннома;

- бизнес-нақшаи аз тарафи Маҷлиси умумии муассисони ташкилоти қарздиҳӣ тасдиқшуда;

- ҳуҷҷатҳо оиди пардохти бочи давлатӣ ва хироҷи иҷозатнома;

- нусхаи ҳуҷҷатҳо оиди бақайдгирии давлатии муассисон – шахсони ҳуқуқӣ, хулосаи аудиторӣ оиди дурустии ҳисобу китоби муҳосибаӣ (моӣ) ва аз тарафи мақомоти андоз тасдиқ кардани ҷуброни андоз ба буҷа дар се соли охир;

- ҳуҷҷатҳои тасдиқии сарчашмаҳои пайдоиши маблағҳои, ки аз тарафи муассисон – шахсони воқеӣ ба сармояи оинномавии ташкилоти қарзӣ гузаронида шудаанд;

- анкетаҳои номзадҳои ба вазифаҳои роҳбарикунанда ва сармуҳосиби ташкилоти қарздиҳӣ ва бахшҳои он таъйиншаванда бо нишондоди маълумотнома оиди доштани маълумоти олиӣ ҳуқуқӣ ё иқтисодӣ, таҷрибаи кории на камтар аз 1 сол ё, дар сурати набудани он, доштани маълумоти махсус ва таҷрибаи на камтар аз 2-солаи роҳбарӣ дар ин соҳа.

Бонки тичоратии ҳозиразамон – муассисаи универсалист, ки барои ҳарчи бештар гузаронидани амалиётҳо ва хизматрасониҳои бонкӣ манфиатдор аст.

Амалиётҳои бонкӣ дар асоси иҷозатномаи Бонки марказӣ бе маҳдудияти мӯҳлати амалиёт гузаронида мешаванд.

Дар иҷозатномаи онди гузаронидаи амалиёти бонкӣ номгӯи амалиётҳо, номгӯи асъоре, ки ба воситаи он бонкӣ тичоратӣ амалиёт мегузаронад, нишон дода мешавад.

Мувофиқи моддаи 3-юми Қонуни ҚТ «Дар бораи фаъолияти бонкӣ», амалиётҳои зерин амалиёти бонкӣ махсуб мешаванд:

Ҷалби амонат ва пасандозҳо;

- додани қарз (кредит) - хо (-и таъминшуда ва таъминнашуда), аз ҷумла:

а) қарз (кредит) - ҳои истеъмоли, ипотеки ва байнибонкӣ;

б) факторинг;

в) маблағгузори аҳдҳои тичоратӣ, аз ҷумла форфейтинг; кушодан ва пешбурди суратҳисобҳои бонкӣ;

- хариду фурӯши воситаҳои зерин барои худ ё муштариён:

а) воситаҳои бозори пулӣ (аз ҷумла: чекҳо, векселҳо, ӯҳдадоринаҳо ва сертификатҳои амонатӣ);

б) асъори хориҷӣ;

в) воситаҳои қурбӣ ва меъёри фоиизӣ;

г) саҳмияҳо ва дигар коғазҳои қиматноки интиқолшаванда;

д) қарордодҳои форвардӣ, созишномаи своп, фьючерс, опцион ва дигар ҳосилаҳое, ки ба асъор, саҳмияҳо, вомбаргҳо, металл сангҳои қиматбҳо ё қурбу меъёрҳои фоиизӣ дахл доранд;

- додани кафолат, баҳисобгирии ӯҳдадорихои шартӣ, аз ҷумла кафолатҳо ва зътиборнома (аккредитив) - хо барои худ ва муштариён;

- хизматрасонии клирингӣ, ҳисоббаробаркунӣ ва интиқоли марбут ба воситаҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок, супоришномаҳои пардохт ва воситаҳои дигари пардохт (аз ҷумла: чекҳо, қортҳои пардохтии кредитӣ, дебетӣ ва ғайра, чекҳои сафарӣ, векселҳо, интиқолҳои электронӣ, дебет ва кредитҳои қаблан иҷозатшуда); миёнаравӣ дар бозори пулӣ;

- амалиёти сейфӣ, нигоҳдорӣ ва идоракунии дороиҳо (пул, коғазҳои қиматнок, металлҳо, ҷавохирот ва ғайра);

- хизматрасонии амалиётҳои ба боварӣ асосёфта (идоракунии маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок ва ғайра ба манфиати боварикунанда ва дар асоси супориши он); ҳар гуна амалиёти дигаре, ки аз амалиёти дар моддаи мазкур зикр-

шуда бармоянд ва бо саналҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд;

- амалиёти кассавӣ: қабул намудан, аз нав ҳисоб кардан, иваз намудан, бастан ва нигоҳ доштани пулҳои қоғазӣ ва тангаҳо;

- қабул намудан (инкассатсия) ва фиристондани пулҳои қоғазӣ, тангаҳо ва ашёи қиматбаҳо.

Ташкилотҳои қарзӣ ҳуқуқи пешбурди фаъолияти истеҳсоли, савдо ва сугуртавино надоранд. Онҳо ғайр аз амалиётҳои зикршуда метавонанд амалиётҳои зеринро иҷро намоянд:

- додани кафолат аз ҳисоби шахси сеюм бо мақсади иҷрои ӯҳдадориҳо дар шакли пулӣ;

- амалиётҳои факторинг (аз номи шахси сеюм гирифтани ҳуқуқи иҷрои ӯҳдадориҳо дар шакли пулӣ);

- амалиётҳои трастӣ (мувофиқи шартнома бо шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ идора кардани амалиётҳои бовариноки воситаҳои пулӣ ва дигар молу мулк);

- амалиётҳо бо филизот ва сангҳои қиматбаҳо;

- ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба иҷора додани иморатҳои махсус, сейфҳо барои нигоҳдории ҳуҷжатҳо ва ашёи қиматбаҳо;

- амалиётҳои лизингӣ (иҷоравӣ);

- расондани хизматҳои машваратӣ (маслиҳатӣ) ва иттилоотӣ;

Барои ташкилотҳои қарзии навтаъсис иҷозатномаҳои зерин дода мешаванд:

- иҷозатнома барои пешбурди амалиётҳо бо воситаҳои пулӣ (бе ҳуқуқи ҷалби амонатҳои шахсони ҳуқуқӣ);

- иҷозатнома барои пешбурди амалиётҳо бо пули миллий ва асъори хориҷӣ (бе ҳуқуқи ҷалби амонатҳои шахсони ҳуқуқӣ);

- иҷозатнома барои ба амонат гузоштан ва ҷобаҷогузориҳои филизоти қиматбаҳо (танҳо бо ризояти Вазорати молия);

- иҷозатномаи умумии бонк оиди пешбурди ҳамаи амалиётҳо бо пули миллий ва асъори хориҷӣ. Бонке, ки ин иҷозатномаро дорад, ҳуқуқ дорад мувофиқи қоидаҳои амалкунанда дар хориҷи кишвар филиалҳо (баҳш) - ҳои худро кушода, ҳиссаандро аз ҳисоби сармояи оғишмавии корхонаи қарзӣ - ғайрирезидент гирад.

Дар ҳолатҳои зерин аз барӯйхатгирии давлатӣ ва додани иҷозатнома барои пешбурди амалиётҳои бонкӣ худдорӣ карда мешавад:

- дар ҳолати ба талабот ҷавоб наодани номзадҳо барои ишғол кардани вазифаи роҳбарӣ, сармуҳосиб ва муовинҳои онҳо;

- дар ҳолате, ки вазъи молии бонк ғайриқаноатбахш бошад, ё бонк дар се соли охир ӯҳдадорихояшро дар назди буҷа иҷро накарда бошад;

- ҳуҷҷатҳои барои гирифтани иҷозатнома пешниҳодшудаи бонк ба талаботҳои қонун ҷавобгӯ набоянд;

- салоҳияти қорӣ номзадҳо ба вазифаи узви шӯрои директорон ба талабот ҷавобгӯ набояд ё номзад барои ҷиноятҳои иқтисодӣ доғи судӣ дошта бошад.

Дар ҳолатҳои аз тарафи бонк иҷро карда нашудани қонун, санадҳои меъёрий ва нишондодҳои Бонки марказӣ, пешниҳод карда нашудани ахбор ё нопурра ва нодуруст пешниҳод карда шудани онҳо Бонки марказӣ ҳуқуқ дорад:

- аз ташкилотҳои қарзӣ талаб наояд, ки норасоихоро баргараф кунанд;

- ба миқдори 0,1% аз маблағи миёнаи сармояи оинномавӣ ҷарима ситонад;

- ба мӯҳлати то 6 моҳ пешбурди баъзе амалиётҳои бонкиро қатъ наояд;

Бонки марказӣ ҳуқуқ дорад дар ҳолатҳои зерин иҷозатномаи ташкилотҳои қарзиро оиди гузаронидани амалиётҳои бонкӣ бозхонад;

- агар ахбори дар вақти супоридани иҷозатнома додашуда қалбақӣ ё нодуруст пешниҳод шуда бошанд;

- агар мӯҳлати мувофиқи иҷозатнома гузаронидани амалиётҳо аз рӯзи додани он ба муддати як сол ва аз ин зиёдтар тӯл кашад;

- агар маълумоти ҳисоботии нодуруст пешниҳод шуда бошад;

- ҳисоботи моҳона дертар аз 15 рӯз пешниҳод шуда бошад;

- амалиётҳои бонкӣ бе иҷозатнома анҷом дода шуда бошанд;

- қонунҳо, санадҳои меъёрий ва қарори додани онҳо карда нашуда бошанд.

Донашдаи мавҷ
Тоҷикистон

КҶТБХОНА

Бонки марказӣ ӯҳдадор аст иҷозатномаи гузаронидани амалиётҳои бонкиро дар ҳолатҳои зерин **бозхонад**:

- агар сатҳи сармоя аз кифояти сармояи ташкилоти қарзӣ аз 2% настгар фурояд;

- агар маблағи воситаҳои худии ташкилоти қарзӣ аз маблағи ҳадди ақалии сармояи оинномавӣ паст бошад;

- агар ташкилоти қарзӣ дар муҳлати муқарраршуда талаботҳои Бонки марказиро оиди мувофиқи талаб ҷобачогузори сармояи оинномавӣ иҷро накунад;

- агар ташкилоти қарзӣ шароити қонеъ кардани талаботи кредиторро бо ӯҳдадориҳои пулӣ надошта бошад;

Бо мақсади ҳимояи манфиати амонатгузoron ва кредиторон дар ҳолати бозхонди иҷозатнома Бонки марказӣ ҳуқуқ дорад дар ташкилоти қарзӣ ба ҳайси роҳбар намояндаи бозғатимоди худро таъйин намояд.

Дар ин вақт ташкилоти қарзӣ ҳуқуқ дорад мувофиқи риёзати намояндагии Бонки марказӣ амалиётҳои иҷозат додашударо пеш барад. Фаъолияти ин намояндагӣ то ташкил карда шудани комиссияи барҳамдиҳӣ ё аз тарафи додгоҳи ҳақамият таъйин карда шудани мудирияти ҳақамӣ давом мекунад.

Ташкилотҳои қарзӣ ҳуқуқ доранд дар ҳудуди мамлакат бахш (филиал) ва намояндагии худро кушоянд.

Бахш (филиал) воҳиди бонкест, ки берун аз бонк воқеъ буда, аз номи он тамоми амалиётҳо ё як қисми онҳоро, ки дар иҷозатнома нишон дода шудааст, иҷро мекунад.

Намояндагӣ воҳиди бонкиест, ки берун аз бонк воқеъ буда, аз номи бонк амал мекунад ва манфиатҳои бонкро муҳофизат менамояд. Намояндагии бонк ҳуқуқи пешбурди амалиётҳои бонкиро надорад.

Бахшу намояндагии ташкилоти қарзӣ шахсони ҳуқуқӣ набуда, фаъолиятанонро дар асоси низомномаи аз тарафи ташкилоти қарзии ташкилкунанда тасдиқшуда амалӣ мекунанд.

Барои фароҳамоварии сармояи оинномавӣ иҷозат дода шудааст, ки аз маблағгузориҳои хориҷӣ дар доираи муайян истифода карда шавад.

Барои ташкили сармояи оинномавии ташкилотҳои қарзӣ ҷалб кардани воситаҳои худӣ ва бучавӣ, воситаҳои моликияти фондии ғайрибучавии дар ихтиёри давлат буда манъ карда шудааст.

1.2. Гуруҳбандӣ ва тавсифи амалиётҳои бонкӣ

Бонкҳо дар доираи иҷрои фаъолиятҳои амалиётҳои гуногунро иҷро менамоянд. Онҳо на танҳо гардиши пул ва муносибатҳои қарзиро ташкил мекунанд, балки дар раванди маблағгузори иктисодиёт фаъолона иштирок менамоянд.

Навъҳои асосии фаъолияти бонкӣ ва мазмуни кӯтоҳи онҳо чунин аст: (Ҷадвали 1.)

Ҷадвали 1.
Навъҳои асосии фаъолияти бонкӣ

Навъи фаъолияти бонкӣ	Мазмуни кӯтоҳи амалиёт
Амалиёт бо амонатҳо ва суратҳисобҳо	Қабули маблағҳои пулии озоди шахсони воқеӣ дар ҳисоботҳои амонатӣ ва додани пул аз суратҳисобҳои онҳо
Амалиётҳои қарзӣ	Додани қарзҳо ба қарзгирандагон
Амалиётҳои ҳисобӣ	Амалиётҳои ғайринақдӣ пардохтӣ ва инҳазинавӣ
Амалиётҳои асъорӣ	Хариду фурӯши ашёҳои асъорӣ
Амалиёт бо филизот ва сангҳои қиматбаҳо	Хариду фурӯши филизот ва сангҳои қиматбаҳо, ҷобачогузорӣ ва ҷалби онҳо ба амонат
Амалиётҳои замонатӣ	Ба зимма гирифтани кафолати иҷрои ӯҳдадориҳо мувофиқи шартнома
Амалиёт оиди додани аксепт ва авал	Аксепткунонӣ ва авалкунонӣ коғазҳои қиматноки дигар эмитентҳо
Амалиётҳои факторингӣ	Маблағгузорӣ мувофиқи шартномаи базиммагирии талаботи пулӣ

Амалиётҳои форфей- тингӣ	Маблағгузори савдои беру- на бо ёрии хариди коғазҳои қиматноки дисконти бе ҳукуки “регресс”
Амалиёт оиди ҳисоби васиқаҳо	Хариди васиқа то расидани мӯҳлати пардохти қарзги- ранда
Амалиёт бо коғазҳои қиматнок	Ингишор, харид ва фуруши коғазҳои қиматнок
Амалиётҳои инвестит- сионӣ	Қобачогузори воситаҳои пулӣ барои коғазҳои қимат- нок ё воситаҳои ғайриманқул мувофиқи талаби муштариён аз номи худ ва аз ҳисоби ин- весторҳо мувофиқи принсипи таксироти ҳаффи
Амалиётҳои трасти (идоракунии боваринок)	Идоракунии бовариноки во- ситаҳои пулӣ ва дигар молу мулк мувофиқи шартнома бо шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ
Амалиётҳои депозитарӣ (амонатӣ)	Ниғаҳдорӣ ва идоракунии коғазҳои қиматноке, ки ба банк тааллуқ надоранд
Амалиётҳои лизингӣ (ичоравӣ)	Ба даст овардан ва ба ичора додани молу мулк
Хизматрасонии инкас- сатсионӣ (пулрасонӣ)	Амалиётҳои пулрасонӣ, таъминоти амволи зиёдлатии қиматбаҳои банкӣ
Хизматҳои машваратӣ	Гузaronидани машваратҳо бо муштариёни потенциалии банк
Хизматҳои банкии элек- тронӣ	Интишори қортҳои банкии низоми гуногуни пардохт, ҳисобҳо бо истифодаи техно- логияи ахбори электронӣ
Амалиёт бо сейфҳо	Ба ичора додани сейфҳо ва иморат барои нигоҳдории ҳуҷҷатҳо ва чизҳои қимат- баҳо.

Бонкҳои тичоратӣ ҳисоботи молиро бо мақсадҳои зерин фароҳам меоваранд:

- ба роҳбарияти бонк фароҳам овардани шароит барои арзёбии натиҷаҳо, самаранокии иҷрои амалиётҳои бонкӣ, банақшагирии сиёсати оянда ва таъминкулобаии ин ё он навъи амалиётҳо;

- ҳамчун воситаи назорат аз болои навъҳои гуногуни фаъолияти бонкӣ (ташкил ва ҷобачогузориҳои захираҳо, вазъи амалиётҳои қарзӣ, ҳисобӣ, ҳазинавӣ, амалиёт бо коғазҳои қиматнок ва дигар амалиётҳо) хизмат карда, барои аз тарафи мақомоти тафтишотии бонкӣ назорат кардани вазъи молии бонкҳои тичоратӣ шароит фароҳам меоварад;

- ба саҳмдорон шароит фароҳам меоварад, ки дар ҳолатҳои аз тарафи роҳбарияти бонк пеш бурдани сиёсати таъминкулобаӣ ба воситаи таҳлили аудиторӣ аз болои таъминоти махфиятҳояш назорат кунанд.

Қисми асосии ҳисоботи бонкҳои тичоратиро **тавозуни бонкӣ** таъкил мекунад, ки он аз қисмҳои зерин иборат аст:

- активҳо;
- пассивҳо;
- сармоя;
- даромадҳо;
- хароҷотҳо;
- ҳисобҳои ғайритавозунӣ.

Мувофиқи стандарти байналмилалӣ тавозуни бонкҳои тичоратӣ аз қисмҳои зерин иборат аст:

Ҷадвали 2.

Ҳисобҳои асосии тавозуни стандарти байналмилалӣ бонкҳои тичоратӣ

<i>Рақами ҳисобҳои тавозуни</i>	<i>Номгуии баъзе ҳисобҳои тавозуни</i>
АКТИВҲО:	
10100	Пули нақд
10300	Барои гирифтани аз БМТ
10500	Барои гирифтани аз дигар бонкҳо

10530	Қарзҳои байнибонкӣ барои гирифтани
10570	Хариду фурӯши қоғазҳои қиматнок
10590	Барои гирифтани аз ташкилотҳои ғайри- бонкӣ
10700	Лизинг (ичора)
10900	Қарзҳо
10969	Фондҳои барои қарзҳо
10977	Захираи талафоти имконпазир аз рӯи қарз (ЗТИҚ)
11100	Қарзҳои таҷдиди назаршуда
11177	ЗТИҚ оиди қарзҳои баррасишуда
11300	Васикаҳои харидшуда
11500	Қарзҳои аккредитивӣ
11591	ФТТ барои аккредитивҳо
11700	Қарзҳо барои пушондани аксептҳо
11790	ФТТ барои аксептҳо
11900	Қоғазҳои қиматнок барои савдо
13100	Қоғазҳои қиматнок барои фурӯш
15100	Филизоти қиматбаҳо барои фурӯш
15300	Амалиёт бо асъори хориҷӣ
15500	Инвеститсия (маблағгузорӣ)
15700	Барои гирифтани аз Сарбонк
15900	Иморати бонк, лавозимот, мебел
17500	Дигар активҳо
ПАССИВҲО:	
20200	Амонатҳо
20240	Қарзҳои субординӣ барои пардохт
20400	Барои пардохт ба БМТ
20600	Ҳисобҳои муросилотии ҷорӣ барои пар- дохт ба БМТ
20660	Хариду фурӯши қоғазҳои қиматнок
20800	Ҳисобҳои муросилотӣ барои пардохт ба хориҷа
20860	Қоғазҳои қиматноки интишори бонк
22200	Барои пардохт ва ғайра
22260	Ашёҳои молӣ
22400	Аксептҳо

22600	Барои пардохт ба Сарбонк (филиалҳо)
22800	Барои пардохти бонк ва интиқоли воситаҳои пулӣ
24200	Аккредитивҳои хазинавӣ
24400	Ҷоиҳои ҳисобшуда барои пардохт
24600	Амалиёт бо асъори хориҷӣ
24800	Насияҳои пардохтшуда
26200	Дигар ӯҳдадориҳо
САРМОЯ	
30300	Сармояи саҳмдорон
30600	Барзиҷидии сармоя
31500	Захираи азнавбаҳодихӣ
31700	Ҷоида, зарар (зарари соли ҷорӣ)
31900	Қарзҳои таҳассусшуда
ДАРОМАДҲО	
4000	Даромадҳо
40200	Даромадҳои ҷоиӣ
40400	Даромад аз комиссияи бонк
40600	Даромад аз хизматрасониҳо
40800	Даромад аз коғазҳо ва филизоти қиматбаҳо
42200	Даромад аз амалиёти асъори хориҷӣ
42400	Даромад аз иҷора
42600	Даромад аз судҳо (дивидендҳо)
42800	Даромадҳои гуногун
42860	Даромад аз амалиётҳои ғайритавозунии
44200	Қамшавии ҶТТ аз ҳисоби ҷобачокунии нархи активҳо
44400	Даромадҳои ғавқулода
ҲАРОҶОТҲО	
51100	Ҳароҷоти ҷоиӣ
51500	Ҳароҷотҳои моӣ ва дигар ҳароҷотҳо
51900	Ҳароҷоти коғазҳо ва филизоти қиматбаҳо
53100	Ҳароҷоти амалиётҳо бо асъори хориҷӣ
53500	Ҷуброн ва пардохтҳои иловагӣ
53700	Пардохти хизмат барои идоракунии
53900	Ҷарима ва товон
55100	Андоз ва иҷозатнома
55500	Ҳисоби ҳурдашавӣ ва истехлоқӣ

57100	Хароҷот барои ташаккулёбии ФТТ ва захираҳо
57300	Амалиётҳои ғайритавозунӣ ва амалиётӣ
57500	Хароҷотҳои гуногун
57700	Хароҷотҳои фавқулода
ҲИСОБҲОИ ҒАЙРИТАВОЗУНИ	
90100	Аккредитивҳои додашуда
90300	Аккредитивҳои гирифташуда
90500	Васиқа барои инкассо
90700	Кафолатҳои интишоршуда ва пардохтнашуда
90900	Хатҳои қарзии истифоданашуда
91100	Амалиётҳои асъории форвардӣ
91300	Ҳуҷҷатҳо барои нигоҳдорӣ
91700	Чекҳои мусофирии фуруҳтанашуда
91900	Амонатҳо ва пардохтҳои қабулшуда
93100	Воситаҳои пулӣ ва амволие, ки дар ихтиёри бонканд
93300	Дигар ҳисобҳои ғайритавозунӣ
95100	Активҳои фуруҳташуда бо эҳтмолияти баргардондан
97100	Коғазҳои қиматнок

Бо мақсади самаранок ҷаъолият кардан, бонк бояд тавозуни пардохтпазир, яъне сармояи кофӣ дошта бошад, қобили пардохт бошад, талаботҳо нисбати сифати сармояро таъмин намояд. Таҳлили тавозун имкон медиҳад, ки бояд бозорёбии бонк таҳти назорат қарор дода шуда, ҷаъолияти бонкӣ тақмил карда шавад.

Дар тавозуни бонкӣ активу пасивҳо мувофиқи таҷрибаи умумичаҳонӣ аз рӯи мазмунашон ғуруҳбандӣ карда мешаванд.

Дар қисми активҳо воситаҳои ҷалбшуда (фондҳои асосӣ, воситаҳои гардишкунанда, пули нақд) ҷо ба ҷо карда мешаванд.

Дар қисми пасивҳо сарчашмаи ташкилёбии воситаҳои бонк (захираҳои доимӣ, қарзҳои кредиторӣ, васиқаҳо) нишон дода мешаванд.

Ба активҳои бозоргир инҳо дохил мешаванд:

- касса (пули нақд, захираҳо дар БМТ, воситаҳои пулӣ дар ҳисобҳои муросилотӣ ва дар ҳисобҳои дигар банкҳо, коғазҳои қиматнок);

- воситаҳои пулӣ барои хариди коғазҳои қиматнок (васика ва вомҳо);

- қарзҳои ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ додашуда;

- маблағгузориҳо (воситаҳои манкул ва ғайриманкул, ташкили филиалҳо ва ширкатҳои муштарак).

Тавозун бар ду навъ аст: озмоишӣ ва ҳисоботӣ. Дар **тавозуни озмоишӣ** қисмҳои зерин ба ҳисоб гирифта мешаванд: актив, пассив, сармоя, даромад, хароҷот (дар якҷоягӣ бо филиалҳо). Дар **тавозуни ҳисоботӣ** қисмҳои зерини тавозун ҷой дода мешаванд: актив, пассив, сармоя (бе филиалҳо).

Ба **амалиёти пассивӣ** инҳо дохил мешаванд: захираҳо барои додани қарз ва дигар амалиётҳои активӣ (маблағи аз ғоида ҷудошуда барои ташаккулёбӣ ва зиёдшавии фондҳо; қарзҳои аз дигар шахсони ҳуқуқӣ гирифташуда, амалиётҳои депозитӣ)

Ҳисобҳои асосии активӣ инҳоянд: касса, қарзҳои қуҳтомуддат ва дарозмуддат, хароҷотҳои буҷаи давлатӣ, хароҷотҳои капиталӣ, қарзҳои дебиторӣ, маблағҳои ҷалбшуда.

Ба **ҳисобҳои пассивӣ** (захираҳои банк барои додани қарзҳо ва дигар амалиётҳо) инҳо дохил мешаванд: фонди банк, воситаҳои пулии муассисаю корхонаҳо ва шахсони воқеӣ, даромади буҷаи давлат, хароҷотҳои капиталӣ, қарзҳои дебиторӣ, маблағҳои ҷалбшуда.

Ба **ҳисобҳои ғайритавозунӣ** инҳо дохил мешаванд: мол, сарвату ҳуҷжатҳои барои нигоҳдорӣ ба банк дохилшуда, инкассо ва комиссия.

Пассивҳои банк аз воситаҳои худӣ (хусусӣ) ва воситаҳои ҷалбшуда иборатанд.

Воситаҳои худӣ дар вақти ташкил кардани банк аз ҳисоби саҳмдорон, фондҳои гуногун (фонди захиравӣ, фонди таракқиёти истеҳсоли ва иҷтимоӣ, фонди мукофотпулӣ, фонди суғуртаи иҷтимоӣ) ва ғоидаи тақсимашуда ҷо ба ҷо карда мешавад.

Саволҳо барои такрор:

1. Барои гузаронидани амалиётҳои бонкӣ кадом асосҳои ҳуқуқӣ лозиманд?
2. Батанзимдарории фаъолияти бонкиро шарҳ диҳед.
3. Бонки тижоратии ҳозиразамонро шарҳ диҳед.
4. Навъҳои асосии фаъолияти бонкӣ кадомҳоянд?
5. Тавозуни бонкӣ ва пардохтпазирии онро шарҳ диҳед.

БОБИ 2. АМАЛИЁТҲОИ ПАССИВИ

2.1. Воситаҳои худии ташкилотҳои қарзӣ

Дар ҳолатҳои гузаронидани амалиётҳои пассивӣ, ки дар тавозун дар қисми пассивӣ ҷой дода мешаванд, захираҳои бонкӣ, ба монанди воситаҳои худии бонк, воситаҳои ҷалбшуда ва қарзӣ ташкил карда мешаванд. Захираҳои бонкӣ, ки дар натиҷаи гузаронидани амалиётҳои пассивӣ ташкил ёфтаанд, барои гузаронидани амалиётҳои активӣ - ҷобачогузориҳои онҳо бо мақсади ба даст даровардани ғоида истифода бурда мешаванд.

Воситаҳои худии бонк – фондҳои гуногунест, ки аз тарафи бонк бо мақсади таъмини вазъии молиявӣ, ғайрифаъолияти тижоратӣ ва хоҷагидорӣ, гирифтани ғоида аз ҳисоби маҷмӯи ғайрифаъолияти ҷорӣ ва гузаштаи он ташкил карда мешавад.

Барои муҳайё кардани шароити лозима ва ғайрифаъолияти самаранок барои ҳар як муассисаҳои тижоратӣ, аз он ҷумла бонкҳо, зарур аст, ки онҳо сармояи худӣ дошта бошанд. Ин воситаҳо барои иҷрои ӯҳдадорихои бонк ва муштариёни он истифода бурда мешавад.

Сармояи худии бонк се вазифаи асосиро иҷро мекунад:

- муҳофизат;
- вазифаи ғайри;
- батанзимдорӣ.

Вазифаи муҳофизатӣ дар он инъикос мегардад, ки сармояи худӣ дар ҳоли муфлисшавии бонк ҳамчун воситаи муҳофизатии манфиати амонатгуздорон, кафолати бозоргирии он ва воситаи ғайришавии хароҷот ва зарарҳои дар назар доштанишуда хизмат мекунад. Ин вазифа нуктаҳои зеринро дар назар дорад:

- пардохти ҷуброн дар ҳолати барҳам дода шудани бонк;
- нигоҳ доштани қобилияти пардохтии бонк аз ҳисоби ташкили захираҳо барои ғайришавии қарз, хавфи ғайришавии ва асбӯӣ;
- давом додани ғайрифаъолияти бонк новобаста ба пайдоиши хавфи зарар.

Вазифаи ғайрии сармояи худӣ – таъмини асосҳои молии

фаъолияти бонкист, зеро захираи асосӣ барои амалиётҳои активӣ – воситаҳои ҷалбкунанда буда сармояи худӣ барои гирифтани иҷозатномаи бонкӣ ва анҷом додани амалиётҳои бонкӣ зарур аст.

Вазифаи батанзимдарории сармояи худӣ ба он вобаста аст, ки ҷамъият барои самаранок фаъолият кардани низоми бонкӣ ҳавасманд аст. Ин мақсадро бонки марказӣ амалӣ карда, кушиш мекунад низоми устувории бонкиро таъмин намояд, зеро он шартӣ асосии амалкунии иқтисодиёти муътадил ба ҳисоб меравад. Бо ин мақсад, барои ҳамаи бонкҳо меъёрҳои шартӣ гузошта мешавад, ки иҷрои онҳо ҳатмист.

Ба воситаҳои худии ташкилоти қарзӣ инҳо дохил мешаванд:

- сармояи оинномавӣ;
- фонди захиравӣ;
- дигар фондҳое, ки аз ҳисоби фоидаи бонк ташкил карда мешаванд.

Сармояи оинномавӣ асоси фаъолияти ташкилоти қарзидиҳист, ки кафолати ҳаҷми минималии воситаҳои заруриро барои таъмини талаботҳои кредиторҳо дода, барои ташкил ва барӯйхатгирии бонк ҳамчун шахси ҳуқуқӣ зарур аст.

Яке аз шартҳои асосии устувории низоми бонкӣ – дар сатҳи лозима нигоҳ доштани маблағи сармоя ба ҳисоб меравад. Аммо ба таври дақиқ ҳисоб кардани сармояи худии бонк ё низоми бонкӣ хеле мушкул аст.

Ташкилёбии сармояи оинномавӣ вобаста ба шакли ҳуқуқӣ - ташкилии ташкилоти қарзӣ гуногун мешавад.

Сармояи оинномавии ташкилоти қарзӣ дар шакли ҷамъиятҳои саҳҳомӣ аз маблағи номиналии саҳмияҳое, ки саҳмдорон харидаанд, ташкил карда мешавад. Нархи номиналии ҳамаи саҳмияҳои одӣ бояд якхела бошад. Саҳмияҳои имтиёзнок метавонанд бо навъҳои гуногун интишор шаванд.

Агар бонк дар шакли ҷамъияти маҳсулияташ маҳдуд ташкил карда шуда бошад, сармояи оинномавии он аз ҳисоби ҳиссаи иштирокчиёни он, ки маблағи он дар ҳуҷҷатҳои сармоявӣ нишон дода мешаванд, ташкил карда мешавад ва дар ин ҳол иштирокчиёни ташкилоти қарзӣ аз рӯи ўҳдадорихояшон дар ҳудуди ҳиссаашон ҷавобгаранд. Ҳаҷми ма-

благии ҳиссаи дар сармояи оинномавии ҷамъият ба тариқи ғоиз ҳисоб карда мешавад. Ба ҳайси сармояи оинномавӣ метавонанд воситаҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок, дигар воситаҳо ё ҳуқуқҳои молумулкӣ ва ҳуқуқҳои баҳои пулидошта дохил шаванд.

Дар рафти ғаъолият сармояи оинномавии бонк метавонад дигар шавад.

Сармояи оинномавии ташкилоти қарзӣ дар шакли ҷамъияти саҳҳомӣ ба воситаи зиёд кардани нархи номиналии саҳмия ё ҷойгиркунии саҳмияҳои иловагӣ дар ҳаҷми саҳмияҳои дар оиннома эълоншуда зиёд карда мешавад ва ба воситаи паस्त кардани нархи номиналии саҳмия ё кам намудани шумораи интишори он кам карда мешавад.

Андозаи ҳадди ақалли сармояи оинномавӣ барои бонкҳои нартаъсис ба маблағи 50 миллион сомонӣ ва ҳадди ақалли сармояи танзимшаванда барои бонкҳои амалкунанда ба маблағи 30 миллион сомонӣ муқаррар карда мешавад.

Ғайр аз сармояи оинномавӣ, дар бонкҳои тичоратӣ дигар фондҳои худӣ низ ташкил карда мешаванд. Тарзи ташкил кардани ин фондҳо дар низомномаи оиди фондҳо нишон дода мешаванд. Сарчашмаи ташкили фондҳои ғоидаи софи бонк буда, тақсимои он ба фондҳои гуногун дар асоси қарори маҷлиси умумии саҳмдорон амалӣ мегардад ва ҷараёни истиғодаи ин фондҳо дар асоси қарори мақомоти иҷроияи бонк ба роҳ монда мешавад.

Бо ин мақсад, дар бонкҳои тичоратӣ бояд ду ҳуҷҷати асосӣ тасдиқ гардад:

- низомнома оиди ташкили фондҳо, ки онро бояд маҷлиси умумии саҳҳомон тасдиқ кунад;
- низомнома оиди истиғодаи фондҳо, ки онро бояд маҷлиси умумӣ ё шӯрои директорони бонк тасдиқ кунад.

Бо мақсади таъмини устувории молӣ ташкилоти қарзӣ вазиғадор аст фонди эҳтиётӣ ташкил кунад.

Фонди эҳтиётӣ бо мақсади пушидани талафоту зарари бонк дар раванди ғаъолияташ ва пардохти вомбарг ё хариди саҳмия дар ҳолатҳои набудани дигар воситаҳои пардохт ташкил карда мешавад. Мувофиқи қонунгузорӣ оиди ғаъолияти бонкӣ, ҷунин фонд ба таври ҳатмӣ бояд дар ҳамаи ташкилотҳои қарздиҳӣ ташкил карда шавад, зеро он устувории ғаъолияти бонкиро нигоҳ медорад. Маблағи минималии

он ва тарзи ташкил ва истифодаи он аз тарафи бонки марказӣ муайян карда шуда, дар оинномаи бонк нишон дода мешавад ва он аз 15%-и сармояи оинномавӣ набояд кам бошад. Баровард ба ин фонд аз ҳисоби фоидаи софи соли қорӣ, ки баъд аз пардохти андоз ва дигар ӯҳдадориҳо дар ихтиёри бонк мондааст, гузаронида мешавад. Ҳаҷми ҳарсолаи баровард ба ин фонд то давраи расидан ба ҳадди минималии оинномавӣ аз 5%-и фоидаи соф набояд кам бошад.

Воситаҳои ин фонд танҳо ба мақсадҳои зерин истифода мешаванд:

- барои пушондани зарари дар соли қорӣ воридшуда;
- дар ҳоли зиёд шудани сармояи оинномавӣ ба воситаи маблағгузорӣ (капитализатсия);

Фонди таъйиноти махсус аз тарафи бонк ба мақсади ҳавасмандӣ (мукофотпулӣ, ёрии яқвақта, дастгирии кормандони собиқадори бонк, фонди ҳодисаҳои фавқулода) ва тараққиёти иҷтимоӣ (тайёр кардани кадрҳо, тақмили таҳассуси кормандон, пардохтҳои ҷуброни хӯрокворӣ) дар асоси қарори мақомоти идоракунандаи бонк истифода бурда мешавад.

Фонди андухт фоидаи тақсимнашавандаи бонк аст, ки ба сифати таъминоти молии маблағгузориҳо барои тараққиёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ба захира монда шудааст.

Фонди махсуси сугуртани дар ҳолатҳои аз тарафи бонк гузаронида шудани амалиётҳои калон барои сугуртакунии аз ҳисоби пастиавии қурби асъор, маблағгузорӣ барои коғазҳои қиматнок ва имкони талафоти қарз ташкил карда мешавад.

2.2. Амалиётҳои депозитӣ

Хусусияти ҳоси ташкилоти қарзӣ дар он ифода меёбад, ки қисми асосии захираҳои он на аз ҳисоби воситаҳои худӣ, балки аз ҳисоби воситаҳои ҷалбшуда ташкил карда мешавад. Ин воситаҳо то 90%-и тамоми талаботҳоро ба воситаҳои пулии бонк дар бар мегиранд. Бонкҳои тиҷоратӣ метавонанд воситаҳои пулии корхонаю муассисаҳо, аҳоли ва дигар бонкҳоро дар шакли депозитҳо ва кушодани суратҳисобҳо ҷалб намоянд. Бонкҳо дар асоси иҷозатномаи бонки марказӣ ҳуқуқ доранд дар шакли амонат воситаҳои

пулии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеиро ҷалб намоянд ва дар оянда барои додани қарз ва дигар амалиётҳо истифода баранд.

Депозит воситаи пулиест (дар шакли нақдӣ ё ғайринақдӣ, дар шакли асъори миллӣ ё хориҷӣ), ки аз тарафи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои нигоҳдорӣ бо шартҳои муайян дар бонк нигоҳ дошта мешавад. Депозит аз калимаи латинӣ, ки маънои “моли амонат”-ро дорад, гирифта шудааст ва амалиётест, ки ба ҷалби воситаҳои пулӣ ба амонатҳои бонкӣ вобаста аст. Депозит барои бонкҳо амалиёти пасивӣ буда, асоси захира барои гузаронидани амалиётҳои қарзии активӣ ба ҳисоб меравад.

Мувофиқи қонунҳои бонкӣ, шахсони ҳуқуқӣ метавонанд дар бонкҳои дилхоҳашон ҳисобҳои гуногуни бонкӣ, аз ҷумла суратҳисоб, ҳисоби ҷорӣ, депозитӣ, аккредитивӣ, қарзӣ ва ғайра кушоянд.

Барои бонкҳо бошад, ҳисоби муросилотӣ ва ҳисоби иловагии муросилотӣ кушода мешавад.

Суратҳисоб барои соҳибкорони шахсони ҳуқуқӣ (ширкатиҳои хоҷагидорӣ, ҷамъиятӣ, истеҳсолӣ, давлатӣ, мунитсипалӣ) кушода мешавад.

Ҳисобҳои ҷорӣ - барои шахсони ҳуқуқии ғайритиҷоратӣ (муассисаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятию динӣ ва ғ.) кушода мешаванд.

Муносибати байни тарафҳо дар асоси шартномаи тарафайн танзим мегардад.

Вобаста ба мӯҳлат ва шаргу шароити гирифтани, депозитҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ба депозитҳои мӯҳлатнок ва дархостӣ (до востребования) тақсим мешаванд.

Депозити дархостӣ воситаест, ки метавонад қисман ё пурра аз тарафи соҳибонаш ҳар вақт талаб карда шавад. Онҳо дар бонк дар суратҳисобҳои гуногуни аз тарафи муштарӣ кушодашуда ҷобаҷо карда ва барои ҳисобҳои ҷорӣ истифода карда мешаванд. Гирифтани маблағ чи нақдӣ ва чи ғайринақдӣ сурат мегирад.

Ҳусусиятҳои хоси ин навъи депозит аз инҳо иборат аст:

- мақсади истифодаи онҳо гуногун аст;
- бақияи он метавонад ҳаррӯза дигар шавад;
- фоизи онҳо нисбат ба дигар депозитҳо пасттар аст;
- барои гузаронидани амалиётҳои ғайринақдӣ истифода мешаванд;

- барои таъмини нигоҳдории воситаи пулӣ истифода бурда мешаванд;

- барои ба даст овардани фоидаи начандон калон истифода мешаванд.

Ба депозити дархостӣ фоиз ҳисоб карда намешавад.

Депозити мӯҳлатнок воситаи пулиест, ки дар ҳисоби депозитӣ ба мӯҳлати муайян бо шартӣ пардохти фоиз гузошта шудааст. Меъёри фоизӣ ба маблағ ва мӯҳлати амонат вобаста аст, он метавонад собит бошад, яъне то мӯҳлати ба охир расидани шартнома бе тағйир монад.

Намунаи депозитҳоро тасдиқномаҳо муайян месозанд.

Тасдиқнома коғази қиматнокест, ки маблағи амонат, ҳукуки соҳиби онро барои дар мӯҳлати муқарраршуда гирифтани маблағ ва фоизи дар он нишондодашуда аз бонк ё филиали он тасдиқ мекунад. Соҳибони тасдиқнома метавонанд резидентҳо ва ғайрирезидентҳо бошанд.

Ин тасдиқномаҳо ба сифати ҳисоботӣ ё воситаи хизматрасониҳою пардохти мол хизмат карда наместавонанд. Тасдиқнома мувофиқи фоиз ва мӯҳлати дар шартнома нишондодашуда интишор карда мешавад.

Тасдиқномаҳо ба таври зайл ғуруҳбандӣ карда мешаванд:

- аз рӯи дараҷаи амонатгузор;
- аз рӯи шакли интишор;
- аз рӯи шакли тартиб додан.

Тасдиқномаҳо аз рӯи категорияи амонатгузoron тақсим мешаванд ба:

- депозитӣ;
- амонатӣ.

Тасдиқномаи депозитӣ танҳо ба шахсони ҳукукӣ дода мешавад ва пардохти он ба таври ғайринақдӣ сурат мегирад.

Тасдиқномаи амонатӣ танҳо ба шахсони воқеӣ ба тариқи нақдӣ ва ғайринақдӣ дода мешавад.

Дар тасдиқнома номгӯи тасдиқнома (депозитӣ ё амонатӣ), рақам ва серияи он, рӯзи кушодан, маблағ, ӯҳдадорҳои ташкилоти қарзӣ оиди баргардондани маблағ ва фоизи он, рӯзи талаб кардан, меъёр ва маблағи фоиз, номгӯӣ, ҷойи иқомат, ҳисоби муросилоти бонк, барои тасдиқномаи номӣ - ном ва ҷои иқомати амонатгузори шахси

хукуқи ва ному насаб, нишондодҳои шиносномаи шахси воқеӣ, имзо ва мӯҳри тарафайн нишон дода мешавад.

2.3. Амалиётҳои пасандозӣ

Бонкҳо ҳуқуқ доранд воситаҳои пулии шахсони воқеиро ҷалб намоянд, ба шарте, ки аз рӯзи бақайдгирии бонк на камтар аз 2 сол гузашта бошад. Дар ҳоли якҷошавии бонкҳо ин мӯҳлат аз рӯи қарори бонке, ки вақти бақайдгириаш пештар аст, муайян карда мешавад.

Мувофиқи қонун, шахрвандони ватанӣ ва хориҷӣ, ғайришаҳрвандон, резидентҳо ва ғайррезидентҳо метавонанд дар бонкҳо ҳисоби пасандоз кушоянд.

Пасандозгуздорон дар интиҳоби бонк барои дар пасандоз ҷойгиркунии воситаҳои пулиашон озоданд ва метавонанд дар як ё якчанд бонк ҳисоби пасандоз кушоянд.

Пасандозҳо дар шакли дархостӣ ва мӯҳлатнок кушода мешаванд. Пасандозгузор ҳуқуқ дорад дар ҳар як сохтори бонк ҳисоби пасандоз дошта бошад. Мӯҳлати дар онҳо нигоҳ доштани воситаҳои пулӣ беохир аст.

Пардохти ҳар гуна пасандоз бо талаби пасандозгузор дарҳол аз тарафи бонк иҷро карда мешавад.

Пасандоз танҳо ба номи шахси дақиқ кушода мешавад. Барои ҳар як шахс аз якто зиёдтар кушодани ҳисоби пасандозӣ манъ аст. Пасандоз ба маблағи бехудуд қабул карда мешавад. Микдори ҳадди ақалии пасандози аввала ва бақияи он вобаста ба шакли пасандоз муқаррар карда мешавад.

Бонк барои пасандоз дар шакли фоизе, ки вобаста ба шакли пасандоз аз тарафи раёсати бонк муқаррар карда шудааст, фоида пардохт мекунад. Ба ҳамаи навъҳои пасандоз мумкин аст ваколатнома ё васиятнома тартиб дода шавад.

Дар мисоли бонкҳои тижоратӣ навъҳои пасандозҳоро баррасӣ мекунем.

1. Дар мисоли ҶСК «Тоҷиксодиротбонк»:

1. Пасандози андухтӣ

- Ҳисоби пасандоз бо роҳи пардохти нақдӣ ва ғайринақдӣ гузаронида мешавад.

- Мӯҳлати пасандоз – бо пули миллий - 3, 6, 9, 12, 16 моҳ, бо асъори хориҷӣ - 6, 12, 16 моҳ;
- маблағи ҳадди ақалли пасандози аввала 500 сомонӣ ё 500 доллари ИМА;
- мсёри фоизӣ ба маблағи пасандози аввала вобастагӣ дорад.

Бо пули миллий

Маблағи аввалин пасандоз (сомонӣ)	Мсёри фоизин солона				
	3- моҳа.	6- моҳа.	9- моҳа.	12- моҳа.	16- моҳа.
аз 500 то 10 000	4%	6%	8%	12%	15%
аз 10 000 боло	5%	7%	9%	13%	16%

Бо асъори хориҷӣ

Маблағи аввалин пасандоз (доллари ИМА)	Мсёри фоизин солона		
	6 -моҳа	12- моҳа	16- моҳа
аз 500 то 10 000	6%	10%	13%
аз 10 000 боло	7%	11%	14%

– ҳақгузории иловагӣ ва пардохти қисми пасандоз манъ аст;

- Фоизҳои ҳисобшуда дар ҳар семоҳа ба бақияи пасандоз зам карда мешаванд;

- пардохти маблағи пасандоз ва фоизи он баъди тамом шудани мӯҳлати шартнома амалӣ мешавад ва амали шартнома дарҳол қатъ карда мешавад;

- дар ҳолати ғавран талаб кардани маблағи пасандоз фоида аз рӯи фоизи барои пасандози дархостӣ муқарраршуда ҳисоб карда мешавад.

2. Пасандози универсалӣ:

- ҳисоб дар ҳоли гузаронидани пули нақд ва ғайринақдӣ кушода мешавад;

- мӯҳлати пасандоз – 5 сол;

- маблағи ҳадди ақалли пасандози аввала – 100 сомонӣ ва 50 доллари ИМА;

- меъёри фоизӣ - 3% солона;
- бо пасандоз анҷом додани тамоми амалиётҳое, ки бо пасандози дархостӣ анҷом дода мешаванд, мумкин аст;
- баъди ҳар се моҳ фоизҳо ба бақияи пасандоз зам карда мешаванд.

3. Пасандози «қўдакона»

- Ҳисоб дар ҳоли гузаронидани пули нақд ва ғайринақдӣ кушода мешавад;
- Мӯҳлати пасандоз – 6, 9, 12, 16, 18 моҳ;
- Маблағи ҳадди ақалли пасандози аввала – 1000 сомонӣ ва 3000 доллари ИМА;
- Меъёри фоизӣ ба маблағи гузошташудаи аввала вобаста аст.

Бо пули милли

Маблағи ав- валаи пасан- доз (сомонӣ)	Меъёри фоизии солона					
	3- моҳа.	6- моҳа.	9- моҳа.	12- моҳа.	16- моҳа.	18- моҳа.
аз 3000 то 15000	6%	7%	8%	10%	14%	15%
аз 15000 боло	7%	8%	9%	12%	15%	15,5%

Бо асъори хориҷӣ

Маблағи авва- лаи пасандоз (сомонӣ)	Меъёри фоизии солона					
	3- моҳа.	6- моҳа.	9- моҳа.	12- моҳа.	16- моҳа.	18- моҳа.
аз 3000 то 15000	5%	6%	7%	11%	14%	14,5%
аз 15000 боло	6%	7%	8%	12%	14,5%	15%

- Меъёри фоизӣ ҳар се моҳ пардохта мешавад;
- Қабули пасандози иловагӣ ва пардохти қисме аз пасандоз манъ аст.
- Дар ҳолати фавран талаб карда шудани маблағи пасандоз фоида аз рӯйи фоизи барои пасандози дархостӣ муқарраршуда ҳисоб карда мешавад.

4. Пасандози нафақавӣ:

- Пасандоз танҳо аз нафақахӯрон қабул карда мешавад;
- Ҳисоб дар ҳоли гузаронидани пули нақд ва ғайринақдӣ кушода мешавад;
- Мӯҳлати пасандоз – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 моҳ;
- Маблағи минималии пасандози аввала вучуд надорад.

Бо пули милли (сомонӣ)

1 м.	2 м.	3 м.	4 м.	5 м.	6 м.	7 м.	8 м.	9 м.	10 м.	11 м.	12 м.
3%	4%	5%	5,5%	6%	7%	8%	9%	10%	11%	12%	13%

Бо асъори хориҷӣ (доллари ИМА)

1 м.	2 м.	3 м.	4 м.	5 м.	6 м.	7 м.	8 м.	9 м.	10 м.	11 м.	12 м.
2,5%	3%	3,5%	4%	4,5%	5%	5,5%	6%	7%	8%	9%	10%

- Қабули пасандози иловагӣ бе маҳдудият аст;
- Фоизҳо ҳар моҳ нардохта мешаванд.
- Дар ҳолати фавран талаб карда шудани маблағи пасандоз фоида аз рӯи фоизи барои пасандози дархостӣ муқарраршуда ҳисоб карда мешавад.

5. Пасандози «қўдакона»:

- Пасандоз то 18-солагӣ қабул карда мешавад;
- Ҳисоб дар ҳоли гузаронидани пули нақд ва ғайринақдӣ кушода мешавад;
- Мӯҳлати пасандоз – 12 ва 24 моҳ;
- Маблағи пасандози минималӣ - 50 сомонӣ ё 30 доллари ИМА;
- Пасандози иловагӣ бе маҳдудият аст;
- Меъёри фоизӣ:

Бо пули милли

Маблағи пасандоз	аввала (сомонӣ)	Меъёри фоизии солона
		12- моҳа
аз 50 сомонӣ бештар		13%
		24- моҳа
		17%

Бо асъори хориҷӣ

Маблағи аввалаи пасандоз (долл. ИМА)	Меъёри фоизини 12- моҳа	солони 24- моҳа
аз 30 долл. ИМА бештар	12%	15%

- Фоизҳо баъди ҳар шаш моҳ ба пасандоз гузаронида мешаванд;

- Дар ҳоли дарҳол қатъ кардани шартнома фоизҳо аз қарори 50%-и меъёри фоизии дар шартнома муқарраршуда пардохта мешаванд.

6. Пасандози «махсус»

- Ҳисоб дар ҳоли гузаронидани пули нақд ва ғайринақдӣ кушода мешавад;

- Мӯҳлати пасандоз – 24 ва 36 моҳ;

- Маблағи ҳадди ақалли пасандоз – 1000 сомонӣ, 1000 доллари ИМА;

- Меъёри фоизей аз маблағи пасандози аввала ва кам накардани бақияи он вобаста аст.

Бо пули миллий

Маблағи аввалаи пасандоз (сомонӣ)	Меъёри фоизини 24 -моҳа	солони 36- моҳа
1000 сомонӣ	16,0 %	17,0 %
50000 сомонӣ	16,5%	17,5%
100000 сомонӣ	17.5%	18,0%
Аз 150 000 сомонӣ	18,0 %	18,5%

Бо асъори хориҷӣ

Маблағи аввалаи пасандоз (долл. ИМА)	Меъёри фоизини 24- моҳа	солони 36- моҳа
1000 дол. ИМА	15,0 %	16,0 %
50000 дол. ИМА	15,5%	16,5%
100000 дол. ИМА ва бештар аз он	16.0 %	17,0 %

- фоизҳо баъди оғози муҳлати шартнома пардохта мешаванд;

- дар ҳар ду моҳ фоизҳо ба бақия зам мешаванд;

- пасандозгузор дар муддати 6 моҳ аз рӯзи кушода шудани пасандоз метавонад ҳисобашро зиёд кунад. Дар ин ҳол меъёри фоиз аз қарори зиёдшавии он ҳисоб карда мешавад;

- дар ҳоли талаби ғайрии маблағи пасандоз фоизи он аз рӯи меъёри 60% ҳисоб карда мешавад.

7. Пасандози «дархостӣ»

- Ҳисоб дар ҳоли гузаронидани пули нақд ва ғайринақдӣ кушода мешавад;

-Муҳлати пасандоз — номаҳдуд;

-Маблағи ҳаҷди ақалли пасандози нақдии аввала – 1 сомонӣ ё 5 доллари ИМА, маблағи пасандози ғайринақдӣ - номаҳдуд;

- Меъёри фоизи солона - 0,5% (сомонӣ) ва 0,1% (доллари ИМА);

- Пасандози иловагӣ қабул карда мешавад ва пардохти қисмӣ гузаронида мешавад;

- Фоизҳо дар охири сол ба бақияи пасандоз зам карда мешаванд.

2. Дар мисоли Бонки рушди Тоҷикистон: АМОНАТИ «БАРАКАТ»

Номгӯй и асъор	3-6 моҳ;		6-9 моҳ,		9-12 моҳ		Зиёдтар аз 12 моҳ	
	ҳар- моҳа	ҷамъ	ҳар- моҳа	ҷамъ	ҳар- моҳа	ҷамъ	ҳар- моҳа	ҷамъ
асъори миллӣ	14%	12%	16%	14%	20%	18%	20%	17%
доллари ИМА	10%	8%	12%	10%	17%	15%	19%	17%
евро	8%	6%	10%	8%	15%	13%	19%	17%
рубли русӣ	9%	7%	11%	9%	16%	14%	20%	18%

Шартҳо:

- ҳадди камтарини пасандоз – 100 сомонӣ, 30 доллари ИМА, евро, 1000 рубли русӣ;
- ҳадди аксар ва суноридани маблағи илова – бе маҳдудият;
- ҳадди камтарини муҳлат 3 моҳ;
- имкони илова намудани маблағ то нимаи муҳлати шартнома;
- дар ҳолати пеш аз муҳлат талаб карда шудани маблағ банк ҳисоббаробаркуниро дар ҳаҷми 0% солона амалӣ намоёнд;
- подош тибқи интиҳоби мизоч ҳар моҳ пардохта ё ҷамъ карда мешавад;
- имкони гирифтани подош аз ҷониби шахси бовариноки мизоч;
- имкони тамдиди муҳлати шартнома;
- шахси бовариноки мизоч ҳуқуқ дорад, ки ғоизҳои ҳисобшударо гирад ё ки интиқоли маблағро амалӣ намоёнд (агар гирандаи маблағ ҳуди мизоч бошад);
- амонат дар сурати мавҷуд будани шиноснома ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ба қайд гирифта мешавад.

АМОНАТИ «ТОҶИ ЗАРРИН»

Шартҳо:

- пасандози камтарин 70000 сомонӣ, 20000 доллари амрикоӣ, евро ё 500000 рубли русӣ;
- муҳлати пасандоз аз 1 то 5 сол;
- пасандози ҳадди аксар ва ҳаққи узвияти иловагӣ бе маҳдудият аст;
- имкони ворид намудани маблағҳои иловагӣ то нимаи муҳлати шартнома;
- меъёри подош тайи 37 моҳ; бетағйир мемонад.
- имкони мубодилаи пасандоз бо асъори дигар тибқи қурби муайяннамудаи банк то рузи додани ариза;
- имкони ҷамъ намудани подош (барои пасандозҳои муддаташон то 3 сол ва зиёда аз он), ё гирифтани подоши ҳармоҳа, мавҷудияти шартҳои имтиёзнок дар ҳоли пеш аз муҳлат гирифтани пасандоз;

Бекор намудани шартнома то 1 моҳ, мондани шартнома 0% солона зиёда аз 1 моҳ – 2% солона.

Аз нисфи муҳлати шартнома зиёдтар 4% солона (барои амонатхое, ки то 3 сол ва зиёдтар гузошта шудаанд).

- имкони гирифтани қарзҳои имтиёзнок;
- имкони тамдиқи муҳлати шартнома;
- амонат дар ҳолати мавҷуд будани ҷиноснома ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунадаи шахсият ба қайд гирифта мешавад.

Номгуӣ асёр	Аз 360 то 720 рӯз	721-1040	1041-1440	1441-1800
Асёри миллий	18%	20%	22%	24%
Доллари ИМА	16%	18%	20%	21%

АМОНАТИ «ОСОИШ»

№	Номгуӣ асёр	
1	асёри миллий	2%
2	доллари ИМА	1%
3	евро	1%
4	рублӣ русӣ	2%

Шартҳо:

- маблағи аввалаи пасандоз - 100 сомонӣ, 30 доллари ИМА, евро ё 500 рублӣ русӣ;
- ҳалли ақсар – номаҳдуд;
- муҳлати камтарин – 30 рӯз;
- маблағи иловатан суғурташаванда – номаҳдуд;
- фоизҳо аз маблағи воқеии боқимондаи суратҳисоби мизоҷ ҳисоб карда мешаванд;
- имкони гирифтани қисм-қисми маблағ – дар як моҳ як мартаба то бозмондаи муқарраргашта (бозмонда тибқи тартиб 30%-и ҳаҷми умумии маблағро ташкил медиҳад);

- фоизҳо дар охири муҳлати шартнома пардохта мешаванд.
- амонат дар сурати мавҷуд будани шиноснома ва дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсияти мизоч ба қайд гирифта мешавад.

АМОНАТИ НАФАҚАВИИ «ИЗЗАТ»

Номгуӣи асър	Пардохтҳои ҳармоҳа	Сармоягузориҳои фоизҳо
асъори миллӣ	20%	18%
доллари ИМА	18%	16%
евро	18%	16%
рублӣ русӣ	19%	17%

Шартҳо:

- ҳадди камтарини пасандоз – 30 сомонӣ, 10 доллари ИМА, евро ё 500 рублӣ русӣ;
- ҳадди аксари пасандоз – номаҳдуд;
- имкони супоридани маблағи иловагӣ – то нимаи муҳлати шартнома;
- дар ҳолате, ки мизоч пурракуниро баъди нимаи муҳлати шартнома супорад, муҳлати амонат тағйир намеёбад.
- ҳадди аксари пасандоз – аз рӯи салоҳдиди мизоч;
- дар ҳолати пеш аз муҳлат гирифта шудани маблағ банк ҳисоббаробаркуниро дар ҳаҷми 0%-и солана амалӣ менамояд;
- подош мувофиқи интиҳоби мизоч пардохт ё ба маблағи асосӣ илова мегардад;
- имкони тамдиди муҳлати шартнома мавҷуд аст;
- амонат дар ҳолати мавҷудияти шиноснома ё шаҳодатномаи нафақа ба қайд гирифта мешавад;
- ба сифати чипта банк имкони сугурта намудани саломатии мизочро дар ширкати М-полис фароҳам меоварад.

АМОНАТИ КҶУДАКОНАИ «ПАЙВАНД»

Шартҳо:

- ҳадди ақалли пасандоз – 30 сомонӣ, 10 доллари ИМА, евро ё 500 рубли русӣ;
- муҳлати амонат - аз 1 то 5 сол;
- имкони аз рӯи хоҳиш ба қайд гирифтани ховари сугуртавӣ мавҷуд аст;
- имкони ҷамъ намудани подош мавҷуд аст;
- мавҷудияти шартҳои имтиёзнок дар сурати пеш аз муҳлат гирифта шудани амонат;
- бекор намудани шартнома – то 3 моҳ мондани муҳлати шартнома 0%-и солона. Аз 3 моҳ зиёдтар – 2%-и солона;
- имкони қисман гирифтани маблағи амонат дар ҳаҷми на бештар аз меъёри бозмондаи амонат мавҷуд аст (ин меъёр 70% аз ҳаҷми умумии амонат муқаррар гаштааст);
- имкони бемахдудият пурра намудани амонат аз ҷониби наздикон то нимаи муҳлати шартномаи амонат мавҷуд аст;
- имкони тамдиди муҳлати шартнома мавҷуд аст;
- амонат дар сурати мавҷудияти шиноснома ва дигар ҳуҷжатҳои тасдиқкунандаи шахсият ва шаҳодатномаи таваҷҷуди кудак ба қайд гирифта мешавад.

Номгуӣи асёр	360 рӯз	720 рӯз	1040 рӯз	1440 рӯз	1800 рӯз
сомонӣ	18%	19%	20%	21%	22%
доллари ИМА	16%	17%	18%	19%	20%
евро	15%	16%	17%	18%	20%
рублӣ русӣ	17%	18%	19%	20%	21%

Савол ва супоришҳо барои такрор:

1. Воситаҳои худии бонкро номбар кунед.
2. Сармояи оинномавии бонкҳои тижоратӣ чӣ тавр таъсир карда мешавад?
3. Фондҳои бонкҳои тижоратиро шарҳ диҳед.
4. Амалиёти депозитӣ ва шакли хусусиятҳои он.
5. Амалиёти пасандозкунии шахсони воқеиро шарҳ диҳед.

БОБИ 3. ҲИСОББАРОБАРКУНИИ ҒАЙРИНАҚДӢ

3.1. Низоми ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ

Низоми ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ташкили муомилоти пулии ғайринақдӣ буда, бо қонунҳои давлатӣ ва қоидаҳои бонкӣ танзим карда мешавад.

Низоми мазкур инхоро дар бар мегирад:

- усулҳои асосии ташкил ва амалисозии ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ва шаклҳои ҳисобҳои ғайринақдӣ;
- навъҳои ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркуний;
- тарзу тариқи пардохт;
- бо навбат будани пардохтҳо;
- ҳуқуқи вазифаҳои бонкҳо ва мақомоти ҳоҷагӣ дар бобати назорат аз рӯи ҳисобҳои ғайринақдӣ.

Ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ба ҳисобу китоби ашъи киматноки молию моддӣ, хизматрасонӣ, амалиётҳои молиявӣ, қарзӣ, бимавӣ (суғуртавӣ) ва ӯҳдадорихои дигари дорои хусусияти ғайримолӣ тақсим мешавад.

Ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ба ҳисоббаробаркунии байнишаҳрӣ ва дохилишаҳрӣ ҷудо мешавад. Ба иштирокдорони ҳисоббаробаркунии шаҳрҳои дигар (маблағандозу маблағгирандаҳо) аз ҷониби муассисаҳои бонкҳос, ки дар маҳалҳои гуногуни аҳолинишини воқеъ мебошанд, ҳисоббаробаркунии **байнишаҳрӣ** анҷом дода мешавад. Ҳисоббаробаркунии дохили шаҳр дар айни замон аз ҷониби як муассисаи бонк ё муассисаҳои гуногуни бонкии як шаҳр анҷом дода мешавад, ки ин ҳисоббаробаркунии **дохилишаҳрӣ** мебошад.

Тамоми ҳисобҳои ғайринақдӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркуний анҷом пазируфта, ин ҳуҷҷатҳо супоришҳои субъектҳои хоҷагидорӣ ба бонк мебошанд, ки маълумотҳо дар хусуси гузаронидани пул аз як суратҳисоб ба суратҳисоби дигарро ва ба ҳисоб гирифтани талабҳои мутақобиларо дар бар мегирад.

Ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркуний ҳаракати муайяни байни ташкилотҳои хоҷагӣ ва ташкилотҳои бонкиро ба ҷо меоваранд. Ҳаракати ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркуниро аз ғардиши ҳуҷҷатҳо бояд фарқ кард. Ҳаракати ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркуний пайдарпай аз нуқтаҳои ҳаракат – аз

огоз то анчоми ҳисобу китоб гузаштани ҳуччатҳо сар мешавад. Гардиши ҳуччатҳо, ба гайр аз вақти барои ҳарака-ти ҳуччатҳои ҳисоббаробаркунӣ зарурӣ, ҳамчуни вақте-ро, ки барои иҷрои амалиёти гуногуни ба ҳуччатҳои ҳисоббаробаркунӣ зарур вобаста аст, дар бар мегирад.

Низоми ҳисоббаробаркунии гайринақдӣ бояд **вазифаҳои зеринро** иҷро намояд:

- ба мунтазам фурухта шудани молиҳо ва сари вақт гирифтани пули маҳсулоти фурухташуда ва хизмати расонидашуда аз ҷониби маҳсулотсупору хизматрасон мусоидат намояд;

- чун қоида, пеш аз ҳамлу нақли маҳсулот ё хизматрасонӣ пул надихад;

- дар сари вақт интиқол додани воситаҳои пулиро аз рӯи ўҳдадорихои молиявӣ, қарзӣ, бимавӣ (сугуртавӣ), маъмурию судӣ ва ўҳдадорихои дигар таъмин намояд;

- барои назорат аз рӯи риояи шартномаҳо ё созишно-маҳо оид ба расонидани амвол, хизмат ва риояи интизоми пулпардозӣ шароит муҳайё созад;

- назорати бонкиро барои иҷрои қоидаҳои мавҷудан амалисозии ҳисобҳои гайринақдӣ таъмин намояд;

- бо мақсади роҳ надодан ба қарздории мутақобила муҳлати ба даст овардани дороиҳои молию моддӣи харидорон ва пардохти пули онҳоро кӯтоҳ кунад.

Барои иҷрои талабҳои зикрффта риояи **усулҳои зерин за-
рур аст:**

- тамоми ҳисобҳои гайринақдӣ бояд ба воситаи бонк ва тахти назорати он анҷом дода шаванд ва ҳаққи хизматрасо-ниҳо баъд аз ҳамлу нақли ин ашё дода шуда, ба пардохти пешакӣ иҷозат дода нашавад;

- пардохт бо супориш ё ризояти шахси пулдиҳанда анҷом мешавад. Дар сурати мувофиқи шартнома ё созишнома аз тарафи шахси молрасон риоя нашудани шартҳои расонидани маҳсулот харидор ҳақ дорад аз пардохтани пули маҳсулот даст кашад;

- пардохти пули маҳсулот аз ҳисоби шахси пулдиҳанда ё аз ҳисоби қарзи бонк сурат мегирад. Пулҳои пардохташа-ванд таъхир барои мақсадҳои муайян дода мешаванд.

Соҳибони суратҳисобҳос, ки дар муассисаҳои бонк ку-шода мешаванд, инҳоянд:

- корхонаҳои давлатӣ, иттиҳодияҳои истехсолӣ, муассисаҳои илмӣ истехсолӣ, ташкилотҳои бучавӣ, кооперативҳои саноатӣ, корхонаҳои кишоварзӣ, матлуботӣ, сохтмонӣ, ташкилотҳои ҳизбӣ, ташкилотҳои ҷавонон, иттифокҳои касаба ва ҷамъиятӣ, ташкилотҳои оммавӣ, марказҳои динӣ, идораҳои динӣ ва ҷамъиятҳои динӣ.

Барои корхонаю ташкилотҳо ва муассисаҳо суратҳисобҳо ва ҳисобҳои ҷорӣ кушода мешаванд. Барои ташкилотҳои хоҷагиҳои қарзгиранда ба ғайр аз суратҳисоб ҳисобҳои қарзӣ ё ҳисобҳои махсуси қарзӣ кушода ҳоҳанд шуд.

Суратҳисоб барои корхонаҳо ва ташкилотҳои хоҷагии давлатӣ ва кооперативии дорои ҳисоби хоҷагӣ, ки маблағҳои гардон ва тавозуни мустақил доранд, кушода мешавад. Корхонаҳои ғайри ҳисоби хоҷагӣ (воҳидҳои истехсолӣ, мағозаҳо, анборҳо ва ғайра) ҳисобҳои ҷорӣ доранд. Ҳисобҳои интиқоли (жиросчёт) ба суратҳисобҳо монанданд.

Барои ташкилоту муассисаҳои зерин дар бонкҳо **ҳисобҳои ҷорӣ** кушода мешаванд:

- муассисаю ташкилотҳое, ки дар сатҳи бучаии ҷумҳуриявӣ ё маҳаллӣ ташкил шудаанд;
- воҳидҳои истехсолие, ки ба иттиҳодияҳои истехсолӣ ё илмию истехсолӣ дохил мешаванд;
- ташкилотҳои ҳизбӣ, ҷавонон, касаба ва ҷамъиятӣ;
- кооперативҳои сохтмони манзил ва бӯстонсарой;
- ташкилотҳои динӣ, ки бо тартиби муқарраршуда ба қайд гирифта шудаанд.

Муштариёни бонк — шахсони ҳуқуқӣ ҳақ доранд дар як бонк суратҳисоб, ҳисоби ҷорӣ, аз он ҷумла ҳисоби асбӯрӣ кушоянд. Муштариён ҳуқуқ доранд, ки аз як бонки хизматрасон беамониат ба бонки дигар гузаранд. Ташкилотҳои ҳисоби хоҷагӣ аз бонки қарзгиранда, ғайр аз суратҳисоб, метавонанд ҳисоби махсуси қарзгирӣ дошта бошанд. Ин ташкилотҳо вобаста ба хусусияти амалиёти хоҷагию молиявиашон ҳам аз рӯи суратҳисоби худ ва ҳам аз рӯи ҳисоби махсуси қарзгириашон ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ анҷом медиҳанд.

Ҳисоби махсуси қарзгирӣ барои бонк **ҳисоби актив** мебошад. Дар собиқ ИҶШС то соли 1930, яъне пеш аз ис-

лохоти қарзии солҳои 1930-1932 барои ташкилотҳои ҳоҷагӣ ҳисобҳои иҷорӣ (конткоррент) кушода мешуданд.

Конткоррент ҳисоби активу пасив мебошад, ки аз рӯи он аз ҳисоби маблағҳои худӣ ва қарзӣ амалиёт гузаронида мешавад. Дар ин ҳисоб метавонад бақия (салдо)-и дебетӣ ё кредитӣ мавҷуд бошад.

Бақияи дебетӣ чунин маъно дорад, ки субъекти ҳоҷагидорӣ аз бонк ба андозаи бақия (салдо) қарздор мебошад. Дар ҳолати мавҷудияти **бақияи кредитӣ** субъектҳои ҳоҷагидорӣ ба андозаи ҳамин бақия дар ихтиёри худ воситаи пулӣ доранд. Дар ҳолатҳои ҷудогона бонк бақияи дебетиро маҳдуд менамояд, то ки барои зиёда аз ин ҳад аз бонк қарздор шудани субъекти ҳоҷагидорӣ роҳ надиҳад.

Бонкҳо дар асоси ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ (пардохт) аз рӯи ҳисобҳои ғайринақдӣ амалиёт анҷом медиҳанд.

Ҳуҷҷати ҳисоббаробаркунӣ – дархост ё супоришномаи ба сурати расмӣ даровардашудаи корхонаю ташкилот ё муассиса мебошад, ки бо мақсади гузаронидан (интиқол додан)-и воситаҳои пулӣ ба тариқи ғайринақдӣ, барои пардохтан ё гирифтани пули ашёи қиматноки ҳамлу нақлшуда, корҳои иҷрогардида ва барои хизматрасонӣ, ҳамчунин аз рӯи пардохтҳои дигар, ба бонк пешниҳод мегардад.

Дар қори бонкҳо талабнома ё дархостҳои пардохти пул, супоришномаҳои пардохт ва чекҳои ҳисоббаробаркунӣ ҳуҷҷатҳои асосии ҳисобу китоб мебошанд. Ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ аломату нишонаҳои асосию ҳатмии зеринро доранд:

- унвон (ном) ва рақами ҳуҷҷат, таърих, моҳ ва соли сабти он;
- номи пардохткунанда, рақами ҳисоби ӯ дар бонк, унвон ва рақами ҳисоби муросилоти бонке, ки ба пардохткунанда хизмат мерасонад;
- номи пулгиранда, рақами суратҳисоби ӯ дар бонк, ном ва маҳалли ҷойгиршавии ҳисоби муросилоти бонки хизматрасони шахси пулгиранда, мақсад ва таъйиноти пули пардохтшаванда;

- микдори пул;
- имзоҳо ва пайи муҳри корхонае, ки ҳуччати ҳисоббаробаркуниро таҳия кардааст.

Баъзе ҳуччатҳои ҳисобу китоб гайр аз маълумотҳои дар боло зикршуда метавонанд дорои маълумоти дигар низ бошанд. Масалан, дар дархости пардохти пул ба гайр аз маълумотҳои зикршуда таърих ва рақами шартнома ё фармоиш, таърихи ҳамлу накл ва тарзи он, номгуӣи ҳуччатҳои замимашаванда нишон дода мешавад.

Маблағи камтаринеро, ки барои он ҳуччати ҳисоббаробаркуни навишта мешавад, қонунгузори давлатӣ ва қоидаҳои бонкҳо муқаррар менамоянд.

Дархости пардохти пул (платёжное требование) ҳуччати ҳисоббаробаркуни мебошад, ки талаби пулгирандаро аз пулдиханда дар бораи тавассути бонк пардохтани микдори муайяни маблағ дар бар мегирад.

Супоришномаи пардохт (платёжное поручение) ҳуччати ҳисоббаробаркуни мебошад, ки супориши пулдихандаро ба бонк дар ҳусуси аз ҳисоби ӯ ба ҳисоби пулгиранда гузаронидан (интиқол додан) - и як микдори муайяни маблағро дар бар мегирад.

Чеки ҳисоббаробаркуни ҳуччати ҳисобиест, ки дар варақа (бланк) - и махсус chop шуда, супориши шахси чекдихандаро ба бонк дар ҳусуси аз ҳисоби ӯ ба ҳисоби дорандаи чек (чекгиранда) гузаронидани маблағи муайян дар бар мегирад.

3.2. Шаклҳои ҳисоббаробаркуни гайринақдӣ

Ҳисоббаробаркуни барои молҳо ва адои хизмат, ҳамчунин ҳисоббаробаркуниҳои дорои хусусияти гайримолӣ дар шаклҳои гуногун сурат мегирад. Ҳар як шакли ҳисоб маҷмӯи тарзи пардохт ва ташкили мубодилаи ҳуччатҳо мебошад.

Ҳоло дар бештари мамлакатҳои мутаракқӣ **тарзҳои зерини пардохт** истифода мегарданд;

- пардохт ба маблағи пурраи дар ҳуччати ҳисоббаробаркуни зикршуда (пардохти кулӣ);

- пардохт бо роҳи баҳисобгирии талабҳои мутақобили шахсони пулдиҳанда ва пулгиранда ба ҳисобҳои иштирокдорони баҳисобгирӣ гузаронидани маблағи ба ҳисоб гирифта-нашуда;

- пардохтҳо мутобиқи нақша, яъне аз ҳисоби пулдиҳанда ба ҳисоби пулгиранда гузаронидани пул дар асоси миқдори нақшавӣ ва арзиши молҳои расонидашаванда ё адои хизмат;

- пардохтҳои ҳатмӣ бо амонатгузории пешакии пул ба ҳисобҳои алоҳида дар бонки маҳалли иқомати пулдиҳанда ва аз ҳисоб хориҷсозии минбаъдаи ин пул баъди ба ҳисоби шахси пулгиранда дохил намудани он;

- пардохтҳои ҳатмӣ бе эҷоди амонат (депозит) - и махсус дар бонки маҳалли иқомати шахси пулдиҳанда ва пас аз дохил шудани ин пул ба ҳисоби пулгиранда дар бонке, ки барояш суратҳисоб кушода шудааст, аз суратҳисоб ё ҳисоби карзии пулдиҳанда хориҷ кардани он.

Барои ҳисоббаробаркуниҳо талабномаҳои пулӣ, ки пулдиҳанда пазира (аксепт) кардааст, бештар ба кор бурда мешавад.

Унсuri дуҷоми ҳар кадом шакли ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ гардиши ҳуччат мебошад, ки ташкили дурусти он имкон медиҳад барои истифодаи оқилонаи пул дар раванди такрористеҳсол шароити зарурӣ фароҳам оварда шавад.

Дар баъзе мамлакатҳо чунин шаклҳои ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ вучуд доранд:

- пазира (аксепт) - и дархостҳои пардохтӣ;
- ҳисобу китоб бо супоришномаи пардохт;
- ҳисобу китоб бо чекҳо, эътиборнома (аккредетив);
- ҳисобу китоб аз рӯи ҳисобҳои махсус;
- ҳисобу китоб дар асоси баҳисобгирии дархостҳои мутақобил (ҳисобу китоби клирингӣ).

3.3. Ҳисоббаробаркунии тавассути дархост (талабнома) - и пулӣ

Ҳангоми ҳисобу китоб барои аниқии қиматноки молию молдӣ ва адои хизмат бештар аз ҳама пазира (аксепт) - и дархостҳои пардохӣ ба кор бурда мешавад.

Пазира (аксепт) додани ризоят барои пардохт аст. Дар сурати мавҷудияти шакли пазиравии ҳисоббаробаркунӣ корхонаи харидор пардохтан ва қабул намудани ҳуҷҷатҳои ҳисоби пулӣ ё молро хабар медиҳад ва молрасонҳо (фурушандаҳои мол) ва харидорон ба воситаи таъкилотҳои бонкӣ як қатор амалиётҳои ҳисоббаробаркуниро анҷом медиҳанд. Фиристандаи мол маҳсулотро бор карда, ба нишони харидор мефиристад ва ҳуҷҷати ҳисоббаробаркуниро, чунонда, ба бонки худ месупорад ё ба бонке интиқол медиҳад, ки ҳисоби харидор дар он мавҷуд аст. Бонки молрасон ҳуҷҷати тартибдодашудаи молфиристандаро тафтиш карда, онро ба бонки харидор мефиристад. Бонки харидор ба шахси харидор хабар медиҳад, ки ба номи ӯ ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ расидааст. Харидор аз ҷониби молрасон риоя шудан ё нашудани шартҳои шартнома ро санҷида, ба пардохтани пул розӣ мешавад ё аз пардохтани он даст мекашад.

Аҳамияти пазира аз он иборат аст, ки харидор аз ҷониби молрасон риоя шудани интизоми шартномавино назорат мекунад. Пазира (аксепт) бар ду навъ аст: пазираи ҳисоб ва пазираи мол.

Дар сурати мавҷуд будани **пазираи ҳисоб** пардохткунанда ҳисбро на дар лаҳзаи гирифтани мол, балки дар асоси ҳуҷҷатҳои воридшуда қабул (аксепт) мекунад.

Дар сурати мавҷудияти **пазираи мол** пардохткунанда дар асоси моли расида ба пардохтани пул аз рӯи ҳисоб ризоят медиҳад.

Дар амалия ду навъи истифодаи шакли ҳисобҳои пазираи ба кор бурда мешавад: пазираи мусбат ва пазираи манфӣ.

Дар сурати **пазираи мусбат** харидор дар шакли хаттӣ ба бонк хабар медиҳад, ки ба пардохт намудани маблағ розӣ мешавад ё аз пардохти пули мол даст мекашад. Ин навъи пазира (аксепт) баъд аз ислоҳоти қарзии солҳои 1930-1932 дар собиқ Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравии Сотсиалистӣ васеъ татбиқ мешуд, зеро он вақт лозим буд, ки робитаю муносибатҳои харобшудаи байни корхонаю таъкилотҳо барқарор гардида, маъсулияти моддии риоя намудани шартҳои аҳду паймон ва созишномаҳои басташуда баланд бардошта шавад. Ғайр аз ин, дар сурати пазира (аксепт) - и мусбат фосилаи вақти байни ҳаракати пулу мол нисбат ба пазираи манфӣ зиёдтар аст. Па-

зираи мусбат меҳнати зиёди бонк ва пардохткунандаро талаб менамояд. Дар айни замон, пазираи мусбат танҳо дар ҳисобу китобе, ки дар маҳалҳо аз ҷониби ташкилотҳои ҳизбӣ ва ҷавонон истифода мегардад, татбиқ карда мешавад.

Дар сурати мавҷудияти **пазираи манфӣ** пардохтани пулро бонк танҳо дар ҳолате изҳор мекунад, ки пардохткунанда дар муддати муқарраршуда дар хусуси аз пардохт даст кашидан арз накарда бошад. Дар сурати мавҷудияти пазираи манфӣ фосилаи вақти ҳаракати пул ва мол наздик мешавад.

Аз рӯи вақту замон ризоят (аксепт) метавонад пешакӣ ва баъдӣ бошад.

Пазираи пешакӣ қабл аз пардохтани пули ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ амалӣ карда мешавад. Аввал харидор аз тарафи молрасон риоя шудани шартҳои созишнома ро ме-санҷад, сипас барои пардохтани пули мол ризоят медиҳад. Танҳо пас аз ин бонк воситаҳои пулиро аз суратҳисоби харидор хориҷ намуда, ба бонки молрасон мегузаронад. Пазираи пешакӣ мутобиқи созишномаи байни молфурушон ва харидорон ва ҳангоми ҳисоббаробаркунӣ барои баъзе молҳои, ки барои ҳоҷагии халқ аҳамияти зиёд доранд (амволи содиротию воридотӣ, инчунин амволи захираҳои давлатӣ), ба қор бурда мешавад. Ба ғайр аз ин, пазираи пешакӣ чун қорай ҷазо дар ҳаққи молрасонҳои, ки шартҳои созишномаю шартномаҳоро риоя намекунанд, истифода мешавад.

Пазираи баъдӣ ин аст, ки пардохти пул, чун қоида, дар рӯзи ба бонки харидор расидани ҳуҷҷати пулӣ анҷом дода мешавад. Ба харидор чун дар мавриди пазираи пешакӣ барои санҷидани он ки молрасон шартҳои созишномаю шартнома ро кардааст ё не, вақт дода мешавад.

Агар молфуруш шартҳои аҳднома ро риоя накарда бошад, харидор метавонад аз пардохтани пул даст кашад. Дар ин ҳолат бонк қавран пулро дар суратҳисоби харидор барқарор карда, онро аз ҳисоби молфуруш меситонад. Баъзан дар ҳолати дар суратҳисоби молфуруш кам будани маблағ бонк ба ӯ барои мӯҳлати муайян қарзи пардохтӣ медиҳад. Агар молфуруш ба гирифтани қарз ҳақ надошта бошад, маблағи аз молфуруш ситонидашаванда ба ҳисоби қарзҳои мӯҳлатгузашта дохил гардида, аз рӯи онҳо фоизи зиёдтар ситонида мешавад.

Афзалияти пазираи баъдӣ он аст, ки ҳаракати воситаҳои пулиро суръат мебахшад.

Чӣхати манфии ин пазира он аст, ки дар ҳолати аз пардохти пул даст кашидани харидор бонк дар ҳисоббаробаркунӣ то замони аз молфуруш ситонидани пул аз маблағҳои худ истифода мебарад.

Пазираи баъдӣ аз соли 1959 аввал танҳо дар ҳисоббаробаркунии дохилишаҳрӣ, ҳамчунин дар ҳолати ҳисоббаробаркунии шаҳрҳои дигар дар сурати аз рӯи санади гирифтани супурдан ва тахвил додани мол мавриди истифода қарор мегирифт. Аз соли 1976 ин ҷониб пазираи баъдӣ хело васеътар истифода мешавад.

Вобаста ба маблағ, пазира метавонад **пурра ва ҷузъӣ** (қисман) бошад.

Дар ҳолати якум харидор барои пардохтани тамоми маблағ ва **дар ҳолати дуум** барои пардохтани як ҳиссаи маблағи вочибӣ пардохт ризоят медиҳад. Шахси пардохткунанда, ба шарте ки ӯ барои ин асоси кофӣ дошта бошад, метавонад аз пардохти пул пурра ё қисман даст кашад. Масалан, дар суратҳисоби пардохткунанда вуҷуд надоштани маблағ барои даст кашидан аз пардохти пул наметавонад сабаб гардад.

Сабабу далелҳои, ки ба харидор ҳуқуқ медиҳанд аз пардохти пул даст кашад, инҳоянд:

- ҳамлу тахвили маҳсулоти фармуданашуда;
- пеш аз мӯҳлат расонидани ашёи қиматноки молию моддӣ, ҳуччатҳои ҳисоббаробаркунӣ, ки барои маҳсулоти ҳамлу тахвилнашуда таҳия гардидаанд ва ин маҳсулот дар роҳ ба нишонаи харидори дигар фиристода шудааст;
- рабудани нархи тасдиқу мувофиқашуда ба маҳсулоти ҳамлу нақлшуда;
- ҳамлу тахвили маҳсулоти пастсифат;
- аз ҷониби молрасон пешниҳод карда шудани ҳуччати ҳисоббаробаркунӣ бе мол ва пешниҳод кардани ҳуччатҳои ҳисоби ашёи қиматбаҳои молию моддӣ, ки пули онҳо пардохта шуда буданд.

Омилҳои зерин барои даст кашидан аз пардохтани як ҳиссаи маблағ сабаб шуда метавонанд:

- зиёд будани нархи мол аз нархи шартномавӣ;
- мавҷудияти хатоҳо дар ҳуччатҳои ҳисоббаробаркунӣ ва

дар ҳуччати ҳисобие, ки дар он ашъи қиматноки молию моддӣ ҳамлу нақл шаудаанд;

- яқоя бо маҳсулоти фармудашуда расонидани маҳсулоте, ки фармуда нашудааст;

- расонидани маҳсулоте, ки як ҳиссаи пулаш пешакӣ пардохта шудааст.

Агар маблағи моли фиристодашударо пурра пардохтан мумкин бошад, харидор ҳақ надорад аз пардохтани тамоми маблағи ҳуччатҳои ҳисобӣ даст кашад.

Дар баъзе ҳолатҳо барои навъҳои чудоғонаи хизматрасонӣ ва ашъи қиматноки молию моддӣ пардохти бепазира (беаксепт) муқаррар карда шудааст, масалан, ҷиҳати пардохтани пул аз суратҳисоб барои қувваи барқ, адои хизматҳои коммуналӣ (газ, об ва ғайра), радиошунавонӣ, телефон.

Шакли пазиравии ҳисоб шакле мебошад, ки ба андозаи хеле зиёд ба маъфиятҳои хоҷагӣҳои молрасон ва харидор мутобиқат мекунад. Молрасон ҳамлу нақли маҳсулоти тайёрро ба таъхир нарасозад, ин маҳсулот баробари тайёр шуданиаш ҳамлу нақл карда мешавад. Ин амал афзалиятҳои зиёд дорад. Масалан, лаҳзаи ҳамлу нақл таърихи фуруши маҳсулоти тайёр даврас ҳисоб меёбад, ки он метавонад ба иҷрои нақшаи истеҳсолот ва фуруши маҳсулоти ҷамъиятӣ ва барои намудани фондҳои ҳавасмандгардонии моддӣ таъсир расонад. Молрасон дар тӯли вақте, ки барои анҷом додани ҳисобу китоб лозим аст, ба мушкилоти молиявӣ дучор намешавад, зеро ба андозаи ҳамлу нақли маҳсулот ва ба бонк сунурдани ҳуччатҳои ҳисоббаробаркунӣ ӯ қарзи бонкӣ мегирад.

Харидор дар ҳолати мавҷудияти шакли пазиравии ҳисоб метавонад воситаҳои пулии барои пардохтани маҳсулот таъйиншударо моҳиронаю самарабахш истифода барад, ҳамчунин барои тафтиши риояи шартҳои шартнома аз ҷониби молрасон имконоти зиёде фароҳам меоварад.

Шакли пазиравии пардохт барои назорати доимии мутақобилаи молрасон ва харидор шароит фароҳам меоварад, ки ҳисобу китоби хоҷагӣ муккамалтар гардад. Шакли пазиравии ҳисоб дар баробари ҷиҳатҳои мусбат **ҷиҳати маъфӣ низ дорад**, яъне барои напардохтани маблағ шароит муҳайё месозад. Агар дар лаҳзаи фаро расидани муҳлати пардохт

харидор маблағ надошта бошад, ҳуччати ҳисоби эътибори ҳуччати иҷроқунандаро пайдо менамояд, ки он дар картотекаи маҳсули бонк қой дода мешавад ва мувофиқи тартиби навбати пардохти дар мамлакат вучуддошта пардохта мешавад. Молфурӯш бо сабабҳои, ки ба ӯ вобаста нестанд, мумкин аст ба мушкилоти молиявӣ дучор ояд ва мақомоти хоҷагӣ дар ин ҳолат ба қарздорӣ мутақобили дебиторӣ-кредиторӣ рӯ ба рӯ мешаванд.

Шакли пазирагии ҳисоб дар солҳои охир бино бар истифодаи зиёди қарзҳои пардохтӣ ба андозаи камтар зоҳир мегардад.

Камбудии шакли пазирагии ҳисоб боз аз он иборат аст, ки дар сурати дасткашии минбаъда аз пардохти пул, дар ҳолати маблағ надоштаи молрасон ва дар вақти муайян пардохт накардани қарз, он ба категорияи қарзи муҳлаташ гузашта мегузарад ва бояд аз рӯи гуруҳбандии қарзҳо ба бонк багардонда шавад.

Дар Олмон, ки яке аз кишварҳои мутараққии Аврупо маҳсуб мешавад, шакли пазирагии ҳисоб хусусиятҳои хос дорад, ки аз инҳо иборатанд: фурушанда ба бонки худ супориши инҳазинавӣ медиҳад, то ки он аз харидор миқдори муайяни пулро ситонад. Бонк дар сурати дар ҳисоби харидор будани маблағи кофӣ дарҳол маблағи дар ҳуччати ҳисоббаробаркунӣ зикршударо ба суратҳисоби муштарӣ дохил менамояд, пас аз ин бонки шахси фурушанда ҳуччати ҳисобу китобро ба бонки шахси харидор медиҳад, то ки ӯ он пулро аз ҳисоби харидор барорад.

Шакли ризояти пардохт дар Олмон аз тарафи корхонаҳо дар мавридҳои зерин ҳатман ба қарз бурда мешавад: барои пардохтани пули нируи барқ, газ, оби гарму хунук; ҳангоми тафтиши пешакии ашёи қиматноки молияи моддӣ ё хизматҳои расонидашуда; ҳангоми таъмин кардан бо филизоти қиматбаҳо ё маснуоти аз онҳо сохташуда.

Агар фурушанда ин шакли ҳисобро подуруст истифода барад, харидор метавонад талаб намояд, ки пул баъди аз ҳисоб бароварда шудани баргардонида шавад. Лекин дар лаҳзаи ба бонк расидани ҳуччати ҳисоббаробаркунӣ, агар харидор дар суратҳисоб пул надошта бошад, бонки харидор дар ин ҳусус ба бонки молрасон арз мекунад ва бонки молрасон аз молрасон маблағи ба ҳисоби ӯ дохилгардидаро меси-

тонад, зеро баҳисобгирии пул ба шарте сурат гирифта буд, ки дар суратҳисоби харидор маблағи барои пардохт лозима вучуд дошт.

Ин тартиби ҳисоб аз рӯи пазира пайдоиши картотекан ҳуччатҳои ҳисоби пулашон сари вақт пардохтнашударо истисно мекунад, зеро бонк дар ҳолати дар суратҳисоби пардозанда набудани маблағ ҳуччатҳои ҳисоббаробаркуниро ба мақоми ҳоҷагӣ бармегардонад ва ҳамин тариқ метавонад қарздории мутақобилаи дебиторию кредиторӣ ба миён ояд.

Шакли пазиравии пардохт дар собиқ ИҶШС дар марҳалаи аз соли 1931 то ба солҳои наздик хеле тағйир ёфт. Аввал ин шакли ҳисоб танҳо дар муомилоти байнишаҳрӣ ва бидуни маблағро инкассатсия кардани бонки молрасон ба қор бурда мешуд. Аз соли 1935 татбиқи системаи инкассо шуруъ шуд ва ин система иборат аз он аст, ки молрасон ба бонки худ супориш медиҳад пулҳои мутааллиқи ӯро инкассатсия кунад. Аз соли 1936 ин шакли ҳисобу китоб дар дохили як шаҳр низ истифода мегардад.

3.4. Ҳисоббаробаркунӣ тавассути супоришномаи пардохт

Ҳисоббаробаркунӣ бо супоришномаи пардохт чунин шакли ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ мебошад, ки пардохткунанда ба бонк супориши хаттӣ медиҳад, то бонк воситаҳои пулиро аз ҳисоби ӯ бароварда, ба ҳисоби пулгиранда гузаронад ё ин воситаҳои пулиро дар суратҳисоби алоҳида ба депозит (амонат) гузорад, то ин ки минбаъд ба ҳисоби пулгиранда интиқол дода шавад.

Ҳисоббаробаркунӣ бо супоришномаи пардохт **бар ду навъ аст**: бо супоришномаи пардохти аз ҷониби бонк пазирашуда ва бо супоришномаи пардохтӣ аз тарафи бонк пазирашуда.

Тавассути супоришномаи пардохте, ки бонк пазира накардааст, чунин пардохтҳо сурат мегиранд:

- пули молу хизматрасонӣ; моли расида, аммо ба фактура дохилнашуда, ки пули он пардохт шудааст; қарздории кредиторӣ;

- маблағҳое, ки бояд ба ҳисоби махсуси таъмири асосӣ ва маблағгузориҳои сармоявӣ гузаронида шаванд;

- маблағҳо ба бучети давлатӣ;

- воситаҳои гардон (муомилотӣ) - и ташкилотҳои хоҷагӣ, аз ҷавабгардани ва ҷараёни кардани онҳо;

- пардохтҳои нақшаӣ ва ғайрипардохтҳои, ки бо қарорҳои Ҳукумат ва муқаррароти бонк ғайрипардохтӣ гардидаанд.

Агар ашёи қиматноки молиро молдиро харидор гирифта бошад, ё хизмат расонида шуда бошад, ё супоришномаи пардохт барои ҷабби қарзҳои кредиторӣ, пардохтани пул барои гузаронидани маблағ ба буча дода шуда бошад, бонк дар сурати пабудани маблағ супоришномаи пардохтро қабул карда, онро дар картотекаи № 2, яъне дар картотекаи ҳуҷҷатҳои муҳлатгузашта ҷойгир мекунад.

Ҳисоббаробаркунии тавассути супоришномаи пардохт, ки онҳоро бонк пазира накардааст, нисбат ба шаклҳои дигари ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ **бартарӣ** назаррас дорад ва ин бартарӣ иборат аз он аст, ки ин шакли ҳисоббаробаркунии ҳаракати воситаҳои пулро нисбат ба ҳаракати воситаҳои пулии шаклҳои дигари ҳисобҳо метезонад. Дар баробари ин, дар сурати чуқур ҳисоббаробарӣ ҳодисаҳои пулнапардозии ташкилотҳои хоҷагӣ метавонанд ба миён оянд.

Ҳоло доираи таъбиқи ҳисоббаробаркунии тавассути супоришномаи пардохтӣ аз тарафи бонк пазиранашуда ҳама вақт гардидааст, дар ҳолатҳои ки қосимҳои вақти ҳамлу нақли ашёи қиматноки молиро молдӣ ва ба истеъмолкунанда расонидани онҳо аз як шабонарози зиёд намебошад, ҳисоб бо молфиреводагон, аз ҷумла бо молфиреводагони шахрҳои дигар, бояд аксаран тавассути супоришномаи пардохт анҷом дода шавад.

Агар ҳисоб тавассути супоришномаи пардохти аз тарафи бонк **пазиранашуда** анҷом ёбад, пардозанда супориши пардохтиро барои пазира намудан ба бонки хизматрасонаи месупорад. Бонк маблағи дар супоришнома зикршударо аз суратҳисоби пардозанда бароварда, онро дар ҳисоби алоҳида ба амонат (депозит) мегузорад, сипас супориши пазиракардаи бонк ба пардозанда баргардонида мешавад. Пардозанда ҳангоми гирифтани мол супоришномаи пардохти пазиранашударо ба молрасон, яъне ба гирандаи пул медиҳад, молрасон ин супоришномаи пазиранашударо ба бонки хизматрасонаи месупорад. Дар асоси ҳамин супоришнома бонк пулро ба ҳисоби пулгиранда гузаронида, онро аз ҳисобе, ки ин пул ба амонат (депозит) гузошта шудааст, хориҷ мекунад.

Дар сурати ба пулдиҳанда ва пулгиранда хизмат расонидани муассисаҳои мухталифи бонк суратҳисоби молрасон, ки маблағи дар супоришномаи пардохт зикршудаи аз тарафи бонк пазирагардида ба он гузаронида мешавад, ба суратҳисоби муомилоти байнишабакавии бонки муросил ирсол карда мешавад.

Истифодаи ҳисоббаробаркунӣ тавассути супоришномаи пардохти аз ҷониби бонк пазираншуда аз объекти пардозанда ва аз хусусияти маблағҳос, ки пардохт аз ҳисоби онҳо сурат мегирад, вобаста аст. Чунинчи, супоришномаи пардохти аз тарафи бонк пазираншуда ҳангоми ҳисоббаробаркунӣ бо мақомоти алоқа барои хизматгузорӣ, телефон, телеграф, ба таъкилотҳои нақлиёт барои амалиёти якдафъаинаи ҳамаҷумла нақли бор ва қатъидагии мусофирон ба қор бурда мешавад. Таъкилотҳои буҷавӣ низ ҳисобу китобро барои аниқии қиматҳои молиро молдӣ аксаран тавассути супоришномаи пардохти аз тарафи бонк пазираншуда баҷо меоваранд.

Бартарин ҳисоб тавассути супоришномаи пардохти аз ҷониби бонк пазираншуда дар он аст, ки пардохти пул ҳамаи таъмин мебарорад. Аммо ин ҳисобу китоб **норасой** ҳам дорад:

- пардохткунанда бояд воситаҳои озода пулӣ дошта бошад, ки ин боиси аз муомилоти хоҷагӣ ҳориҷ кардани маблағҳо мебарорад;

- зарур аст, ки маблағи ба амонат (депозит) гузошташуда бо маблағи пардохт мутобиқ бошад;

- ин ҳисобу китобҳо нисбат ба шаклҳои дигари ҳисоббаробаркунӣ қори бештари техникаро талаб менамоянд.

Ҳисоб тавассути супоришномаи пардохти аз тарафи бонк пазиранашуда дар мамлакатҳои ҳориҷӣ барои пардохтани пули молҳо ва хизматрасониҳо, интиқоли маблағҳо ба буҷаи давлатӣ барои пардохти музди қори қорғарону хизматчиён, пардохти пули ҳар навъ ҷаримаҳо истифода мебарорад.

Дар мавриди ҳисобу китоб қардан ба воситаи супоришномаи пардохти ҳам пазираншуда ва ҳам пазиранашуда тамоми усулҳои асосии ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ риоя қарда мешаванд: ҳисобу китоб ба воситаи бонк ва таҳти назорати он сурат гирифта, пардохт бо ризояти пардозанда ва чун қоида, баъд аз нақлу таҳвили аниқии қиматҳои молиро молдӣ ё адои

хизмат аз ҳисоби маблағи шахси пулдиҳанда ё аз ҳисоби қарзи бонк, агар пардозанда ба қарзгирӣ ҳақ дошта бошад, анҷом дода мешавад.

3.5. Ҳисоббаробаркунии тавассути чекҳо

Чекҳое, ки ҳангоми ҳисоббаробаркунии гайринақдӣ ба қор бурда мешаванд, **чекҳои ҳисоббаробаркунии** ном доранд. Ин чекҳо бо пули нақд иваз карда намешаванд; агар маблағи пардохтшаванда аз маблағи дар чек нишон додашуда кам бошад, дода шудани фарқи он ба тақдимкунандаи чек бо пули нақд номумкин аст.

Ҳисоббаробаркунии бо чек ба тартиби зерин сурат мегирад:

- пардозанда ҳангоми гирифтани ашёи қиматноки молию молдӣ ва адои хизматаш чек навишта, онро ба молрасон медиҳад;

- молрасон чекро ба бонк месупорад;

- бонк маблағи дар чек сабтшударо аз ҳисоби пардозанда бароварда, ба ҳисоби молрасон мегузаронад;

Чек ба шарте барои иҷро қабул карда мешавад, ки дар ҳисоби пулдиҳанда (чекдиҳанда) маблағи зарурӣ мавҷуд бошад. Агар дар суратҳисоби пулдиҳанда маблағ набошад, ё муҳлати эътибори чек гузашта бошад, бонк чекро барои иҷро қабул намаскунад ва ҳисоббаробаркунии аз рӯи ин чек сурат намегирад; чеки ба бонк пешниҳодгардида дар сурати набулдани воситаҳои пулӣ дар ҳисоби пардохткунандаи чек бе таъминоти асёр ҳисобида мешавад.

Чекҳои ҳисоббаробаркунии **навъҳои зерин** доранд:

- чекҳои пазиранашудаи бонк ;
- чекҳои пазиранашудаи бонк;
- чекҳо иборат аз дафтарчаҳои чекҳои маҳдудшуда;
- чекҳои иборат аз дафтарчаи чекҳои номаҳдуд.

Чекҳои пазиранашудаи бонк метавонанд барои ҳисоби китоби дороиҳои молию молдӣ ва адои хизмат дар сурати молрасонии дохилишахрӣ истифода шаванд.

Бартарин ҳисоби китоб тавассути чекҳои пазиранашудаи бонк дар он аст, ки дар сурати мавҷудияти ин шакли пардохт ҳаракати ҳеле зудтари пул аз харидор ба молрасон таъмин гардида, қандашавии камтарини байни вақти ҳара-

кати пул ва мол, дар сурати ба расмийтдарории ҳуҷҷатҳо ҳангоми гузаронидани маблағҳо меҳнатталабии камтар мушоҳида мешавад.

Норасой аз он иборат аст, ки гоҳе мӯҳлати муайяни амали чек боиси он мешавад, ки дар лаҳзаи ба бонк пешниҳод карда шудани чек дар ҳисоби пардозанда воситаҳои пулӣ боқӣ намеронад, гарчанде дар лаҳзаи навишта додани чек пул мавҷуд будааст. Ин вазъият аз он сабаб рӯй медиҳад, ки аз навиштани ин чек то пешниҳоди он ба бонк мӯҳлати зиёд мегузарад ва дар ин муддат аз ҳисоби пардозанда пардохтҳои дигар сурат мегиранд. Ин норасой ҳангоми ҳисобу китоб бо чекҳои ҳисоббаробаркунии пазирашудаи бонк баргараф мегардад.

Норасони дигари ҳисобу китоб бо чекҳои пазирашудаи бонк он аст, ки ҳангоми ҳисоббаробаркунии мумкин аст қарздорӣ дебиторию кредиторӣ ба миён ояд. Дар ҳолати мавҷудияти ин шакли ҳисобу китоб назорати бонк аз болои амалиёти ҳисоббаробаркунии таъкилоту ҳоҷагиҳос, ки ба сифати пардозанда амал мекунанд, суғтар анҷом меёбад.

Ҳисобу китоб тавассути чекҳои пазирашудаи бонк аз он иборат аст, ки пардозандаи чек ҳисоббаробаркуниро навишта, онро барои пазирашамой ба бонк месупорад. Бонк маблағи дар чеки ҳисоббаробаркунии зикршударо аз суратҳисоби пардозанда бароварда, онро дар ҳисоби алоҳида ба амонат (депозит) мегузорад. Пас аз ин чеки ҳисоббаробаркунии пазиракардаи бонк ба пардозанда баргардонда мешавад, ки ӯ ҳангоми гирифтани ашёи қиматноки молику молдӣ ё адои хизмат ин чекро ба молрасон месупорад. Молрасони пулгиранда чекро ба бонк месупорад; маблағи дар чек сабтшуда аз ҳисобе, ки дар он воситаҳои пулӣ ба амонат гузошта шудаанд, бароварда, ба ҳисоби молрасон гузаронида мешавад.

Ҳисобу китоб тавассути чекҳои пазирашудаи бонк як силсила баргариҳо дорад:

- пулгирии молрасонро замонат медиҳад;
- имкони қарздорӣ мутақобилаи дебиторию кредиториро истисно мекунанд ва ба беҳаракатмонӣ воситаҳои гардони молрасонҳо роҳ намедиҳад.

Норасони ҳисобу китоб тавассути чекҳои пазирашудаи бонк он аст, ки маблағҳо ба муддати кам ҳам бошад, аз му-

омилаи хоҷагӣ хориҷ карда мешаванд. Ғайр аз ин, оид ба ҳар як чеки ҳисоббаробаркунӣ барои пазиранамоӣ ба бонк муроҷиат кардан лозим аст, ки ин, ҳам барои ташкилоту хоҷагӣҳо ва ҳам барои бонк мушкilotи техникӣ ба вуҷуд меорад.

Ҳангоми ҳисоб тавассути чекҳо бонк аз дафтарчаҳои чекии маҳдуд маблағи пардохтро аз рӯи чандин чек ба корхонаи пардозанда ба амонат мегузорад. Пардозанда аз бонк дафтарчаи чекро, ки дар он маблағи ба амонат гузоштаи бонк, яъне ҳудуди дафтарчаи чек сабт шудааст мегирад ва пардохткунанда дар ҳудуди ҳамин маблағ чек навишта метавонад. Ин маблағро бонк аз ҳисоби корхона бароварда, онро дар ҳисоби алоҳида ба амонат мегузорад. Агар дар лаҳзаи гирифтани дафтарчаи чек ташкилоту хоҷагӣ дар бонк барои депозит кардан маблағ надошта бошанд, бонк метавонад барои ин мақсад ба ташкилоту хоҷагӣҳо, агар барои гирифтани қарз ҳақ дошта бошанд, қарз диҳад ва пули қарзро ба ҳисобе гузаронад, ки дар он маблағҳо ба амонат гузошта мешаванд. Корхона ҳангоми харидани мол ё хизмати ба он расондашуда чек навишта, онро ба пулгиранда медиҳад. Ин пулгиранда чекро ба бонк месупорад, бонк маблағи дар чек сабтшударо ба ҳисоби пулгиранда гузаронда, онро аз ҳисобе, ки дар он воситаҳои пулӣ депозит карда шудаанд, хориҷ менамояд. Чеки ҳисоббаробаркунӣ, ки маблағи он зиёда аз ҳудуд, яъне зиёда аз пули депозитшуда навишта шудааст, безъитбор доништа мешавад ва молрасон онро қабул намекунад.

Ҳисоббаробаркунӣ тавассути чекҳои дафтарчаҳои чекии маҳдуд аз тарафи ташкилотҳои ҳисоби хоҷагӣ ва бучавӣ дар ҳисоббаробаркунӣҳои дохилишаҳрӣ ва байнишаҳрӣ (маҳдудан) ҳангоми гирифтани молҳо ва адои хизмат аз рӯи санади қабулу таҳвилдӣ ва ҳангоми ҳисоббаробаркунӣи доимӣ бо ташкилотҳои нақлиётӣ ва корхонаҳои алоқа ба қор бурда мешавад.

Бартарин ҳисоббаробаркунӣ тавассути чекҳои дафтарчаҳои чекии маҳдуд ҳам барои молрасонҳо ва ҳам барои харидорон эҳсос мешавад: ба молрасон пардохти пул замонат дода мешавад ва харидорро лозим намеояд, ки бо ҳар як чек барои пазира (аксепт) ба бонк муроҷиат намояд.

Бо вуҷуди ин, чунин шакли ҳисобу китоб мисли ҳисоб-

баробаркунӣ бо чекҳои пазиракардаи бонк аз муомилоти хоҷагии пардозанда бароварда шудани як ҳиссаи маблағро талаб мекунад ва зимнан маблағро талаб менамояд, ки он аз маблағи ҳисоббаробаркунӣ бо чекҳои пазиракардаи бонк хеле зиёдтар ва барои муҳлати дарозтар (муддати эътибори дафтарчаи чекии маҳдуд) равона шудааст.

Тартиби ҳисоббаробаркунӣ бо чекҳои дафтарчаи чекии номаҳдуд дигар аст. Бонк дафтарчаи чекро, бе ин ки ҳудудро зикр кунад ва маблағро пешакӣ депозит кунад, медиҳад. Ташкилот метавонад чекро ба ҳар андозаи маблағе, ки ба вай барои ҳисоббаробаркунӣ лозим аст, нависад.

Ҳангоми додани дафтарчаи чек бонк пулро аз ҳисоби пардозанда ҳориҷ намесозад ва ин пулро дар суратҳисоби алоҳида ба амонат (депозит) намегузорад, зеро ҳукуки гирифтани ин дафтарчаҳоро танҳо ташкилоту корхонаҳое доранд, ки дар асоси ҳуҷҷатҳои ҳисоббаробаркунӣ аз бонк қарз мегиранд.

Харидор баъд аз гирифтани ашёи қиматноки молию моддӣ ва адои хизматаш чекро навишта, ба молрасон медиҳад ва молрасон чекро ба бонк месупорад. Бонк маблағи дар чек нишон додашударо ба ҳисоби пулгиранда дохил карда, ба харидор ба андозаи ҳамин маблағ қарз медиҳад. Бонк маблағи қарзи додашударо аз харидор ҳангоми танзими ҳисоби қарзӣ, ки қарзи додашуда аз рӯйи он инъикос ёфта буд, меситонад.

Ҳисоббаробаркунӣ бо чекҳои дафтарчаҳои чекии номаҳдуд дар ҳолати молрасониҳои дохилишаҳрӣ ва маҳдудан дар ҳисоббаробаркуниҳои байни шаҳрҳо пардохтани пули ашёи қиматноки молию моддӣ ва адои хизмат, барои пардохтани пули хизмате, ки ташкилотҳои нақлиёт ва корхонаҳои алоқа мерасонанд, анҷом дода мешавад. Ин шакли ҳисобу китоб як силсила **баргарӣ** дорад: ба молрасон пардохтани пулаш замонат дода мешавад, воситаҳои пулии харидор аз мубодилаи хоҷагӣ ба мақсади дигар ҷалб карда намешаванд, андозаи пардохти пул маҳдуд қарза намешавад.

Вале ин шакли ҳисобу китоб ҳам аз **камбудӣ** орӣ нест: агар вазъи молиявии ташкилоту хоҷагис, ки бо дафтарчаи чекии номаҳдуд ҳисоб баробар мекунад, гайриқаноатбахш бошад, онҳо қарзи гирифтаашонро сари вақт баргардонида наметавонанд ва қарзҳои бонкии муҳлати пардохташон ба-

таъхирафтода ба мисл мсоянд. Ҳисоббаробаркунӣ бо чекҳо ва бо суноришномаҳои пардохт дорои хусусиятҳои умумию ба ҳамдигар монанд мебошанд. Ҳамаи ҳисоббаробаркуниҳо бо супоришномаи пардохт ва бо чекҳо ба се ғурӯҳ тақсим мешаванд.

Ба ғурӯҳи якум ҳисобу китоб тавассути супоришномаҳои пардохти пазиранакардаи бонк ва ҳисобу китоб тавассути чекҳои пазиранакардаи бонк дохил мешаванд. Ин шаклҳои ҳисобу китоб пешакӣ амонат гузоштани маблағҳои пардохткунандаро талаб намеkunанд ва ба молрасон пардохта шудани пулашро ҳам замонат намедиханд.

Ғурӯҳи дуюм ҳисобу китоб тавассути супоришномаҳои пардохти пазиракарда ва чекҳои пазиракардаи бонк ва чекҳои дафтарчаи чекии маҳдудро дар бар мегирад. Дар ҳолати ҳисоббаробаркунӣ тавассути ин чекҳо пардохтани пули молрасон замонат дода мешавад, вале амонатгузори пешакии маблағҳои харидорон зарур аст.

Ба ғурӯҳи сеюм ҳисобу китоб бо чекҳои дафтарчаи чекии номаҳдуд дохил мешавад, ки он амонатгузори маблағҳои харидоронро замонат медихад.

3.6. Ҳисоббаробаркунӣ тавассути аккредитив

Шакли аккредитивӣ яке аз навъҳои ғайринақдӣи ҳисоббаробаркунӣ буда, одатан дар ҳолатҳои истифода мегардад, ки робитаҳои хоҷагии байни молрасон ва харидор яккаратата буда, ин шакли ҳисобу китоб дар шартнома ё созишномаи байни молрасон ва харидор пешбинӣ шуда бошад.

Дар ҳолати истифодаи ҳисобу китоби аккредитивӣ харидор баъд аз гирифтани огохиномаи молрасон оид ба тайёр будани мол барои ҳамлу нақл ба бонк дар хусуси кушодани аккредитив ариза пешниҳод мекунад. Бонки шахси харидор аз ҳисоби ӯ пулро ба андозаи дар ариза зикршуда ҳориҷ намуда, онро дар ҳисоби алоҳида амонат мегузорад. Синас бонки шахси харидор ба бонке, ки хизмати молрасонро адо мекунад, дар бораи кушодани аккредитив огохинома мефиристад. Бонки шахси молрасон огохиномаро гирифта, дар бораи кушода шудани аккредитив ба молрасон хабар медихад.

Молрасон дар бораи кушода шудани аккредитив

огохинома гирифта, маҳсулотро ба нишони харидор ҳамлу нақл мекунад ва ҳуччатҳои лозимаро пешниҳод менамояд.

Бонки шахси молрасон ҳуччатҳои супурдашудаи маблагеро, ки мансуби молрасон аст, ба ҳисоби молрасон мегузаронад ва ҳуччатҳоро ба бонки шахси харидор мефиристад. Бонки шахси харидор ҳуччатҳои аз бонки молрасон омадаро гирифта, маблағи дар ҳуччатҳо зикршударо аз ҳисобе, ки дар он воситаҳои пулӣ амонатгузори шуда буданд, хориҷ мекунад.

Дар бораи истифода гардидани аккредитив бонк ба харидор хабар медиҳад. Агар аккредитив пурра истифода шуда бошад, ҳисобу китоб бо ҳамин тамом мешавад. Ҳангоми гузаштани муҳлати эътибори аккредитив миқдори пули истифоданашуда ба ҳисоби харидор баргардонида мешавад.

Харидор баъд аз гирифтани огохиномаи истифода шудани аккредитив тафтиш мекунад, ки оё молрасон ҳамаи шартҳои созишномаро иҷро кардааст ё не. Агар ин шартҳо иҷро нашуда бошанд, харидор дар зарфи се рӯзи баъди гирифтани ҳуччатҳо метавонад пардохтани пули онҳоро рад намояд. Дар чунин ҳолат бонки шахси харидор вазифадор аст, ки воситаҳои пулии ба ҳисоби молрасон гузаронидашударо барқарор кунад.

Ҳамин тариқ, ҳам дар ҳолати мавҷудияти шакли аккредитивӣ ва ҳам шакли ризояти ҳисобу китоб тамоми усулҳои асосии ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ риоя карда мешавад; пули маҳсулот пас аз ҳамлу нақли он дода мешавад (аввал молрасон маҳсулотро ҳамлу нақл мекунад ва танҳо баъд аз ин пул ба ҳисоби ӯ гузаронида мешавад); пул бо ризояти пардозанда пардохта мешавад, зеро кушодани аккредитив аз он гувоҳӣ медиҳад, ки пардозанда розӣ аст пули маҳсулотро пардозад. Ғайр аз ин, ба пардозанда барои тафтиши ҳуччатҳои ҳисобу китоб се рӯз дода мешавад ва ба ӯ ҳуқуқ дода мешавад, ки аз пардохтани пули он даст кашад; ҳисобу китоб аз рӯи аккредитив тавассути бонк ва таҳти назорати он сурат мегирад; аккредитив аз ҳисоби маблағҳои харидор ё аз ҳисоби қарзи бонк, агар харидор ба гирифтани қарз ҳақ дошта бошад, кушода мешавад.

Ҷиҳати мусбати шакли аккредитивии ҳисобу китоб ин аст, ки дар ин ҳол ҳодисаҳои пардохт накардан дида намешавад.

Дар баробари ин, шакли аккредитивии ҳисобу китоб камбудихо низ дорад: ҳангоме ки аккредитив аз ҳисоби маблағҳои харидор кушода мешавад, маблағҳо аз муомилоти ҳоҷагӣ ба муҳлати амали аккредитив ба мақсади дигар ҷалб карда намешаванд; ҳаракати мол суғест мегардад, зеро молрасон то огоҳиномаи кушода шудани аккредитивро нагирад, маҳсулотро намефиристад ва ин боиси он мегардад, ки молрасон ба мушкилоти молиявӣ дучор меояд; назорати бонк ба амалиёти молрасону харидор суғест мешавад.

Ҳусусиятҳои шакли аккредитивии ҳисобу китоб иборат аз он аст, ки ҳисобу китоб аз рӯи аккредитив танҳо дар ҳолати молрасонӣ аз шахрҳои дигар ва барои ҳисобу китоб бо як молрасон истифода бурда мешавад: аз аккредитив бонк пули нақд намедихад. Дар ҳолатҳои ҷудогона аккредитив мумкин аст бо маблағҳои иловагӣ пурра карда шавад, аккредитивҳоро бе амонатгузори пешакии маблағҳо низ истифода бурдан мумкин аст.

Аккредитиви ҳуҷҷатӣ (документарӣ).

Аккредитиви ҳуҷҷатӣ моҳиятан ваъдаи бонк дар ҳусуси ба бенефитсиар (фурушанда, содиркунанда) аз ҳисоби фармоишдиҳандаи худ пардохтани маблағи муайян бо асҳори мувофиқашуда мебошад, ба шарте ки бенефитсиар дар аккредитив ҳуҷҷатҳои пешбиниғардидаро дар муҳлати муқарраршуда пешниҳод намояд.

Пас, бонк ҳамчун миёнарав (даллол) - и байни харидор ва фурушанда амал мекунад. Баъд аз як силсила амалиёт ба воситаи бонк пардохти пул сурат мегирад: бенефитсиар дар муқобили пешниҳод кардани ҳуҷҷатҳои дарқории аккредитивӣ аз бонк маблағи дар аккредитив пешбинишударо вобаста ба аҳду паймон дар шакли пардохт, вексел (васиқа) ё ўҳдадории пардохт мегирад.

Аккредитиви ҳуҷҷатӣ чун воситаи пардохт ба наздикшавии манфиатҳои харидор ва фурушанда мусоидат карда, пайдоиши масъалаҳои баҳсноки байни онҳоро истисно менамояд. Ҳуҷҷати мазкур ба фурушанда бовар мебахшад, ки барои расондан ё ҳамлу нақли мол пули онро пурра ғирад. Харидор низ мутмаин ва хотирчамъ мешавад, ки баъди ҳамлу нақл шудани мол ба нишонияш пули молро мебардорад.

Аккредитиви ҳуҷҷатӣ (документарӣ) дар айни замон василае барои анҷом додани пардохтҳо буда, аз ҳама бештар

ба кор бурда мешавад, чуни аккредитив дар ҳисобу китоби вобаста ба савдои беруни бо давлатҳои хориҷӣ, ҳамчунин ҳангоми анҷом додани амалиёти содиротию воридотию бонкӣ истифода мегардад.

Аккредитив дар баробари вазифаи таъмини пардохтҳо вазифаи қарзро низ метавонад адо намояд. Ҳадаҳои бонкии шахси харидор дар бобати анҷом додани пардохт кори шахси фурушандаро барои гирифтани қарз аз бонки худ, масалан, барои истеҳсоли мол осон мегардонад.

Дар ҳолатҳои муайян аккредитив метавонад ба бонкии шахси воридкунанда ба сифати асоси қарзгирӣ низ хизмат кунад, яъне бонк дар сурати анҷомдиҳии амалиёти аккредитивӣ метавонад умедвор бошад, ки ҳуҷҷатҳои дастрасани мешаванд, ки моликияти соҳибияти молро таҷассум менамоянд, зеро ҳуҷҷатҳои ҳамроҳи мол раваншаванда талаби додани моли фиристодашударо тасдиқ мекунанд. Дар баробари дода шудани ҳуҷҷатҳо ҳукуки соҳибии мол низ дода мешавад.

Чун қоида, бенефитсиар дар бораи қобили адои қарз будан ё набудани бонке, ки аккредитив кушодааст (бонки эмиссиягар), умуман чизи каме медонад, зеро бонк одатан дар мамлакати воридкунандае воқеъ мебошад, ки аксаран фосилаи он ҳазорҳо километр аст. Вогузоштан ё додани маълумоту хабар ва ҳуҷҷатҳо вақти зиёде меҳавад ва як қорӣ таваккалист. Бинобар ин, аксаран ба сифати тарафи чорум бонки тарафи муомила (бонк-корреспондент) дар мамлакате ё ҳатто дар ҷое, ки бенефитсиар қарор дорад, ҳамроҳ мешавад.

Бонки мазкур дар хусуси қобили адои қарз будан ё набудани бонки эмиссиягар на танҳо баҳои боварбахш дода метавонад, балки бо бонки бароришгар алоқаю робитаҳои таъҷили ва боварбахш низ дорад.

Бонки тарафи муомила (бонки муросилотӣ) вазифаҳои зайлро иҷро карда метавонад:-

-дар баробари бонки эмиссиягар масъулияти мустақилона ба зимма нагирифта, яъне аккредитивро тасдиқ накарда, метавонад, чун мақом (инстансия)-и интиқолдиҳанда амал намояд ва танҳо баробари бонки эмиссиягар масъулияти мустақилро ба души худ гирад. Шақлҳои зерини аккредитив вучуд доранд:

- а) аккредитиви қобили бозхонд;
- б) аккредитиви бебозхонд;
- в) аккредитиви бебозхонди тасдиқнашуда;
- г) аккредитиви бебозхонди тасдиқшуда.

а) Аккредитиви қобили бозхонд.

Бонки эмиссиягар, аксаран бо дастури амрдиханда, бе ин ки бенефитсиар (пулгиранда) пешакӣ огоҳӣ ёбад, мставонад ҳар вақте, ки хоҳад, аккредитиви қобили бозхондро тағйир диҳад ё бекор кунад. Ҳамин тариқ, чуниин аккредитив ягон ўҳдадории ҳукукии пардохтии бонкро ба миён намесоварад. Фақат вақте ки бонки эмиссиягар аз рӯйи ҳуччатҳо пулро пардохт мекунад, баргашти аккредитив бе эътибори ҳукукӣ мемонад.

Хуллас, аккредитиви қобили бозхонд, чун қоида, ба бенифитсиар таъминоти кофии пулӣ намедихад. Онро бонки муросилотӣ ҳеҷ гоҳ тасдиқ намескунад ва он танҳо дар муносибатҳои амалии байни шариконе истифода шуда мставонад, ки ҳамдигарро хуб мешиносанд ва ба якдигар бовар доранд.

Бинобар ин, ба он бояд диққат дод, ки дар сунориши кушодани аккредитив шакли аккредитив дақиқ зикр карда шавад, ғайри аз ин, чуниин аккредитив ҳамеша аккредитиви қобили бозхонд дониста мешавад.

б) Аккредитиви бебозхонд.

Аккредитиви бебозхонд ба пулгиранда бовари ҳелс зиёд мебахшад, ки баъд аз шартҳои аккредитивро иҷро кардани ӯ пули молу хизмати расонидаани хатман пардохта мешавад. Аккредитиви бебозхонд ўҳдадории қатъии пардохти бонки эмиссиягар мебошад.

Барои тағйир додан ё бекор кардани шартҳои аккредитив дар сурати мавҷудияти аккредитиви бебозхонд ризояти ҳам пулгиранда ва ҳам бонкҳои масъул лозим аст. Агар фурушанда хоҳад, ки шартҳои алоҳидаи аккредитивро тағйир диҳад ё бекор кунад, бояд аз харидор талаб намояд, ки ба бонки эмиссиягар сунориши дахлдор диҳад.

Дар хусуси кушода шудани аккредитиви бебозхонд қариб бе истисно аз тариқи бонки муросилотӣ (тарафи муомила) ба пулгиранда хабар дода мешавад. Бонки эмиссиягари

ичрокунандаи аккредитив метавонад ба бонки муросилотӣ таъхирот диҳад, то ки ӯ аккредитивро барои пулгиранда авизо (ёдиш) кунад ё тасдиқ намояд.

в) Аккредитиви бебозхонди тасдиқнашуда.

Дар сурати мавҷудияти аккредитиви бебозхонди тасдиқнашуда бонки тарафи муомила барои фурушанда кушода шудани аккредитивро таъхирот хабар медиҳад. Дар ин ҳол бонки номбурда ягон ӯҳдадорӣ пардохтро ба зимма намегирад ва ҳамаи тарик ӯ вазифадор намебошад, ки аз рӯйи ҳуҷҷатҳои пешниҳодкардаи бенефитсиар пардохти пулро анҷом диҳад.

Азбаски бенефитсиар фақат ба бонки эмиссиягари муқимӣ ҳориҷӣ умед баста метавонад, аккредитиви бебозхонди тасдиқнашуда таъхирот дар сурате қобили қабул аст, ки таваккали сиёсӣ ва таваккали интиқоли маблағҳои ӯ ночиз бошад. Агар бонки муросилотӣ ба муносибатҳои хуби бонкӣ аккредитив кушода, ҳамчунин ба вазъи устувори сиёсӣ ва иқтисодӣ умед баста метавониста бошад, он, чун қоида, бо мақсади зуд анҷом додани амалиёт ба маъфияти муштарӣ (клиент) аз рӯйи ҳуҷҷатҳо пул пардохт мекунад.

г) Аккредитиви бебозхонди тасдиқшуда.

Агар бонки муросилотӣ (тарафи муомила) барои фурушанда (бенефитсиар) аккредитивро тасдиқ намояд, бо ин ӯ вазифадор мешавад аз рӯйи ҳуҷҷатҳои пул пардохт кунад, ки ба аккредитив мувофиқат карда, дар муҳлаташ сурӯда шудаанд. Пас, дар ин ҳол бенефитсиар дар баробари ӯҳдадорӣ бонке, ки аккредитив кушодааст, ӯҳдадорӣ ҳуқуқан баробарарзиш ва мустақили бонки муросилотиро дар бобати пулпардозӣ дорад.

Бинобар ин, дараҷаи таъминшавии бенефитсиар ҳеле меафзояд. Азбаски дар аксари мавридҳо чунин аккредитивро бонки воқеъ дар мамлақати шахси содиркунанда тасдиқ менамояд, ҳатари напардохтани маблағ аз байн меравад.

Ҳайр аз ин, дар ҳолати баҳсталаб маҳалли ҷойгиршавии бонки тасдиқкунанда маҳалли муҳокимаи суд ҳисоб мешавад, ки дар он ҷо ҳуқуқи маҳаллӣ татбиқ мегардад. Дар ҳолати мавҷудияти аккредитиви бебозхонди тасдиқнашуда лаҳзаи муайянкунандаи интиқоли ҷойи муҳокимаи суд

маҳалли чойгишавии бонке мебошад, ки аккредитив кушодааст.

Бонки муросилотӣ, барои ин ки сулориши тасдиқи аккредитивро рад кунад, метавонад ҳар навъ баҳонаро истифода барад. Бинобар ин, ба корхонаҳои содиротӣ тавсия додан мумкин аст, то пеш аз созиш бо "бонки худӣ" маслиҳат кунанд, ки оё вай омода аст аккредитиви ин ё он мамлакат, ин ё он бонкро тасдиқ намояд ва шартҳои тасдиқ кадомҳоянд. Бо ин роҳ ҳамаи тарафҳо метавонанд аз вазъияту ҳолатҳои ноговор раҳо ёбанд.

Аккредитиви бебозхонди тасдиқкардаи "бонки худӣ" ба шахси содиркунанда кафолати ҳеле зиёд медиҳад. Худро аз таваккал (риск) - и асъории имконпазири ҳанӯз вучуддошта бо қарордодҳои асъории мӯҳлатдор эмин кардан мумкин аст, агар пешбини мӯҳлат (давра) - и воридшавии пули пардохт мумкин бошад ҳам, бонкҳои дар амалиёти асъорӣ ширкатварзанда дар аксар мавридҳо метавонанд ҳалли муфиди онро пешниҳод кунанд.

Навъҳои аккредитив инҳоянд:

- аккредитив бо пардохт бо шартӣ пешниҳод кардан;
- аккредитив бо пардохти мӯҳлат ба мӯҳлат;
- аккредитиви баназаргирандаи пазираи траттаи бенефитсиар (аккредитиви рамбурсӣ);
- аккредитив бо ниготсиатсия (тичорат) -и вексел-тратта (аккредитиви тичоратӣ);
- аккредитивҳо "бо қайду шартӣ сурх";
- аккредитиви "стенд бай" (аккредитиви эҳтиётӣ);
- аккредитиви интиқолӣ.

а) Аккредитив бо пардохт ба маҳзи пешниҳод кардан.

Аккредитив бо пардохт ба маҳзи пешниҳод кардан навъи аз ҳама муфидтари аккредитив мебошад. Ҳисоб бо бенефитсиар бевосита баъд аз пешниҳод кардани ҳуччатҳои ҳидоятшуда дар ҳолати риоя шудани шартҳои аккредитив анҷом дода мешавад. Бонкҳо ҳақ доранд барои санҷишу тафтиши ҳуччатҳо фурсати мувофиқ дошта бошанд, ки ин фурсат баъд аз таърихи гирифта шудани ҳуччатҳо набояд камтар аз ҳафт рӯзи кории бонкро ташкил диҳад.

Таърихи ба асъор мубаллағсозӣ, ки ҳангоми ба ҳисоби со-

диркунанда ворид кардани маблағ истифода мегардад, ба асъори аккредитив вобаста аст. Агар пули аккредитив ба асъори мамлакати воридкунанда ё мамлакати сеюм мувофиқат кунад, ба ҳисоб дохил намудани маблағ ба ҳисоби миёна вақти андак зиёдтарро дар бар мегирад; агар суратҳисоб ба асъори мамлакати сеюм навишта шавад, бонке, ки аккредитив мекушояд, бояд ягон бонки дигарро дар минтақаи муносиби асъорӣ ваколатдор созад, ки ба бонки муросилотӣ (тарафи муомила) аз рӯи талаб маблағи даркориро қарз диҳад ё пули қарзро ҷуброн (рамбурс) намояд.

б) Аккредитив бо пардохти мӯҳлат ба мӯҳлат.

Дар ҳолати аккредитив бо пардохти мӯҳлат ба мӯҳлат бенефитсиар пардохтпулиро на ҳангоми супурдани ҳуччатҳо, балки дар мӯҳлати дертари дар аккредитив пешбинишуда мегирад. Бенефитсиар ҳангоми супурдани ҳуччатҳои вобаста ба аккредитив ризояти хаттии шахси ваколатдори бонкро дар ин хусус мегирад, ки ӯ дар рӯзи фаро расидани мӯҳлати муносиби пулпардозӣ пардохт анҷом медиҳад. Ҳамин тариқ, пеш аз он ки шахси воридкунанда аз рӯи нархи фурӯш ё харид молро ба ҳисобаш даромад кунад, ӯ соҳиби ҳуччатҳо (ва бо ҳамин соҳиби мол ва хизматрасонӣ) мешавад.

Аз ҷиҳати иқтисодӣ аккредитив бо пардохти мӯҳлат ба мӯҳлат ба аккредитиве, ки ризояти барот (тратта) - ҳоро дар назар дорад, мувофиқат мекунад, фақат бо ин фарқ, ки аккредитив бо пардохти мӯҳлат ба мӯҳлат наметавонад мисли вексел дисконт (кам) карда шавад, зеро дар ин маврид танҳо талаби муҳосибавӣ вуҷуд дорад. Аммо бонк дар шароити муайян метавонад байёнаи талаби пардохти мӯҳлат ба мӯҳлат диҳад. Дуруст аст, ки ин одатан танҳо барои бонки эмиссиягар ё бонки тасдиқкунанда имконпазир мебошад.

в) Аккредитиви ба пазаргирандаи пазираи бароти бенефитсиар (аккредитиви рамбурсӣ – аккредитиви қобили пардохт).

Фурушанда (бенефитсиар) дар ҳолати мавҷуд будани аккредитиви дорои пазираи траттаҳо талаб карда метавонад, ки баъд аз иҷрои шартҳои аккредитив барот (тратта), ки онро барои харидор пеш гузоштааст, аз ҷониби бонки эмис-

сиягари кушояндаи аккредитив ё бонки муросилотӣ аз пазира (аксепт) таъминшуда ба ӯ баргардонида шавад.

Он метавонад траттаи пазирашударо ё барои пардохтан дар рӯзи расидани мӯҳлаташ ва ё агар дарҳол соҳиби пулшудан хоҳад, барои дисконт (кам) кардани арзиши он ба бонки худ супорад. Бо мақсади осон шудани кор фурушанда (бенефитсиар) дар аксари мавридҳо дастур медиҳад, ки аксепт то расидани мӯҳлати пардохташ дар яке аз бонкҳои иштирокдор маҳфуз дошта шавад. Мӯҳлати эътибори траттаҳо аз рӯйи аккредитиви баназаргирандаи аксепт умуман аз 6 то 180 рӯз мебошад.

Аккредитиве, ки пазираи траттахоро дар назар дорад, барои он лозим аст, ки мӯҳлати пулпардозиро ба шахси воридкунанда замонат диҳад. То фаро расидани мӯҳлати пардохт он метавонад молашро фурухтан гирад ва баъд аз ҳисоби пули дарёфтшуда пули аксептро пардозад. Ҳамин тариқ, воридкунандаи мол аз қарзгирӣ барои ин ё он харидуфуруш худро эмин мегардонад.

г) Аккредитив бо неготиатсияи баротҳо (аккредитиви тичоратӣ).

Маънои неготиатсия (савдо ё тичорат ба андозаи бузург) ин аст, ки бонки барои неготиатсия ваколатдор дар мавриди аз ҷониби бенефитсиар пешниҳод шудани барот (тратта) - ҳо ва ё ҳуччатҳо маблағро мепардозад. Тафтиши ҳуччатҳо бе пардохтани маблағ неготиатсия намешавад.

Дар сурати ҳуччатҳои дурустро пешниҳод кардани бенефитсиар бонки эмиссиягар пардохтани пули вексел ва ё ҳуччатро кафолат медиҳад. Тарикаи хеле зуд-зуд мушоҳидашавандаи аккредитиви тичоратӣ ба неготиатсияро ҳар бонк роҳ медиҳад. Баъзан ин амал бо бонкҳои муайян маҳдуд мегардад.

Бар ҳилофи амалияе, ки барои аккредитивҳои дигар қабул шудааст, ҳаққи амал аз рӯйи аккредитивҳои тичоратӣ аз ҳисоби бенефитсиар пардохта мешавад.

д) Аккредитив "бо қайду шартӣ сурх".

Дар ҳолати аккредитив "бо қайду шартӣ сурх" (аккредитив бо пешпардохт) фурушанда метавонад аз бонки муросилотӣ ба маблағи пешакӣ маслиҳатшуда пешпардохт (аванс)

талаб кунад. Ин пеншардохт аслан барои он лозим аст, ки пули истеҳсолот ё харидории моле, ки аз рӯи аккредитив интиқол дода мешавад, пардохта шавад. Пули пеншардохт дар асоси расид (квитансия) ва ӯҳдадории хаттии бенефитсиар барои дар муҳлаташ тақдир намудани ҳуччатҳои ҳамлу нақли мол дода мешавад.

Пули пеншардохт аз ҳисоби бонки муросилотӣ, вале дар асоси масъулияти бонке, ки аккредитив кушодааст, ба андозаи маблағи пеншардохт яқоя бо фоизҳо ба ҳисобаш даромад мекунад. Ин бонк маблағи мазкурро аз амриҳандаи аккредитив нигоҳ медорад, ки ӯ бо ҳамин барои пеншардохт ва фоизҳои он таваккал мекунад.

Номи "аккредитив бо кайду шартӣ сурх" аз он ҷо ба миён омадааст, ки пеншар салоҳияту ваколати бонки муросилотӣ барои додани пули пеншардохт бо ранги сурх навишта мешуд.

е) Аккредитиви револьверӣ.

Агар харидор амр кунад, ки моли фармудааш дар муддати муайян ва ба миқдори муайян расонида шавад (шартнома дар бораи расонидани мол ба миқдори муайян), пулпардозӣ мумкин аст аз рӯи аккредитиви револьверӣ сурат гирад, ки он мувофиқан бархи молрасонии қисм-қисмро пардохт мекунад.

Аккредитиви револьверӣ метавонад кумулятивӣ (афзоианда) ва ғайрикумулятивӣ (наафзоианда) бошад. Дар ҳолати аккредитиви кумулятивӣ ҳиссаи маблағҳои истифоданашуда метавонад ба ҳиссаҳои боқимонда ҳамроҳ карда шавад.

Дар ҳолати истифодаи аккредитиви ғайрикумулятивӣ, баръакс, муҳлати истифодаи ҳиссаҳои маблағи сари вақт талабкарданашуда мегузарад.

ё) Аккредитиви "стенд бай" (аккредитиви эҳтиётӣ).

Аккредитиви "стенд бай" пен аз ҳама дар Иёлотҳои Муттаҳидаи Амрико истифода гардида, дар он ҷо ба ивази кафолатҳои дар мол қабулшуда кор фармуда мешавад ва ин кафолатҳо мутобиқи соҳаи ҳуқуқи аксари маҳалҳои ИМА наметавонанд аз ҷониби бонкҳо дода шаванд. Вале ин навъи аккредитив дар Аврупо низ торафт бештар татбиқ мегардад.

Ба воситаи аккредитивҳои эҳтиётӣ, масалан, пардохтҳо

ва хизматрасониҳои зерин метавонанд кафолат дода шаванд:

- пулпардозӣ аз рӯи векселҳо, ки баробари пешниҳод кардан бояд пардохта шаванд;
- пардохтани пули қарзҳои бонкӣ;
- пардохтани пули ҷамлу нақли молҳо;
- ҷамлу нақли молҳо аз рӯи шартнома;
- иҷрои шартҳои пудрат барои анҷом додани корҳои сохтмонӣ ё барои хизматрасонӣ.

Агар ӯҳдадорӣ пардохти кафолатдошаро иҷро нагардида бошад, бенефитсиар метавонад бонкро водор созад, ки онро иҷро намояд ва яқоя бо ҳамаи ҳуҷҷатҳои дигар (нусхаи ҳуҷҷатҳои ҷамлу нақл), ки ба аккредитив мувофиқ мебошанд, дар ин ҳусус ариза медиҳад, ки амриҳандаи аккредитив ӯҳдадориҳои худро иҷро накардааст.

Бонкҳо бисёр вақт ба сифати кафолати иҷрои ӯҳдадориҳои ҳудашон бинобар дар муқобили коғазҳои қиматнок қарз доданашон аккредитивҳои эҳтиётӣ мекушоянд. Баъд бонкҳо метавонанд тавассути ҳамин навъи аккредитив низ ба молрасонҳо пардохтани пули моли расонидаашонро кафолат диҳанд, вале харидор аксаран дар бораи мавҷудияти чунин таъйини пулпардозӣ огоҳ намебошад.

ис) Аккредитиви интиқолӣ

Аккредитиви интиқолӣ асосан дар савдои байналхалқӣ истифода мегардад. Вай ба миёнарави тичоратӣ имкон медиҳад, ки ҳуқуқи худро дар бобати гирифтани маблағ аз аккредитиви муштарӣ (клиент) ба ягон молрасон диҳад ва бо ҳамин ба ӯ имкон медиҳад, ки хариду фурӯшро бо истифодаи маблағи маҳдуди худ ба расмият дарорад.

Дар зимни ин, харидорӣ миёнаравии тичоратӣ барои миёнарав аккредитиви бебозхонд мекушояд. Ин аккредитив бояд дақиқ чун аккредитиви қобили интиқол ишора карда шавад ва агар аккредитив ҳамчун аккредитиви озодона савдошаванда ба сурати расмӣ дароварда шуда бошад, бонке номбар карда мешавад, ки салоҳият дошта бошад ва чун бонки интиқолдиҳанда амал кунад.

Ҳамин ки миёнарави тичоратӣ аз бонк огоҳиномаи ба ғоидаи ӯ кушода шудани аккредитивро гирифт, вай метавонад ба бонк супориш диҳад, ки аккредитивро ба номи молрасон, яъне, ба истилоҳ бенефитсиари дуюм, гузаронад.

Аммо бонк вазифадор аст аккредитивро ба ҳалде ва тартиб, ки ӯ ризоят додааст, гузаронад. Харочоти гузаронидани аккредитив, чуи қоида, аз ҳисоби миёнарави тичоратӣ сурат мегирад ва бонки интиқолдиханда ҳақ дорад, ки пули харочотро пешакӣ ба суратҳисоби ӯ гузаронад.

Баъд аз ин ки молрасон молро ҳамлу накл карда, ҳуччатҳоро пешниҳод намуд, ӯ аз бонки авизокунанда ё тасдиқкунанда пардохти шартномавӣ мегирад. Ҳуччатҳо ба мақоми дигар – ба бонки интиқолдиханда фиристода мешаванд, ки пас аз ин пул ба ҳисоби миёнарави тичоратӣ дохил карда мешавад. Ин миёнарав ҳисоб-фактураи худро, ки барои харидор кушода шудааст, ба бонки интиқолдиханда месупорад ва бар ивази ин суратҳисоби миёнарав, ки аз маблағи суратҳисоби молрасон як маржа (меъёри ҳатмӣ) зиёд аст, ҳамчун қарз ба миёнарави тичоратӣ навишта мешавад.

Дар хотима ҳисоб-фактураи миёнарави тичоратӣ якҷоя бо ҳуччатҳои дигар ба мақоми бонки дигар эмиссиягар фиристода мешавад.

Барои аккредитиви интиқолӣ он чӣ хос аст, ки тавассути ҳуччатҳои аккредитиви интиқолӣ аз рӯи аккредитиви асосӣ низ ҳисобу китоб кардан мумкин аст. Бинобар ин, шартҳои аккредитиви интиқолӣ дар асл бояд бо шартҳои аккредитиви асосӣ мувофиқат намоянд.

Қайд кардан зарур аст, ки **номувофиқатҳои зерин** имконпазиранд:

- маблағи аккредитив ва нархи воҳиди мол метавонад паст карда шавад;

- муҳлати амалу эътибор метавонад кам карда шавад;

- муҳлати охирини пешниҳоди ҳуччатҳо метавонад ихтисор карда шавад;

- агар дар аккредитиви асосӣ ҳеҷ гуна таърихи муайян нишон дода нашуда бошад, муҳлати ҳамлу накл метавонад кӯтоҳ карда шавад;

- мизону меъёр (ставка) - и пардохти бима (суғурта) - вӣ метавонад тавре афзун гардонида шавад, ки миқдори пардохтпулии дар аккредитиви асосӣ зикршуда зиёд гардад;

- миёнарави тичоратӣ метавонад ҳуччатҳои иловагӣ талаб намояд, ки онҳо дар дасти ӯ мемонанд.

Ғайр аз ин, чунин ҳукуки миёнарави тичоратӣ боқӣ мемонад:

- ӯ метавонад ҳисоб-фактурасро, ки молрасон кушодааст, бо суратҳисоби худ, ки ба як маржаи тичоратӣ зиёд карда шудааст, иваз намояд. Ҳамин тариқ, харидори охирин аз маржаи даромадноки миёнарави тичоратӣ тамоман беҳабар мемонад. Дуруст аст, ки ҳангоми ивази фактура бонк бояд имкон дошта бошад, ки ба ҳамкориҳои амалиётии миёнарави тичоратӣ умед бандад:

- агар ин миёнарав бо аввалин талаб ҳисоби навро надихад, бонк метавонад ба бонке, ки аккредитив кушодааст, фактураи бенефитсар (молрасон) - и дуумро фириштад. Дар ҳолати муайян ӯ ҳатто маҷбур аст, агар ҳоҳад, ки мутобиқи қоидаҳои пули аккредитиви асосиро пардозад, ин амалро анҷом диҳад. Барои ҳалос шудан аз чунин вазъият бонк дар бисёр ҳолатҳо аз миёнарави тичоратӣ талаб мекунад, ки дар баробари супориши гузаронидани аккредитив ҳисоб-фактура (ё бланк-фактура) пешниҳод намояд.

Мӯҳлати эътибори аккредитиви асосӣ одатан бо мӯҳлати эътибори аккредитиви интиқоли мутобиқат мекунад. Ин чунин маънӣ дорад, ки молрасон, ки аккредитив ба манфиати ӯ гузаронида шуда буд, метавонад то мӯҳлати амалу эътибори аккредитиви асосӣ ҳуччатҳоро ба бонке супорад, ки он бонк ба ӯ (молрасон) дар хусуси гузаронидани аккредитив (бо тасдиқнома ва бе тасдиқнома) хабар дода буд.

Чунон ки қайд карда шуд, аккредитиви асосӣ ва аккредитиви интиқоли метавонанд аз рӯи ҳуччатҳои айнан мушобеҳ пардохта шаванд. Агар миёнарави тичоратӣ нахоҳад, ки харидор ва молрасон ҳамдигарро шиносанд, ӯ бояд аз молрасон ҳуччатҳои бетараф талаб намояд, ин ҳуччатҳо имкон намендиҳанд, ки шахсияти молрасон муқаррар карда шавад. Ғайр аз ин, ӯ бояд ба он чиз диққат диҳад, ки аккредитиви асосӣ ягон ҳуччатеро дар бар намегирад, ки дар он номи харидори ниҳой зикр шуда бошад.

Аккредитиви интиқолиро танҳо як дафъа гузаронидан мумкин аст. Бенефитсиари дуум онро дигар гузаронида наметавонад, агарчи дар шартҳои аккредитиви асосӣ дақиқ зикр шуда бошад: "қобили интиқоли дукарата аст". Лекин "интиқол баргардонӣ" - и бенефитсиари дуум ба бенефитсиари якум интиқоли дууми аккредитив намебошад. Дар айни замон бенефитсиари якум метавонад ҳиссаҳои ҷудогонаи аккредитиви асосиро ба чандин молрасон гузаронад, ба

шарте ки молрасонӣ ҳисса ба ҳисса иҷозат дода шуда бошад. Ин интиқолдиҳии ҳисса ба ҳисса яққоя чун интиқоли ягона шумурда мешавад. Мақсад аз маҳдуд кардани имкони интиқол ин аст, ки пеши роҳи суиистеъмол гирифта шавад.

Бенефитсиари якум пеш аз интиқоли аккредитив ва дар суиорили интиқоли он бояд бебозхонд бонки интиқолдиҳанда-ро дар он хусус хабар диҳад, ки оё ӯ чунин ҳуқуқи ҳудро нигоҳ медорад.

Ба бонк иҷозат дода намешавад, ки дар бораи тағйироти аккредитив бенефитсиари дуумро огоҳ кунад. Чунин қарор барои бенефитсиари дуум аҳамияту оқибатҳои зиёд дорад, зеро бонки интиқолдиҳанда бояд аз дастурҳои бенефитсиари якум бенефитсиари дуумро хабардор кунад.

Агар аккредитив ба чандин бенефитсиар гузаронида шуда бошад, ҳар яке аз онҳо ҳақ дорад тағйиротро рад кунад, зимнан қарори ҳар яке аз бенефитсиарҳо барои бенефитсиарҳои дигар намунаи ибрату пайравӣ шуда наметавонад.

3.7. Ҳисоббаробаркунии тавассути ҳисоби махсус

Ҳисобу китоб аз рӯи ҳисоби махсус дар ҳолатҳои кор фармуда мешавад, ки ба чандин молрасон дар муддати нисбатан дуру дароз пул пардохтан лозим ояд. Харидор ба ҷойи воқеъ будани молрасонҳо барои қабули бор ва ризояти ҳисобҳо намоидаи ҳудро ба сафари хизматӣ мефиристад. Барои кушодани ҳисоби махсус харидор ба бонк ариза пешниҳод менамояд. Дар аризаи кушодани ҳисоби махсус миқдори маблағ ва муассисаи бонки хизматгузори молрасонҳо зикр карда мешавад.

Бонки шахси харидор маблағи дар ариза зикргардидаро аз суратҳисоби харидор бароварда, онро ба бонки дар маҳалли харидор воқеъбуда мегузаронад. Дар бонке, ки хизмати молрасонҳоро адо мекунад, ба номи вакили харидор ҳисоби махсус кушода мешавад ва аз ҳамин ҳисоб пули молрасонҳо аз рӯи ҳуҷжатҳои ҳисоббаробаркуниашон пардохта мешавад.

Бонке, ки хизмати молрасонҳоро адо мекунад, онҳоро аз кушода шудани ҳисоби махсус огоҳ менамояд. Молрасонҳо огоҳиномаи кушода шудани ҳисоби махсусро гирифта, ҳамлу нақли маҳсулотро ба нишонии харидор оғоз мекунанд ва

хуччатҳои ҳисобу китоби ризоятдодаи намояндаи харидорро барои пардохтани пул ба бонк мессуоранд. Бонк хуччатҳои ҳисобу китобро санҷида, маблағи дар он сабтшударо аз ҳисоби маҳсуси харидор бароварда, ба ҳисоби молрасон дохил мекунад. Дар ҳолати ҳисобу китоб аз рӯйи ҳисоби маҳсус тамоми усулҳои асосии ҳисоббаробаркунии ғайрипакӣ риоя карда мешавад.

Пули маҳсулот баъд аз ҷамлу нақли он пардохта мешавад – аввал молрасон маҳсулотро ҷамлу нақл мекунад ва танҳо баъди ин пул ба ҳисоби ӯ гузаронида мешавад; пардохти пул бо ризояти харидор сурат мегирад, зеро бонк пули ҳисобҳои пазиракардаи намояндаи харидорро мебардорад.

Ҳисобу китоб аз рӯйи ҳисоби маҳсус аз тариқи бонк ва тахти назорати он ба амал бароварда мешавад. Ҳисоби маҳсус аз ҳисоби маблағи харидор ё аз ҳисоби қарзи бонк, агар харидор ҳаққи қарзгирӣ дошта бошад, кушода ва пурра карда мешавад.

Ҷиҳати мусбати ҳисобу китоб аз рӯйи ҳисоби маҳсус дар он аст, ки барои пардохтани пули молҳои фурӯхташуда замонат дода мешавад. Иҷрои шартҳои созишнома ё шартномаҳо дар ҷояш вакили харидор тафтиш мекунад. Фиристорони маҳсулот мустақиман ба он вобаста аст, ки дар ҳисоби маҳсус пул мавҷуд аст ё мавҷуд нест. Азбаски мӯҳлати амали ҳисоби маҳсус маҳдуд карда нашудааст ва маблағи ҳисоби маҳсус бо амри харидор метавонад зиёд шудан гирад, сабаби ба таъхир афтодани фиристорони маҳсулот нисбат ба ҳисобу китоб аз рӯйи аккредитив камтар муноқида мешавад.

Хусусиятҳои ҳисоббаробаркунии аз рӯйи ҳисоби маҳсус чунинанд:

- ин шакли ҳисобу китоб дар ҳолате ба қор бурда мешавад, ки як муассисаи бонк хизмати ҷандин таъкилоту хоҷагисро ба ҷо меоварад, ки маҳсулотро ба ҳамон як харидор мефиристанд;

- маблағи ҳисоби маҳсус метавонад аз ҳисоби маблағҳои харидор ё аз ҳисоби қарзи бонк, ки ба харидор дода мешавад, афзояд;

- аз ҳисоби маҳсус барои сарфу харчи вобаста ба таъмину нигоҳдории вакили харидор пули нақд додан мумкин аст.

Агарчи ҳисобу китоб аз рӯйи ҳисоби маҳсус нисбат ба

ҳисобу китоб аз рӯи аккредитив бартарии зиёд дорад, он ва-сеъ паҳн нагаштааст, зеро чунин ҳисобу китоб дар ҳолати ро-битаҳои хоҷагии нисбатан доимӣ ё дуру дароз истифода ме-шавад, ба чунин робитаҳо аз ҳама хубтар ба шакли пазируавии ҳисобу китоб хизмат расонида мешавад. Бояд гуфт, ки илова бар ин, ҳисобу китоб аз рӯи ҳисоби махсус камбудихои ҷиддӣ низ дорад:

- лозим меояд, ки маблағ аз муомилоти хоҷагии харидор ба муддати дуру дароз бароварда шавад, зеро мӯҳлати ама-лу эътибори ҳисоби махсус маҳдуд карда нашудааст;

- намояндаи харидор бояд доимо дар маҳалли воқеияти молрасонҳо бошад, ки ин хароҷоти иловагиро талаб мена-мояд.

3.8. Ҳисоббаробаркунии тарафайн

Дар ҷараёни ҳисобу китоби ғайринақдӣ имкони ҳисобба-робаркунӣ дар асоси баҳисобгирии тақозою талаботи му-тақобила (ҳисобу китоби клирингӣ) ва аз ҳисоби як ташкилот ба ҳисоби ташкилоти дигар гузаронидани танҳо фарқ (салдо) - и байни талабҳои мутақобил барои пардохт ба миён меояд.

Баҳисобгирии талабҳои мутақобили байниҳамдигарӣ метавонад ба молрасонии мутақобил ва пайдарпайи ашёи киматдори молию моддӣ ва хидматгузори асос ёфта бошад. Асоси иқтисодии баҳисобгирии талабҳои байниҳамдигарии махсусгардонӣ ва кооперативонии истехсолот робитаҳои мутақобил ва пайдарпайи хоҷагии байни корхонаҳо мебо-шад.

Барои баҳисобгирӣ ҳуҷҷатҳои гуногуни ҳисобу китоб (талабномаи пардохт, супоришномаи пардохт, чекҳои ҳисоббаробарӣ ва ҳуҷҷатҳои дигар) метавонанд пешниҳод гарданд. Ҳангоми барои баҳисобгирӣ пешниҳод кардани талабномаҳои пардохт тамоми шаклҳои пазируавии барои шакли пазируавии ҳисобу китоб муқарраршуда, истифода мегарданд.

Ҳангоми баҳисобгирии талабҳои байниҳамдигарӣ воси-таҳои пулӣ танҳо барои пардохтани фарқи баъди баҳисоб-гирӣ боқимонда лозим аст. Бақияи ба ҳисоб гирифтанашуда аз ҳисоби маблағҳои худӣ ташкилоти хоҷагӣ ё аз ҳисоби

қарзи бонк, агар ташкилоти ҳоҷагӣ ҳуқуқи қарзгирӣ дошта бошад, метавонад пардохта шавад.

Самарабахшии баҳисобгирӣ бо фоизи баҳисобгирӣ, яъне бо таносуби маблағи баҳисобгирӣ ба маблағи умумии пардохтҳои барои баҳисобгирӣ пешниҳодшуда муайян карда мешавад.

Фарз кардем, ташкилоти "А" бояд ба ташкилоти "Б" 100 ҳазор сомонӣ пардозад ва аз ташкилоти "Б" 80 ҳазор сомонӣ гирад. Дар ин сурат барои баҳисобгирӣ ҷамъан 180 ҳазор сомонӣ пешниҳод гардидааст, ки аз онҳо аз ду тараф 160 ҳазор сомонӣ пардохта мешавад.

Фоизи баҳисобгирӣ баробари 88,9 % мешавад

160 ҳазор сомонӣ

— х 100

180 ҳазор сомонӣ

Ташкили ҳисобу китоб дар асоси талабҳои мутақобила як силсила хусусиятҳои хос дорад. Аввалан, ҳуччатҳои ҳисобу китоб аз рӯи гуруҳи дуҷуми навбат пардохта мешаванд. Сониян, имкони сарфа кардани воситаҳои пулӣ пайдо мешавад.

Дар мисоли шартии овардашуда ба ду иштирокдори баҳисобгирӣ дар ҳолати мавҷудияти шаклҳои дигари ҳисобу китоб барои ин ки ба якдигар пул пардохта шавад, 180 ҳазор сомонӣ лозим мешавад ва ҳол он ки дар ҳолати баҳисобгирии талабҳои мутақобила барои анҷом додани ҳисобу китоб танҳо 20 ҳазор сомонӣ кофист.

Манбаъҳо ва навбати пардохт

Манбаъҳои пардохт. Ташкилоту корхонаҳои ҳисоби ҳоҷагӣ тамоми пардохтҳоро аз ҳисоби маблағҳои худӣ, қарзҳои бонк ва маблағҳои буҷаи давлатӣ анҷом медиҳанд. Корхонаю ташкилотҳои ҳисоби ҳоҷагӣ пули пардохтшавандаро дар навбати аввал аз маблағи худ ва дар сурати кофӣ набудани маблағи худ, аз ҳисоби қарзи бонк, агар онҳо ҳаққи қарзгирӣ дошта бошанд, медиҳанд. Ташкилотҳои буҷавӣ пардохтҳои худро аз ҳисоби маблағгузориҳо аз буҷаи давлатӣ ва маблағҳои ғайрибуҷавӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, касаба, ҳизбӣ ва ташкилоти ҷавонон танҳо аз ҳисоби маблағҳои худ анҷом медиҳанд.

Навбати пардохт. Бо навбат будани пардохтҳо барои таъкили дурусти ҳисобу китоби ғайринақдӣ аҳамияти хеле калон дорад. Ҳамаи корхона, ташкилот ва муассисаҳо вазифадоранд ӯҳдадории пулии худро иҷро намоянд, яъне интизони пулпардозиро риоя кунанд.

Бонк ба он назорат мекунад, ки ҳодисаи напардохтани пул аз рӯи қарзҳои бонк, қарздорӣ бонк ба коргарону деҳқонон аз рӯи музди кор, аз рӯи пардохтпулиҳо ба бучаи давлатӣ, ҳамчунин қарздорӣ ба ташкилотҳои хоҷагӣ барои ашёи қиматноки молиқ моддии расонидашуда, хизматҳои адогардида ва аз рӯи ӯҳдадориҳои дигар рӯй надиҳанд.

Агар ба суратҳисоби ташкилоти хоҷагӣ дар як вақт чандин даъвои дорои хусусиятҳои гуногун пешниҳод шавад, пул аз рӯи навбати муайян пардохта мешавад.

Навбати пардохт ду навъ аст: навбати пайдарҳам (хронологӣ) ва навбати мақсаднок. Дар ҳолати **навбати хронологӣ** даъвоҳо аз рӯи он пайдарҳамис, ки новобаста ба мақсади пардохт ба бонк расидаанд, қонунгардонида мешаванд. Камбудии навбати хронологӣ дар он аст, ки пулпардозӣ, ки ба фаъолияти хоҷагӣ таъсири қатъӣ расонида метавонанд, бартарӣ надоранд ва дар баъзе мавридҳо наметавонанд амалӣ карда шаванд. Ин камбудӣ дар сурате барҳам меҳӯрад, ки **навбати мақсаднок** ба кор бурда шавад.

Супоришҳо барои такрор:

1. Шакли вазифаҳои низомии ҳисоббаробаркунии ғайринақдиро шарҳ диҳед.
2. Талабномаи пулӣ ва супоришномаи пардохтӣ.
3. Чекҳо ва аккредитивҳо.
4. Ҳисобҳои махсус ва тарафайн.

БОБИ 4. АМАЛИЁТҲОИ МУРОСИЛОТИ

4.1. Амалиёти инкассо (таҳвили пул)

Инкассо (таҳвили пул, гирифтани пул аз рӯи ҳуччат) – амалиёти ҳисоби бонкиест, ки бо супориши муштариёни бонк пули аз қарздорон гирифташударо дар асоси ҳуччатҳо ба ҳисобҳои шахсони воқеӣ мегузаронад.

Барои гузаронидани ҳисобҳо бо инкассо бонк-эмитент ҳуқуқ дорад бонки дигар (ичроқунанда) - ро ҷалб кунад. Ҳисобу китоб бо инкассо ба воситаи дархости пардохти пул ва супоришномаи пардохт амалӣ мегардад. Онҳо яққоя ба воситаи бонке, ки ҳисоби пулдиҳандаро мебарад, интиқол карда мешаванд.

Дархости пардохти пул – ҳуччати ҳисобиест, ки дар он талаботи кредитор (гирандаи пул) нисбати қарздор (пардозанда) оиди пардохти маблағи лозимаи пулӣ ба воситаи бонк нишон дода шудааст.

Ҳисобҳо ба воситаи дархости пардохти пул метавонанд ба воситаи пазира (аксепт) ё бе пазира амалӣ гарданд, дар ин ҳол дар сарбарғи дархости пардохти пул дар ҷойи “шакли пардохт” калимаи “бо аксепт” ё “бе аксепт” навишта мешавад. Мӯҳлати аксепт набояд аз 5 рӯзи қорӣ камтар бошад. То расидани мӯҳлати аксепт вобаста ба мӯҳлати аксепт дархости пардохти пул дар бонки иҷроқунандаи пардохт дар картотекаи “ҳуччатҳои ҳисобии интизори пардохт” ҷой дода мешаванд. Ин амал дар асоси ариза оиди аксепт амалӣ мегардад. Дар ҳолати аз аксепт саркашӣ қардан ё нагирифтани он дар мӯҳлаташ, ин ариза ба бонк -эмитент баргардонда мешавад.

Агар фармоиши “бе аксепт” вуҷуд надошта бошад, он гоҳ дархости пардохти пул аз тарафи пулдиҳанда дар асоси аксепти пешакӣ дар мӯҳлати аксепт – 5 рӯзи қорӣ пардохта мешавад.

Супориши инҳазинавӣ – ҳуччати ҳисобиест, ки дар асоси он воситаҳои пулӣ ҳатман аз ҳисоби пардозанда бароварда мешаванд. Ин шакли супоришнома дар ҳолатҳои зерин истифода мешавад:

- агар ҳатмӣ будани пардохти воситаҳои пулӣ қонунӣ бошад;

- агар ин амал дар шарнома нишон дода шуда бошад.

Банкҳо дар ҳолатҳои зерин метавонанд ҳолатҳои аз ҳисоб баровардани маблағҳои пулиро боздоранд:

- дар асоси қарори мақомоте, ки вазифаи назоратро ба ӯҳда дорад;

- дар ҳолати вуҷуд доштани санади додгоҳӣ оиди боздошти пардохт;

- бо дигар сабабҳои дар қонун нишон додашуда.

Дар ҳолати набудан ё норасоии воситаҳои пулӣ дар суратҳисоби пулдиҳанда дархости пардохти пул ё супориши инҳазинавӣ дар карточкаи “ҳуччатҳои ҳисобии дар муҳлати пардохтнашуда” ҷой дода мешавад. Дар ин ҳол банки ин амалро иҷрокунанда вазифадор аст банк - эмитентро на дертар аз рӯзи оянда хабардор кунад, дар навбати худ ин банк вазифадор аст муштариро хабардор созад. Пардохти ҳуччатҳои ҳисобӣ дар ҳолати ба ҳисоби пулдиҳанда дохил шудани маблағи пулӣ амалӣ мегардад.

4.2. Кортҳои банкӣ

Кортҳои банкӣ кортҳои ҳисобисанд, ки аз тарафи банк интизор шуда, ҳамчун ҳуччати ғайринақдӣ ҳисобҳо барои аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ гузаронидани амалиётҳои вобаста ба воситаҳои пулӣ дар ихтиёри банк - эмитент буда истифода мешаванд.

Кортҳои банкӣ яке аз олатҳои ҳисобҳои ғайринақдӣ ба шумор рафта, ба дорандагон он ва банк бартарихҳои калон медиҳад.

Барои дорандагони кортҳо истифодаи онҳо бартарихҳои зеринро медиҳад:

- кортҳо андозаи хурд дошта, дар қоғаздон ба осонӣ ҷо ба ҷо карда мешаванд;

- бо гум шудани кортҳо маблағҳои дар ҳисоббуда гум намешаванд, танҳо амалиётҳои кортӣ то додани дигар корт муваққатан боздошта мешаванд;

- дорандаи корт метавонад шабонарӯзӣ аз банкоматҳо истифода кунад;

- дар асоси кортҳои иловагӣ якҷанд истифодабарандагон

метавонанд дар асоси аризаи кортгирандаи асосӣ аз ин корт истифода кунанд;

- ба воситаи кортҳо мумкин аст дар малакатҳои гуногун дар дӯконҳо, меҳмонхонаҳо ва дигар муассисаҳо амалиётҳои пардохтӣ анҷом дода шаванд;

- дар ҳолати дар ҳисобҳо набудани пул ба воситаи кортҳои махсус мумкин аст барои хариди мол қарз гирифта шавад;

- барои бе ҳуҷҷатҳои гумрукӣ ба хориҷи кишвар бурдани маблағи пулӣ шароит фароҳам меоварад;

- истифодаи кортҳо дар хориҷи кишвар бе мубодилаи асъор;

- мувофиқи шароитҳои банк-эмитент бо нархи пасттар пардохт кардани хизматрасониҳои банкӣ.

Барои банкҳо истифодаи кортҳо бартариҳои зеринро медиҳад:

- обрӯи банк баланд мешавад;
- шумораи муштариён зиёд мешавад;
- ҷалби воситаҳои иловагӣ аз ҳисоби муштариён – дорандагони кортҳо;

- гирифтани даромади комиссияӣ аз ҳисоби хизматҳои кортӣ ва гирифтани фоизҳои муайян аз ҳисоби додани қарз.

Ба низоми **ҳисоби кортӣ байналмилалӣ** калонтарин инҳо дохил мешаванд:

- Visa International;
- Master Card International;
- American Express International.

Ба сифати **иштирокчиёни** низоми ҳисобии кортҳо инҳо дохил мешаванд:

- ташкилоти қарзӣ – эмитенти корти банкӣ;
- дорандагони кортҳои банкӣ;
- муассисаҳое, ки амалиётҳои кортиро анҷом медиҳанд;
- марказҳои просессингӣ;
- банк – экваер;
- банки ҳисобӣ.

Банк - эмитент корҳои зеринро ба ӯҳда дорад:

- интишори корти банкӣ, кушодани ҳисобҳои кортӣ, додани кортҳои банкӣ ба муштариён (дар ин ҳол кортҳо моли шахсии банк буда, муштариён ҳуқуқи истифодаи онро доранд);

-хизматрасонии ҳисобӣ-ҳазинавии муштариён дар ҳолатҳои иҷрои амалиёт бо истифодаи қортҳои бонкӣ.

Бонк - эмитент вазифаҳои зеринро иҷро мекунад:

- интишори қортҳо, қордунонӣ ва барӯйхатгирии дорандагони қорт, додани қортҳо ба муштариён, азнавсозии амалиёти қортҳо;

- таҳлили қарзадокунии аризадиҳанда (арзёбии ҳолатҳои молӣ), кушодани ҳисобҳои қортӣ, муайянкунии аҳди қарз;

- муаллифкунонӣ (авторизатсия) дар ҳолати қабули қортҳо барои пардохт ё додани пули нақд;

- оморасозӣ ва фирисодани ҳисоботҳо ба муштариён аз рӯи баъзе навъҳои қорт;

- гирифтани қарзҳои мӯҳлаташон гузашта ва назорат аз болои меёр;

- қор бо муштариён;

- таъмини беҳатарӣ;

- маркетинг.

Муаллифкунонӣ – иҷозати эмитент барои гузаронидани амалиёт ба воситаи қортҳои аз тарафи бонк додашуда ба ҳисоб меравад. Барои амалӣ кардани муаллифкунонӣ муассисаи молӣ ба низоми ҳисобкунӣ оиди тасдиқи ҳуқуқи қордиҳанда ва вазъи молии он дархост пешниҳод мекунад. Дар ҳолатҳои самарану мушбат дошта низом барои пардохт иҷозат медиҳад ва коди муаллифкунониро муайян мекунад, ки он баъдан ба чеки махсус гузаронида мешавад.

Ҳисобу китоб бо қортҳо – ба муштариён ба таври доимӣ (дар як моҳ як бор) пешниҳод кардани иқтибос аз суратҳисоби ӯ мебошад, ки дар он тамоми амалиётҳо, аз қабили дар вақти қорӣ гузаронидашуда, маблағи комиссияҳое, ки бояд муштарӣ барои гузаронидани амалиёт ба бонк пардохт кунад, маблағи ҳатмии пардохти қарз ва бақияи нави он қой дода мешавад. Ин иқтибос бояд дар давоми на дертар аз 14 рӯз то расидани навбати пардохт ба муштарӣ дастрас карда шавад.

Таснифи қортҳои пластикӣ аз рӯи аломатҳояшон:

- аз рӯи истифода – ҳисоботӣ, қарзӣ, пешпардохтӣ;

- аз рӯи ҳудуд – байналмилалӣ, локалӣ;

- аз рӯи технологияи интишор – бо ҳатти магнитӣ, микропротсессорӣ;

- аз рӯи реҷаи истифода – одӣ, тилоӣ, корпоративӣ;

- аз рӯйи шакли ахборот - электронӣ, чопи ахбор;
- аз рӯйи вобастагӣ – шахсӣ (аз он ҷумла маошӣ), корпоративӣ.

Корти ҳисоботӣ барои аз тарафи дорандаи он анҷом додани амалиёт дар ҳудуди бақияи маблағи мавҷуда (меъёри хароҷотӣ), ки аз тарафи банк муқаррар шудааст, истифода карда мешавад.

Корти қарзӣ бо мақсади аз тарафи дорандаи он анҷом додани амалиёт аз ҳисоби воситаҳои пулии банк - эмитент, ки ба муштарӣ дар ҳудуди меъёри муқарраршуда мувофиқи шартномаи қарзӣ ҷудо карда шудааст, истифода карда мешавад.

Корти пешпардохт барои аз тарафи дорандаи он анҷом додани амалиётҳо, ҳисобҳои банк - эмитентҳо аз номи худашон ва додани ҳуқуқи дархости дорандаи корт оиди пешпардохтҳои кортӣ ба банк - эмитент барои пардохти мол (кор, хизматрасонӣ ва ғ.) ё додани пули нақд истифода карда мешавад. Онҳо метавонанд ба ҷойи пули нақд ва чекҳои мусофирӣ истифода бурда шаванд.

Кортҳои байналмилалӣ дар бисёре аз мамлакатҳои ҷаҳон истифода мешаванд ва ҳудуди истифодаи онҳо номаҳдуд аст.

Кортҳои банкӣ бо хатҳои магнитӣ индикатори магнитӣ дошта, дар онҳо танҳо ахбори номи дорандагон ва рақами суратҳисоби онҳо дар банк ҷой дода мешаванд. Барои пешбурди ҳисоб воситаи ин кортҳо, зарур аст, ки барои гирифтани ахбор оиди бақияи маблағ дар суратҳисоб мавҷуда ҳар вақт ба шабакаи марказии компютерӣ муроҷиат карда шавад.

Корти банкӣ микропроцессорӣ – шароити васеъи ошкор кардани азхудкунии пули дар суратҳисоб бударо дорад. Дар микропроцессори он тамоми ахбор оиди суратҳисобҳои банкӣ муштарӣ, амалиётҳои иҷрошуда ҷой дода шудаанд.

Кортҳои одӣ (Visa Classic Master Card Mass) - ро коркунони одӣ истифода мекунанд.

Кортҳои тилоӣ (Visa Gold Master Card Gold) - ро муштарӣ сармоядори бонуфуз истифода мекунанд.

Кортҳои корпоративӣ (Visa Business Master Card Business) ба намояндагони ширкатҳо, муассисаҳо барои пардохти хароҷоти сафарӣ, намояндагӣ ва хоҷагӣ дода мешаванд.

Кортҳои шахсӣ бо мақсади анҷом додани ҳисобҳои бонкӣ аз тарафи дорандагони он интишор мешаванд.

Муштарӣ - шахси воқеӣ бо истифодаи кортҳои бонкӣ амалиётҳои зеринро иҷро кардан метавонад:

- гирифтани пули нақд бо асъорӣ миллий ё хориҷӣ дар ҳудуди мамлакат;

- гирифтани пули нақд бо асъорӣ миллий ё хориҷӣ берун аз мамлакат;

- пардохти мол (кор ва хизматрасонӣ) бо пули миллий дар ҳудуди мамлакат ва бо асъори хориҷӣ берун аз қаламрави мамлакат.

Муштарӣ - шахси ҳуқуқӣ, соҳибкори инфиродӣ бо истифодаи кортҳои бонкӣ амалиётҳои зеринро иҷро карда метавонад:

- гирифтани пули нақд бо арзи миллий дар ҳудуди мамлакат, барои пешбурди ҳисобу китоб оиди фаъолияти хоҷагидорӣ (пардохти хароҷоти сафарӣ ва намояндагӣ);

- пардохти хароҷоти фаъолияти хоҷагидорӣ (хароҷоти сафарӣ ва намояндагӣ) бо пули миллий дар ҳудуди мамлакат;

- гирифтани пули нақд бо асъори хориҷӣ берун аз мамлакат барои пардохти хароҷоти сафарӣ ва намояндагӣ;

- пардохти хароҷоти сафарӣ ва намояндагӣ бо асъори хориҷӣ берун аз мамлакат.

Савол ва супоришҳо барои такрор:

1. Амалиётҳои муросилотиро шарҳ диҳед.
2. Инкассо ва дархости пул дар чӣ ифода меёбад?
3. Кортҳои бонкӣ ва бартариҳои онҳо.

БОБИ 5. АМАЛИЁТҲОИ МИЁНАРАВИ

5.1. Лизинг

Лизинг (ичора) – муносибатҳои якҷояи иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ, ки ба мақсади иҷрои шартномаи лизингӣ равона карда шудааст. Мувофиқи ин шартнома, иҷорадиҳанда ӯҳдадор аст чизу чораи иҷорагирандаро моликияти шахсӣ кунонда, баъдан онро ба ӯ дар вақту маблағи муайян барои истифодаи муваққат ба иҷора диҳад.

Калимаи «лизинг» аз англисӣ «Lease» («ичора») гирифта шудааст.

Ба сифати иҷора олатҳои манкул ва ғайриманкул (иморат, иншоот, лавозимот, воситаҳои нақлиёт ва ғ.), ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода мешаванд, мансубанд. Ба иҷора қитъаҳои замин, объектҳо ва сарватҳои табиат, ки мувофиқи қонун гардиши озодонаи онҳо манъ аст, дохил намешаванд.

Иштироккунандагони лизинг инҳо мебошанд:

- **ичорадиҳанда** – шахсе, ки дар асоси шартномаи лизингӣ чизу чораро аз худ карда, онро ба иҷорагир ба иҷора медиҳад; вазифаи иҷорадиҳандаро метавонанд бонкҳои тижоратӣ иҷро намоянд;

- **ичорагир** – шахсе, ки мувофиқи шартномаи лизингӣ бояд чизу чораи иҷораро гирад;

- **фурушанда** – шахсе, ки мувофиқи шартномаи хариду фуруш ба иҷорадиҳанда чизу чораи иҷораро мефурушад;

Ба қатори иштирокчиёни лизинг метавонанд шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, резидентҳо ва ғайррезидентҳо дохил шаванд.

Иҷорадиҳанда ҳуқуқи азхудкунӣ (моликияткунонӣ) - и чизу чораи иҷораро, **ичорагир** – ҳуқуқи азхудкунӣ ё пурра истифода кардани онро дорад.

Иҷорадиҳанда ҳақ дорад дар асоси шартномаи лизингӣ ҳуқуқаширо ба шахси дигар диҳад ё молу мулкҳои иҷораро ба шакли ғарав барои ҷалби воситаҳои пулӣ истифода кунад, дар ин ҳолат ӯ вазифадор аст ба иҷорагир хабар диҳад.

Бо ризояти хаттии ичорадиҳанда ичорагир метавонад чизу чораи ичораро ба шахси сеюм барои истифода ва азхудкунӣ ба муҳлату маблағи муайян диҳад.

Шартномаҳои лизингӣ барои муҳлатҳои гуногун баста мешаванд, онҳо метавонанд аз муҳлатҳои истехлоки кам ё ба онҳо баробар бошанд. Вобаста ба ин, лизинг бар ду навъ аст:

- амалиёти (оперативӣ);
- молӣ.

Лизинги амалиёти ин шартномаи лизингӣ ба муҳлати кӯтоҳ ё миёна, бо дигаргунии чандинкаратаи ичорагир мебошад.

Лизинги молӣ – шартномаи дарозмуддат аст. Дар муддати ин вақт мумкин аст истехлоки маблағи таҷҳизот қисман ё пурра гузаронида шавад ва ичорагир метавонад дар ин муддат чизҳои ичораро аз рӯи нархи бақиявӣ харад.

Лизинги молӣ ду навъ аст: рӯйрост ва баргардондашуда.

Лизинги молини рӯйрост – дар ин ҳол ичорадиҳанда таъминоти пурраи пардохти чизу чораи гирифтаашро ба ӯҳда мегирад.

Лизинги молини баргардондашуда – дар ин ҳолат фурушандаи чизу чораи ичора якбора роли ичорагирро низ ба худ мегирад.

Дар ҳолатҳои норасоии воситаҳои худӣ ширкати лизингӣ метавонад ба бонк барои гирифтани қарз мурочиат намояд.

Дар шартномаи лизингӣ нуктаҳои зерин оварда мешаванд:

- номгуӣи пурра ва дақиқи чизу чораи лизингӣ;
- муҳлати шартнома;
- шарту шароити додани ичора;
- номгуӣи хидматгузориҳои иловагӣ;
- маблағи ичора;
- шартҳои ҳисоббаробаркунӣ;
- ҳукуку вазифаҳои тарафайн;
- мушаххасоти тарафайн ва ғ.

Чизу чораи ба ичора додашуда якҷоя бо тамоми ҳуҷҷатҳояш дода мешавад. Ичорагир нигоҳ доштан, хидматгузориҳои техникӣ, таъмири кулӣ ва ҷориро аз ҳисоби худ иҷро мекунад.

Ғайр аз шартномаи лизингӣ, бояд шартномаи хариду фурӯш тартиб дода шавад. Мумкин аст дигар шартномаҳо аз қабili шартномаҳои ҷалби воситаҳои пулӣ, гаравӣ, ка-фолатӣ, бимавӣ низ баста шаванд.

Шаклҳои лизинги дохилӣ ва байналмилалӣ мавҷуданд.

- лизинги дохилӣ – агар ҳам иҷорадиҳанда ва ҳам иҷора-гир резидентҳо бошанд;

-лизинги байналмилалӣ - агар ҳам иҷорадиҳанда ва ҳам иҷорагир ғайрирезидентҳо бошанд.

Дар вақти анҷоми амалиётҳои лизингӣ хавфҳо вуҷуд до-ранд, ки дар натиҷаи шикастан, гум шудан, сӯхтан, дуздӣ, иҷро карда нашудани ўҳдадориҳои шартномавии фурӯшан-да ва ғайра ба амал меоянд.

Яке аз усулҳои ҳисоб кардани пардохтҳои лизингӣ чунин аст:

$P + A + K + B + D + H$, ки дар ин ҷо:

P – маблағи пардохти лизингӣ дар як сол;

A – маблағи бардошти истехлоқӣ (нархи таҳҷизот х меёри истехлоқ);

K – пардохти захираҳои қарзӣ (нархи солона х фоизи меёрии қарз);

B – подоши комисионӣ (нархи таҳҷизот х меёри подо-ши комисионӣ);

D – маблағи хидматгузориҳои иловагӣ дар як сол;

H – андоз аз даромади иловагӣ ($K + B + D$) х меёри ан-доз аз даромади илова.

Маҷмӯи хароҷот барои анҷоми амалиётҳои лизингӣ ҳамчун маблағи пардохтҳои дар тамоми давраи дар шарт-нома нишон додашуда ҳисоб карда мешаванд.

Лизинг, агар аз як тараф иҷора бошад, аз тарафи дигар қарз аст. Маълум аст, ки принципи асосии қарздиҳӣ ин бар-гардондан, мӯҳлатнок будан ва пардохт кардан аст. Бинобар ин, лизинг низ ҳамчун қарз бояд дар доираи ин принципҳо амал кунад.

5.2. Факторинг

Факторинг – бо нархи арзон аз ҷониби бонк харидани талабҳои пардохтии корхона ва сипас тавассути ин амал руёндани маблағи қарз аст. Ин амалиёти миёнарав вобаста

аст ба талаботи пулӣ (ҳисоб-фактура) - ро харидани фактор-ширкат аз муштариаш. Дар ин маврид дар давоми 2-3 рӯз то 90%-и талабот ба шакли нася пардохт шуда, боқимондаашро муштарӣ баъди аз тарафи харидор ба ҳисоби ӯ ворид шудани маблағ пардохт мекунад.

Ба ҳамин тариқ, муштарии фактор-ширкати фурушанда ё хизматрасон аз як тараф ба харидор барои пардохт вақти иловагӣ медиҳад, аз тарафи дигар ба фактор-ширкат муҷрибат карда, қисми бештари маблағро барои фуруши мол ва хизматгузориҳо дарҳол мегирад.

Калимаи “факторинг” аз калимаи англисии «factoring» гирифта шуда, маънояш даллол (комиссионер), вакил, миёнарав мебошад. Кори факторингиро муассисаҳои махсуси факторингӣ (ширкатҳои факторингӣ), ки бо бонкҳо ё шӯъбаҳои махсуси бонкӣ алоқаи зич доранд, пеш мебаранд.

Иштироккунандагони факторинг шахсони зерин ба ҳисоб мераванд:

- фактор (ширкати факторингӣ) – ташкилкунандаи факторинг;

- муштарии ширкати факторингӣ - молрасон, ки нисбати қарздораш барои молрасонӣ, иҷрои қорҳои гуногун, хизматрасониҳо супоришномаи пардохт дорад;

- қарздор (дебитор) – харидоре, ки ўҳдадориин пардохти мол, қор ва хизматрасониҳоро ба муштарии ширкати факторингӣ дорад.

Инҳо ба хизматрасониҳои факторингӣ дохил намешаванд:

- қорхонае, ки миқдори қалони қарзҳои дебиторӣ дорад;

- қорхонае, ки ба истехсоли молҳои ғайристандартӣ ё махсусгардонда машғул аст;

- ширкатҳои сохтмон ва дигар ширкатҳое, ки бо ёрии паймонқор қор мекунанд;

- қорхонае, ки молашро барои фуруш ба воситаи хизматҳои пардохти баъдина дар асоси додугирифт анҷом медиҳад;

- қорхонаҳое, ки бо муштариашон шартномаҳои дарозмуддат доранд ва то тамош шудани қор ё то молрасонӣ аз онҳо пардохтпулиро талаб менамоянд.

Амалиёти факторингӣ дар ҳолатҳои зерин набояд гузаронида шавад:

- бо шахсони воқеӣ, филиалҳо, бахшҳои ӯҳдадорихои қарзии дарозмуддатдошта;
- бо супориши муассисаҳои бучавӣ;
- бо корхонаҳо ва муассисаҳои, ки дар назди бонк ӯҳдадорихо доранд ва ғайрипардохтпазир эълон шудаанд;
- агар пардохтҳо давра ба давра гузаронида шаванд.

Факторинг барои молрасон нисбати бонк **имконоти зеринро** медиҳад:

- шароити зиёд шудани ҳаҷми фуруши молро муҳайё месозад, чунки он аз факторинг дарҳол воситаҳои гардонро мегирад;

- сарфакории хароҷоти иловагӣ (аз ҷумлаи комиссия дар вақти гирифтани қарз, маоши кормандон барои тайёр кардани ҳуҷҷатҳои қарзӣ);

- пешгирӣ аз ҳодисаҳои талафот, дар сари вақт пардохт накардани ҳаққи мол ва хидматрасониҳо аз тарафи молрасон;

- муҳайё кардани шароити ба харидор додани вақти иловагӣ барои пардохт ва дар ин асос баланд бардоштани рақобатпазирии молрасон;

- шарт нест, ки ба хизматрасонии ҳисобӣ-ҳазинавӣ гузарад;

- шарт нест, ки ягон таъминот пешниҳод намояд;

- ҳаҷми маблағгузорӣ беканор буда, ба ҳаҷми фуруш вобастагӣ дорад;

- маблағгузорӣ дарҳол дар асоси борхат гузаронида мешавад;

- маблағгузорӣ аҳди вақтӣ (мӯҳлатӣ) надорад;

- расондани хидматҳои иловагӣ аз қабili идоракунии дебиторӣ ва консалтингӣ.

Нархи хизматҳои факторинги аз инҳо иборат аст:

- фоизи маблағгузорӣ, ки асосан аз фоизи қарзии бонкӣ хеле баланд аст;

- комиссияҳо.

Меъёри истифодаи захираҳои пулӣ аз ҳисоби маблағи сармоягузорӣ руёнда шуда, ба мӯҳлати миёнаи гардиши активҳо нисбати тамоми дебиторҳои ба ихтиёри хидматҳои факторинги додашуда вобастагӣ дорад.

Муносибати байни ширкати факторинги ва муштарӣ дар асоси **шартномаи** дутарафа амалӣ мегардад. Дар шартнома

бояд мақсади амалиёт, шарту шароити анҷом дода шудани онҳо, шартҳои гирифтани ҳуҷҷатҳои пардохт, меъёри ҳаққи комисионӣ, ҳуқуку вазифаҳои ҳарду тараф ва мушаххасоти онҳо ҷой дода шуда бошад.

5.3. Амалиётҳои ипотекаӣ (гаравпулӣ) - и бонкҳо

Ипотека – аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маънояш “гарав”, “замонат” мебошад. Яъне он бонкест, ки аз рӯи амволи гарав ба муштарӣ пул қарз медиҳад. Мувофиқи шартномаи ипотека, дар он шахсони зерин иштирок меку-
нанд:

- **соҳиби гарав** – шахсе, ки амволро ба шакли гарав ба худ мегирад. Соҳиби гарав, албатта, нисбати ӯҳдадориҳои таъмини ипотека кредитор аст;

- **гаравдиханда** – шахсе, ки амволи ғайриманқулро ба га-
рав медиҳад ва нисбати таъминоти ин ӯҳдадориҳо метаво-
над қарздор ба ҳисоб равад ё шахси сеюми ба ин ӯҳдадориҳо
нисбатнадошта ба ҳисоб равад.

Амволи ба ипотека додашуда метавонад барои истифода
ва азхудкунӣ дар ихтиёри гаравдиханда монад.

Ипотека пардохти маблағи асосии қарз ва фоизи онро
мувофиқи шартнома (барои иҷро накардани ӯҳдадориҳо
нисбати пардохти маблағи қарз ва маблағи пушондани та-
лафот, харочоти додгоҳӣ оиди фуруши воситаҳо, барои
соҳиби гарав истифода бурдани фоизҳои нобаробар нисбати
воситаҳои пулии дигар шахсон) таъмин мекунад.

Мувофиқи шартнома, ба сифати гарав воситаҳои ғайри-
манқули зерин гузошта мешаванд:

- қитъаи замин, ғайр аз қитъаҳое, ки дар ихтиёри давла-
танд, заминҳои киштбоб, қитъаҳои замини шахсӣ;

- корхонаҳо;

- манзили зист, утокҳо;

- бўстонсаройҳо, хонаҳои назди боғҳо, гаражҳо ва дигар
иморатҳои истеъмолий;

- киштиҳои баҳрӣ, ҳавой, оббозӣ ва объектҳои кайҳонӣ;

Байни соҳиби гарав ва гаравдиханда шартнома баста
мешавад, ки дар он воситаи гарав, баҳои он, миқдор ва
мӯҳлати иҷрои ӯҳдадориҳои таъминоти ипотека дарҷ карда
мешавад ва он бояд дар идораи нотариалӣ тасдиқ карда шу-

да, аз қайди давлатӣ гузаронда шавад. Шартнома аз давраи барӯйхатгирии давлатӣ ҳукми қонунӣ мегирад.

Ҳукуки гаравдиханда оиди таъминоти ӯҳдадориҳои шартномавии гарав ба воситаи гаравнома амалӣ мегардад.

Гаравнома когази қиматноки исмиест, ки ҳуқуқҳои зерини қонунии соҳиби онро таъмин менамояд:

- ҳукуки гирифтани иҷрои ӯҳдадориҳои пулӣ ва таъминоти гарав;

- ҳукуки гарав ба молу мулк ба гарав мондашуда;

Гаравнома аз тарафи гаравдиханда ва агар ӯ шахси сеюм бошад, аз тарафи қарздор тартиб дода мешавад. Гаравнома ба мақомоти аввалаи соҳиби гарав, ки барӯйхатгирии воситаи гаравро ба зимма дорад, дода мешавад. Дар гаравнома бояд нишондодҳои зерин акс ёбанд:

- номи воситаи гарав “гаравнома”;

- номгӯй (ному насаб) ва ҷойи гаравдиханда;

- номгӯй (ному насаб) ва ҷойи гаравдихандаи аввалин;

- мушаххасоти шартномаи қарзӣ;

- номгӯй (ному насаб) - и қарздор, агар ӯ гаравдиханда набошад;

- маблағи ӯҳдадориҳо ва ҳаҷми фоизи он;

- муҳлати пардохти қарз;

- номгӯй ва ҷойгиршавии воситаи гарав;

- баҳодиҳии пулии воситаи гарав;

- номгӯии ҳукуке, ки мувофиқи он воситаи гарав дар ихтиёри гаравдиханда мемонад ва мақомоте, ки ин ҳуқуқро ба ӯ рӯйхат гирифтааст;

- нишондод оиди ҷой доштан ё надоштани ҳукуки шахси сеюм ба воситаи гарав;

- имзои гаравдиханда ва қарздор, агар гаравдиханда шахси сеюм бошад;

- маълумот оиди вақт ва ҷойи корхонаи нотариалӣ, ки шартномаи гаравро тасдиқ кардааст;

- рӯзи дода шудани гаравнома ба соҳиби аввалаи воситаи гарав.

Гаравдиханда вазифадор аст аз ҳисоби худаш воситаи гаравро ба маблағи пурааш аз хавфи гумшавӣ ё нобудшавӣ ва агар маблағи умумии ин восита аз маблағи таъминоти ӯҳдадориҳои гаравӣ баланд бошад, ба маблағи на камтар аз маблағи ин ӯҳдадорӣ бима кунад.

Соҳиби воситаи гарав метавонад мувофиқи шартномаи гарав ҳуқуқҳо ва ӯҳдадориашро оиди таъмини гарав ба шахси дигар диҳад, дар ин ҳол шахси охирин соҳиби воситаи гарав мешавад ва ҳуқуқҳои таъмини ӯҳдадорихоро ба худ мегирад.

Қарзи гаравӣ қарзест, ки таҳти гарави воситаи ғайриманкули дар ихтиёри қарзгиранда мондашуда дода мешавад. Дар ҳоли аз тарафи қарзгиранда баргардонда нашудни маблағи қарз воситаи ба гарав мондашуда метавонад фурухта шуда, қарз аз ҳисоби маблағи фурухташуда пушонда шавад.

Тавсифи умумии қарзи гаравӣ аз инҳо иборат аст:

- мӯҳлати амалкунӣ – қарзи дарозмуддат аст (на камтар аз 5 сол, асосан бештар аз 15 сол) барои маблағгузорию воситаи ғайриманкул;

- мақсади маблағгузорӣ – ташкил, ҷобачокунӣ ва азнавкунии воситаҳои ғайриманкул аст;

- таъминот – гарави объекти маблағгузорӣ аст.

Қарзи ипотека дар фаъолияти бонкӣ ва ташкили низоми гарави қарзи манзилӣ дар сиёсати манзилии давлат раванди нав ба ҳисоб меравад.

Мақсади асосии қарзи манзилии гаравӣ – ташкили низоми самараноки таъмини аҳоли бо манзили зист бо нархи кофӣ (дастрас) аст.

Гаравгиранда – шахси воқеист, ки ба ӯ қарзи гаравӣ дода мешавад.

Бонк - кредитор – бонки тижоратист, ки ба харидори воситаҳои гарав қарзи гаравӣ медиҳад.

Саҳмгузор (инвестор) - ҳо – харидорони коғазҳои қиматноки гаравӣ аз қабилӣ шаҳрвандон, фондҳои ғайридавлатии нафақа, фондҳои саҳмӣ - инвеститсионӣ, ширкатҳои бимавӣ мебошанд.

Мақсад ва вазифаҳои субъектҳои бозори қарзи ипотека чунинанд:

Ҷадвали 3.

Субъект	Мақсад ва вазифаҳо
Қарзгиранда	Сари вақт баргардондани маблағи қарз, гирифтани қарзи сабуктар ва харидани манзили иқомат.

Бонк - креди- тор	Зиёд кардани фонда ва суди сахмдорони бонк ба воситаи истифодаи чандинкаратаи захираҳои қарзӣ, яъне фуруши маблағи қарз ба намояндагӣҳо.
Инвестор	Ҷобаҷогузори воситаҳои худӣ барои хариди коғазҳои қиматноки аз ҷиҳати воситаҳои ғайриманқул таъминбуда.
Намояндагӣ	Аз бонки тиҷоратӣ харидани қарзи ипотекӣ. Ташкили пулҳои қарзӣ (якҷоякунии қарзҳои аз бонкҳои гуногун харидашуда аз рӯи баробарии муҳлаташон). Интишори коғазҳои қиматнок ва фуруши онҳо дар бозорҳои фондӣ.

Супоришҳо барои такрор:

1. Мафҳум ва шаклҳои лизинг.
2. Факторинг ва иштироккунандагони он.
3. Амалиёти замонавӣ ва хусусиятҳои онҳо.

БОБИ 6. АМАЛИЁТҲОИ БИМАВӢ

6.1. Бимакунии амонатҳои бонкӣ

Амалиётҳои бимавии бонкҳо шаклҳои бимаеро дар бар мегирад, ки ба фаъолияти бонк мансубанд. Ин шаклҳои бимаро се тақсим кардан мумкин аст:

- бимаи амонатҳои бонкӣ;
- бимаи ташкилоти бонкӣ;
- бимаи муштариёни бонк.

Бимакунии амонатҳои бонкӣ. Низомии шартии бимаи амонатҳои бонкӣ бояд принципҳои зеринро дар бар гирад:

1. Иштироки шартии амонатгузoron дар низомии бимаи бонкӣ;

2. Кам кардани ҳолатҳои хавфи амонатҳо дар сурати аз таърифи бонк иҷро карда нашудани ўҳдадорихои ба зимма гирифташуда;

3. Хусусияти андӯшти ташаккули фонди ҳатмии бимаи амонатҳо;

4. Фаъолияти низомии дақиқи бимаи амонатҳо;

5. Хусусияти маҳдудкунандаи пардохти ҷуброни амонатҳо.

Ташкили низомии шартии бимаи амонатҳои аҳоли бояд нақшаи алоҳидаи давлат бошад. Вазифаи он бояд пеш аз ҳама аз муҳофизати амонатҳои аҳоли иборат бошад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низомии шартии бимаи амонатҳои бонкӣ дар асоси Қонун «Дар бораи бимаи шахсони воқеӣ дар бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» амалӣ мегардад.

Низомии бимаи амонатҳо чунин маъно дорад, ки агар дар дохили бонк ягон ҳодисаи фавқулода рӯй диҳад (бонк аз фаъолияташ боздошта шавад ва иҷозатнома барои пешбурди амалиётҳои бонкӣ бозхонд шавад ё барои иҷрои талаботҳои амонатгузoron мониторинг (роҳбарии муваффақатӣ) эълон карда шавад, бонк бояд ба амонатгузоронаш дарҳол маблағҳои амонат гузоштаашонро баргардонад. Дар ин ҳолат барои бима кардани амонатҳо ба амонатгузор шарт нест, ки бо бонк ягон шартнома бандад, зеро он дар асоси қонун амалӣ карда мешавад.

Барои гирифтани чубронпулӣ амонатгузор бояд ба ширкати «Намояндагӣ оиди бимакунии амонатҳо» ё ба намояндагии он ҳаттӣ муроҷиат кунад. Дар муддати 3 рӯзи баъди пешниҳоди ариза ва ҳуҷҷатҳои, ки шахсияти амонатгузоро тасдиқ мекунад, вале на пештар аз 14 рӯзи воқеаи рӯйдода маблағи бима мувофиқи хоҳиши амонатгузор нақд ё ғайринақд чуброн карда мешавад.

Барои ҳар як бонке, ки ҳуқуқи қор қардан бо амонатҳои хусусиро дорад, иштирок дар низоми бима шарт аст. Амонат аз рӯзи ба ҷӯйхати бонк дохил қарда шуданаш бимашуда - узви низоми бимакунии ҳатмӣ ба ҳисоб меравад.

Асоси молии низоми бимаи ҳатмии амонатҳои аҳолиро захира (фонд) - и ҳатмии амонатҳо, ки дар ихтиёри намояндагист, ташкил мекунад. Сарчашмаҳои ташкили ин захира иборатанд аз:

- сармоягузори аввала;
- маблағгузориҳои бимаии бонкҳо ва чуброн барои аз тарафи онҳо сари вақт пардохт қарда нашудан;
- даромад аз маблағгузори маблағҳои захиравӣ.

Ба ширкатқунандагони низоми бимакунии ҳатмии амонатҳои аҳоли дар бонкҳо инҳо дохил мешаванд:

1. Амонатгузоре ба сифати ширкатқунандаи низоми бимакунии ҳатмии амонатҳои шахсони воқеӣ дар бонкҳо дохил шудаанд;

2. Бонкҳо, ки мувофиқи нишондод дар барӯйхатгирии бонкҳои низоми бимакунии ҳатмии амонатҳои шахсони воқеӣ дар бонкҳо дохил шудаанд;

3. Намояндаи бимакунии амонатҳои дар барӯйхатгирии бонкҳои низомибимакунии ҳатмии амонатҳои шахсони воқеӣ дар бонкҳо ҷойдошта – бимақунанда;

4. Бонки марказӣ, ки дар барӯйхатгирии бонкҳои низоми бимакунии ҳатмии амонатҳои шахсони воқеӣ дар бонкҳо ҳамчун мақомоти назоратқунандаи фаъолияти бонкӣ ва хизматрасони ҳисобҳои намояндагӣ оиди бимакунии амонатҳо дохил шудааст.

6.2. Бимакунии ташкилоти бонкӣ

Бо мақсади бимакунии ташкилоти бонкӣ, қун қоида, аксаран санади маҷмуии бимаи бонкӣ истифода мешавад, ки

барои ҳар як бонк барномаи асосии бимакуни ба ҳисоб ме-
равад.

Мақсади асосии ин навъи бима муҳофизат кардани бонк аз амалиётҳои хавфӣ мебошад, ки аз ҳуқуқвайронкунии иқтисодии шахси сеюм ва корманди ҳуди бонк бармеояд.

Бимакунии маҷмӯи хавфҳои бонкҳои қордон якҷанд на-
въи суғуртaro дар бар мегирад, аз он ҷумла:

- бимакуни аз қонунвайронкуни;
- бимакуни аз қоидавайронкунииҳои электронӣ ва компю-
терӣ;

- бимакуни аз ҷавобгариҳои институтҳои молӣ;

Бонк метавонад дар санади маҷмӯӣ аз якҷанд шакли бима истифода кунад. Бартариҳои муносибати на танҳо дар паст шу-
дани маблағи бима зоҳир мегардад. Зарари аз ҳисоби бимаи
бонкиро муайян кардан мушқил буда, он аз зарар расонидан
аз ҳисоби қонунвайронкуни ё хатоҳои қордон бонк ба амал
меояд.

Тахлили 3 шакли бимакунии дар боло нишондодашуда
дар маҷмӯъ шароит медиҳад, ки пардохти бима васеъ амалӣ
гардад.

6.3. Шаклҳои бимаи ташкилотҳои бонкӣ

Бимаи молу мулк – зарарҳои аз ҳисоби молу мулк баамал-
омадаро мепӯшонад ва он дар ҳолатҳои сӯхтор, тарқиш, об-
хезӣ, дуздӣ, гонатгарӣ, амалҳои суиқасдии шахси сеюм, хо-
латҳои фавқулода ба амал меояд. Ин навъи бима молу мулки
зерини бонкиро фаро мегирад:

- иморати бонк ва чизу чорае, ки дар бонк мавҷуд аст;
- таҷҳизот;
- техникаи электронӣ – ҳисобкуни;
- банкоматҳо;
- рекламаҳо;
- нуктаи мубодилаи асъор ва ғайра;
- воситаҳои нақлиёте, ки ба бонк тааллуқ доранд.

Бимакуни аз қонунвайронкунииҳо аз ҳисоби қонунвай-
ронкунии қормондони институтҳои молӣ пӯшида мешавад,
бештар қонунвайронкунииҳо дар низоми бонкӣ ба қори қор-
мондони ҳуди бонк дар ҳолатҳои қонунвайронкунии онҳо

бо мақсади зарар расонидан ба бонк ё гайриқонунӣ аз худ кардани ғоида ба амал меояд.

Ин навъи бима хавфҳои зеринро мепошонад:

- амалиёти қаллобии кормандони бонк;
- паст шудани қимати ашёи қиматбаҳо дар ҳолатҳои ниғаҳдорӣ ва боркашонӣ;
- зарар аз ҳисоби пардохтҳои қалбақӣ;
- зарар аз ҳисоби коғазҳои қиматноки қалбақӣ;
- зарар аз ҳисоби қабули воситаҳои пулии қалбақӣ;
- суғуртакунии иморат ва таҷҳизоти дохилӣ аз зарари дар ҳолатҳои дуздӣ, вандализм ва дигар ҳолатҳои гайриқонунӣ баамаломеда;
- ҷубронкунии хароҷоти шахсони ҳуқуқӣ аз ҳисоби даъвои ҳолатҳои бимақунӣ.

Бимақунӣ аз ҳисоби қоидавайронкунии компютерӣ ва электронӣ маблағи зарарҳои дар натиҷаи қонунвайронкуниҳои зиддибонкӣ ва дигар институтҳои молӣ бо истифодаи шабакаҳои компютерӣ ва низоми ҳисобкунии электронӣ ба амаломадаро мепошонад. Ин навъи бимақунӣ хавфҳои зеринро мепошонад:

- ба шабакаи компютери бонк дохил кардани фармони қаллобӣ;
- низоми электроники интиқоли воситаҳо ё робита бо муштариён ва дохил кардани фармони қалбақӣ;
- ҷавобгарӣ дар назди муштариён нисбати бе иҷозати маҳсус ба шабакаи компютери бонк роҳ додани шахси сеюм;
- қасдан вайрон кардани ахбори электронӣ, маълумотҳо ва паҳнқунандаҳои электронӣ дар ҳолатҳои дар бонк нигоҳ доштан ё боркунии онҳо;
- амалҳои вируси компютерӣ;
- гирифтани супориши қалбакии муштариён оиди ҷобачогузориҳои онҳо дар низоми робитаи электронӣ;
- ҷавобгари бонк дар назди муштариёнаш оиди пардохтҳо, ки дар асоси супоришҳои қалбакии бонк амалӣ гардидаанд;
- ҷавобгари бонк барои гузаронидани амалиёти марказии депозитарӣ бо коғазҳои қитманок, ки дар натиҷаи фармони қалбакии компютери бонк ба амал омадаанд,
- амалиёт дар асоси супориши қалбакии мизочон ба воситаи факс ва телефон.

Бимаи ҷавобгарии кории институтҳои молӣ зарарҳои бонкро, ки дар натиҷаи ҷавобгарии ӯ оиди ҷуброни зарари аз тарафи шахси сеюм дар натиҷаи амалиёти нодуруст, хатоҳои кормандони он ва хароҷоти ҳуқуқии бимакунанда дар ҳолатҳои таҳқиқ – расидагии судӣ ба амал омадаанд, мепушонанд. Ин навъи бима ба муҳофизати фаъолияти кории бонк, ки бо гузаронидани амалиёти бонкӣ, савдо ва молӣ алоқаманданд, равона карда шудааст.

Бимакунии ҷавобгарии роҳбарӣ зарари роҳбаронро, ки ба ҷавобгарии онҳо барои ҷуброни зарари аз тарафи шахси сеюм дар натиҷаи амалиёти нодурусти фаъолияти идоракунӣ ва зарари аз тарафи ширкат дар натиҷаи ҷуброни зарари роҳбарият ба амал омадааст, дар бар мегирад. Асос барои даъвои роҳбари ширкат аз инҳо иборат аст:

- аризаи даъвои оммавии бесабаб;
- вайронкунии ғайриҷаҳишдошти ўҳдадорихои хидматӣ;
- кушодани ахбори нопурра;
- менсҷмснт ва назорати ғайриқаноатбахши фаъолияти кормандон;
- сифатнокии ғайриқаноатбахши қарори қабулшуда;
- хатоҳо, нопуррагии ахборот, хатоҳо аз рӯи ҳисоботи молӣ, маблағгузориҳо ва интишори воситаҳои пулӣ;
- сиёсати ғайриқонунӣ дар ҳолатҳои гузаронида шудани амалиёти маблағгузорӣ;
- баҳодиҳии нодуруст ба маблағгузориҳо ва амалиёт;
- риоя карда нашудани қоидаи анҷоми додугирифтҳои калон;
- камомадҳои маблағҳои ширкат;
- истифодаи ахбори инсайдерӣ;
- вайрон кардани қонунҳои зиддимонополӣ;
- вайрон кардани қонунгузориҳои меҳнат;
- ғайриқонун сабукдӯш кардани кормандон;
- таъбири наҷодӣ, синнусолӣ, ҷинсӣ ва ғайра.

Бимаи шахсии корманди бонк зарари ба саломатии корманди бонк расондашударо ҷуброн мекунад, ки ба он дохил мешаванд:

- бима аз ҳолатҳои фавқулода;
- бимаи тиббии ихтиёрий;

- бимаи ҳолатҳои фавқулода ва бемориҳои ногаҳонии хангоми дар хориҷи кишвар будан рӯйдода.

6.4. Бимакунии муштариёни банк

Бимакунии муштариёни банк чунин шакли бимакунии аз ҳавф аст, ки маънафатҳои банкро дар ҳолатҳои иҷрои фаъолиятҳои банки нисбати хизматрасонӣ ба муштариёни худ таъмин месозад.

Ба онҳо дохил мешаванд:

- бимакунии амалиёти қарзӣ;
- бимакунии воситаҳои манқул ва ғайриманқули шахсони ҳуқуқӣ ва воқеие, ки дар ҳолати иҷрои қарзӣ ба сифати ғарав ба банк дода мешаванд.

Ин навъи бимакунии дар ҳолатҳои зерин амалӣ мегардад:

- дар ҳолати сӯхтор, тарқиш, ғоратгарӣ аз тарафи шахси сеюм, қасдан вайрон карда шудани қонунҳо, ҳолатҳои фавқулода ва ғ.

- бимакунии ҳаёти қарзгирони банк – ин бимакунии шаҳрвандон шакли бимакунии шахсӣ дар ҳолати бо банк бастанӣ шартномаи қарзӣ ба ҳисоб меравад.

- бимакунии воситаҳои ғардони қиматбаҳо (ашёи хом, масолех), ки аз ҳисоби банки қарзидҳанда, аз он ҷумла, дар ҳолатҳои боркашонӣ харида шудаанд;

- бимакунии молу мулки муштариёни банк, ки дар ҳазинаи банк нигоҳ дошта шудаанд;

- бимакунии дорандагони қортҳои пластикӣ, ки аз навъҳои зерин иборат аст:

- бимакунии дорандаи қорти пластикӣ аз ҳолатҳои фавқулода;

- бимакунии дорандаи қорти пластикӣ дар вақти муолиҷа аз бемории ногаҳонӣ ва ҳодисаҳои ғайричашиқмошт;

- бимакунии соҳиби ҳисоби банки аз ҳодисаҳои ғайричашиқмошт.

Супоришҳо ва савол барои тақрор:

1. Шарҳи мухтасари бимакунии амонатҳои банки.
2. Бимакунии ташкилоти банки ва шаклҳои он.
3. Бимакунии муштариёни банк чӣ тавр сурат мегирад?

БОБИ 7. АМАЛИЁТҲО БО КОҒАЗҲОИ ҚИМАТНОК

7.1. Мафҳум ва шаклҳои коғазҳои қиматнок

Мувофиқи Кодекси шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон **коғазӣ қиматнок** ҳуҷҷатест, ки ҳуқуқи амвол, идора кардан ва ба дигар шахс додани онро дорад.

Дар бозорҳои коғазҳои қиматнок шаклҳои зерини коғазҳои қиматнок амал мекунанд:

Саҳмия (аксия) – коғазҳои қиматноки эмиссионии исмиест, ки мувофиқи он дорандаи он (саҳмдор) баъди барҳам додани ҷамъияти саҳомӣ ҳуқуқи гирифтани қисми фоида, иштирок дар идора кардан ва гирифтани қисми амволро дорад.

Вомбарг (облигатсия) – коғазӣ қиматноки интишориест, ки соҳиби он ҳуқуқи аз эмитенти вомбарг дар муҳлати муайяншуда бо маблағи номиналӣ ё дигар амволи ҳамаарзӣ гирифтани қисме аз даромадро дорад. Даромад аз вомбарг ба таври фоиз ё дисконт дода мешавад.

Опцион (ҳаққи интихоб) – коғазӣ истехсолиест, ки мувофиқи он, соҳибаш ҳуқуқ дорад (на ўҳдадорӣ) мувофиқи шартнома харидуфурӯши миқдори муайяни коғазҳои қиматнокро бо нархи расмӣ амалӣ намояд. Харидори опсион барои ин амалиёт ҳуқуқ дорад ба фурӯшанда подош (мукофотпулӣ) диҳад.

Тасдиқнома (сертификат) – шаҳодатномаи хаттии бонк оиди амонат мондани маблағи пулиест, ки ба соҳиби он баъди тамом шудани муҳлати шартномавӣ ҳуқуқи гирифтани маблағи амонат ва фоизи онро медиҳад.

Тасдиқномаҳо ду навъанд:

- **пасандозӣ** - соҳиби он **танҳо** шахсони воқеӣ шуда метавонанд;

- **депозитӣ** - соҳиби он **танҳо** шахсони ҳуқуқӣ шуда метавонанд;

Фоида аз тасдиқномаҳо якҷоя бо пардохти тасдиқнома дода мешавад.

Васиқа (вексель) – коғазӣ қиматнокест, ки дар он ўҳдадории одии хаттии пардохти маблағи пулӣ нишон дода шуда-

аст. Васиқа ба соҳибаш ҳуқуқ медиҳад, ки маблағи дар он нишондодашударо аз қарздор гирад.

Васиқа одӣ ва интиқолий мешавад.

Васиқаи одиро қарздор (васиқадиҳанда) менависад ва онро ба кредитор (васиқагир) медиҳад, ин вексел ваъдаи қарздор оиди пардохти маблағи муайян ба васиқагир аст.

Васиқаи интиқолий (тратта) аз тарафи васиқагир навишта шуда, он пешниҳодоти қарздор оиди ба васиқагир пардохтани маблағи муайян аст.

Қарордоди фючерсӣ - шартномаи стандартии биржавии харидуфурӯши коғазӣ қиматнокест, ки мувофиқи он, як шахс ба шахси дигар шумораи муайяни коғазҳои қиматнокро мувофиқи қурби нишондодашуда фурӯхта, ӯҳдадорӣ мегирад, ки коғазҳои қиматнокро на дарҳол, балки дар муҳлати дар оянда нишон додашуда пардохт мекунад. Дар ин ҳол харидор вазифадор аст, ки коғазҳои қиматнокро дар муҳлаташ қабул карда, ҳаққи онҳоро мувофиқи қарордод новобаста ба қурби қорӣ пардохт намояд. Дар вақти фурӯши қарордоди фючерсӣ мумкин аст дар дасти фурӯшанда коғазҳои қиматноке, ки ӯ пешниҳод кардааст, дар амал набошанд, зеро ӯ ба нақша гирифтааст, ки онҳоро дар оянда то ба охиращасии муҳлати дар қарордод нишондодашуда дарёфт кунад.

Чек - ҳуҷҷати намунавии муқаррарисест, ки дар он супориши хаттии чекдиҳанда ба бонк оиди ба чекгиранда пардохтани маблағи пулии дар он нишондодашуда акс ёфтааст. Он танҳо вазифаи пардохтро иҷро мекунад.

Барномаи нақлиёт (коносамент) – ҳуҷҷати байналмилалии стандартисест барои ҳамлу нақди мол. Он гувоҳи бор қардан, ҳамлу нақл қардан ва ҳуқуқи аз тарафи соҳиби мол гирифтани мол (коносамент) - ро медиҳад. Ин ҳуҷҷати баҳрии молтақсимкуниест, ки дар он, мувофиқи шартнома, ӯҳдадории молқашон оиди ба қойи лозима расондани мол акс ёфтааст.

7.2. Тавсифи умумии амалиёт бо коғазҳои қиматнок

Амалиёт бо коғазҳои қиматнок амали баохиррасида ё якҷанҷ амалест, ки бо коғазҳои қиматнок ё воситаҳои пулӣ дар бозори фондӣ барои расидан ба мақсадҳои гузашташуда анҷом дода мешавад. Ин мақсадҳо иборатанд аз:

- **амалиёти интишорӣ (эмиссионӣ)** - бо сарватҳои молӣ таъмин кардани субъектҳои амалиёт – ташкил ва зиёд кардани сармояи худӣ, ҷалби сармояи қарзӣ ё сарватҳои дар муомилот буда. Аз ҷиҳати таъйиноти иқтисодӣ - ин амалиёти пасивист, ки дар натиҷаи интишори коғазҳои қиматнок амалӣ мегардад;

- **амалиётҳои сармоягузорӣ** - сармоягузориҳои манбаъҳои худӣ ва ҷалбшуда дар фондҳои активӣ аз тарафи субъектҳои амалиётӣ ё аз номи худаш мебошад. Ин амалиёт – амалиёти активӣ буда, бо роҳи хариди ашёи қиматбаҳои фондӣ дар биржаҳои фондӣ, низоми савдо дар бозори ғайрибиржавӣ амалӣ мегардад;

- **амалиётҳои муштарӣ** – иҷрои ӯҳдадорихони субъекти амалиётҳо дар назди муштарӣ нисбати коғазҳои қиматнок ва ӯҳдадорихони муштарии соҳиби коғазҳои қиматнок аст;

Ҳар сеи ин амалиётҳо дар алоҳидагӣ аз нуқтаи назари иқтисодӣ, ташкилӣ ва ҳуқуқӣ баррасӣ менамоям.

Аз нуқтаи назари иқтисодӣ, амалиёт бо коғазҳои қиматнок бо тавсифи мақсаде, ки дар рафти анҷом додани амалиёти хавф ё самаранокии молӣ ба он равона шудааст, алоқаи зич дорад. Барои ҳамин, дар вақти таҳлили ин ё он амалиёт дар ҳар як қисм пеш аз ҳама бояд мақсади анҷом додани амалиёт, баъд маънаи хавф ва дар охир арзёбии самаранокии ҳар як амалиёт ҳисоб карда шавад.

Ин амалиётро технологияи анҷом додани амалиётҳо ё “вебстера” меноманд, ки тартиби анҷом додани ин ё он амалиёт ва ҳуҷҷатгузориро дар бар мегирад ва дар асоси се омил: мақсад, хавф ва самаранокӣ иҷро мегардад.

Аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, ин чунин маъноро дорад, ки ҳар кадоме аз ин амалиёт дар асоси якчанд додугирифтӣ ҳуқуқӣ қонунӣ мегардад.

Мувофиқи Кодекси шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон истилоҳи амалиёт бо коғазҳои қиматнок – додугирифтӣ дутарафааст, ки аз пайдоиш, боздошт ва дигаршавии ҳуқуқи амволӣ дар коғазҳои қиматнок аксёфга иборат аст. Онҳо, мумкин аст, дар ҳолатҳои хариду фурӯш, ба дигар шахс гузаштани ҳуқуқи амвол, ба мерос гузаштан, тақдир кардан, ҳисобу китоб ва пардохт ба вуқӯъ оянд.

Дар вақти гузаронидани амалиёти интишорӣ эмитент коғазҳои қиматноканро ба дорандаи аввалин медиҳад, дар

ин ҳол ҳар як амалиёти сармоягузори ба онро харидани инвестор ва фурухта шудани он ба дорандаи ашёи фондӣ во-баста аст.

Хамин тариқ, иштирокчии амалиёт чанбаи ҳуқуқӣ, ӯҳда-дориҳо ва ҷавобгарии амволиро дар рафти гузаронидани амалиётҳо пурра ба зиммаи худ мегирад.

Амалиётҳои сармоягузори чи бо роҳи додугирифтӣ ду-тарафа (харидор ва фурушанда) ва чи ба воситаи миёнарав анҷом дода мешаванд.

Дар бозори муташаккил зарур аст, ки ду даллол ишти-рок кунанд, яке аз онҳо бояд манфиати харидор ва дигаре манфиати фурушандаро ҳимоя намояд. Амал кардани чунин нақшаи робитаи харидору фурушанда дар бозори ғайри-биржавӣ низ мумкин аст, ба шарте, ки онҳо шахсони касбӣ, яъне даллол набуда, танҳо истифодакунандаи бозор бошанд ва амалиётро дар бозор ба воситаи миёнарави худ иҷро ку-нанд.

Дар бозорҳо харидору фурушанда робитаи худро ба во-ситаи даллол барқарор месозанд, дар ин ҳол онҳо байни худ намтавонанд мустақиман (бевосита) додугирифт намоянд. Агар додугирифт ба воситаи миёнарав амалӣ шавад, хари-дору фурушанда бояд бо даллол шартномаи супоришӣ ё ко-миссионӣ банданд.

Барои додугирифтӣ тасдиқишуда шартнома бояд ҳаттӣ ё ба воситаи низоми электронии савдо тартиб дода шавад ва дар он бояд шартҳои зерин ҷой дода шаванд:

- ҷойи барқарории додугирифт, ки дар он ҷо коғазҳои қиматнок харидуфуруш мешаванд;
- миқдори додугирифтӣ барои харидору фуруши коғазҳои қиматнок зарурӣ;
- нархе, ки додугирифт ба воситаи он имзо мешавад;
- мӯҳлати иҷрои додугирифтӣ харидору фурушанда;
- мӯҳлати ҳисобу китоби додугирифт, яъне пардохти ха-риди коғазҳои қиматнок.

Амалиёт бо коғазҳои қиматнок аз додугирифт дар бозо-ри коғазҳои қиматнок фарқ дорад. Дар додугирифт ду та-раф – харидор ва фурушанда ва дар рафти амалиёт як субъ-ект иштирок мекунад.

7. 3. Идора кардани амалиётҳо бо коғазҳои қиматнок

Коғази қиматнок дар шакли мафҳуми умумиаш – ҳар гуна хуччатест, ки бо нархи муайян харидуфуруш карда мешавад. Коғази қиматнок воситаи махсуси фондӣ ба ҳисоб рафта, тавассути он мумкин аст гардиши молҳо аз ҳисоби як субъект ба ҳисоби субъекти дигар осонтар гардад.

Вазифаҳои коғазҳои қиматнок аз инҳо иборатанд:

1. Таксим кардани маблағ (пул) байни соҳаҳои гуногуни иқтисод мувофиқи марз, гуруҳҳои аҳоли, байни давлатҳо ва ғайра.

2. Ҳукуки махсус додан ба соҳибони коғазҳои қиматнок, ғайр аз ҳукуки иштирок доштан дар идорасозӣ, ба даст даровардани ҳар гуна маълумоти лозима, ҳукуки аввалинда-рача доштани соҳибони саҳмияҳо дар ҳолатҳои махсус ва ғайра.

3. Таъмин кардани даромад аз ҳисоби саҳмгузорӣ дар шакли дивиденд (даромад) ва баргардонидани маблағи ҳуди саҳмия.

Хусусиятҳои коғази қиматнок:

Коғази қиматнок дорои хусусиятҳои мебошад, ки онро аз пул фарқ кардан мумкин аст. Он метавонад дар шакли ҳисобу китоб иштирок намояд, дар мӯҳлатҳои зарурӣ ба пул табдил дода шавад, ба сифати замонат хизмат намояд, дар мӯҳлати чандин сол ё бемӯҳлат ба мерос монда шавад.

коғазҳои қиматнок аз навъҳои зерин иборатанд:

- саҳмия;
- вомбарг (варақаи қарзии баҳрадор);
- вексел;
- чек;
- тасдиқномаи амонатӣ.

саҳмия - коғази қиматнокест, ки онро ҷамъиятҳои саҳомӣ ё корхонаю ширкатҳои дигар бо мақсади ба кор андохтани маблағҳои озод истифоданашиаванда, ки сарчашмаи иловагии маблағгузорию истеҳсолот ҳисоб мешаванд, мебароранд.

Саҳмияҳо одӣ ва имтиёзнок мешаванд.

Саҳмияҳои одӣ ба соҳиби худ ҳуқуқ медиҳанд, ки дар маҷлиси умумии саҳмдорон иштирок карда, ҳуқуқи овоздихӣ

дошта бошад. Саҳмияҳои одӣ ба тариқи саҳмияи исмӣ (именной) ва беном (на предъявителя) бароварда мешаванд.

Саҳмияи имтиёзнок аз саҳмияи одӣ фарқи кулӣ дорад. Даромад аз ҳисоби ин саҳмияҳо ба тариқи дивиденди тасбитшуда дода мешавад. Соҳиби ин саҳмия дар маҷлиси умумии саҳмдорон ҳукуки раъй додан надорад, аммо ҳуқуқ дорад пеш аз дорандаи саҳмияи одӣ фоида (дивиденд) гирад, ҳатто дар ҳолате, ки корхона зараровар бошад (яъне даромади соф нагирад). Дар ҳолати набудани маблағ соҳиби ин саҳмия метавонад ба ҷойи пул аз корхона маводу ашё дарёфт намояд.

Вомбарг (облигатсия) навъи барориши коғазҳои қиматнокест, ки ба соҳибаш ҳукуки аз эмиссиягар (нашркунанда) гирифтани ҳаққи саҳмия, нархи номӣ (номинал) ва фоизи онро дар муҳлате, ки дар он нишон дода шудааст, медиҳад. Ин вомбарг дар шакли купон (як қисми варақаи вексел, ки бурида шуда ба ҷойи дастхат ба соҳибаш ҳукуки дар вақти муайян гирифтани дивидендро медиҳад), гайрикупонӣ ва мубодилашаванда (конвертируемый) бароварда мешаванд. Купон даромадест, ки аз рӯи вомбарги қарзии баҳрадор (облигатсия) дода мешавад. Вай метавонад доимӣ ва ивазшаванда бошад.

Вексел коғази қиматнок ё шаҳодатномаест, ки дорои гувоҳ ё дастури хаттии векселдиҳанда буда, дар хусуси ба соҳибаш дар муҳлати дар он муқарраршуда додани як миқдори муайяни пул ва ё аз рӯи ўҳадорӣ пардохтани онро шаҳодат медиҳад.

Вексел навъҳои зерин дорад:

1. Вексели бонкӣ - вексели бонки мамлакати алоҳида аст, ки ба воҳид (филиал) - ҳои бонкҳои дар дигар мамлакатҳо буда ҳавола карда мешавад.

2. Вексели давлатӣ – коғази қиматноки кӯтоҳмуддати давлатиест, ки муҳлати эътибори он аз як сол зиёд набуда, мунтазам дар муомилот мебошад ва дар бозорҳои озодаи пулӣ мавқеи бартарро ишғол менамояд. Давлат ин векселро бо мақсади ҷуброн намудани хароҷоти худ мебарорад.

3. Вексели тижоратӣ – векселест, ки ба қарзгир бар ивази гаравгузори амвол дода мешавад.

4. Вексели одӣ ўҳадорӣ қарзии хаттист, ки онро қарздор навишта имзо мегузорад ва дар он ўҳадорие зикр мегардад, ки мувофиқи он, қарздор миқдори муайяни пулро дар муҳлати

мукарраршуда мепардозад ва ба сифати коғази тичоратие, ки замонати махсус надорад, ба кор бурда мешавад.

5. Вексели интиқоли фармони қатъии хаттии як шахс ба шахси дигар дар хусуси тақсим намудани чунин ҳуҷҷат ё дар вақти таъйиншуда пардохтани миқдори муайяни пул ба шахси талабкунандаи ин ҳуҷҷат ё ба шахсест.

6. Вексели дорои камбулии расмӣ – векселест, ки бе риояи талаботи расмӣ ҳуқуқи векселӣ таҳия шудааст. Одатан вучуд надоштани ягон аломати асосии ҳатмӣи вексел (масалан, зикри миқдори пул, ки бояд пардохта шавад) боиси эътироф нагардидани ҳуди вексел мешавад. Зикри шартҳои иловагӣ (қайди санадӣ) танҳо ҳангоми сабти қайди таҳвилдиҳии шахси векселдиҳанда, ҳисоб кардани фоизҳо ба миқдори маблағи вексел, вексели дорои мӯҳлати муайян доништа мешавад.

7. Вексели мӯҳлати пешниҳоддор – векселест, ки пули он ҳангоми пешниҳодаш ба векселдиҳандаи вексели одӣ ё пазирандаи вексели интиқоли пардохта мешавад.

8. Вексели мӯҳлати пардохтдор – аз давраи супурда шуданаш векселест, ки воқеияти супурда шуданаиш ҳамеша бояд пешакӣ ба қайд гирифта шавад.

9. Вексели мӯҳлати муайяни пардохтдор – аз давраи таҳия шуданаш чунин векселест, ки аз рӯи қоидаи умумӣ пазираи ҳатмӣи пешакиро дар ҳолати нахостани векселдор ё ҳар шахсе, ки дар даст вексел дорад, агар ин вексел шартҳоро оид ба пазираи ҳатмӣ дар бар нагирад, талаб намекунад.

10. Вексели мӯҳлати пардохтаи рӯзи муайян – векселест, ки пазираи ҳатмӣ талаб намекунад. Ба он қоидаи оид ба пазираи барои вексели мӯҳлати муайяни пардохтдор аз давраи таҳия шуданаиш татбиқшаванда аст.

Чек – супориши хаттии чекдиҳанда ба бонк барои ба соҳиби он додани миқдори пули дар он сабтёфта мебошад. Чек – коғази қиматнокест, ки ҳамчун ҳуҷҷати пардохтию ҳисобу китоб хизмат мекунад. Аз рӯи табиати иқтисодии худ, чек воситаи интиқолии пардохти гайринақдӣ дар симои бонк мебошад.

Навъҳои чек инҳоянд:

1. Чеки номнавис (именной) - ба номи шахси муайян навишта шуда, дар он навиштаҷоти «бе фармон» дарҷ меёбад, яъне ба шахси дигар додани чек манъ аст.

2. Чеки дастурӣ (ордерный) - ба шахси мушаххас дода мешавад, ки дар он навиштаҷоти «бо фармон» ҷой дорад, яъне ба воситаи навиштаҷоти гузаранда (индоссамент) ба шахси дигар додани чек мумкин аст.

3. Чеки беном (на предъявителя) - ба шахси пешниҳодкардани чек пул дода мешавад ва гузаштани ин чек аз як шахс ба шахси дигар мумкин аст.

4. Чеки ҳисобу китоб (расчетный) - ба воситаи ин навъи чек пули нақд дода намешавад.

5. Чеки пулӣ (денежный) - барои гирифтани пули нақд ба кор бурда мешавад.

Тасдиқномаи амонатӣ – пули озод (бехаракат) - и аҳоли ва ташкилотҳо мебошад, ки ба муҳлати муайян барои нигоҳ доштан ба ихтиёри банк дода мешавад ва дар ивази тасдиқномаи амонатӣ гирифта мешавад, ки он ҳуҷҷати хаттии банк оид ба амонат гузоштани пул буда, ба соҳиби он кафолати ҳуқуқии дар муҳлати муайян гирифтани пули амонат ва фоизи онро медиҳад.

Амалиёт бо коғазҳои қиматнок бо мақсади ба даст овардани фоида аз амалиётҳои сармоягузорӣ ва хизматрасонӣ, мувофиқ қардани сармояи худӣ ва қарзӣ, инчунин наст қардани нархи воситаҳои ҷалбшуда дар вақти амалиётҳои интишорӣ равона шудааст.

Ташкили кор дар бозори коғазҳои қиматнок пеш аз ҳама бояд аз мақсад ва вазифаҳои фаъолият – таҳияи сиёсат дар бозори коғазҳои қиматнок оғоз ёбад. Барои ин лозим аст, ки пеш аз ҳама вазъи умумии иқтисодӣ (фазои хизматрасонӣ ва сармоягузорӣ дар асоси омӯзиши нишондиҳандаҳои молӣ ва фаъолияти қарзӣ) таҳлил карда шавад. Пеш аз онҷо ҷиҳати додани амалиёти сармоягузорӣ дар ин ё он бахши корпоративӣ зарур аст, ки таҳлили соҳавӣ амалӣ карда шавад.

Дар асоси баҳодихии фазои иқтисодӣ, вазъи бозори пулӣ, мақсад ва вазифаи сармоягузорӣ имконпазир аст, ки доираи истифодаи самараноки маҷмӯи нишондиҳандаҳои молӣ ва амалиётҳо муайян карда шавад.

Идораи амалиётҳо бо коғазҳои қиматнок талаб мекунад, ки раванди идора қардани хавфҳо низ таҳлил карда шавад. Хавф дар ҷос кам аст, ки ширкатҳо даллоли намоянд.

Самаранокии фаъолият дар бозори коғазҳои қиматнок

ба ташкили фаъолияти ширкаткунандагони бозори фондӣ, низоми ташкилии идоракунӣ вобастагӣ дорад.

Ширкатҳои даллолӣ – миёнаравҳое, ки дар бозори коғазҳои қиматнок фаъолият мекунанд, таркиби ғуногундоранд. Бонкҳои хурду миёна метавонанд фаъолиятанро ба воситаи сохторҳои ғуногуни бонк (идора, шӯба) амалӣ созанд. Дар дигар соҳаҳо ин корро метавонанд коркунони алоҳидаи шӯбаи молӣ иҷро намоянд.

Ба сохтори ташкилии иштирокчиҳои бозори коғазҳои қиматнок инҳо дохил мешаванд:

- шӯбаи иттилоотӣ-таҳлилӣ;
- шӯбаи ташкили интишори коғазҳои қиматнок;
- шӯбаи фондӣ;
- шӯбаи хизматрасонии депозитарӣ-хазинавӣ;
- шӯбаи ҳисобдорӣ-муҳосибавӣ (амалиётӣ хазинадорӣ).

Ғайр аз сохтори ташкилӣ, байни кормандон ҳар гуна амалиёт бо коғазҳои қиматнок – аз қабилҳои менечер, таҳлил, “фронт-офис” ва “бэк-офис” – тақсимои вазифаҳо вучуд дорад.

Вазифаи асосии фаъолияти шӯбаи иттилоотӣ-таҳлилӣ таҳияи сиёсати молӣ (сармоягузорӣ) ва ба тамоми сохторҳои бо амалиётҳои коғазҳои қиматнок сарукордошта назорат кардан аст.

Вазифаи асосии фаъолияти шӯбаи ташкили интишори коғазҳои қиматнок дар асоси интишор ва ҷобачогузории коғазҳои қиматноки худӣ ҷалб кардани сарватҳо ба ҳисоб меравад.

Вазифаи асосии шӯбаи фондӣ ба таври самаранок ҷойгир кардани сарватҳои худӣ мувофиқи шартномаи идоракунӣ дар бозори пулӣ мебошад. Мувофиқи ин шартнома амалиётҳо ба воситаи ширкатҳои даллол-миёнарав ё бонкҳо гузаронида мешаванд.

Вазифаи асосии шӯбаи хизматрасонии депозитарӣ-хазинавӣ тартиб додани хизматҳои ҳисобӣ-хазинавиест, ки дар вақти амалиёт бо коғазҳои қиматнок, қабул ва нигоҳдории онҳо ва дигар ашё, кушодан ва пеш бурдани суратҳисобҳои депо ба миён меоянд.

7.4. Навъҳои фаъолияти бонкӣ дар бозори коғазҳои қиматнок

Иштироки бонкҳо дар амалиёт бо коғазҳои қиматнок дар асоси қонунҳои ҳар як мамлакат вобаста ба хусусиятҳои миллии бозори фондии он, анъанаҳои тараққиёти бонкдорӣ ва дигар омилҳо амалӣ мегарданд.

Аз ҳама бештар дар бозорҳои коғазҳои қиматнок бонкҳои умумии Олмон фаъолият мекунанд. Дар ин ҷо нисбати амалиёт бо коғазҳои қиматнок дар қонунгузориҳо ягон маҳдудиятҳои амалӣ дида намешаванд. Баръакс, аз тарафи бонкҳои тичоратӣ анҷом додани бисёре аз амалиётҳо бо коғазҳои қиматноки ғайридавлатӣ манъ карда шудааст.

Дар Федерасияи Руссия дар асоси қонунҳои амалкунанда ба бонкҳои тичоратӣ иҷозат дода шудааст, ки амалиёт бо коғазҳои қиматнок яқоя бо амалиётҳои анъанавии бонкӣ анҷом дода шаванд. Дар ин ҷо модели яклукти бозори коғазҳои қиматнок истифода карда мешавад. Яъне бонкҳои тичоратӣ ва ғайритичоратӣ бо ҳуқуқҳои баробар дар музојада иштирок мекунанд. Муассисаҳои қарзӣ дар бозорҳои коғазҳои қиматнок ҳамчун *эмитент* ва *инвестор* иштирок карда, аз ҳисоби ҳудашон коғазҳои қиматнокро харида, амалиёт оиди ҷобачокунӣ, ҳисоби депозитарӣ ва идора кардани онҳоро иҷро мекунанд.

Ҳамчун эмитент бонкҳои тичоратӣ коғазҳои қиматноки эмиссионӣ (сахмия, вомбарг, опсион) ва ғайриэмиссионӣ (васиқа, тасдиқнома) интишор мекунанд.

Бонкҳои тичоратие, ки сахмияҳои худӣ интишор мекунаанд, ҳамчун ҷамъиятҳои сахҳомӣ ташкил карда мешаванд. Дар вақти интишори васиқа, тасдиқнома ва опсион бонкҳои тичоратӣ ҳамчун захиракунандаи маблағи пулӣ ва воситаҳои пардохт амал мекунанд.

Ҳамчун миёнарав дар рафти амалиёт бо коғазҳои қиматнок бонкҳои тичоратӣ мувофиқи супориши мизоҷон фуруш, ниғаҳдорӣ, гирифтани даромад (суд ва фоиз) - и онҳоро ба роҳ монда, аз ин ҳисоб подош мегиранд.

Бонкҳо метавонанд аз қарзгирон ба тариқи гарав коғазҳои қиматнокро қабул намоянд. Қоидаҳои гирифтани даромад аз ҳисоби коғазҳои қиматнок дар ҳолатҳои амали гарав дар шартномаи қарзии байни қарзгир ва бонк дарҷ мегардад.

Фаъолияти касби ро дар бозорҳои коғазҳои қиматнок танҳо бонкҳои пеш бурда метавонанд, ки иҷозатномаи касбии иштироккунандаи ин бозорро дошта бошанд. Барои гирифтани иҷозатнома лозим аст, ки дар ҳайати кормандони муассисаи қарздиҳӣ мутахассис, ки иҷозатномаи Бонки миллиро дорад, ҳузур дошта бошад. Иҷозатнома барои амалиётҳои зерин дода мешавад:

- чаллобӣ;
- амонатӣ (депозитарӣ);
- барои идора кардани коғазҳои қиматнок;
- даллолӣ.

Тамоми амалиётҳои бонкҳои тичоратиро бо коғазҳои қиматнок ба навъҳои зерин тақсим кардан мумкин аст:

- амалиёти худии бонк бо коғазҳои қиматнок (маблаггузорӣ, савдо);

- амалиётҳои кафолатӣ;
- амалиётҳои боваринок;
- амалиётҳои амонатӣ.

Амалиёти худии бонк бо коғазҳои қиматнок бо таъаббуси бонк аз ном ва ҳисоби ҳудаш амалӣ мегардад. Онҳо ба амалиётҳои маблагҷамъкунӣ (инвеститсионӣ) ва савдо ҷудо мешаванд. Дар ин ҷо бонк ҳамчун савдогари мустақил амал карда, метавонад ин коғазҳоро харад ё фурушад ва аз ҳисоби қурб дар бозорҳо даромад (подош) гирад.

Амалиётҳои кафолатӣ – дар ин ҳолат бонк метавонад ҳамчун ширкати инвеститсионӣ ба шахси сеюм кафолати ҷобачогузории коғазҳои қиматнокро диҳад.

Амалиётҳои боваринок – аз ҳама бештар тараққӣ ёфтааст. Бонкҳои тичоратии калон идораи амалиётҳои боваринокро кушола, дар асоси ҳуқуқҳои идораи амвол метавонанд коғазҳои қиматнок ва воситаҳои пулии муштарӣро дар асоси шартномаи дутарафа идора намоянд. Ба ин амалиётҳо дохил мешаванд:

- таъкили интишор, ҷобачогузории аввалиндараҷаи коғазҳои қиматнок бо амри муштарӣ (андеррайтинг);
- пешбурди фехрист (реестр) - и саҳмдорон ва қайди амалиётҳо бо коғазҳои қиматнок;
- пардохти ҳарсолаи даромади саҳмдорон;
- идора кардани активҳо бо супориши муштарӣ (бо супориши муштарӣ харидаи коғазҳои қиматнок аз ҳисо-

би мизочон, ташкили маҷмӯъ (портфел) - и коғазҳои қиматнок бо супориши муштариён, фуруши онҳо бо супориши муштариён);

- хизматҳои амонатӣ (бурдани ҳисобҳои депо, ҳисобу китоби коғазҳои қиматнок).

7.5. Амалиётҳои интишорӣ, сармоягузорӣ, даллолӣ ва миёнаравӣ бо коғазҳои қиматнок.

1. Амалиётҳои интишорӣ

а) Интишор ва бақайдгирии саҳмияҳои бонкҳои тичоратӣ

Бонкҳои тичоратӣ мтавонанд навъҳои зерини коғазҳои қиматнокро бароранд:

- саҳмия;
- опсион;
- ўҳдадориҳои худии қарзӣ;
- вомбаргҳо;
- тасдиқномаҳо;
- васиқа.

Қоидаи интишори коғазҳои қиматнок дар асоси қонунҳои ҷойдошта ва низомномаи бонки марказӣ амалӣ мегардад. Бонкҳои тичоратӣ саҳмияҳоро бо мақсади ташкили сармояи худӣ дар шакли сармояи оинномавӣ ба роҳ мегузаранд. Дар ҳолати барҳамхӯрии ташкилоти қарзис, ки ба шакли ҷамъияти масъулияти маҳдуд ҷаъолият дошт, маблағи зиёдкардаи сармояи оинномавӣ ба ҳисоби саҳмдорон мегузарад.

Интишори коғазҳои қиматнок аз марҳалаҳои зерин иборат аст:

- қабули қарор оид ба ҷобачогузории коғазҳои қиматнок;
- тасдиқ кардани қарор оид ба интишори коғазҳои қиматнок;
- сабти давлатии интишори иловагии коғазҳои қиматнок;
- ҷобачогузории коғазҳои қиматнок;
- сабти давлатии ҳисобот оиди маҷмӯи интишори иловагии коғазҳои қиматнок.

Муассисаҳои қарзии дар шакли ҷамъиятҳои саҳомӣ ташкилшуда сармояи оинномавиرو аз ҳисоби маблағи но-

миналии сахмияҳое, ки сахмдорон харидаанд, метавонанд танҳо сахмияҳои номиро дар шакли хуччатӣ ва ғайрихуччатӣ, сахмияҳои одӣ ва имтиёзнок интишор намоянд.

Сахмияҳои одӣ сахмияҳое мебошанд, ки барои амалӣ кардани ҳуқуқи амволи ба он вобаста бояд ному насаби дорандаи сахмия дар китоби махсуси эмитент ба қайд гирифта шавад. Дар ҳолати аз як даст ба дасти дигар гузаштани сахмия ин дигаргуниҳо дар рӯйхат қайд карда мешаванд.

Интишори аввалин сахмияҳо бояд пурра сахмияҳои одии номӣ бошанд. Дар ҳолати зиёд кардани сармояи оинномавӣ бонк ҳуқуқ дорад ҳам сахмияи одӣ ва ҳам имтиёзнок (на зиёда аз 20%) интишор намояд.

Барои бақайдгирии интишори коғазҳои қиматнок бонк - эмитент бояд ба бонки марказӣ хуччатҳои зеринро пешниҳод намояд:

- ариза оиди бақайдгирӣ;
- эълומияи интишор (проект эмиссии).

Дар ҳолати бори аввал бақайдгирӣ хуччатҳои бақайдгирӣ якҷо бо дигар хуччатҳои барои бақайдгирии давлатии бонки ташкилшуда лозима пешниҳод карда мешавад. Дар ҳолати интишори иловагии сахмияҳо, ки боиси зиёд шудани сармояи оинномавӣ оварда мегардад, ин дигаргуниҳо дар Оинномаи бонк ва дигар хуччатҳо қайд карда мешаванд.

Дар ҳолатҳои зерин Бонки милли метавонад аз бақайдгирӣ даст кашад:

- аз тарафи бонк - эмитент риоя карда нашудани қонуниятҳои амалкунанда оиди коғазҳои қиматнок ва қоидаҳои тартиб додан ва пур кардани хуччатҳои бақайдгирӣ барои интишори коғазҳои қиматнок;

- пурра пешниҳод карда нашудани хуччатҳои бақайдгирӣ;

- дар хуччатҳои бақайдгирӣ ҷой доштани маълумотҳои нопурра ва нодурусти хилофи қоидаҳои бонкӣ ва дастуралару низомномаҳо;

- дар ҳолати аз тарафи бонк иҷро карда нашудани меъёрҳои иқтисодӣ.

Ба тариқи пардохти сахмияҳо бонк метавонад воситаҳои зеринро истифода кунад:

- воситаҳои пулии нақдӣ ва ғайринақдӣ бо пули милли ва хориҷӣ;

-набудани ашёи арзишдори барои фаъолияти бонк лозима.

Бонкҳои навтаъсис метавонанд барои пардохти саҳмияҳо иморат ва бо иҷозати Шӯрои директорон дигар воситаҳои манқул ва ғайриманқуло истифода кунанд. Ҳадди активҳои материалӣ дар ду соли аввали бақайдгирии бонк бояд на зиёдтар аз 20% ва дар оянда – на зиёдтар аз 10% - и сармояи оинномавиरो ташкил кунанд.

Бонкҳои амалкунанда барои пардохти саҳмияҳои иловагӣ метавонанд аз воситаҳои худиашон (даромади интишорӣ, маблағҳо аз ҳисоби нархгузори дубораи активҳои материалӣ, маблағҳои захираи моддӣ ва таъйиноти махсус, ки аз ҳисоби даромади софи соли гузашта ташкил шудаанд, судҳои пардохтнашудаи соли гузашта, фарқи маблағи байни сармояи оинномавӣ ва воситаҳои худӣ) истифода баранд.

Саҳмияҳои барориши аввала бояд на дертар аз 30 рӯзи қорӣ аз давраи ба саҳмдорон додани шаҳодатномаи бонки милли оиди бақайдгирии давлатӣ ҷобачо карда шаванд. Дар дигар ҳолатҳо ин муҳлат дар қарори оиди интишори саҳмия на дертар аз як соли бақайдгирии давлатии интишори иловагии ин саҳмияҳо дарҷ мегардад.

Ҳисобот оиди маҷмуи интишори саҳмияҳо ба сохторҳои дахлдори бонки марказӣ пешниҳод карда мешавад. Ҳисобот оиди интишори аввали саҳмия якҷоя бо дигар ҳуҷҷатҳо барои гирифтани иҷозатномаи бонки доимӣ пешниҳод карда мешавад.

Бонки милли метавонад аз бақайдгирии ҳисоботи маҷмуии интишори саҳмия даст кашад, ин чунин маъно дорад, ки интишори саҳмия қатъ шуда, бақайдгирии давлатии он боздошта шуд. Дар ин ҳолат бонк-эмитент бояд ба харидорон маблағи пулӣ ё ашёии пардохти саҳмияро баргардонад.

Баъди бақайдгирии ҳисобот оиди ҷамъбасти интишори саҳмия бонк - эмитент дар саҳифаҳои воситаҳои матбуоти марбутан лозима ҷамъбасти интишори саҳмияҳоро ҷоп мекунад.

б)Интишор ва бақайдгирии вомбарг(облигатсия) - и бонкҳои тижоратӣ

Бо мақсади ҷалби воситаҳои иловагии пулӣ барои анҷом додани амалиётҳои активӣ бонкҳои тижоратӣ метавонанд

вомбаргҳо интишор намоянд. Шарти асосии интишори вомбаргҳо пеш аз ҳама пардохти пурраи ҳамаи сахмияҳои бонкӣ (барои бонкҳои сахҳомӣ) ва аз тарафи сахҳомон пурра пардохт карда шудани ҳиссаашон дар сармояи бонк (барои бонкҳос, ки дар шакли ҷамъиятҳои масъулиятшон маҳдуд таъкил карда шудаанд) ба ҳисоб меравад.

Мувофиқи қонун, ҳамзамон интишор кардани ҳам сахмия ва ҳам вомбаргҳо манъ аст.

Вомбарг ба шакли номнавис (именной) ва пешниҳодшуда (на предъявителя), дар шакли қоғаз ва ғайриқоғазӣ интишор мешавад. Бонкҳо метавонанд вомбаргҳоро бо асъори хориҷӣ интишор кунанд, ба шарте, ки тамоми меъёрҳои қонунҳои асъор ва санадҳои меъёрии Бонки марказӣ риоя карда шаванд. Мӯҳлати кӯтоҳтарини гардиши вомбаргҳо як сол мебошад.

Бақайдгирии интишори вомбаргҳо. Интишори вомбаргҳои муассисаҳои қарздиҳӣ то 200 млн. рубл ва аз ин зиёда дар Идораи иҷозати фаъолият ва бехбудии муассисаҳои қарздиҳии бонкҳо ва аз ин камтар – дар муассисаҳои ҳудудии он ба қайд гирифта мешаванд.

Вомбаргҳо дар мӯҳлати дар қарори оиди интишори қоғазҳои қиматнок нишон додашуда на дертар аз як соли баъди бақайдгирии интишори онҳо бо нархи номиналӣ ё дисконти ба савдо мераванд.

Дисконт андозаи даромади ояндаи харидори вомбарг ҳисоб мешавад.

Тасдиқномаи депозитӣ ва амонатӣ – гувоҳномаи хаттии бонк-эмитент оид ба пасандози маблағҳои пулӣ буда, гувоҳи он аст, ки амонатгузор ё вориси ӯ ҳуқуқи дар мӯҳлати муайянушуда гирифтани маблағи амонат ва фоизи онро дорад.

Бонкҳо метавонанд тасдиқномаро якбора ва қисм-қисм дар шакли номнавис ва пешниҳодшуда бароранд. Тасдиқномаҳои депозитӣ бо мақсади фуруши онҳо танҳо ба шахсони ҳуқуқӣ ва тасдиқномаи амонатӣ танҳо ба шахсони воқеӣ интишор мешаванд.

Мӯҳлати ҳадди аксари тасдиқномаи депозитӣ 1 сол, амонатӣ 3 сол аст.

Тасдиқномаи депозитӣ ва амонатӣ ҳамчун шакли даромади қоғазҳои қиматнок бошад ҳам, онҳоро ҳамчун воситаи пар-

дохт ва ҳисоббаробаркунӣ дар вақти фуруши мол ё хизматрасониҳо истифода кардан мумкин нест. Барои аз як шахс ба шахси дигар гузаронидани онҳо маҳдудият ҳаст. Тасдиқномаи депозитӣ танҳо аз як шахси ҳуқуқӣ ба шахси ҳуқуқии дигар ва тасдиқномаи амонатӣ аз як шахси воқеӣ ба шахси воқеии дигар дода мешавад.

Интишори васиқаи худии паҳншуда ба бонкҳо имкон медиҳад, ки андозаи воситаҳои чалбшудаи худро зиёд карда, муштарисни онҳо воситаҳои пардохти универсалиро дарёфт кунанд.

Васиқа қоғази қиматнокест, ки уҳдадории қарзии пулии васиқадиҳанда (бонк) - ро нисбати дар мӯҳлати нишондодашуда пардохтани маблағи пулии соҳиби васиқа қафолат медиҳад.

Васиқаи бонкӣ дорои чандин афзалият мебошад:

- шарт набудани бақайдгирии қоидаҳо ва шароитҳои интишор дар бонкҳо;
- интишори қисм-қисм ва якбора;
- истифодаи он ҳамчун воситаи пардохти мол ва хизматрасониҳо аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ;
- истифодаи он ҳамчун гарав дар ҳолати гирифтани қарз;
- баланд шудани бозорگیرӣ (ликвидность);
- интишор ҳам бо пули миллӣ ва ҳам бо асъори хориҷӣ.

Муасиссаҳои қарздиҳӣ **васиқаҳои зеринро** интишор мекунанд:

- одӣ (бо нишондоди мӯҳлати пешниҳодшуда);
- фоизӣ;
- дисконти;
- бефоиз;
- асъорӣ.

Васиқаи одӣ ба соҳиби васиқа ё вориси ӯ ҳуқуқ медиҳад, ки дар мӯҳлати муайян маблағи дар васиқа нишон додашударо гирад.

Васиқаи фоизӣ ба соҳиби васиқа ё вориси ӯ ҳуқуқ медиҳад, ки дар мӯҳлати муайян маблағи дар васиқа нишон додашуда ва фоизи даромадро гирад.

Васиқаи дисконти даромади дисконти, ё даромад аз ҳисоби фарқи маблағи номиналӣ васиқаест, ки пардохт ме-

шавад, ё нархи фуруши он ба васикагирандаи аввала баробар аст.

Васикаи бефоиш – дар ин ҳол соҳиби васика маблаги номиналии васикаро аз рӯи нархи фуруш ба даст мебарорад.

Васикаи ашёӣ – ҳуҷҷати пардохтӣ бо ашёи хориҷӣ буда, ба категорияи ашёи қиматнок бо ашёи хориҷӣ дохил мешавад ва амалиёт бо васикаи ашёӣ дар маҷмӯъ ҳамчун амалиёти ашёӣ баррасӣ мегардад.

2. Амалиётҳои сармоягузорӣ

Амалиёти сармоягузори бонкҳо бо қоғазҳои қиматнок фаъолияти бонк нисбати сармоягузорӣ ба қоғазҳои қиматнок бо мақсади дарёфти фоида мебошад. Ин фоида бонк дар шакли суд ва фоиш ё фарқи нархи хариду фуруш мегирад.

Бонкҳои тиҷоратӣ бо мақсади диверсификатсияи амалиётҳои активӣ, васеъ кардани сарчашмаи дарёфти даромади иловагӣ ва нигоҳ доштани бозоргирии тавозун амалиётҳои инвестициониро бо қоғазҳои қиматнок анҷом медиҳанд.

Мувофиқи қонун ва санадҳои меъёрӣ, ҳар як хариду фуруши қоғазҳои қиматнок аз номи худ, бо маблағ ва таъаббуси худӣ ба категорияи **амалиётҳои сармоягузорӣ** дохил мешавад.

Дар фаъолияти бонкӣ зери **мафҳуми сармоягузорӣ** маблағгузорию муассисаҳои давлатӣ ва хусусӣ барои қоғазҳои қиматнок дар муҳлатҳои давомнок ба ҳисоб меравад. Амалиётҳои сармоягузорию бонкҳои тиҷоратӣ аз ҳисоби маблағҳои худӣ, ҷалбшуда ва ба тариқи қарз гирифташуда анҷом медиҳанд. Дар вақти хариди қоғазҳои қиматнок бонкҳо меъёри хавф, бозорёбӣ ва даромаднокиро бояд ба эътибор гиранд.

Хавфи сармоягузорӣ аз имкони пастшавии нархи бозории қоғазҳои қиматнок, ки зери таъсири ивазшавии он дар бозори фондӣ ба амал меояд, иборат аст. Пастшавии хавфи қоғазҳои қиматнок ба зарари фоида аст. Бо мақсади кам кардани хавф сандуқи сармоягузорӣ бояд доимо таҳти назорат қарор гирад.

Сандуқи сармоягузорию бонк маҷмӯи қоғазҳои қиматнокест, ки ба дарёфти фоида ва нигоҳ доштани бозорёбии он равона шудааст. Идора кардани он ба бонк имкон медиҳад, ки тавозуни фоданокӣ ва бозорёбиро нигоҳ дорад. Омили асосии

муайян кардани андозаи сандуки сармоягузории бонкро микдор ва сифати менечмент муайян мекунад. Сохтори сандуки сармоягузорӣ ба навъҳои коғазҳои қиматноки дар бозори фондии мамлакат гардишкунанда вобастагӣ дорад. Ба онҳо коғазҳои қиматноки аз тарафи давлат, мақомотҳои маҳаллӣ ва муассисаҳои калон баровардашуда дохил мешаванд. Амалиётҳои сармоягузории бонк аз хавфҳои бозаргонӣ оғӣ нестанд, ки ин боиси ҳолатҳои зерин мегардад:

- талафоти пурра ё қисме аз воситаҳои маблағгузорӣ;
- дар шароити зиёд шудани таварруми пул беқадр шудани маблағҳое, ки барои коғазҳои қиматнок сарф шудаанд;
- пурра ё қисман дарёфт нашудани фоидаи дар назар дошташуда аз ҳисоби сармоягузорӣ;
- сари вақт дарёфт карда нашудани даромад;
- пеш омадани мушкилиҳо нисбати аз нав бақайдгирии ҳуқуқи моликият ба коғазҳои қиматноки харидшуда.

Барои пастшавии хавф аз ҳисоби бекурбшавии коғазҳои қиматнок бонкҳои тиҷоратӣ бояд захира ташкил кунанд.

3. Амалиёти даллолӣ ва миёнаравӣ

Бонкҳо ба сифати даллоли молӣ дар бозори коғазҳои қиматнок вазифаи миёнаравиро оиди харидуфурӯши коғазҳои қиматнок аз ҳисоби худ ва бо маблағу супориши муштариён иҷро мекунанд. Ҳамчун даллол бонкҳо аз номи худ бо маблағи муштариёнашон метавонанд коғазҳои қиматнокро харидуфурӯш намоянд. Дар ин маврид бонк аз рӯи шартномаи даллолӣ амал карда, ӯҳдадор мешавад, ки бо супориши муштариёнаш, аз номи худ, вале бо маблағи муштариён як ё якчанд амалиёт гузаронида, барои ин подош гирад.

Шартнома метавонад ба муҳлати муайян ё бе нишон додани муҳлати амали он, бо нишондоди минтақаи иҷрои он ва бе ин нишондод тартиб дода шавад. Додугирифтӣ харидуфурӯши коғазҳои қиматнокро барои муштариёни худӣ бонк метавонад дар асоси супориши шартномавӣ амалӣ намояд. Мувофиқи ин шартнома, бонк ӯҳдадор аст аз номи муштариёнаш ва маблағи онҳо амалиётҳои ҳуқуқӣ, масалан, харидуфурӯши коғазҳои қиматнокро анҷом диҳад. Барои анҷом додани додугирифт, мувофиқи шартнома, бонк подош мегирад.

Додугирифтӣ муштариёни худиро нисбати хари-

дуфуруши коғазҳои киматнок бонкҳо метавонанд дар биржаҳо ва бозорҳои ғайрибиржавӣ амалӣ созанд. Ғайр аз ин, бо супориши муштариён бонк метавонад талаботи онҳоро бо хариди коғазҳои киматноки зарурӣ қонеъ намояд, дар ин асно бонк ин коғазҳоро аз сандуқи ҳудаш фурухта ё барои худ миқдори муштариён талабкардари харидорӣ мекунад ва баъд ба муштариён мефурушад.

Дар вақти гузаронидани амалиёт бо вомбаргҳои давлатии хазинадорӣ (ВДХ) бонкҳо ҳамчун **миёнарав (дилер)** амал мекунанд. Барои анҷом додани фаъолияти миёнаравӣ дар бозори вомбаргҳои давлатӣ бонки тичоратӣ бояд бо бонки марказӣ шартнома ба имзо расонад.

Миёнарав додугирифтӣ вомбаргҳоро аз ном ва ҳисоби худ амалӣ месозад. Дар оянда бонк вомбаргҳоро ба инвесторҳо (шахсони ҳуқуқӣ ва воқеие, ки миёнарав нестанд) фурухта метавонад. Дар ин асно инвестор бояд бо миёнарав шартномаи хизматрасонӣ ба имзо расонад.

Тамоми миёнаравони бозори вомбаргҳо дар асоси шартнома бо Бонки марказӣ оиди иҷрои вазифаҳои миёнаравӣ вазифаи субдепозитарро иҷро мекунанд, яъне ҳисоби «депо»-ро оиди ҳисобу китоби коғазҳои киматнок пеш мебаранд.

Бо ин мақсад ба ҳар як миёнарав ду суратҳисоби махсуси «депо» мекушоянд:

- ҳисоби «А» – суратҳисоб барои ҳисоби вомбаргҳои ба миёнарав тааллуқдошта;

- ҳисоби «В» – суратҳисобе, ки дар он маблағи пулии тамоми вомбаргҳои ба инвестор тааллуқдошта қайд мегарданд.

Гардиши вомбаргҳо на танҳо дар бозори дуюмдараҷа, балки дар шакли иҷрои додугирифтӣ харидуфуруш ба воситаи низоми савдо низ амалӣ мегардад. Ба сифати низоми савдо метавонанд биржаҳо ё институтҳои сармоягузор дар асоси шартнома бо Бонки марказӣ ва шартномаи дутарафаи байни миёнаравон амал кунанд. Низоми савдо ҳақ надорад ба сифати миёнарав ё саҳмдор дар бозори вомбарг иштирок намояд. Низоми савдо савдои вомбаргҳо, бақайдгирии додугирифт, тартиб додани ҳуҷҷатҳои ҳисобиро оиди додугирифт ба ӯҳда дорад.

Барои иҷрои супориши инвестор миёнарави бозори вомбарг вазифаи даллоли молиро иҷро мекунад, бино бар ин,

ҳисоби ин амалиётҳо мисли ҳисоби дигар амалиётҳои даллолии бонк дар бозори коғазҳои қиматнок сураг мегирад.

7.6. Амалиётҳои РЕПО, амалиётҳои замонатӣ ва трастӣ бо коғазҳои қиматнок

1. Амалиёти РЕПО аҳамияти муҳими макроиқтисодӣ дорад, зеро он бо мақсади бозорёбии низоми бонкӣ, васеъ намудани амалиётҳо дар бозори озод истифода карда мешавад. Аз ин ҳисоб бонкҳои тичоратӣ метавонанд бо хавфи камтарин маблағҳои вақгинаи озоди худро ҷобачо гузоранд ва бонки марказӣ ноустувории баамаломадаро идора намояд.

РЕПО амалиёти молиест, ки аз ду қисм иборат аст. Яке аз тарафҳои иштироккунандагон дар ин долугирифт ба дигараш коғазҳои қиматнокро фурухта, ӯҳдадорӣ ба зимма мегирад, ки дар муҳлати муайян ё бо талаби шахси дуюм дарҳол онро харад. Дар ин асно харида дубораи коғазҳои қиматнок бо нархи аз пештара фарқкунанда амалӣ мегардад.

Фарқи байни нархҳо ғоидасст, ки шахси харидор бояд дарёфт намояд. Дар амалия ғоиди фурушандаи маблағҳои пулӣ аз қарори андозаи меъёри РЕПО муайян карда мешавад, ки бо мақсади муқоиса қардани самаранокии пешбурди амалиётҳои РЕПО бо дигар амалиётҳои молӣ истифода карда мешавад.

Амалиёти РЕПО, чун қоида, дар асоси шартнома анҷом дода мешавад. Ин амалиёт чун қарз дар шакли ғарав низ метавонад амал кунад.

Аз рӯи муҳлати амал РЕПО се қисм аст:

- 1) шабона (ба як рӯз);
- 2) кушод (муҳлати амалиёт нишон дода намешавад);
- 3) муҳлатнок (беш аз як рӯз, бо муҳлати сабтшуда, масалан, дар ҳафт рӯз).

Меъёри ғоизии амалиёти РЕПО ба муҳлати он вобастагӣ дорад.

2. Амалиётҳои замонатӣ

а) Қарзидхӣ бо замонати коғазҳои қиматнок

Раванди қарзидхӣ талаб мекунад, ки амалиётҳои замонатӣ тараққӣ ёбанд. Амалиётҳои замонатӣ бо коғазҳои қиматнок

дар шароити ҳозира дар бозорҳои қарзӣ ҳел равнаку ривоч ёфтаанд. Барои ин асосан ўҳдадорихои бозоргири давлатӣ ё покати бозоргири коғазҳои қиматноки корпоративии ба қарзгиранда-муштарии банк таллуқдошта истифода қарда мешаванд.

Банкҳо низ аз ин амалиёт фоида мебаранд. Агар гузориш (заклад) ба кредитор додани онро фаҳмонад, дар мавриди иҷрои амалиётҳои замонатӣ ин амвол метавонад дар ихтиёри шахси замонатдода ё шахси сёюм монад.

Дар мавриди амалиётҳои замонатӣ се навъ коғазҳои қиматнок замонат дода мешаванд:

- коғазҳои қиматноки давлатӣ;
- васикаҳо;
- коғазҳои қиматноки корпоративӣ-сармоягузорӣ (сахмия ва вомбаргҳо).

Мақсад аз гузаронидани ин амалиёт чунин аст:

- баланд бардоштани самаранокӣ таъмини қарз ва кафолати пардохти фоизи он;
- баланд бардоштани фойданокии амалиёт.

Дар ҳолатҳои анҷом додани амалиётҳои замонатӣ ба миён омадани ҳодисаҳои хавф мумкин аст. Хавф, ки дар ҳар як амалиёти қарздихӣ вучуд дорад, дар мавриди амалиётҳои замонатӣ низ дучор меояд ва бояд гуфт, ки дар вақти иҷрои ин амалиёт ин хавф зиёдтар аст ва он бештар дар ҳолати нодуруст нақшабандии динамикаи нишондиҳандаҳои вазъи бозори молӣ ба амал меояд.

Барои ҳамин ҳам маблағи қарзи додашудаи кӯтоҳмуддат, чун қоида, аз маблағи замонати коғазҳои қиматнок бояд камтар бошад. Хавф ҳамон вақт паст мешавад, ки ба тариқи таъминот коғазҳои қиматноки давлатӣ гузошта шавад ва қарзгир на танҳо аз рӯи замонати маблағи коғазҳои қиматнок, балки замонати тамоми амволаш ҷавобгар бошад.

Гузориши (закладка) вомбарги давлатӣ хавфи камтар дорад.

Самаранокӣ амалиёти замонатӣ дар ҳолатҳои анҷом додани амалиётҳои РЕПО бештар аст. Ин амалиёт дар асоси шартномаи иштирокчиёни додугирифт оиди пасгирӣ (хариб) - и коғазҳои қиматнок анҷом дода мешавад. Мувофиқи он, як тараф ба тарафи дигар покати коғазҳои қиматнокро аввал

фурухта, баъд онро дар мулати муайян бо нархи пештара ме-
харад.

Таҷриба нишон медиҳад, ки барои бонкҳо анҷом додани амалиётҳои РЕПО бо коғазҳои қиматнок афзалтар аст.

Технологияи шартномаи қарзӣ ва шартномаи замонатӣ мувофиқи қонуни амалкунандаи амал мекунанд.

Вомбарги ба замонат гирифташуда бо нархи дар шартнома нишондодашуда қабул карда мешавад. Дар ҳолатҳои, ки ба тариқи замонат коғазҳои қиматноки номӣ гузошта шудаанд, мувофиқи қонуни амалкунанда, бояд ин амалиёт дар реестри эмитент ба қайд гирифта шавад.

б) Қарздиҳӣ бо замонати васиқа

Ин амалиёт вижагиҳои хоси худро дорад, бино бар ин он алоҳида баррасӣ мешавад.

Мақсади анҷом додани ин амалиёт иборат аст аз:

- баланд бардоштани самаранокии таъминоти қарз;
- васеъ кардани доираи қарзи тижоратӣ аз ҳисоби истифодакунандаи васиқа;
- гирифтани даромади иловагӣ аз ҳисоби ба замонат додани коғазҳои қиматнок;
- баланд бардоштани фоданокии амалиётҳои қарздиҳӣ (қарз бо замонати васиқа дар ҳудуди 60-90% - и маблағи қарз дода мешавад, бино бар ин, гардондани маблағи он дар ҳолати иҷро карда нашудани шарту шароитҳои шартномаи қарзӣ самаран зиёд медиҳад).

Дар амалиётҳои замонати васиқа хавфҳои зерин ҷой доранд:

- хавфи қарзӣ;
- хавфи амалиётӣ.

Нақша (схема) - и қарзи васиқагӣ чунин аст:

1. Корхона ё муассисаҳо аз ҳокимияти маҳаллӣ аз ҳисоби буҷа васиқаро гирифта дорандаи қонунии васиқа мешаванд.

2. Бонк барои онҳо меёри (лимит) - и муайяни қарздиҳӣ мекушояд ва дар ҳудуди ҳамин меёри маблағи васиқаро ҳисоб мекунанд. Ҳамин тариқ, ба ҳайси қарзгиранда ҳокимияти маҳаллӣ дохил мешавад.

3. Бонк мувофиқи гуфтушуниди пешакӣ аз ҳокимияти маҳаллӣ барои пардохт васиқаашро мегирад.

Технологияи амалиёт аз инҳо иборат аст:

1. Муштарӣ ба банк барои кушодани ҳатти қарзӣ ва васикавӣ ариза пешниҳод мекунад.
2. Байни банк ва муштарӣ шартнома баста мешавад.
3. Пардохти қарз сар мешавад.

3. Амалиётҳои трастӣ (қобили эътимод)

ТРАСТ (trust – бовар, эътимод, идораи қобили эътимод) – ин амалиёт бо идора кардани воситаҳои мизочон (ашё, пул, коғазҳои қиматнок ва ғ.), аз номи банк бо супориши муштарӣ дар асоси шартномаи дутарафа амалӣ мегардад. Асоси ҳуқуқи ин амалиёт бар пояи қонун ба роҳ монда мешавад, ки мувофиқи он, дар асоси шартномаи бовариноки идоракунии як тараф (сахмдори идора) ба дигар тараф (идораи қобили эътимод) ба муҳлати муайян амволи худро бовар карда, тарафи дигар ӯҳдадор мешавад, ки ин амволро ба ғоидаи сахмдор идора кунад. Дар ин асно ҳуқуқи моликият наметавонад ба идораи қобили эътимод гузарад. Идораи қобили эътимод ҳуқуқ дорад аз ҳисоби ин амвол ба ғоидаи ғоидагиранда аз номи худ ҳар гуна амалҳои ҳуқуқӣ ва амалӣ анҷом дода, нишон диҳад, ки ӯ ин амалро аз номи идораи қобили эътимод амалӣ кардааст.

Дар идораи қобили эътимод метавонанд муассисаҳо ва дигар комплексҳои амволӣ, объектҳои алоҳидаи ба воситаҳои ғайриманкул сарукордошта, коғазҳои қиматнок иштирок намоянд. Ғайр аз ҳолатҳои, ки дар қонун нишон дода шудааст, пул наметавонад мустақилона дар идоракунии қобили эътимод ширкат варзад.

Мувофиқи Қонун “Дар бораи банкро ва фаъолияти банкі” ба қатори идораи қобили эътимод метавонанд муассисаҳои қарздиҳӣ низ дохил шаванд.

Дар таҷрибаи банкии ҷаҳонӣ амалиётҳои трастӣ яке аз шаклҳои хизматҳои миёнаравӣ - комиссияӣ ба ҳисоб рафта, тибқи он банкро ба муштарӣ хизмат мерасонанд. Ин нави хизматҳои банкі дар соҳаҳои охир рӯ ба тараққи ниҳодааст, ки он сабабҳои айнии зеринро дорад:

- ба миён омадани проблемаи бозоргирии банкі ва паст шудани даромади амалиётҳои қарзӣ;
- баланд бардоштани даромаднокии амалиётҳо бо роҳи нигоҳ доштани меъёри мусоиди бозоргирӣ;
- афзоиши ҳавасмандии муштарӣ ба банк, алалхусус,

корхонаҳои саноатӣ дар бобати аз дарёфт кардани хизматҳои мухталиф дар соҳаҳои гуногун:

- тезшавии рақобат дар бозори сармояи қарзӣ, мубориҳои бонкҳо барои ҷалби муштарӣ, пайдоиш ва тараққиёти хизматҳои навро, ки ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ расонда мешавад;

- беҳбуд ёфтани амалиётҳои қобили эътимоди бонкҳо нисбат ба дигар навиҳои хизматрасонӣ.

Амалиётҳои трастӣ дар таҷрибаи бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло як чизи нав аст. Саҳмдорони идораи қобили эътимод танҳо метавонанд резидентҳо (шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ) - и Ҷумҳурии Тоҷикистон бошанд.

Ба объектҳои амалиётҳои трастӣ дар муассисаҳои қарздиҳӣ, ки ба сифати идораи қобили эътимод амал меkunанд, метавонанд маблағҳои пулӣ, коғазҳои қиматнок, сангҳои қиматбаҳо ва флизоти гаронбаҳо, ашёҳои истеҳсолии молӣ, ки ба резидентҳои ҚТ тааллуқ доранд, дохил шаванд. Могу мулкӣ, ки дар тобеият ё идораи корхонаҳои хоҷагидорианд, барои идораи қобили эътимод дода намешаванд.

Дар бонкҳо, мувофиқи қарори Раёсат ё дигар мақоми идоракунанда ё иҷрокунанда дар асоси якҷоякунии ҳуқуқи ягонаи моликиятдорӣ (маблағи пулӣ ва коғазҳои қиматнок) - и саҳмдорони идоракунанда аз рӯи ҳиссаи иштирок метавонанд фонди умумии идораи бонкӣ (ФУИБ) ташкил кунанд.

Қарори мазкур оиди ташкили ФУИБ аз тарафи муассисаҳои қарздиҳӣ дар асоси ду ҳуҷҷати тартибдошуда ва батасдиқрасида: Эъломияи инвестисионӣ ва Шартҳои умумии ташкили идораи қобили эътимоди амвол амалӣ мегардад.

Савол ва супоришҳо барои такрор:

1. Коғазҳои қиматнок, мафҳум ва шакли онҳо.
2. Идора кардани амалиётҳо бо коғазҳои қиматнок.
3. Фаъолияти бонкӣ дар бозори коғазҳои қиматнок чӣ гуна сураг мегирад?
4. Амалиётҳои интишорӣ, сармоягузорӣ, даллолӣ ва миёнаравиро шарҳ диҳед.
5. Амалиётҳои РЕПО, амалиётҳои замонатӣ ва трастӣ.

БОБИ 8. АМАЛИЁТҲОИ ҚАРЗДИҲӢ

8.1. Моҳият ва зарурати қарз

Олоти истеҳсолот ва воситаҳои истеҳсолотро ба забони иқтисодӣ воситаҳои гардон ва асосӣ меноманд.

Воситаҳои гардон (активҳои ҷорӣ) дар ҷараёни истеҳсолот якҷанд давраро аз сар мегузаронанд, яъне:

а) дар аввал ба шакли захираҳои истеҳсоли (ашёи хом, сӯзишворӣ ва дигар предметҳои меҳнат, ки ҷараёни мунтазами истеҳсолотро таъмин менамоянд);

б) хароҷоти истеҳсолот (истеҳсоли нотамо);

в) маҳсулоти тайёр;

Воситаҳои гардони корхона ба ду қисми асосӣ ҷудо мешаванд:

а) воситаҳои гардони хусусӣ;

б) воситаҳои гардони қарзӣ.

Воситаҳои гардони хусусӣ маблағҳои пулиест, ки барои ташкили фонди захираҳои истеҳсоли ва фонди муомилот заруранд. Дар ҷараёни истеҳсолот воситаҳои гардони хусусии корхона аз як шакл ба шакли дигар гузашта, баъди сипарӣ шудани муддати муайяне ба пул табдил мешаванд.

Молистеҳсолкунандагон дар ҳолатҳои зарурӣ аз қарзҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддати бонкӣ истифода намуда, талаботи худро ба маблағҳои иловагӣ қонеъ карда, ҷараёни мунтазами истеҳсолотро таъмин менамоянд.

Бонкҳо ба муштариёни худ дар шаклҳои гуногун қарз медиҳанд. Қарзҳо аз рӯи таъйинот ба навҳои зерин ҷудо мешаванд:

- истеъмоли;
- саноатӣ;
- тичоратӣ;
- кишоварзӣ;
- маблағгузорӣ.

Вобаста ба ҷойи истифодаашон, қарзҳои бонкӣ, ки ба ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ дода мешаванд, аз ду шакл иборатанд:

а) қарзхое, ки барои такрористехсоли воситаҳои асосӣ дода мешаванд;

б) қарзхое, ки барои ташкили воситаҳои гардон дода мешаванд.

Аз рӯи мӯҳлати истифодаашон, қарзҳо тақсим мешаванд ба:

- кӯтоҳмуддат (то 1 сол); миёнамуддат (аз 1 то 3 сол);
- дарозмуддат (зиёда аз 3 сол).

Аз рӯи ҳаҷм, қарзҳо ба қарзҳои калон, миёна ва хурд ҷудо мешаванд.

Аз рӯи таъминот, қарзҳо ба бетаъмин, яъне ба корхонаи қобили эътимод (аз рӯи мактуби дархостии корхона) ва таъминотдошта тақсим мешаванд (қарзҳои гаравдор, кафолатдор ва бимашуда).

Аз рӯи тартиби доданишон, қарзҳо ба қарзҳои ҷуброни хароҷот ва пардохтӣ ҷудо мешаванд. Дар ҳолати яқум, маблағи қарзи додашуда ба ҳисоби корхона равона шуда, хароҷоти онро ҷуброн мекунад, дар ҳолати дуҷум барои пардохти пули моли гирифташуда истифода мегардад.

Аз рӯи мӯҳлати баргардонидан, қарзҳо ба қарзхое, ки қисм-қисм баргардонида мешаванд ва қарзхое, ки якбора баргардонида мешаванд, тақсим мегарданд.

Тибки Қонун, бонкҳои саҳҳомӣ тичоратӣ аз маблағи пасандоз, амонат ва дигар маблағҳои пулиашон як қисмашро дар Бонки марказӣ ба шакли захира нигоҳ мекоранд. Ин захираи пулӣ дар ҳолатҳои сусти шудани ғайриқарзӣ молиявии бонк истифода мегардад. Илова бар ин, захираҳои пулӣ, ки дар Бонки марказӣ нигоҳ дошта мешаванд, дар ҳолати муфлисшавии бонк барои таъмини талаботи соҳибони пасандоз ва амонатҳо истифода мегарданд.

Навъҳои қарз чунинанд:

1. Овердрафт шакли қарзест, ки дар ҳолати ба воситаҳои пулӣ талабот пайдо кардани қарзгир бонк аз ҳисоби суратҳисобҳояш ба он хатти қарзӣ мекушояд.

Шарти асосии додани қарз он аст, ки қарзгир ҳатман бо-яд дар бонки қарздиҳанда суратҳисоб дошта бошад ва аз

хизматҳои ҳисобӣ-ҳазинавии банк истифода кунад. Шарту шароитҳои қарзи овердрафти дар шартномаи ҳисоби банкӣ дарҷ карда мешавад. Ин шакли қарз дар амал шакли яғсинаи қарзест, ки бе таъмини гарав дода мешавад, чунки пардохти он дарҳол аз ҳисоби дохил шудани воситаҳои пулӣ ба суратҳисоби муштарӣ - қарзгир сурат мегирад.

2. Қарзи контокоррентӣ қарзест, ки қарзгиранда дар меъёри хатти қарзии қабулшуда аз суратҳисоби контокоррентӣ истифода мекунад. Ҳисоби контокоррентӣ ҳисоби яғонаи ҷорист, ки банк ба муштариёнаш мекушояд. Дар ин ҳисоб ҳам қарзи банк, ҳам амонатгузори ва ҳам баргардондани қарз ба муштариён инъикос меёбад.

Қарзи контокоррентӣ ба муҳлати аз се то шаш моҳ дода мешавад. Қарзгиранда метавонад аз ин қарз мувофиқи таъби худ пурра ё қисман истифода кунад.

3. Қарзи ҳисобӣ қарзест, ки қарзгир метавонад онро бо роҳи фуруши васика дар меъёри тасдиқшуда истифода кунад. Дар ин маврид банк ба қарздоранда бо роҳи хариди васика ба муҳлати аз рӯзи харид то муҳлати пардохти васика қарз медиҳад.

4. Қарзи кафолатдор қарзест, ки аз тарафи муассисаҳои қарзӣ бо роҳи додани кафолатнома дода мешавад. Дар ин ҳол муассисаи қарзӣ на воситаҳои ғайрибозоргирӣ, балки қобилияти адои қарзро медиҳад.

Авали банкӣ (кафолатнома) – таъминкунандаи ӯҳдадорҳои мизочони банк дар назди қарзгирони он мебошад.

5. Қарзҳои консорсиалӣ.

Консорсиум (иттиҳод) – иттиҳоди якчанд банк ва соҳибони банк барои ба ҷо овардани ягон нақша ё тадбири молиявӣ ба ҳисоб меравад. Дар вақти гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ зарурат пайдо мешавад, ки фаъолияти банкҳо дар бахшҳои гуногуни бозор, аз он ҷумла, дар муносибатҳои қарзӣ муттаҳид карда шаванд. Дар чунин муттаҳидсозӣ иттиҳоди банкӣ ҷойи махсусро ишғол мекунад, ки он барои дар якҷоягӣ амалиётҳои қарзӣ, кафолатӣ ва дигар амалиётҳои молӣ - қарзиро анҷом додан равона карда

мешавад. Дар ҳолати ин иттиҳод тамоми хавфи додани қарзҳои дарозмуддат байни иштирокчиён тақсим карда мешавад. Ин ба бонкҳо – аъзои иттиҳод имкон медиҳад, ки захираҳои бозорёбиашонро дар сатҳи пасттар нигоҳ доранд.

Мақсади асосии ташкили иттиҳод таъмин намулдани маблағгузориҳои оиди нақшаҳои калони инвеститсионӣ, иқтисодиёти хориҷӣ, экологӣ, иҷтимоӣ, ҷимӣ, техникӣ ба ҳисоб меравад. Баъди иҷрои ин мақсадҳои иттиҳод қарашро қатъ карда ё барои иҷрои мақсадҳои оянда шартномаи нав омода месозад.

Ба сифати қарзгири иттиҳодӣ метавонанд субъектҳои гуногуни хоҷагидорӣ, аз он ҷумла, бонкҳо ва давлат баромад кунанд. Давлат бо ин мақсад ба иттиҳод дар ҳолатҳои маблағгузориҳои нақшаи бучавӣ ё маблағгузориҳои нақшавии вобаста ба азиновсозии муассисаҳои воҳиди давлат муроҷиат мекунанд.

Қарзи консорсиалӣ қарзест, ки ба ду ё якчанд кредитор (иттиҳодияи бонкҳо), ба як ё якчанд қарзгирон дода мешавад. Ин дар ҳоле истифода мешавад, ки маблағи қарз ё хавфи он барои як бонк беҳад калон бошад.

Дар ҳолати ташкили консорсиум яке аз бонкҳо ба сифати бонки роҳбарикунанда амал мекунад ва ин бонк дар навбати аввал ҳамчун ташкилкунанда вазифаи идоракунандаи тамоми амалиётҳоро иҷро карда, бо муштарӣ гуфтушунидҳои анҷом медиҳад, дархостҳоро омӯхта, хавфро таҳлил мекунад ва воситаҳои пулии лозимаро ҷо ба ҷо мегузорад. Ба ин гуна бонкҳо асосан бонкҳои пуртаҷриба, боқувват ва калони дар низоми бонкӣ рейтингӣ баланддошта дохил мешаванд.

Шарти асосии дохил шудан ба иттиҳодия ризоияти бонкҳо барои пардохти миқдори минималии ҳаққи узвият, ки ба ҳаҷми қарз ва меъёри хавф вобастагӣ дорад, иборат аст. Чӣ қадаре, ки ҳаҷми хавф зиёд бошад, шумораи узвияти бонкҳо ба иттиҳодия ҳамон қадар бисёртар мешавад ва ба ин восита миқдори хавф ба ҳисоби ҳар як бонк камтар мешавад.

Барои ҳуқуқиғардонии қарзи консорсиалӣ ҳуҷжатҳои зерин заруранд:

- шартномаи консорсиалӣ;
- шартномаи қарзӣ;
- шартномаи кафолатӣ.

Шартнома байни бонкҳо – иштирокчиёни консорсиум тартиб дода шуда, дар он сабаби ташкил кардан, вазифаҳо, ҳайати иштирокчиён ва маблағи саҳмгузории онҳо, тартиби идоракунии он, ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои тамоми иштироккунандагон, шароитҳои додугирифтӣ консорсиалӣ нишон дода мешаванд.

Ба сифати адои қарз қарзгир метавонад гараву замонати шахси сеюмро истифода кунад. Бо расидани муҳлати адои қарз қарзгир ба кредитор (иттиҳодия) - ҳо воситаи қарзиро бо ғоизхояш ва тамоми хароҷотҳо оиди ташкил ва пешбурди амалиёти қарзро дар муҳлати муайяни дар шартнома нишондодашуда пардохт мекунад.

Бонкҳо – иштирокчиён маблағи пардохти қарз, ғоизҳои он ва подоши комисиониро баробари иштирокашон дар амалиётҳои консорсиалӣ мегиранд. Бонки роҳбарикунанда барои ташкил ва роҳбарии консорсиум подоши иловагӣ мегирад.

6. Қарзи истеъмоли қарзест, ки ба аҳоли барои хариди молҳои гуногун, хизматрасониҳо, объектҳои ғайриманкул дода мешавад. Дар қарзҳои истеъмоли иштироки бонкҳо аз ҳама зиёд аст. Онҳо дар асоси шартнома аз дигар соҳибкорон қарзро харида, ба дигар шахсон қарз медиҳанд. Бисёре аз қарзгирон аввал молро гирифта, баъд ӯҳдадориҳои молиро тартиб медиҳанд. Ин амал, ҳам ба фурушанда барои тезондани гардиши мол ва ҳам ба харидор барои дарҳол қонё кардани талаботаш аҳамияти калон дорад.

Бо истифодаи ин шакли қарз нақшаҳои иҷтимоӣ, аз қабилӣ қарздиҳӣ ба оилаҳои ҷавон барои баланд бардоштани маълумотнокии онҳо низ амалӣ мегарданд. Он ба аҳоли шароит муҳайё мекунад, ки дар фонди манзилӣ ҳиссагузор бошад, имкон медиҳад, ки ба оилаҳои камбизоат барои дарёфти молҳои қиматбаҳо ёриӣ иқтисодӣ расонда шавад.

Қарзҳои истеъмоли аз рӯи аломатҳои зерин тақсимбандӣ мешаванд:

- аз рӯи муҳлат;
- аз рӯи истифодаи мақсаднок;
- аз рӯи шакли пардохти қарз;

Аз рӯи муҳлат онҳо тақсим мешаванд ба:

- кӯхтомуддат (ба муҳлати то 3 сол);
- миёнамӯҳлат (ба муҳлати аз 3 то 5 сол);

- дарозмуддат (ба мӯҳлати аз 5 сол зиёдтар).

Аз рӯйи истифодаи мақсадинок тақсим мешаванд ба:

- барои дарёфт кардани ашёи рӯзгор, техникӣ ва дигар молҳои зарурӣ;

- барои харид, сохтмон ва азнавсозии объектҳои ғайриманқул;

- барои баландбардории таҳсилот.

Аз рӯйи тарзи пардохт:

- бо пардохти яквақта баъди мӯҳлати муайян;

- пардохти ҳиссаи баробар мувофиқи мӯҳлати қарзии шартномавӣ.

Барои гирифтани қарзҳои истисмоӣ ахбороти зерини қарзгир зарур аст:

- шугл ва даромади қарзгир;

- собиқаи қарз;

- ҷойи иқомат ва давомнокии мӯҳлати зист дар ин манзил;

- вазъи оилавӣ;

- амволи дар ихтиёр дошта, аз қабилӣ ҳисобҳои бонкӣ, қарзҳои қиматнок, воситаҳои ғайриманқул, воситаҳои нақлиёт, қарзҳои қарзӣ;

- уҳдадорӣҳо дар назди шахси ссуюм;

- сифати таърихи қарз.

Сарчашмаи ахборот аз тарафи қарзгир пешниҳод карда шудани маълумотнома аз ҷойи қарз, аз мақомоти андоз, ариза ва маълумот оиди пенсия гирифтани қарз мебошад.

Таъминоти қарз воситаи асосии амалӣ кардани қарордоди додани қарз ба ҳисоб меравад. Ба сифати таъминоти қарз гавари шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ ва гавари воситаи бат зудӣ ба пул мубаллағлашаванда қабул карда мешавад.

7. Қарзҳои байнибонкӣ чунин шакли қарзест, ки дар асоси шартномаи байнибонкӣ маблағҳои озоди онҳо дар шакли амонат ё қарз ҷо ба ҷо карда мешаванд.

Низоми қарзи байнибонкӣ ду меъёр дорад:

1. Ҳаракати воситаҳои пулӣ байни бонки марказӣ ва бонкҳои тижоратро дар бар мегирад;

2. Ҳаракати воситаҳои пулиро байни бонкҳои гуногуни тижоратӣ дар бар мегирад;

Дар шароити ҳозира бонкҳои тичоратӣ бо мақсади ҷалби воситаҳои пулӣ аз бозорҳои бонкӣ, ки дар онҳо харидуфурӯши воситаҳои пулӣ анҷом дода мешаванд, васеъ истифода мекунанд.

Қарзҳои байнибонкӣ воситаи муҳимми нигоҳдории бозорҳои тавозунӣ ва таъмини иҷрои ӯҳдадорихои бонкӣ ба ҳисоб меравад. Ин амал дар асоси хоҳиши бонкҳо ба воситаи гуфтушунидҳои мустақим ё миёнаравони бонкӣ, дар асоси шартнома анҷом дода мешавад. Қарзи бонки марказӣ барои бонкҳои тичоратӣ бо тартиби маблағгузориҳо дар асоси озмун дода мешавад.

Қарзҳои байнибонкӣ аз **рӯйи мӯҳлаташон** ба қарзҳои бемӯҳлат ва мӯҳлатнок тақсим мешаванд.

Қарзҳои мӯҳлатнок ба мӯҳлати 1 рӯз, 2-7 рӯз, 8-30 рӯз, 31-90 рӯз, 91-180 рӯз, 181 рӯз – 1 сол, 1-3 сол, аз 3 сол дарозтар дода мешаванд.

Қарзҳои бемӯҳлат мувофиқи шартнома ба мӯҳлати ҳадди ақал дода шуда, баъди расидани мӯҳлаташ ба қисми бемӯҳлат гузаронда мешавад ва метавонад аз тарафи кредитор дар ҳар вақт пешакӣ талаб карда шавад.

Қарзҳои байнибонкӣ аз **рӯйи иардохти қарз** чунинанд:

- **меъёри фоизи бозорӣ** – меъёре, ки дар ҳоли додани қарз аз рӯйи тақсмоти талабот ва тақлифот дар бозор ба амал меояд;

- **меъёри фоизи имтиёзнок** шакли баробартақсимкунии маблағи қарз буда, хеле кам истифода бурда мешавад.

Қарзҳои байнибонкӣ аз **рӯйи таъминоти қарз** тақсим мешаванд ба:

- қарзҳои бонкии таъминшуда;

- қарзҳои бонкии қисман таъминшуда;

- қарзҳои бонкии қисман таъминнашуда.

Қарзҳои байнибонкӣ инчунин аз **рӯйи додугирифти навъҳои асъор** (миллӣ, хориҷӣ), аз **рӯйи хавфҳое**, ки кредитор ба зиммаи худ гирифтааст, ғуруҳбандӣ мешаванд.

Бонки марказӣ навъҳои зерини қарз медиҳад:

8. Қарзи ломбардӣ ба маънои васеъ ин қарзи гаравнок, ки дар бонк дар шакли коғазҳои қиматнок амонат гузошта шудааст, ба маънои маҳдуд – қарзи кӯтоҳмуддате, ки аз тарафи бонки марказӣ ба ташкилотҳои бонкӣ бо гарави

коғазҳои қиматнок барои таъминоти талаботашон барои воситаҳои ба зудӣ бо пул ивазшаванда ба мақсади нигоҳ доштан ва танзим кардани бозорёбии низоми бонкӣ дода мешаванд.

9. Қарзи “овернайт” ба ташкилотҳои қарзӣ танҳо дар ҳолате дода мешавад, ки онҳо дигар шароити бозори қарзии байнибонкӣ гирифтани қарзро надошта бошанд, дода мешавад. Дар ин ҳол воситаи пулӣ аз ҳисоби муросилотии бонк дар асоси ҳуҷҷатҳои пардохтӣ пардохта мешавад. Дар ҳолати дар суратҳисоби бонк набудани ин маблағ, он аз ҳисоби сохтори ҳисоботии бонки марказӣ рӯёнда мешавад.

8.2. Ташкил додани қарзҳои бонкӣ

Дар шароити иқтисоди бозорӣ шакли асосии қарз қарзи бонкист, яъне қарзест, ки бонкҳои саҳҳомии тичоратӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ медиҳанд.

Субъекти муносибатҳои қарзӣ хоҷагиҳо, соҳибкорон, аҳоли, давлат ва ҳуди бонкҳо мебошанд. Одатан дар муомилаи қарзӣ байни субъекти муносибатҳои қарзӣ истилоҳи қарздиҳанда ва қарзгир истифода мебардад.

Қарздиҳанда шахс (шахси ҳуқуқӣ ва воқеӣ) номиди мешавад, ки маблағи пулии муваққатан озодмондаи худро дар як давраи муайян ба дигар субъекти хоҷагидорӣ ё шахс қарз медиҳад.

Қарзгир субъекти хоҷагидорӣ ё шахсро меноманд, ки маблағи пулиро ба сифати қарз ба даст меорад ва ўҳдадор мешавад, ки қарзи гирифтаашро дар мўҳлати муайяншуда ба соҳибаш баргардонад.

Қарзи бонкӣ барои қонеъ гардонидани талаботи субъекти хоҷагидорӣ барои харидани олот ва воситаҳои истеҳсолот ва ё ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ аз рӯи усулҳои муайян дода мешавад. Усулҳои додани қарз чузъи асосии системаи қарздиҳӣ буда, моҳияти қарзро ифода мекунанд.

Ба усулҳои асосии қарз мўҳлатнок будан ва бозгардонидани он, таъминот доштан ва музднокӣ будан дохил мешаванд.

Усули бозгардонидан хусусияти ҳоси қарз аст. Мулатнокии қарз шакли асосии бозгардонидани он аст.

Дар ҳолати дар мӯҳлати муайяншуда барнагаштани қарз бонк фоизи қарзро зиёд мекунад. Дар мӯҳлати муайяншуда барнагаштани қарз оқибати манфӣ дорад, зеро аз як тараф як андоза ҳолати муомилоти пул тағйир меёбад ва аз тарафи дигар ба таркиби сармояи бонк таъсир мерасонад.

Дар мамалакат, агар қарзҳои мӯҳлати баргардониданишон батаъхирافتода зиёд шаванд, дараҷаи таваррум (инфлятсия) боло мсравад.

Усули музднокии қарз ин аст, ки қарзгир барои истифодаи муваққати маблағи қарзи гирифтааш ба бонк музд медиҳад. Музднокии қарз дар таҷриба ба шакли фоизи қарз амалӣ мегардад. Фоизи қарз, ба иборати дигар, нархи қарз аст, ки захираҳои қарзии бонк бо ин нарх фурухта мешаванд. Омилҳои асосие, ки бонкҳои тичоратӣ нархи қарзро муайян мекунанд, инҳоянд:

омили асосии системаи қарздиҳӣ усули қарздиҳӣ аст, зеро он омилҳои дигари ин система ҳамчун: шакли ҳисоби қарзӣ, тарзи танзими қарзҳои додашуда, шакл ва усули назорат аз рӯйи бо мақсади муайян истифода кардан ва баргардонидани онро муайян мекунад.

Усули қарздиҳӣ, аз рӯйи усулҳои мавҷуда, тарзҳои додан ва ситонидани қарзро меноманд.

Хусусияти усули додани қарз аз рӯйи гардиши воситаҳои гардони корхонаҳо дар он зоҳир мегардид, ки ҳаракати қарз бо ворид ва содиршавии ашёи қиматноки корхона вобастагӣ дошт.

Дар мамлакатҳои мутараққӣ, ки системаи бонкии пешрафта доранд, низ ду усули қарздиҳиро истифода мекунанд.

Усули якум он аст, ки масъалаи додани қарз ҳар дафъа бҷудо баррасӣ ва ҳаллу фасл мешавад. Қарз ба ягон мақсади муайян барои қонсӯ гардонидани талаботи муштарӣ дода мешавад. Бо ин усул қарз ба як мӯҳлати муайян дода мешавад.

Бо усули дуум қарз дар асоси гуфтугӯӣ пешакӣ ба муштарӣ дода мешавад. Ин усулро кушодани хатти қарзӣ меноманд.

Ду шакли хатти қарзӣ вучуд дорад, яъне хатти қарзии барқарорнашаванда ва хатти қарзии барқароршаванда.

Дар ҳолати истифодаи хатти қарзии барқарорнашаванда баъди додану ситонидани як маблағи қарзӣ муносибати қарзии байни бонк ва муштарӣ хотима меёбад.

Дар ҳолати истифодаи хатти қарзин барқароршаванда додугирифти қарз дар ҳудуди қарзи муайяншуда ба таври худкор (автоматӣ) сурат мегирад.

Дар муносибатҳои қарзӣ ҳисоби асҷорӣ низ мекушоянд.

Ҳисоби махсуси қарзӣ одатан ба муштариёне кушода мешавад, ки онҳо аз қарзи бонкӣ ба ҳамеша истифода мекунанд.

Ҳисоби қарзин одӣ ба муштариёне кушода мешавад, ки онҳо аз қарзи бонкӣ доим истифода намекунанд.

Пеш аз додани қарз қобилияти қарзадокунии муштариро ҳаматарафа месанҷанд.

Мақсад аз муайян кардани қобилияти қарзадокунии муштарии қарзгир он аст, ки қобилияти дар вақташ баргардонидани қарз, сатҳи хатаре, ки бонк ба худ мегирад ва ҳаҷми қарз ҳаматарафа санҷида мешавад.

Усулҳое, ки бонкҳо бо ёрии онҳо пардохтназирии муштариро меомӯзанд, гуногунанд ва дар мамлакатҳое, ки иқтисоди бозории пешрафта доранд, чуни қариб (коэффициент) - ро истифода мекунанд:

1. Қариб (коэффициент) - ҳои пардохтназирии нишон медиҳанд, ки қорхона қобилияти ба ўҳдадорихои кўтоҳмуддаташ ҷавоб доданро дорад ё не.

2. Қариби самаранокӣ (идорасозии активҳо)

3. Қариби фонданокӣ

4. Қарибҳои бозаргонӣ

Бонк дар вақти муайян кардани шароити додани қарз мставонад дигар қарибҳоро низ истифода кунад.

Қонуниятҳои бонкӣ дар ҳар мамлакат талаб менамоянд, ки қарзҳои ба муштариён додашавандаи бонкҳои тичоратӣ бояд таъминот дошта бошанд.

Шаклҳои асосии таъминнокии қарзи бонкӣ аз гарав, кафолат, замонат ва дигар навъҳои таъминнокии қарз иборатанд.

1. Гаравнома ҳуҷҷатест, ки дар вақти ба гарав мондани молу мулк истифода мегардад ва дорандаи гарав ҳуқуқ пайдо мекунанд, ки дар ҳолати аз тарафи гаравдиҳанда ғайр қарда нашудани шартҳои гаравнома ва дар вақти муайяншуда баргардонда нашудани қарзи гирифтааш, ҷизи ба гарав мондашударо фурушад.

Ду шакли гарав вучуд дорад: дар ҳолати яқум гарав ба

ихтиёри худи корхона мемонад; дар ҳолати дуҷум чизи ба ғарав мондашуда ба ихтиёри қарздиҳанда дода мешавад.

Шакли якуми ғаравмонӣ дар таҷриба бештар истифода мегардад.

2. Замонатнома шакли махсуси қафолатнома буда, фақат дар байни шахсони ҳуқуқӣ истифода мегардад. Замонатнома ро идораи болоии корхонаи қарзгир, иҷорагир ва дигар корхонаҳо, аз ҷумла банкҳо низ дода менамоянд.

Дар муносибатҳои қарзӣ байни банк ва гирандаи қарз шартнома тартиб дода имзо карда мешавад. Дар шартномаи қарзӣ ӯҳдадорӣҳо ва ҷавобгарии ҳар ду тараф дарҷ гардида, бо муҳр тасдиқ карда мешавад.

8.3. Амалӣётҳои ғаравӣ

Тартиби додани қарз аз тарафи банкҳои тиҷоратӣ бо шарҳҳои зерини таъминот амалӣ мешаванд:

- қафолат;
- замонат;
- ғарав;
- бимақулни хавфи қарзӣ.

Шартномаи қафолатӣ байни банк ва кредитор дар шакли ҳаттӣ баста мешавад.

Дар он шартҳои шартнома, вазифа ва ӯҳдадорӣҳо, суроға ва мушаххасоти тарафайн нишон дода мешаванд. Дар асоси ин шартнома қафолатдиҳанда дар назди кредитор ӯҳдадорҳои қарзгирро ба зимма мегирад. Муҳлати қафолат аз вақти қатъ гардидани ӯҳдадорӣҳои қарзгир мувофиқи шартнома қатъ мегардад.

Замонат чунин шакли шартномавии замонатист, ки бо мақсади таъминоти ӯҳдадорӣҳо танҳо байни шахсони ҳуқуқӣ баста мешавад. Замонати қарз аз тарафи муассисаҳои болоии қарзгиранда ва дигар муассисаҳо, аз он ҷумла банк, дода мешавад. Замонат ба воситаи мактуби замонатӣ амалӣ мегардад, ки дар он номгуӣи замонат, ному насаби қарзгир, банки хизматрасон, тавсиф ва шароити дода шудани қарз нишон дода мешавад. Муҳлати замонат низ ҳамчун қафолат аз вақти қатъ гардидани ӯҳдадорӣҳои қарзгир мувофиқи шартнома қатъ мегардад.

Гарав воситаи таъмини ӯҳдадориҳосст, ки дар натиҷаи он кредитор – гаравгир ҳуқуқ пайдо мекунад дар ҳоли аз тарафи қарздор иҷро карда нашудани ӯҳдадориҳои чизу чораи ба гарав мондашударо аз онҳо худ намояд. Гарав чи аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ ва чи воқеӣ дода мешавад.

Ба воситаҳои ба гарав мондашуда мувофиқи қонун метавонад воситаҳои ғайриманқул, қоғазҳои қиматнок ва ғайра дохил шаванд. Ба воситаҳои ба гарав мондашуда дархостҳои шахсӣ ва дигар талаботҳои ғайриқонунӣ дохил намешаванд.

Гарави мол бо роҳи ба гаравгир додани ҳуҷҷати мол-таксимкунӣ, ки қоғазӣ қиматнок ба ҳисоб меравад, амалӣ мегардад. Қоғазҳои қиматноки ба гарав мондашуда метавонанд ба идораи нотариалӣ ё банк барои нигоҳдорӣ супорида шаванд.

Воситаи ба гарав мондашуда танҳо бо ризояти дутарафаи соҳиби мол анҷом дода мешавад ва ризояти дигар тарафҳо шарт нест. Иваз кардани воситаи гарав низ танҳо бо ризояти тарафайн амалӣ мегардад.

Муносибати байни гаравдиханда ва гаравгир дар асоси шартномаи тарафайн амалӣ мегардад. Ин шартнома ҳуҷҷати ҳуқуқӣ буда, ҳатти омода мешавад ва дар он шарту шароит, восита, миқдори гарав, муҳлати иҷрои ӯҳдадорӣ, нархи воситаи гарав ва дигар шартҳои лозима дарҷ мегарданд.

Дар асоси қонун ё шартнома гаравгир бояд воситаи ба гарав гирифтаашро бима кунад. Ин имкон медиҳад, ки бо вақти расидани муҳлати бима гаравгир аз ҳисоби пардохти маблағи бима талабҳояшро қонеъ созад.

Гарави муассиса ва корхонаҳо бояд аз тарафи давлат дар мақомоти бақайдгирӣ ба рӯйхат гирифта шаванд, аз ин рӯ, шартномаи гарав аз рӯзи ба қайд гирифта шудани ҳукми қонунӣ мегирад ва ин мақомот вазифадор аст ба гаравгир ва гаравдиханда шаҳодатнома ва феҳристи бақайдгириро диҳад.

Гаравгир мувофиқи талаби гаравдиханда вазифадор аст, ки ба ӯ ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ӯҳдадориҳои қисман ё пурраро диҳад. Дар асоси он мақомоти бақайдгирии гарав вазифадор аст дар ҳолат дар номнависи барӯйхатгирӣ ин дигаргуниҳоро ба қайд гирад.

Гаравдиханда метавонад шахсе бошад, ки воситаи гарав ба ӯ тааллуқ дорад. Ичорадиханда метавонад ҳуқуқҳои ичора-ашро ба гарав монад ва гаравдиханда ҳуқуқи азхудкунии воситаи ба гарав мондари гирад, ба шарте ки дар шартномаи гарав анҷом додани ин амалҳо манъ нашуда бошад.

Ду шакли гарав вучуд дорад:

- вақте ки воситаи багаравмонда дар ихтиёри гаравдиханда мемонад;

- вақте ки воситаи гаравмондашуда ба моликияти гаравгир дода мешавад.

Ба воситаҳои гарав дохил мешаванд: муассиса, корхона, иморат, иншоот, манзил, воситаҳои нақлиёт ва ғ. Гарави воситаҳое, ки аз тарафи гаравдиханда барои истифодаи муваққатӣ ба шахси сёюм дода шудааст, воситаи гаравиест, ки дар ихтиёри ҳуди гаравдиханда мемонад.

Дар вақти додани гарав, агар воситаи гарав дар ихтиёри ҳуди гаравдиханда монад, гаравгир ҳуқуқҳои зеринро дорад:

- мувофиқи ҳуччат шумора, сифат ва шароити нигоҳдории воситаи ба гарав мондашударо санҷад;

- аз гаравдиханда талаб намояд, ки барои нигоҳ доштани воситаи ба гарав мондашуда чораҳои далхдор андешад;

- аз шахси масъул талаб намояд, ки воситаи ба гарав мондашуда ғорат ва вайрон карда нашавад.

Агар воситаи ба гарав мондашуда на бо гуноҳи гаравгир гум ё вайрон шавад ва гаравдиханда онро ҷо ба ҷо накунад, гаравгир ҳуқуқ дорад талаб кунад, ки ӯҳдадорҳои таъминоти гарав дарҳол амалӣ гарданд.

Дар ҳоли додани гарав бо шартӣ дар ихтиёри гаравдиханда мондани воситаи гарав гаравдиханда ҳуқуқ дорад:

- воситаи гаравро аз ӯни худ ё истифода кунад;

- воситаи гаравро идора кунад, ба ичора диҳад, ё ба дигар кас фурӯшад.

дар ҳоли додани гарав бо шартӣ дар ихтиёри гаравдиханда мондани воситаи гарав, ӯ ӯҳдадор аст:

- нисбати нигоҳ доштани воситаи гарав чораҳои зарурӣ андешад, агар лозим шавад, таъмири ҷорӣ ва кулӣ гузаронад;

- оиди ичора додани воситаи гарав ба шахси дигар ба соҳиби воситаи гарав хабар диҳад. Дар ҳоли аз тарафи гаравдиханда вайрон кардани ӯҳдадорҳои зикршуда соҳиби

гарав ҳуқуқ дорад ҳаққи воситаи ба гарав мондашударо пеш аз мӯҳлат талаб намояд.

Гузоришнома шартномаи гаравиест, ки мувофиқи он воситаи ба гарав мондашуда ҳамчун моликияти хусусӣ ба соҳиби гарав дода мешавад.

Мувофиқи созиши дугарафаи гаравдиханда ва гаравгир воситаи гарав метавонад дар ихтиёри соҳиби он монад.

Дар ҳоли гузоришнома соҳиби гарав вазифадор аст:

- воситаи гаравро бо маблағи пуррааш аз ҳисоби гаравдиханда ва ба ғойдаи ӯ бима кунад;

- барои нигоҳдории воситаи гарав тамоми чорахоро андешад;

- оиди гум ё вайрон шудани воситаҳои гарав дарҳол ба гаравдиханда хабар диҳад;

- ба таври доимӣ ба гаравдиханда оиди истифодаи воситаи гарав гузоришнома – ҳисобот диҳад;

- баъди аз тарафи гаравдиханда ё шахси сеюм иҷро карда шудани ӯҳдадориҳо оиди таъминоти гузоришнома воситаи гузоришнома бояд дарҳол баргардонда шавад.

Дар ҳоли гарави ҳуқуқ **гаравдиханда вазифадор аст:**

- корхоро ба иҷро расонад, ки барои таъминоти ҳуқуқи гарав лозиманд;

- худдорӣ аз корҳос, ки ба қатъ кардани ҳуқуқи гарав ё кам кардани маблағи он мамониат мекунанд;

- бе сабаб ба дигар кас додани ҳуқуқи гарав;

- чораҳо андешидан нисбати вайрон карда шудани ҳуқуқи муҳофизати гарав аз тарафи шахси сеюм;

- сари вақт оиди дигаргуниҳои дар ҳолатҳои ҳуқуқи гарав рӯйдода ва аз тарафи шахси сеюм вайрон карда шудани ин ҳуқуқ ба соҳиби гарав хабар додан.

Дар ҳоли гарави ҳуқуқ **соҳиби гарав вазифадор аст:**

- новобаста ба мӯҳлати иҷрои ӯҳдадориҳои таъминоти гарав аз додгоҳ ва додгоҳи ҳақамият талаб кунад, ки ҳуқуқи гарав ба ҳисоби ӯ гузаронида шавад;

- дар ҳолатҳои баррасии даъвои ҳуқуқи гарав ба сифати шахси сеюм баромад кунад;

- дар ҳолатҳои аз тарафи гаравдиханда иҷро карда нашудани вазифаҳои зикршуда, оиди муҳофизати ҳуқуқи гарав ва аз тарафи шахси сеюм вайрон карда шудани ин қоидаҳо чораҳои зарурӣ андешад.

- Хукуки гарав дар ҳолатҳои зерин боздошта мешавад:
- дар ҳолати қатъ кардат шудани ӯҳдадориҳои таъминоти гарав;
 - дар ҳолати нобуд шудани воситаи гарав;
 - дар ҳолати ба охир расидани мӯҳлати амали ҳуқуқ, ки воситаи гарав ба ҳисоб меравад;
 - дар ҳолати ба ихтиёри соҳиби гарав гузаштани ҳуқуқи воситаи гарав;
 - дар дигар ҳолатҳои дар қонун нишондодашуда.

8.4.Тартиби додани қарз ба субъектҳои хоҷагидорӣ ва аҳолии

Қарзгиранда барои гирифтани қарз ба бонке, ки дар он суратҳисоб дорад, ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамояд:

1.Мақтуби дархостӣ (ариза) барои гирифтани қарз (дар он маблағ, мақсади гирифтани қарз ва мӯҳлати баргардонидани қарзро нишон медиҳад).

2. Ҳуҷҷат дар бораи аз ҷиҳати иқтисодӣ ва техникӣ асоснок кардани зарурат ба қарз ё нақша (ин ҳуҷҷат имкон медиҳад, ки бонк самаранокии қарз, мӯҳлати бозхаридаи объекти қарз, инчунин мӯҳлати баргардонидани онро би-санҷад).

3.Тавозуни солона ва тавозуни моҳи ҷорӣ (аз рӯйи он бонк пардохтпазирӣ ва ҳолати қарз адо кардани муштариро меомӯзад).

4. Шартномаи гарав ё кафолат (замонат). Вобаста ба шакли таъминоти қарз дар вақти гирифтани қарз кафолат ва ё замонат ҳамроҳи шартномаи қарзӣ пешниҳод карда мешавад.

5. Лоихаи шартномаи қарзӣ.

6. Ҷаҳдҳои мӯҳлатнокии баргардонидани қарз.

7. Маълумот дар бораи қарзҳои аз дигар бонкҳо гирифташуда (дар ин маълумот қарзгиранда номгӯи бонк ва маблағи қарзи гирифтаашро нишон медиҳад).

Ҳар бонк дар вақти додани қарз бояд ҳудуди хатари ба як муштарӣ додани қарзро риоя намояд ва дар хотир дошта бошад, ки қарзи ба як муштарӣ додашуда набояд аз 10%-и сармояи хусусии бонк зиёдтар бошад. Қарзе, ки аз ин ҳад зиёд дода мешавад, ба категорияи қарзи "калон" дохил шу-

да, ин навъи қарз танҳо бо иҷозати Кумитаи қарзии бонки болоӣ ва ё бо иҷозати шӯрои он дода мешавад.

Дар баъзе ҳолатҳо бо супориши ҳукумат ва ё идораҳои дигар қарзҳои имтиёзнок низ дода мешаванд.

Дар таҷриба бонкҳои саҳҳомӣ тичоратӣ ба муштариён қарзҳои кафолатдор низ медиҳанд.

Қарзи кафолатдор ба муштарӣ дар ҳамон ҳолат дода мешавад, ки корхонаи кафолатдиҳанда шахси ҳуқуқии пардохтназир бошад. Пардохтназирии корхонаи кафолатдиҳанда бояд аз тарафи бонке, ки ба ӯ хизмат мерасонад, тасдиқ карда шавад. Худи бонк низ чуни шахси ҳуқуқӣ метавонад ба дигар корхонаҳо барои аз дигар бонк гирифтани қарз кафолатнома диҳад.

Қарз барои долани музди кор ва моҳона шакли махсуси қарз буда, ба субъектҳои хоҷагидорӣ хангоми дар ҳисоби корхона барои додани музди кор ва моҳона мавҷуд набудани маблағи пулии кофӣ дода мешавад. Ин қарз ба мӯҳлати то як моҳ дода шуда, аз муштарӣ ӯҳдадории мӯҳлатнок гирифта мешавад. Ин ӯҳдадории мӯҳлатнок ба бонк ҳуқуқ медиҳад, ки дар вақти расидани мӯҳлати баргардонидани қарз бе огоҳии муштарӣ, маблағи қарзро аз ҳисоби ӯ ситонад.

Қарз аз рӯйи коғазҳои қиматнок низ дода мешавад. Дар ин ҳолат коғазҳои қиматнок чуни гарави қарз истифода мешаванд.

Қарз барои харидани амволи давлатӣ. Барои гирифтани қарз муштарӣ ба бонк дар баробари ҳуччатҳои муқаррарӣ иловатан ҳуччатҳои зеринро низ пешниҳод менамояд:

- иҷозатномаи Кумитаи амволи давлатӣ дар бораи ғайридавлатӣ кардани амвол;
- санади нархгузории амволи фурӯхташуда, шартномаи харидуфурӯши ин амвол;
- ҳуччат дар бораи ба моликияти шахсӣ ё хусусӣ гузаштани амвол;
- ҳисоби бозхаридаи амвол, ҳисоби мӯҳлати баргардонидани қарз ва ғайра.

Қарз барои харидани молу мулкҳои давлатӣ одатан бо маблағи дар ҳуччати пешниҳодкардаи муштарӣ муайяншуда дода мешавад. Маблағи қарз аз ҳисоби қарзи одӣ ба ҳисоби Кумитаи амволи давлатӣ гузаронида мешавад ва баъдан аз ҳисоби он ба буҷаи давлатӣ интиқол дода мешавад.

Фоизи ин шакли қарз бо маслиҳати тарафайн, яъне банк ва муштарӣ бо назардошти вазъияти бозори қарзӣ ва сатҳи таваррум (инфлятсия) муайян карда мешавад.

Дар давраи истифода кардани қарзи банк муштарӣ ҳуқуқ надорад амволи аз ҳисоби қарз харидаанро фурӯшад ё ба касе ҳадя кунад.

Қарзҳои боваринок умуман бе таъминоти моддӣ дода мешаванд, бинобар ин, ин шакли қарз он қадар инкишоф наёфтааст ва фақат ба муштарис дода мешавад, ки банк ӯро муштари дараҷаи аввал шуморад ва ҷардохтпазирии хуб дошта бошад. Ин қарзҳо одатан ба мӯҳлати нисбатан кӯтоҳ дода мешаванд, бино бар ин фоизи ин қарзҳо нисбат ба фоизи дигар шаклҳои қарз зиёдтар муқаррар карда мешавад.

Қарз ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)

Дар шароити имрӯз қариб ҳамаи банкҳои саҳҳомӣ тичоратӣ ба соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла хоҷагиҳои деҳқонӣ хизмати банкӣ мерасонанд. Ба хоҷагиҳои деҳқонис, ки барои харидани тухмӣ, сӯзишворӣ, техника ва дигар хароҷот пулашон намерасад, банкҳои саҳҳомӣ тичоратӣ қарзҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат медиҳанд.

Қарзҳои кӯтоҳмуддат ба мӯҳлати то як сол барои хароҷоти ҷорӣ хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) дода мешаванд. Қарзҳои дарозмуддат барои харидани техникаи коркарди замин, ҳосилгундорӣ ва ғайра ба мӯҳлати зиёда аз як сол дода мешаванд.

Тартиб додани қарзи дарозмуддат.

Ин қарзҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷаи давлатӣ дар шароити ҳозира танҳо барои иншооти калони дорои манфиати умумидавлатӣ ҷудо карда мешаванд. Дигар субъектҳои хоҷагидорӣ барои сохтмон, васеъ кардани истеҳсолот, азнавсозии таҷҳизоти техникӣ аз қарзи дарозмуддати банк истифода мекунанд.

Тартиби додани қарзи лизингӣ.

Амалиёти лизингӣ (иҷоравӣ) амалиётест, ки воситаҳои истеҳсолот ё дигар амвол ба корхонаи истеҳсолкунандаи мол ба иҷора дода мешаванд. Аммо лизинг аз иҷора бо он фарқ мекунад, ки дар шартномаи лизингӣ шароити хариди гирифтани таҷҳизоти ба иҷора додашуда пешбинӣ карда

мешавад. Дар амалиёти лизингӣ одатан се тараф иштирок мекунанд:

- корхонаи истехсолкунандаи таҷхизот;
- корхона ё ширкати иҷорадиҳанда, ки пули таҷхизотро медиҳад;
- корхонаи иҷорагир.

Шаклҳои зиёди лизинг вучуд доранд ва онҳоро ба ду ғурӯҳи асосӣ ҷудо кардан мумкин аст:

1. лизинги зудамаъл;
2. лизинги молиявӣ.

Ба **лизинги зудамаъл** шартномаҳое дохил мешаванд, ки муҳлати онҳо аз муҳлати хизмати таҷхизот кам аст ва баъд аз тамои шудани муҳлати шартнома таҷхизот ба иҷорадиҳанда баргардониди мешавад ва ӯ ин таҷхизотро боз ба каси дигар ба иҷора медиҳад ё мефурушад.

Дар ҳолати **лизинги молиявӣ** баъди ба итмом расидани муҳлати иҷора иҷорагир метавонад таҷхизотро арзонтар, яъне бо арзиши боқимондаи он аз иҷорадиҳанда бихарад.

Шакли асосии амалиёти лизингӣ, ки бонкҳои тижоратӣ анҷом медиҳанд, лизинги молиявист.

Дар ҳолатҳое, ки мошин, таҷхизот ё дигар воситаҳо ба иҷора медиҳанд, иҷорагир ба иҷорадиҳанда мувофиқи шартнома иҷоранулуи медиҳад.

Додани қарзи истеъмоли ба аҳоли.

Қарзи истеъмоли яке аз воситаҳои қонеъ гардонидани талаботи аҳоли ба маблағҳои пулии иловагӣ ба шумор меравад. Дар додуситади қарзи истеъмоли, қарзгир шахсони воқеӣ буда, қарздиҳанда муассисаҳои бонкӣ ё корхона ва ташкилотҳо мебошанд. Қарзи истеъмоли ҳам ба шакли пулӣ ва ҳам ба шакли молӣ дода мешавад.

Дар ҳолати вафот кардани қарздор боқимондаи маблағи қарзро меросхӯр, ки хона ба ӯ (онҳо) чун мерос мондааст, бояд ба бонк бардосзад. Барои ин бонк бо он меросхӯре, ки хона ба вай мерос мондааст, шартномаи иловагӣ тартиб медиҳад ва ба расмӣ таърифи медиҳад.

Тартиби додани қарз бо асбоби хориҷӣ.

Ин қарз дар ҳамаи ҳолат дода мешавад, ки муштарӣ дар ҳамаи бонк суратҳисоби асбобӣ дошта бошад. Қарзи асбобӣ низ чун қарз бо пули миллӣ бо риояи усулҳои асосии қарз, яъне истифодаи мақсаднок, ба муҳлати муайян, дар вақти

муқарраршуда баргардонидан ва таъминнокӣ дода мешавад.

Таъмини қарз бо ду усул сурат мегирад:

Якум, бо усули ба гарав мондани молу мулк. Дар ин ҳолат байни бонк ва муштарӣ шартномаи гарав имзо карда ва ба расмӣ дароварда мешавад;

Дуюм, бо усули пешниҳод кардани кафолати бонки дигар ва ё ғон корхонаи пардохтназир, яъне вақти додани қарз аз ҳисоби маблағи дар суратҳисоб ё ҳисоби ҷории корхонаи кафолатдиҳанда буда на камтар аз 30% -и маблағи қарз ба шакли захираи эҳтиётӣ нигоҳ дошта мешавад.

Ба муштарӣ дар ҳолатҳои зерин бо асъори хориҷӣ қарз дода намешавад:

а) агар қарзи пештар гирифтаашро барнагардонда бошад;

б) агар фоизи қарзи ҳисобшуда ва нопардохта дошта бошад;

в) агар вазъи ҳисоби муҳосибавӣ ва ҳисоботҳояш бонкро қонун нагардонад ва ғайра.

Фоизи қарзи бо асъори хориҷӣ додашуда аз рӯи сатҳи фоизи амонат ва пасандозҳо бо асъори хориҷӣ муайян карда мешавад.

8.5. Захираҳои қарзӣ ва қарзҳои мушкилситон

Захираҳои қарзӣ сарчашмаи асосии қарзи бонкӣ, пеш аз ҳама, маблағҳои пулии ҳуди бонк ба ҳисоб мераванд.

Яке аз сарчашмаҳои зиёд қардани сармояи бонк интишор ва фуруши коғазҳои қиматнок аст. Бонкҳои саҳҳомӣ тичоратӣ ду шакли коғазҳои қиматнок (саҳҳомӣ) - ро нашр карда мефурушанд: саҳҳомии одӣ ва саҳҳомии имтиёзнок.

Сарчашмаи дигар ва доимии қарзи бонкӣ **амонат ва пасандозҳои муштарӣ** бонк ба шумор меравад. Аҳоли пули худро дар бонк ба ду шакл пасандоз менамояд:

а) ба муҳлати муайян;

б) бе муайян қардани муҳлат.

Бозори қарзии байнибонкӣ низ сарчашмаи захираҳои қарзӣ ба шумор меравад, зеро бонкҳое, ки захираҳои қарзиашон зиёд аст, дар ин бозор онҳоро мефурушанд ва дигар бонкҳо ин захираҳоро харида, талаботи муштарӣнашонро қонун мекунанд.

Сарчашмаи дигар ва муҳимми захираҳои қарзии бонкҳои сахҳомӣю тичоратӣ қарзи мутамаркизи Бонки миллӣ (марказӣ) мебошад.

Қарзҳои мушкиситон ва чораҷӯӣ оид ба ситондани онҳо.

Ҳангоми қарз додан бонк дар шартномаи қарзӣ ҳама шарту шароити додани қарз, фоизи он ва муҳлати баргардонидани қарзро дарҷ менамояд. Муштарӣ – гирандаи қарз онро бо фоизаш бояд дар вақти муқарраршуда баргардонад. Дар ҳолати додани қарз бонк бояд эҳтимоли барнагаштани ҳамаи қарз ё қисме аз онро дар назар бигирад.

Қарзхоеро, ки бо сабабҳои объективӣ ва ё субъективӣ дар муҳлати муқарраршуда барнамегарданд, аз ҳисоби қарзи ба ҳисоби дигар, яъне ҳисобе, ки дар он қарзҳои муддати пардохташон ба таъхир афтодаанд, ба ҳисоб гирифта мешаванд ва бонк фоизи қарзро зиёд мекунад. Ин гуна қарзҳо ба категорияи қарзҳои мушкиситон дохил мешаванд.

Қарзҳое, ки бонкҳо ба муштариён медиҳанд, ба гурӯҳҳои зерин ҷудо карда мешаванд:

Ба гурӯҳи 1-ум «Қарзҳои ғайриқолабӣ» – қарзҳои то 30 рӯз ба таъхирафтода ва таъминбуда дохил мешаванд, аз ҷумла қарзҳое, ки муҳлаташон бо тартиби муайян танҳо як маротиба тамдид карда шудааст. Ба ин гурӯҳ қарзҳое низ дохил мешаванд, ки сари вақт пардохт мешаванд, аммо ташкилот аз ҳисобот оид ба ҳаракати маблағҳои пулии қарзгир, дигар манбаъҳои молиявӣ, инчунин васоити ахбори омма доир ба бадгардидани ҳолати молиявӣ қарзгир маълумоте дорад. Агар чунин қарздор боз 30 рӯз пардохти қарзи асосӣ ва фоизҳои ҳисобкардашударо ба таъхир андозад, дар ин ҳол чунин қарз таъчилан ба гурӯҳи «қарзҳои шубҳанок» гузаронида мешавад. ФПТИ-и ғайриқолабӣ бо асъори миллий ба андозаи 5% ва бо асъори хориҷӣ 10% аз бақияи ўҳдадорӣ қарзӣ бо тарҳ намулдани арзиши таъминнокии ҷоиш ташкил карда мешавад.

Ба гурӯҳи 2-юм «Қарзҳои шубҳанок» – қарзҳои таъминнабудаи то 30 рӯз батаъхирафтода дохил мешаванд, инчунин қарзҳои таъминбудаи аз 30 то 60 рӯз батаъхирафтода, аз ҷумла қарзҳое, ки муҳлаташон бо тартиби муайян тамдид карда шудаанд, низ ба ин гурӯҳ дохил мешаванд. ФПТИ-и шубҳанок бо асъори миллий ба андозаи 30% ва бо асъори хориҷӣ 40% аз бақияи ўҳдадорӣ қарзӣ бо тарҳ намудани арзиши таъминнокии ҷоиш ташкил карда мешавад.

Ба ғуруҳи 3-юм «Қарзҳои хатарнок» – қарзҳои таъминнабудай аз 30 то 60 рӯз батаъхирарфтада, инчунин қарзҳои таъминбудай аз 60 то 180 рӯз батаъхирарфтада дохил мешаванд. ФПТИ-и хатарнок бо асъори милли ба андозаи 75% ва бо асъори хориҷӣ 85% аз бақияи ӯҳдадорин қарзӣ бо тарҳ намудани арзиши таъминнокии ҷоиш таъсил қарда мешавад.

Ба ғуруҳи 4-ум «Қарзҳои беътимод» – пеш аз ҳама қарзи ба шахси вобаста додашудае, ки бо ғарави ғайриманқули дар Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъгардида таъмин буда, арзиши он аз 130%-и маблағи қарз (кредит) - и асосӣ камтар аст, ё чунин қарз ғайритаъмин бошад, дохил мешавад. Инчунин қарзҳои таъминнабудай аз 60 то 180 рӯз ба таъхирарфтада ва тамоми қарзҳои, ки ба муддати зиёда аз 180 рӯз ба таъхир арфтаанд, дохил мешаванд. ФПТИ аз рӯи чунин қарзҳо бо асъори милли ба андозаи 100% ва бо асъори хориҷӣ 110% аз бақияи ӯҳдадорин қарзӣ бо тарҳ намудани арзиши таъминнокии ҷоиш таъсил қарда мешавад.

Мувофиқи Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ғоишҳо аз рӯи қарзҳо бояд бо усули «ҳисобкунӣ» ба ҳисоб гирифта шаванд. ФПТИ таъҳо аз рӯи маблағи қарзи асосӣ таъсил қарда мешавад.

Агар қарзгир қарзи асосӣ ё ғоишҳои ҳисобқардашударо аз рӯи қарзҳо тибқи шартнома пардохт накунад, он гоҳ қарзҳо батаъхирарфтада ҳисоб мешаванд. Пас аз гузаштани 60 рӯзи ҳисоб қардани ғоишҳо аз рӯи қарз, агар онҳо тибқи шартҳои шартнома барқардонида нашаванд, пас ҳисоб қардани ғоишҳо дар тавозун қатъ қарда шуда, ба ҳисобгирии низомӣ гузаронда мешавад.

Агар қарз аз ғуруҳи «ғайриқолабӣ» ба ғуруҳи «шубҳанок» гузарад, таъсилот бояд марбут ба ғоишҳои ҳисобқардашуда дар ҳисоботи «Ғоида ва зарар» амалиётҳои ислохотӣ гузаронад (ин ягона ҳолат аст, вақте ки ҳисоби даромад амалиёти дебетӣ дорад). Агар қарздор аз нав мунтазам ба пардохтани қарзи асосӣ ва ғоишҳо оғоз кунад, дар он ҳол таъсилот бояд ин қарзро аз нав тасниф қарда, ФПТИ-ро барқарор кунад.

Аз нав таъсил қардани ФПТИ бо чунин тарз ба ҳисоб гирифта мешавад:

Дт 109XX, ШХХ «ФПТИ»

Кт 44200 «Кам кардани ФПТИ аз ҳисоби барқарор кардани арзиши қарзҳо»

Баҳисобгирии ташкил ва истифодаи ФПТИ мувофиқи талаботи Стандартҳои байналмилалӣ ҳисоботи молиявӣ ва нақшаи ҳисобҳои аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ба-рои ташкилотҳо муқаррар кардашуда амалӣ карда мешавад.

Баҳисобгирии қарзҳои мушкилситон.

Баъди додани қарз корманди шӯъбаи қарзии бонк аз рӯи ҳаракати онҳо назорати доимӣ мебарад. Ин назорат бо ду роҳ сурат мегирад. Кормандони шӯъбаи қарзии бонк бо-яд доимо рӯйхати қарзҳои додашударо дошта бошанд ва аз рӯи баргаштани онҳо назорат баранд.

Қарзҳои додашударо бонк дар ҳисоби ҷудогона ба ҳисоб мегирад. Дар ҳолати ба таъхир афтодани мӯҳлати баргардонидани қарзи бо пули миллий додашуда онро дар ҳисоби махсуси №11117 «Қарзҳое, ки мӯҳлати пардохташон ба таъхир афтодааст», агар қарз бо асъори хориҷӣ дода шуда бошад, дар ҳисоби №11119 ба ҳисоб гирифта, аз онҳо фоизи зиёд, яъне фоизи ҷаримаҳои ситонида мешавад.

Қарзҳое, ки бонк ба муштарӣ медиҳад, бояд таъминоти моддӣ дошта бошанд. Аксаран қарз ба гарави ягон чиз дода мешавад. Агар моли корхона ба гарав монда шавад, арзиши мол бояд баробари маблағи қарз ё аз он зиёд бошад.

Қарзи таъминоти моддӣ надоста ҳамон қарзе ҳисоб мешавад, ки умуман таъминоти моддӣ надорад ё таъминоти моддиаш аз 60 фоизи маблағи қарз камтар аст.

Чораҷӯӣ оид ба ситонидани қарзҳои мушкилситон

Қарзҳое, ки дар мӯҳлати муқарраршуда барнамегарданд, аз он шаҳодат медиҳанд, ки фаъолияти иқтисодию молиявӣ корхона суст шудааст ва қарзро дар мӯҳлати муқарраршуда баргардонидани наметавонад. Дар ин ҳолат корманди шӯъбаи қарзии бонк тавозун (баланс) ва дигар ҳисоботи корхонаро ҳаматарафа таҳлил намуда, сабабҳои норасоӣ дар фаъолияти корхонаро муайян менамояд. Агар зарур бошад, ба корхона рафта фаъолияти онро дар ҷояш ме-санҷад.

Барои баргардонидани қарзҳои мушкилситон бонк бояд чораҳои зарурии зеринро андешад:

- дигар кардани таркиби қарз, яъне агар илоҷаш бошад, мӯҳлати баргардонидани қарзро тамдид намудан;

- талаб намудани ҳуччатҳои иловагӣ ва гарави иловагӣ;
- ҳангоми мавҷудияти гарав онро фурухта қарзро баргардонидан;
- бо роҳбарияти корхона кор бурдан;
- дар ҳолати зарурӣ иваз кардани роҳбарияти корхона;
- интишор ва фуруши сахмияҳои нав ва ғайра.

Агар дар натиҷаи ин чораҷӯиҳо ҷаъолияти корхона беҳтар нагардад ва эҳтимоли баргаштани қарз номуайян монад, пас бонк корхонаро муфлис эълон намуда, барои ситонидани қарз ҳуччатҳои заруриро тартиб дода, ба суди иқтисодӣ муроҷиат менамояд.

Ташкили захираҳои пулӣ барои аз ҳисоб хориҷ намудани қарзҳои мушкилситон.

Эҳтимоли ҳатари барнагаштани қарзҳои додашуда доимо вуҷуд дорад. Бинобар ин, бонк новобаста ба он ки қарзҳои додааш бармегарданд ё не, бояд барои пушонидани зарари эҳтимоли аз додани қарз захираи пулӣ ташкил диҳад.

Бонк бояд ҳар рӯз аз ҳаҷми қарзҳои додааш камаш 2% захираи пулӣ ташкил дода, онро дар ҳисоби алоҳида №10999 «Захира барои талафоти имконпазир аз қарз» ба ҳисоб гирад. Агар қарз гуруҳи дуум, яъне «ғайристандартӣ» бошад, бояд 5% аз ҳаҷми ин қарзро захира намояд.

Дар ҳолати мавҷуд набудани қарзҳои "шубҳанок" баробари 30% ҳаҷми ин қарзҳо захираи пулӣ ташкил диҳад. Агар қарзҳои ҳатарнок мавҷуд бошанду муҳлати баргардонидани онҳо аз 60 то 180 рӯз ба таъхир афтада бошад, бонк бояд баробари 75%-и маблағи онҳо захираи пулӣ ташкил намояд.

Ҳангоми муайян намудани қарзҳои «безътимод», ки муҳлати пардохташон аз 180 рӯз ва зиёдтар ба таъхир афтадааст ва таъмини моддӣ надоранд, бонк бояд баробари 100%-и маблағи онҳо пул захира намояд.

Аз ҳисоб хориҷ кардани қарзҳои мушкилситон.

То аз тавозун хориҷ сохтани қарзҳои мушкилситон корманди бонк бояд бо роҳбарияти корхона суҳбат намуда, чихати баргардонидани қарзи гирифтааш кор барад ва бо ҳам роҳҳои ҳалли мусбати масъаларо ҷӯянд. Агар муҳлати баргардонидани қарзро бештар аз ду маротиба дароз карда бошанду қарз барнагашта бошад, онро аз тавозуни бонк хориҷ месозанд.

8.6. Қарзҳои байналхалқӣ

Доираи фаъолияти муносибатҳои байналхалқӣ васеъ аст, ин алоқамандии бевоситаи давлат, ашхоси ҳуқуқӣ ва воқеъ бо иштироки институтҳои молиявӣ қарзии байналхалқӣ оиди савдо, қарз, маблағгузорӣ, ӯҳдадорӣ қарзӣ, ҳисоббаробаркуниҳо ва дигар амалиётҳо мебошад. Ба таври дигар, ин муносибати резидентҳо ва ғайрирезидентҳо, агентҳои иқтисодии байни мамлакатҳо оиди тартиби қарзӣ намудани ҳисоббаробаркуниҳои мишӣ байни таркиби қарзҳои байналхалқӣ аст. Мавқеъ ва роҳи асосиро дар ин муносибатҳо қарзи байналхалқӣ ишғол менамояд ва онро ҳамчун мафҳуми якҷоякунии муносибатҳои пулӣ ба воситаи ташаққулсбӣ ва истифодаи захираҳои молиявӣ ва фондҳои баррасӣ мекунем:

Ба муносибатҳои иқтисодии байналхалқӣ инҳо дохил мешаванд:

1. тичоратӣ (қарзи байналхалқӣ, тичоратӣ, содиротӣ)
2. ғайритичоратӣ; соҳибқории муштарақ, аз он ҷумла иштирок дар амволи ашхоси ҳуқуқӣ ба воситаи саҳмия ва дигар коғазҳои қиматнок, имтиёзҳо барои истифодаи захираҳои табиӣ, объектҳои гуногун, ки дар ихтиёри давлат мебошанд, барои ташкили хоҷагидорӣ ва дигар фаъолиятҳо дар ҳудуди мамлакат ва иҷораи моликият;
3. иштироки мамлакат дар ташкилоти молиявӣ қарзии байналхалқӣ;
4. тичорати байналмилалӣ молу хадмот;
5. ҳаракати байналмилалӣ сармоя;
6. таҳвили байналмилалӣ технология;
7. муносибатҳои ҳисобию асъорӣ;
8. ҳамкорӣ дар соҳаи илм, техника, фарҳанг, туризм;
9. пардохт барои нигоҳдории сафоратхонаҳо, консулҳо ва ғайра берун аз сарҳад.

Дар иқтисодиёти мамлакатҳои тараққикарда асоси фаъолияти иқтисодии байналхалқиро соҳтмон, саноат, нақлиёт ва дигар объектҳои ташкил менамоянд. Аммо ин навъи фаъолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сабаби набудани техникаву технологияи нав ва вазъияти молиявӣ дида намешавад.

Гуногуншаклии фаъолиятҳои ташкилӣ миқтасҳои махсуси иқтисодӣ дар территорияи махсус бо режими ҳуқуқӣ ва иқтисодӣ бо мақсади ба вучуд овардани сармоя,

технологияи пешқадами хориҷӣ ва таҷрибаи ғании идоракунии дар тезонидани пешрафти иқтимоии минтақа ё ноҳияро меноманд.

Омили муҳимми фаъолияти иқтисодии байниҳалқӣ иштироки сармоягузориҳои хориҷӣ ва ҷалби қарзҳо барои устуворгардонии иқтисодиёти Тоҷикистон мебошад.

Ин воситаҳои пулӣ бояд мақсаднок ва самаранок барои вазифаҳои аввалиндараҷаи хоҷагии миллӣ, пурра ғардонидани бозори молҳои истеъмолий ва васеъ намудани иқтисодии содирот сарф карда шаванд.

Қоғазҳои қиматноке, ки шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии дигар мамлакатҳо эмиссия мекунанд. Барои ҷалб намудани сармояи хориҷӣ иҷрои шартҳои зерин зарур аст:

1. Кам намудани расмиёти роҳбарият оиди фаъолияти сармоягузориҳои хориҷӣ, фаъолияти озоди бозори хӯроқворӣ, танзими гумрук ва назорати сарҳадӣ, ҳамчунин сода кардани раванди додани раводид (виза).

2. Пешомади имтиёзҳои андозӣ (имтиёзҳои меъёри таҳфифи андозӣ барои сармоягузoron ва қарз, имтиёз барои хирочҳо) вобаста ба фаъолият барои мақсадҳои аввалиндараҷаи давлат.

3. Таъмини ҳуқуқҳои истифодаи замин, воситаи ғайриманқул, амвол ва пешниҳоди қарз барои омӯзиши мутахассисон.

4. Пешниҳоди кафолати давлатӣ оиди дарёфти фоида ё шароит ба имтиёзҳои аз ҷав сармоягузорӣ.

Тоҷикистон узви Фонди байналмилалӣ асъор, Банки байналмилалӣ рушд ва таҷдид, корпоратсияҳои байналмилалӣ молиявӣ, Маркази байналмилалӣ танзими масъалаҳои сармоягузорӣ ва ғайра мебошад. Дар асоси ин гуфтаҳо давлат ба худ масъулияти иштирок дар ин ширкатҳои бонуфузи ҷаҳониро дорад, ҳаққи узвият ҷардохта, ҳама гуна шартномаҳои молиявиро, ки ба манфиати иқтисодиёт аст, ба имзо мерасонад.

Қарзи байналмилалӣ истифодаи сармояи қарзӣ дар муносибатҳои байналмилалӣ иқтисодии марбут ба муваққатан додани захираҳои молиро аъсориро меноманд. Истифодаи қарзи байналмилалӣ ба қоидаҳои зерини қарздиҳӣ асос меёбад: барғангтазирии қарз, муҳлатнокии он, фоиздадор будани он, таъмин будани он, барои мақсади муайян истифода кардани он.

Маблагҳо барои қарзи байналмилалӣ дар бозорҳои байналмилалӣ сармояи қарзӣ, дар бозорҳои миллии сармояи қарзӣ ҳам оварда мешаванд, инчунин ин маблагҳо дар ҳисоби истифодаи захираҳои таъкилотҳои давлатӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ низ ғирд оварда мешаванд. Ҳаҷми қарз ва шартҳои пешниҳоди он дар созишнома (шартнома) - и қарзи байни қарздиҳанда ва қарзгир дарҷ карда мешавад.

Қарзи байналмилалӣ ҷузъи муҳимтарини муносибатҳои байналмилалӣ иқтисодӣ ва қувваи пешбарандаи инкишофи робитаҳои хоҷагидорӣ ҳаҷон ба ҳисоб меравад. Қарзи байналмилалӣ қарзест, ки онро давлат, бонкҳо, дигар шахсон ҳуқуқӣ ва воқеии як давлат ба бонкҳои дигар шахсон ҳуқуқӣ ва воқеии давлати дигар медиҳанд.

Қарзи байналмилалӣ шакли хоси мафҳуми иқтисодии қарз мебошад. Қарзи байналмилалӣ ифодагари ҳаракати сармояи қарз дар соҳаи муносибатҳои байналмилалӣ иқтисодӣ буда, ба пешниҳоди захираҳои асъорӣ ва молиявӣ бо шартҳои бозгардонӣ, мӯҳлатнокӣ, таъмин будан ва пардохти фоизҳо алоқаманд аст. Ба сифати қарздиҳанда ва қарзгир бонкҳо, қорхонаҳо, давлатҳо, муассисаҳои байналмилалӣ молиявӣ ва ғайра интирок мекунад.

Қарзи байналмилалӣ дар баробари пайдоиши истехсолоти сармоядорӣ ба миён омада, яке аз воситаҳо ва фишангҳои аввалини андӯшти сармоя ба ҳисоб меравад. Заминаи асосии рушди айнии он ба хориҷ баромадани сатҳи истехсолот, мустаҳкамшавии робитаи байналмилалӣ хоҷагӣҳо, ҳамгироии субъектҳои хоҷагӣ дар сатҳи байналмилалӣ, маҳсусгардонӣ, қорпоратсия ва ғайра вобаста мебошад.

Суръатафзоӣ (интенсификатсия) ва ҳаҷоншавӣ (глобализатсия) - и алоқаҳои хоҷагии ҳаҷонӣ, омезиш ёфтани тақсимо-ти байналмилалӣ меҳнат барои васеъшавии сатҳ ва тафрикаи мӯҳлати қарзи байналмилалӣ мусоидат мекунад. Сатҳи афзоиши он нисбати инкишофи истехсолот ва савдои хориҷӣ якҷанд баробар зиёд аст.

Шаклҳои минбаъдаи қарз дар ғардиши мол, хизматрасонӣ, андӯшти қарзи байналмилалӣ ҳамчунин дигар категорияҳои иқтисодӣ (фоида, нарх, пул, қурби асъор, супоринишомаи пардохтӣ ва ғайра) ифода ёфта, дар маҷмӯъ ҳамаи онҳо қонунҳои иқтисодӣ бозорӣ ба ҳисоб мераванд.

Қарзи байналмилалӣ дар амалӣ гаштани талаботи қонуни асосии иқтисодӣ нақши муҳим бозида, барои самаранокии фаъолияти субъектҳои бозор шароити мусоид муҳайё ме-созад. Ҳамчунин механизми фаъолияти унсурҳои қонуни арзиширо таъвият бахшида, ба пастшавии нархи фардии мол нисбат ба арзиши ҷамъиятии он мусоидат менамояд. Мисоли равишани онро дар мавриди аз ҳисоби қарзи хо-риҷӣ азнавтаҷҳизоии воситаҳои истеҳсолот, ҷорӣ наму-дани технологияи пешқадам ва дар ин замина истеҳсоли маҳсулоти баландсифати ба талаботи бозор ҷавобгӯ ва бо арзиши нисбатан арзон мставон арзёбӣ кард.

Қарзи байналмилалӣ ба қонуни сарфаи вақти корӣ алоқаи зич дошта, барои зиёд гаштани даромади миллӣ дар мавриди самаранок истифода бурдани захираҳои ҷамъша-ванда мусоидат мекунад. Қарзи байналмилалӣ дар ҳама давраҳои гардиши сармоя иштирок мекунад:

- дар мавриди мубаллағшавии сармояи пулӣ бо истеҳсо-лот ҳангоми харидани воситаҳои истеҳсолот, ашё, сузи-шворӣ;

- дар ҷараёни истеҳсолот дар шакли қарзидхӣ ба соҳаҳои истеҳсолоти нотаом;

- ҳангоми фуруши маҳсулот дар бозори ҷаҳонӣ.

Қарзи байналмилалӣ дар алоқамандии зич бо қарзи до-хилӣ, ивазшавии арзиш иштирок карда, фаъолияти мунта-зами истеҳсолотро таъмин намуда, хизматрасонии онро дар ҳама давраҳо таъмин менамояд.

Ба сифати сарчашмаҳои қарзи байналмилалӣ инҳо хиз-мат мекунад:

- воситаҳои муваққатан озодшудаи корхонаҳо дар ҷараё-ни гардиши қисми сармоя дар шакли пулӣ;

- андухтҳои пулии даромади бахши хусусӣ, ки дар онҳо нигоҳ дошта мешаванд.

Қарзи байналмилалӣ аз қарзи дохилӣ бо он хусусиятҳо фарқ мекунад, ки сарчашмаҳои ба вучуд омадани он ғайр аз манбаҳои дохилӣ инчунин аз давлатҳои беруна низ сурат мегирад.

Дар ҷараёни истеҳсолот дар бахшҳои алоҳидаи он ба тар-зи объективӣ талабот ба қарзи байналмилалӣ ба миён мео-яд.

Ин пеш аз ҳама алоқаманд аст ба:

- гардиши воситаҳои хочагӣ;
- хусусияти истехсолот ва фурӯш;
- фарқ, ҳаҷм ва мӯҳлати шартномаҳои беруна;
- талабот ба ҳаҷми калони сармоя дар мавриди васеъкунии истехсолот.

Қарзи байналмилалӣ дорон чуқин вазифаҳо мебошад:

- тақсим ва бозтақсими сармояи асбӯрӣ дар байни мамлакатҳо бо мақсади таъмини талаботи тақрористехсоли васеъ; бо ин вазифаи худ қарзи байналмилалӣ имкон медиҳад, ки даромади миллии давлатҳо ба даромади миёнаи ҷаҳонӣ баробар карда шуда, ҳаҷми он зиёд карда шавад;

- кам намудани хароҷоти муомилот дар соҳаҳои ҳисобу китоби байналмилалӣ бо роҳи истифодаи воситаҳои қарзӣ, инкишоф ва суръат бахшидани пардохтҳои ғайринақдӣ;

- суръат гирифтани раванди мутамаркиз ва захира шудани сармоя барои таъзими иқтисодиёт бо роҳи истифодаи қарзҳои хориҷӣ.

Қарзи байналмилалӣ дар рушди истехсолот тавассути вазифаҳои ҳам нақши мусбат ва ҳам нақши манфӣ мебошад.

Нақши мусбати қарзи байналмилалӣ дар инкишофи қувваҳои истехсолкунанда, таъмини мунтазами ҷараёни истехсолот ва васеъшавии он зоҳир мегардад. Аз як тараф ин қарз тақрористехсол ва васеъ шудани истехсолотро таъмин намуда, ба характери байналмилалӣ гирифтани истехсолоту муомилот ва инкишофи тақсимои байналмилалии меҳнат мусоидат мекунад.

Қарзи байналмилалӣ ба рушди ҷараёни истехсолот дар самтҳои зерин таъсири худро мегардонад:

- барои ҳавасмандгардонӣ ва рушди фаъолияти иқтисоди беруни хизмат мекунад;

- барои сармоягузориҳои хориҷӣ шароити мусоид фароҳам меоварад;

- мунтазамии ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалӣ ва амалиётҳои асбӯрии бонкҳо, ки ба робитаи берунаи давлатҳо равона мебошанд, таъмин менамояд;

- самаранокии савдои хориҷӣ ва дигар шаклҳои фаъолияти робитаҳои берунии давлатро таъмин менамояд.

Нақши манфии қарзи байналмилалӣ дар рушди муносибатҳои бозорӣ ҳангоми шадид шудани муҳолифатҳои он муайян мегардад.

Пеш аз хама, қарзи байналмилалӣ дар пояҳои номутаносибии иқтисодӣ салди роҳи аз талабот зиёд истеҳсол карда шудани мол, бозтаксими сармояи қарзии байни давлатҳо ва ба таври гуногун инкишоф ёфтани истеҳсолотро дар давраи болоравӣ ва пастравии он танзим мекунад.

Қарзи байналмилалӣ номутаносибии истеҳсолоти ҷамъиятиро суръат дода, рушди соҳаҳои ғоиданокро таъмин намуна, дар навбати худ ба рушди соҳаҳо, ки аз сармояҳои хориҷӣ маъфатдор нестанд, монс мешавад. Қарзи байналмилалӣ воситаи рақобати давлатҳо барои дарёфти бозор, баҳои тақлифоти сармоя, сарчашмаҳои дарёфти ашё, ноил гаштан ба дастовардҳои прогресси илмӣю техники ба ҳисоб меравад. Корхонаҳои ин нави қарзо ғайлона барои аз худ намудани сарчашмаҳои ашё, васе кардани бозори фуруш ва баҳои тақлифи ашӯхт истифода мекунад.

Ҷамъунии сиёсати қарзии давлатҳо барои мустаҳкам кардани маъси давлат дар бозори ҷаҳонӣ ба мақсадҳои зерин хизмат мекунад:

- қарзи байналмилалӣ барои интиқоли ғоидани саҳмияҳо аз давлати қарзгир хизмат мекунад;

- қарзи байналмилалӣ барои мустаҳкам шудани муносибатҳои сиёсӣ-иқтисодии давлати қарзидҳанда бо давлати қарзгир хизмат мекунад.

Бо мақсади мустаҳкам кардани маъси давлатҳои пешрафта бонкҳо, таъкилотҳои молиявии байналмилалӣ дар давраҳои муайян сиёсати таъиз (дискриминатсия) - и қарзӣ ва муҳосираи қарзиро писбати давлатҳо, ки муҳлифи ин сиёсат мешавад, истифода мекунад.

Таъизи қарзӣ – истифода аз шароити мушкили давлатҳо бо мақсади финори сиёсӣ ва иқтисодро меноманд.

Усулҳои асосии таъизи қарзӣ – маҳдуд кардани қарз, баланд кардани ғоизи қарз, зиёд кардани ҷамъоварии маблағ, кӯтоҳ кардани муҳлати қарз, кам кардани имтиёзҳо, талаботҳои иловатӣ, ябора кам кардани ҳаҷми қарз, инчунин талаботҳои дорои хусусиятҳои сиёсӣю иқтисодӣ.

Баъд аз анҷоми Ҷанги дуҷоми ҷаҳон дар давраи авҷ гирифтани ҷанги сарди байни ИМА ва иттифокчиёни он аз НАТО бар зидди ИҶШС ва давлатҳои лагери сотсиалистӣ речаи қарзии таъизиро истифода карда барои содироти мол, гирифтани қарзҳои дарозмудат ва грантҳо монс ме-

шуданд. Фишанги муҳимтарни иқтисодӣ муҳосираи қарзӣ ба шумор меравад – яъне даст кашидан аз қарзгирӣ аз дигар давлатҳо.

Маъмулан муҳосираи қарзӣ вобаста ба муҳосираи иқтисодӣ, аз тарафи давлатҳо ба таври фармоиш ё эълонии гайрирасмӣ бо сабабҳои гуногун нисбати давлатҳо истифода мешавад. Баъд аз анҷоми Ҷанги дуҷуми ҷаҳон давлатҳои аъзои НАТО бо роҳбарии ИМА муҳосираи қарзиро нисбати давлатҳои лагери сотсиалистӣ истифода карданд. Соли 1985 ИМА муҳосираи қарзиро нисбати давлати Никарагуа истифода кард, зеро ин давлат сиёсати Амрикоро наназифта буд.

Ҳамин тариқ, нақши дутарафаи қарзи байналмилалӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ дар он заҳир мегардад, ки аз як тараф давлатҳо онро барои рушди муносибатҳои судманди худ истифода карда, аз тарафи дигар қарзи байналмилалӣ номувозинатии инкишофи истеҳсолоти ҷамъиятиро пурзӯр намуда, инкишофи ҷаҳишҳои соҳаҳои сердармадро метезонад ва инкишофи соҳаҳои дигарро, ки ба онҳо воситаҳои қарзи хориҷӣ рағуба карда намешавад, бозмелдорад. Инчунин қарзи байналмилалӣ дар мустаҳкам шудани мавқеи қарзидандагонии хориҷӣ дар муборизаи рақобатӣ истифода мешавад.

Дар шароити иқтисоди бозорӣ мақоми дутарафаи қарзи байналмилалӣ дар истифодаи он ҳамчун воситаи ҳамкориҳои мутақобилан судманди фоида меёбад.

Шаклҳои гуногуни қарзи байналмилалӣ мавҷуд аст, ки метавонем якҷоя шаклҳои асосии онро номбар намоем, ки онҳо аз рӯи сарчашмаҳо муайян карда мешаванд:

- дохилӣ;
- хориҷӣ;
- қарзи омехта ва маблағгузориҳои савдои хориҷӣ.

Ҳамаи шаклҳои қарз бо ҳамдигар зич алоқаманд буда, дар ҳамаи давраҳои гардиши мол аз истеҳсол то содироту воридот ва нигоҳ доштани мол ва давраи истеъмолот хизмат мекунад. Ҳарчанд ки мол барои фуруш наздик бошад, ҳамон қадар барои қарзи байналмилалӣ шароити хуб муҳайё мегардад.

Шаклҳои қарзи байналмилалӣ чунин ғуруҳбандӣ мешаванд:

1. Аз рӯи таъйинот:

- қарзи тичоратӣ;
- қарзи молиявӣ;
- қарзи фосилавӣ (мобайнӣ);

- **қарзи тичоратӣ** қарзест, ки як корхонаи амалкунанда ба дигараш дар шакли фуруши мол бо шартҳои ба таъхир андохтани муҳлати пардохт пешниҳод менамояд. Қарзи тичоратии бевосита ба савдои беруна ва хизматрасонӣ алоқаманд мебошад.

Давлатҳо дар қарзи байналмилалӣ кишварҳои мутараққӣ метавонанд на танҳо қарз гиранд ва қарз диҳанд, балки ҳамчун кафил низ интирок кунанд. Масалан, кафолатдиҳии қарзҳои содиротӣ ҳоло ба таври васеъ истифода бурда мешаванд, инчунин шаклҳои ғуноғуни танзими давлатӣ ва байналмилалӣ қарзҳои хориҷӣ, аз ҷумла созишномаҳои байниҳукуматӣ ва ҷавонмардона оид ба шартҳои қарзҳои содиротӣ васеъ истифода кARRда мешаванд.

Шуруъ аз солҳои 80-уми асри гузашта маблағгузориҳои лоиҳавӣ (қарздиҳӣ) яқоя бо яқчанд муассисаҳои қарзӣ (баъзан то 200-то) ба ҷалби маблағҳои буҷаи давлатӣ фаълоне инкишоф меёбанд. Шакли махсуси хизматрасонии қарзии робитаҳои иқтисодии хориҷӣ пеш аз ҳама амалиёт бо лизинг, факторинг ва форфейтинг мебошанд;

- **қарзи молиявӣ** — дар шакли пулию асъорӣ додани қарз аст. Яке аз шаклҳои қарзи молиявӣ вомбаргест, ки аз тарафи қарздиҳандагон хориҷӣ дар бозорҳои байналмилалӣ ва миллии сармояи қарзӣ ба кӯмаки бонкҳо гузошта мешавад. Қарзҳои молиявӣ ба аъёри кишвари қарзгир (Қазоқистон — тенге), инчунин бо аъёри дигар ё худ тавре ки дар бозори Аврупо мушоҳида мегардад, дар сурати яқбора ба яқчанд давлат пешниҳод кардани қарз (ин ғуна қарз метавонад бо яқчанд навъи аъёр пешниҳод гардад) дода мешаванд. Қарзи молиявӣ барои чунин мақсадҳо истифода мешавад: аз ҷумла маблағгузориҳои мустақим, маблағгузории сохтмонҳо, хариди коғазҳои қиматнок;

- **қарзҳои фосилавӣ** барои хизматрасонии шаклҳои ғуноғуни сармоя, мол ва хизматрасониҳо истифода мешаванд.

2. Аз рӯи навъ:

- молӣ;
- асъорӣ;

Аз нуқтаи назари таъминоти асосии қарзӣ ба тарзи мол, молистеҳсолкунанда ва дигар ҳуччатҳои тичоратӣ, коғазҳои киматнок ва ғайра хизмат мекунанд. Гарави мол барои гирифтани қарз дар се шакл амалӣ мегардад:

- **гарави молӣ** – (як қисми мол ҳамчун кафолат ба ғоидаи бонк гузошта мешавад);

- **гарави мол барои гардиш** (бақияи ғуруҳи муайян дар ҳаҷми муайян ба назар гирифта мешавад);

- **гарави мол ҳангоми коркард** – аз ҳаҷми муайяни моли ба гарав гузошташуда мумкин аст маҳсулоти тайёр додан ба ивази гарави бонк.

3. Аз рӯи тарзи пешниҳод:

- қарз бо пули нақд;
- дар шакли аксент;
- сертификатҳои депозитӣ (амонатӣ);
- вомбаргҳо.

4. Аз рӯи асъори қарзӣ:

-қарзи байналмилалӣ ё бо асъори мамлакати қарзгир, ё бо асъори мамлакати қарздиҳанда, ё бо асъори мамлакати сеюм, ё бо воҳидҳои асъори байналмилалӣ пешниҳод мегардад.

5. Аз рӯи мӯҳлат:

Аз рӯи мӯҳлат қарзи байналмилалӣ ба шаклҳои зерин тақсим мешавад:

- **қарзи кӯтоҳмуддат** асосан барои таъминоти рӯзафзуни шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ дода шуда, то 1 сол ва дар баъзе ҳолатҳо то 18 моҳ (дар ҳолатҳои таъҷилӣ ба мӯҳлати 3 моҳ) бо ғоизи баланд дода мешаванд.

-**қарзи миёнамуддат** асосан барои харидани воситаҳои асосӣ ва гардон дода шуда, мӯҳлати баргардониши онҳо аз 1 то 10 сол мебошад ва бо ғоизи нисбатан миёна дода мешавад;

- **қарзи дарозмуддат** асосан барои сохтмон, ташкил наму-

дани чойҳои нави кори ва харидорӣ намудани ҳар гуна таҷҳизоти истеҳсоли дода шуда, муҳлати баргардондани он зиёда аз 10 сол буда, бо ғоизи нисбатан паст дода мешавад.

Қарзи кӯтоҳмуддат ҳамчун сармояи гардон аз тарафи соҳибкорон барои савдои беруни, пардохтҳои байналмилалӣ, ҳамчунин барои хизматрасонии ғайрисавдо ва бимавӣ хизмат мекунад.

Қарзи дарозмуддат асосан барои сармоягузориҳои востарҳои асосии истеҳсолот хизмат мекунад. То 85 ғоиз содироти мошин ва қисмҳои эҳтиёгии истеҳсолот тавассути он сурат мегирад.

6. Аз рӯи таъминот:

- қарзҳои таъминшуда;
- қарзҳои сарбаргӣ.

қарзи сарбаргӣ – дар асоси ӯҳдадориҳои қарздор, ки дар муҳлати муайян пардохт мешавад, дода мешавад. Ҳуҷҷати асосии шакли қарз **соло** – **вексел** бо як имзои қарзгир дода мешавад.

7. Вобаста ба гурӯҳи қарздиҳандагон қарзи байналмилалӣ ба шаклҳои зерин тақсим мешавад:

- қарзҳои хусусӣ;
- қарзҳои бонкӣ;
- қарзҳои брокерӣ;
- қарзҳои ҳукуматӣ;
- қарзҳои омехта;
- қарзҳои байнидавлатӣ;
- қарзи фирмавӣ.

а) қарзи хусусӣ – маблағҳои моддию пулие мебошад, ки ба ширкатҳо ва бонкҳои хусусӣ пешниҳод шуда, мутаносибан ба қарзҳои ширкатӣ ва бонкӣ ҳудо карда мешаванд;

б) қарзи ҳукуматӣ (байниҳукуматӣ, давлатӣ) ба муассисаҳои қарзии ҳукуматӣ дода мешаванд. Одатан онҳо нисбат ба қарзҳои хусусӣ бо шартҳои нисбатан имтиёзнок пешниҳод карда мешаванд. Онҳо метавонанд дар шакли беғоиз, барои чанд даҳсола бо давраи тӯлони имтиёзӣ ва ё бебозгашифт (ҳамчун грант) пешниҳод гарданд. Одатан онҳо мақсаднок ҳастанд (барои харидани гурӯҳи муайяни молҳо, барои татбиқи объектҳои мушаххаси рушди иқтисодӣ ва ғ.);

в) қарзҳои ташкилотҳои молиявӣ ва минтақавӣ – аксаран ба воситаи Хазинаи байналмилалӣ асзор (ХБА), гурӯҳи Бонки беҳатарии таҷдид ва рушд (ББТР) ва бонкҳои минтақавӣ рушди кишварҳои рубарушд пешниҳод мешаванд. Бонки сармоягузори Аврупо ва дигар созмонҳои молиявӣ қарзии Иттиҳоди Аврупо низ чунин қарзҳоро пешниҳод мекунанд. ХБА ва ББТР на танҳо ҳамчун қарздиҳандагони азим балки ҳамчун ҷамоаҳои соҳибони қарзи байналмилалӣ кишварҳои муттараққӣ амал мекунанд;

г) қарзи фирмавӣ аз ҷониби бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявӣ қарзӣ ба шахсони ҳуқуқӣ (ширкатҳои саноатӣ, нақлиётӣ, тичорӣ) ва шахсони воқеӣ (аҳоли ва муштариёни хориҷӣ) дар шакли қарз дода мешавад.

Мӯҳлати қарзҳои фирмавӣ гуногун (аз 2 то 7 сол) аст ва аз рӯи шароити конъюнктуравӣ бозори ҷаҳонӣ вобаста ба навъи мол муайян карда мешавад.

Бо суръатгирии раванди истеҳсолот ва истифодаи таҷҳизотҳои муктадир мӯҳлати додани қарзҳо дароз шуд. Қарзи фирмавӣ асосан дар шакли вексел ё ҳисоби кушода баррасӣ мегардад.

Аз ҷиҳати объекти қарздиҳӣ қарзи байналмилалӣ ба қарзи молиявӣ тичорӣ ҷудо мешавад:

Гуногунии қарзҳои фирмавӣ пешпардохти воридкунанда мебошад, ки ҳангоми бастанӣ шартнома воридкунанда ба ғоидаи таъминкунандаи хориҷӣ дар ҳаҷми 10 – 15% аз арзиши умумӣ супориш, мошинҳо, дастгоҳҳо ва қарзҳо мебошанд. Дар сурати иҷро нашудани шартнома бо айби шахсони пешпардохткарда он бояд ба дарназардошти зарар баргардонида шавад. Агар шартнома айби тарафи пешпардохтро қабул кунад, он гоҳ онҳо вазифадоранд, ки қарзро ба зарараш баргардонанд.

Қарзи фирмавӣ муносибати байни таъминкунанда ва харидорро нишон диҳад ҳам, лекин бо қарзи бонкӣ мусоидат мекунанд, зеро қарзҳои фирмавӣ наметавонанд масъалаҳои қарзи содироти мошинҳо ва таҷҳизотро ҳал намоянд, бо ҳаҷм ва шароити қарз дар ин ҳолат нақши қарзи бонкӣ дар робитаҳои иқтисодии байналмилалӣ меафзояд.

Баъзе бонкҳо ва фирмаҳои содиротии калон, ки ҳамкориҳои зич доранд, ба ягон таъминоти шартӣ қарзи бонкӣ пешниҳод мекунанд.

Қарзи бонкӣ дар савдои байналмилалӣ нисбат ба қарзи фирмавӣ бартарӣ дорад. Қарзи бонкӣ ба қарзгир имкон медиҳад, ки воситаҳои барои хариди молҳо пешбинишударо озодона истифода кунад, ки ин имкон зарурати қарз гирифтани аз фирмаҳои таъминкунандаро истисно мекунанд.

Бонкҳо қарзҳои молиявӣ ва содиротӣ пешниҳод мекунанд. Қарзи содиротӣ қарзест, ки бонки давлатии содиркунанда ба бонки давлатии воридкунанда барои маблағгузорӣ, таъминоти мошинҳо ва таҷҳизот медиҳад.

Қарзи молиявӣ имкон медиҳад, ки бо шароитҳои фоидаовар молҳоро аз ҳамаи бозорҳо харидорӣ кунанд. Аксар вақт қарзи молиявӣ ба таъминоти молҳо робитас надошта, барои рӯйпуш кардани қарзи беруна, қурби асъор ва пуррагардонии ҳисоби асъори хориҷӣ истифода мешавад.

Бонкҳои калон ҳамчунин бо навъи аксепти сарфа қарзҳои аксептӣ пешниҳод менамоянд. Садиркунанда бо воридкунанда созиш менамояд, ки пардохти маблағро барои мол ба воситаи бонк бо роҳи аксепт иҷро намояд.

Шуруъ аз солҳои 80-уми асри гузашта маблағгузориҳои лоиҳавӣ (қарздиҳӣ) якҷоя бо чанд муассисаи қарзӣ (баъзан то 200-то) ба ҷалби маблағҳои буҷаи давлатӣ фаъолона иштирок мекунанд. Шакли махсуси хизматрасонии қарзии робитаҳои иқтисодии хориҷӣ пеш аз ҳама амалиёт бо лизинг, факторинг ва форфейтинг мебошанд.

Лизинг созишнома дар бораи иҷораи амволи манкул ва ғайриманкул бо муҳлати аз 3 то 15 сол аст. Дар муқоиса ба иҷораи анъанавӣ объекти шартномаи лизингӣ аз тарафи қабулкунандаи лизинг интиҳоб карда мешавад, лизингдиҳанда таҷҳизотро аз ҳисоби худ меҳарад.

Муҳлати лизинг аз муҳлати фарсудаи таҷҳизот кӯтоҳтар аст, баъд аз ба охир расидани лизинг муштарӣ иҷораро дар шаклҳои имтиёзнок идома медиҳад, ё худ ин амволро аз рӯи арзиши бақияаш харидорӣ мекунанд. Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ лизингдиҳандаҳо одатан ширкатҳои лизингӣ мебошанд на бонкҳои тичоратӣ. Нисбат ба дигар усулҳои хариди таҷҳизот лизинг чанди афзалият дорад:

1. Лизинг ба корхонаи иҷорагир имкон медиҳад, ки бе гирифтани қарзҳои иловагӣ ва бе хароҷоти зиёд истехсолотро зиёд кунад;

2. Проблемҳои маҳдудияти воситаҳои гардон ҳал мегар-

дад, харочоти хариди таҷхизот ба давраи амалии шартномавӣ баробар тақсим мешавад, дар корхона барои маблағгузорӣ ба дигар активҳо пули нақд боқӣ мемонад;

3. Корхона барои пешниҳоди қораш қарзи иловагӣ намегирад ва дар натиҷа дар тавозуни корхона мансубияти дилхоҳи қарзӣ боқӣ мемонад.

Факторинг аз тарафи ширкати молиявии махсусшуда харидани ҳамаи дархостҳои пулии содиркунанда нисбат ба воридкунандаи хориҷӣ дар ҳаҷми аз 70 то 90%-и маблағи қарордод то фаро расидани муҳлати пардохти онҳо мебошад. Ширкати факторингӣ ва содиркунанда ба муҳлати то 120 рӯз қарз медиҳад ва ҳангоми хизматрасонии содиркунанда одатан ширкати факторингӣ бо ширкати факторингии кишвари воридкунанда шартнома баста, ба он як қисми ҳаҷми қарз медиҳад. Ҳамин тариқ, иштирокчиёни факторингӣ байналмилалӣ молрасон, харидор, бонк ё ширкати кишвари содиркунанда ва бонк ё ширкати кишвари воридкунанда мебошад.

Форфейтинг баъд аз ҷанги дуҷониба ҷаҳон пайдо шудааст. Якҷанд бонки Сюрих (Швейтсария) барои маблағгузории хариди ғалла аз Аврупои ғарбӣ ва ИМА ба ин усулро истифода кардан пардохтанд. Он солҳо рақобат дар байни кишварҳои таъминкунандаи бор хеле зиёд шуд ва харидорон пешниҳод намуданд, ки муҳлати қарз аз 90 то 180 рӯз дароз карда шавад. Ҳамин тариқ, форфейтинг дар он кишварҳое нисбатан инкишоф ёфт, ки дар он ҷо қарздиҳии давлати содиркунанда нисбатан суст аст. Дар аввал бонкҳои тичоратӣ ба форфейтинг машғул буданд, баъд аз он ки амалиёти аффорфе ё факторингшуда зиёд шуд, институтҳои махсус пайдо шуданд.

Ҳоло яке аз марказҳои махсуси форфейтингӣ шаҳри Лондон мебошад. Форфейтинг инчунин дар Олмон торафт таракқи карда истодааст. Бояд қайд кард, ки то пайдо шудани пули нав – евро шартномаҳои форфейтингӣ асосан бо асъори зерин баста мешуданд: маркаи олмонӣ - 50%, доллари ИМА - 40 %, франки Швейтсария – 10%.

Қарздиҳанда кӯшиш мекунад, ки ҳамчун гавари моли молҳоеро интиҳоб кунад, ки имкони фуруши онҳо беҳтар ва ба талаботи бозор ҷавобгӯ бошад. Дар баъзе ҳолатҳо ба сифати таъминкунандаи қарз захираҳои махсуси металлҳои киматбаҳо, ки ба онҳо нархи миёнаи бозорӣ муайян карда

мешавад, хизмат мекунад (Финляндия соли 1983, Италия, Уругвай, Португалия).

Давлатҳои тараққиқарда дар аввали солҳои 80-ум ин шакли ғаравро бештар истифода мекарданд, яъне ғарав мондани тилоро ба ивази қарзҳои хориҷӣ ва пардохти қарзҳои берунаи худ равона мекарданд. Вале ин шакли ғарав ба таври оммавӣ фаъолият карда натавонист.

Ҳамкориҳои қарзи байналмилалӣ асосан бо Ҳазинаи байналмилалӣ асдор, Бонки умумиҷаҳонӣ ва ташкилотҳои дигари молиявӣ анҷом дода мешаванд.

Ҳазинаи байналхалқии асдор (ХБА) дар асоси қарори конференсияи Бреттон-Вудс ташкил карда шудааст. Зарурати таъсиси чунин ташкилот чун ХБА дар давраи таназзул (депрессия) - и бузург, ки солҳои 30-юм иқтисоди ҷаҳонро фаро гирифта буд, ба миён омад. Таназзул тамоми соҳаҳои хоҷагиро фалач сохт. Ҳазорҳо бонк касод гардид, нархи маҳсулоти кишоварзӣ аз арзиши аслии пасттар гардид, нархи замин якбора паст шуд, фермаҳо нест шуданд, заводҳо қор намекарданд, киштиҳо дар интизори борҳои набуда бекор меистоданд, даҳҳо миллион коргар дар ҷустуҷӯи қори вучуднадошта буданд. Якҷанд конференсияи байналмилалӣ, ки солҳои 40-ум барои баррасии проблемаҳои асдории ҷаҳон даъват шуда буданд, натиҷае надоданд. Ҳаллу фасли ҷузъӣ ва муваққатии проблема яқинан ғайриқофӣ буд. Дар ин давра ҳамкории вассеи тамоми кишварҳо дар таъсиси низом (система) - и нави асдор ва муассисаи байналмилалӣ барои назорати он зарур буд. Хушбахтона, ҳамзамон ду шахси бочуръату фозил – Гарри Декстер Уайт дар ИМА ва Чон Мэйнард Кейнс дар Британияи Кабир қариб ҳамзамон дар ибтидои солҳои 40-ум пешниҳод намуданд, ки системае таъсис дода шавад, ки онро на ҷаласаҳои байналмилалӣ, балки ташкилоти ҳамкории доимоамалкунанда назорат намояд. Дар ин асос музокироти нисбат ба Ҳазинаи байналмилалӣ асдор дар Бреттон Вуд, Нью-Гэмпшири ИМА моҳи июли соли 1944 бо иштироки намояндагони 44 кишвар баргузор гардид, ки дар натиҷаи он ХБА фаъолияти худро дар Вашингтон моҳи майи соли 1946 оғоз намуд.

Ҳоло 181 давлати ҷаҳон узви ХБА мебошанд. Ҳар як кишвар, ки сиёсати мустақилонаи хориҷӣ анҷом дода, ҳуқуқи ӯҳдадорихи пешбиниамудаи Оинномаи ХБА-ро эъти-

роф менамояд, метавонад узви ин таъкилот гардад. Имрӯзо ҳама кишварҳои бузург узви ХБА мебошанд. Кишварҳои Европави шарқӣ, ки қаблан иқтисоди мутамаркизи нақшавӣ доштанд ва кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ба таъкилот аъзо шуданд ва дар марҳалаи гузариш ба иқтисоди бозорӣ қарор доранд. Кишварҳои аъзои ин таъкилот метавонанд ҳар лаҳза аз ХБА хориҷ гарданд. Дар гузашта аз ин ҳуқуқ Куба, Чехословакия (ҳоло Ҷумҳурии Чехия ва Ҷумҳурии Словакия), Индонезия ва Полша истифода намуданд, гарчанде ки баъдан ин кишварҳо ба истиснои Куба, қарори ҳудудтаҷдиди назар намуданд ва дар натиҷа дубора ба ин таъкилот аъзо шуданд.

Ҳангоми воридишавӣ ба ХБА ҳар як кишвар мутобиқи квота маблағи муайян мепардозад, ки он як навъ аъзоҳаққи мебошад.

Квотаҳо бо мақсадҳои гуногун истифода мегарданд. Аввалан онҳо фонди пулиро таъкилот медиҳанд, ки онро ХБА метавонад барои қарздиҳӣ ба давлатҳои аъзои ХБА, ки мушкилоти молиявӣ доранд, истифода намояд. Баъдтар квота ҳамчун замина барои муайян намудани ҳаҷми маблағе, ки давлати узви ХБА метавонад қарз гирад, ё ин қарзро давлати узви Ҳазина метавонад ҳангоми тақсимои мунтазами дорой (актив) -ҳои махсус, ки ҳамчун СДР маълуманд, дарёфт намояд. Ҳар қадаре, ки ҳаққи узвияти кишвар зиёд бошад, он метавонад дар мавриди зарурат ҳамон қадар ҳам қарзи бештар гирад. Сёюм, квота миқдори овозҳои давлати узви Ҳазинаро муайян менамояд. ХБА мустақилона андозаи пардохтро мутобиқи квота дар асоси таҳлили дорой ва нишондиҳандаҳои иқтисодии кишвар муқаррар мекунад. Ҳар қадар кишвар доротар бошад, квотаи он ҳамон қадар зиёдтар аст. Андозаи квота ҳар панҷ сол таҷдиди назар мегардад ва метавонад вобаста ба зарурати ХБА ва пешрафти иқтисодии кишвари узви Ҳазина зиёд ё кам карда шавад.

Зинаи аввали силсилаи интиқоли супоришҳо Шӯрои Раисон мебошад, ки ба он якнафарӣ раис ва якнафарӣ муовини раис аз ҳар як кишвар шомил аст. Азбаски раисон ва муовини онҳо вазирони молия ё роҳбарони бонкҳои марказӣ мебошанд, онҳо метавонанд аз номи ҳукуматҳои худ баромад кунанд. Азбаски онҳо дар кишварҳо ҳама масруфи қор мебошанд, танҳо дар машваратҳои ҳарсола барои қабули қарорҳои

расмӣ дар доираи мақоми худ оид ба фаъолияти ХБА гирд меоянд. Дар вақтҳои дигар раисон танҳо фикру мулоҳизаҳои ҳукуматхоро оид ба масъалаҳои фаъолияти рӯзмарраи ХБА ба намояндагони худ дар Шӯрои иҷроияи ХБА мерасонанд. На камтар аз се маротиба дар як ҳафта маҷлазҳои расмӣ 24 нафар директори иҷроия, ки ба чарағи татбиқи сиёсати қабулнамудаи ҳукуматҳои кишварҳои аъзои Ҳазина тавассути Шӯрои Раисон назорат менамоянд, доир мегардад.

Ҳазинаи байналмилалӣ асрор 2200 нафар корманд дорад, ки ба он Директори иҷроияи аз ҷониби Шӯрои иҷроия таъйиншаванда сарварӣ менамояд. Тибқи анъана, директори иҷроия набояд аврупоӣ ё африқоӣ бошад (аз рӯи анъана Президенти Бонки ҷаҳонӣ шаҳрванди ИМА мебошад). Дар ташкилот асосан иқтисоддонҳо, иҷтимоӣ-статистҳо, ходимони илмӣ, коршиносон оид ба масъалаҳои молияи давлатӣ ва андозбандӣ, забоншиносон, публицистҳо ва ҳайати ёрирасон кор мекунанд. Ҳайати асосӣ дар қароргоҳи ХБА воқеъ дар Вашингтон кор мекунанд. Ҳайати камшумори кормандон ба шӯъбаҳо ба Париж, Женёва ва назди Созмони Милалӣ Муттаҳид ба Нью-Йорк ғарбистода шудаанд ё намояндаи ХБА мебошанд ва супоришҳои муваққатиро дар кишварҳои узви Ҳазина иҷро мекунанд.

Пардохтҳои муттаҳиди квота ё аъзоҳаққиҳо, ки дар боло хотирнишон гардидаанд, маблағи асосии маблағҳои ХБА мебошанд. Дар маҷмӯъ ҳоло маблағи квотаҳо қариб 130 млрд. доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, вале амалан маблағи ҳамаи қисмҳои квотаҳо истифода мегардад. Зеро кишварҳои узви ҳазина 75 фоизи квотаҳои бо аъзори миллии мепардозанд, қисми зиёди аъзори миллии дар хориҷи кишвари эмитент ҳама қисмҳои квотаҳо истифода мегардад, тақрибан нисфи маблағҳои дар баланси ХБА буда наметавонанд истифода шаванд. Ба ҷуз ҳолатҳои истисно дар соли муқаррарӣ аз ХБА тақрибан танҳо 20 аъзор қарз гирифта мешавад, қисми зиёди қарзгирони ХБА танҳо аъзори асосии қобили тақдир, ба монанди доллари ИМА, иени Япония, маркаи Олмон, фунт-стерлинги Британияи Кабир ва франки Фаронса талаб мекунанд.

Азбаски ҳар як кишвари узви Ҳазина ҳақ дорад аз ХБА маблағи яқини маротиба зиёдтар аз ҳаққи узвияти пардохташро

қарз ғирад, квотаҳо наметавонанд эҳтисёти кишварҳои узви Хазинаро ба қарзи нақдӣ дар давраҳои таъйироти ҷиддӣ дар иқтисоди ҷаҳон қонс ғардонанд. Барои ин ҳолатҳо ХБА аз соли 1962 инҷониб хати кредитӣ таъсис намулдааст, ки онро як қатор ҳукуматҳо ва бонкҳо дар тамоми ҷаҳон пешниҳод намудаанд, ҳоло маблағи он тақрибан 29 млрд. доллари ИМА-ро ташиқил медиҳад. Ин хати кредитӣ, ки Созишномаи Генералӣ (умумӣ) оид ба қарз номида мешавад, ҳоло ҳар панҷ сол таҷдид мегардад. ХБА ғоизҳои ҳар як қарзи дар доираи ин созишномаҳо ғирифташавандаро мепардозад ва ўҳдадор мешавад, ки кредит (қарз) - ҳородар тули панҷ сол пардозад.

Илова ба ин Созишномаи Генералии ХБА аз ҳукуматҳои давлатҳои аъзои Хазина ё мақомоти танзими пулу кредит барои барномаҳои мушаххаси ҷавобгӯи манфиатҳои аъзои он маблағҳо қарз мегирад.

Бо истиғола аз эътибори баланди қобили пардохти кредит буданиш, ХБА дар даҳсолаҳои охир барои пешниҳод намудан ба он давлатҳои аъзои Хазина, ки ба захираҳои зиёд эҳтисъ доштанд, ба муҳлати ҳеле тулонӣ ва бо шартҳои манфиатноктар, нисбат ба он шартҳои, ки РИХР дар сурати мустақилона амал кардан ғирифта метавонистанд, маблағҳо қарз ғирифт. Қарз ғирифтани ҷунин маблағҳои ҳеле зиёд то андозае ҳусусияти ғаъолияти ХБА-ро таъйир дод, дар натиҷа он вазифаҳои бонкиро бештар иҷро мекардагӣ шуд, асосан аз як ғуруҳи давлатҳои аъзои Хазина маблағ қарз ғирифта, ба кишварҳои дигари аъзои Хазина медиҳад. ХБА таиҳо ба кишварҳои қарз медиҳад, ки дар пардохти маблағҳо мушқилот доранд, яъне ба кишварҳои, ки барои пардохти молҳои аз дигар давлатҳо харидшаванда маблағҳои қоғии аъсори надоранд. Дар ҳолатҳои рӯ ба рӯ ғаштан бо проблемаи пардохт кишварҳои метавонанд ғавран аз ХБА 25%-и квотасро, ки бо тило ё аъсори қобили тағдил пардохта шудааст, ғиранд. Агар ин 25% қоғӣ набошад, давлати узви Хазина дар мавриди доштани мушқилоти зиёд, метавонад аз ХБА хоҳиш намояд, ки ба он маблағи бештар ҷудо кунад ва дар давоми якҷанд сол маблағи се баробар зиёд аз пардохти квотавиро ғирад.

Хазинаи Байналмилалии Аъсори кишварҳои узви Хазинаро, ки дар пардохти маблағҳо мушқилот доранд, дар доираи механизмҳои мухталиф вобаста ба ҳусусияти проблемаҳои мушаххас бо қарз таъмин менамояд. Механизми созишномаҳо оид ба

қарзҳои "стенд-бай" нисбат ба дигар механизмҳо бештар мавриди истифода қарор мегирад. Ин механизм ба кишварҳое, ки дар иҷрои ӯҳдадорӣҳои қарзии худ бо мушкилот рӯ ба рӯ гардидаанд, имкон медиҳад, ки ба муҳлати то се сол барои таҷдиди маолияи худ хати қарзӣ гиранд. Дигар механизм (механизми маблағгузории ислохоти сохторӣ) ба кишварҳои камбизоат имкон медиҳад, ки дар давраи ислохоти куллии иқтисодӣ бо мақсади рафъи омилоҳое, ки дар тӯли солҳои зиёд садди роҳи рушди иқтисод гардидаанд, қарзи имтиёзнок (бо фоизи кам) гиранд. Ин механизм аз ҳисоби пардохтҳои ихтиёрии давлатҳои узви Ҳазина, ки бинобар ҳамкорӣ аз ставкаҳои фоизии бозорӣ даст мекашанд, маблағгузорӣ мегардад. Кишварҳои узви ХБА, ки вазъияти хуби иқтисодӣ доранд, барои мақсадҳои ин механизм қариб 22 млрд. доллари ИМА ҷудо намуданд.

Давлатҳое, ки аз ХБА қарз мегиранд, барои нӯшонидани хароҷоти амалиёти ХБА бочҳои мухталиф ва ба кишварҳое, ки аъёри онҳоро истифода меkunанд, ҷубронпулӣ менардоранд. Ҳоло қарзгир дар ҳаҷми тақрибан 1/2%-и маблағи қарз, инчунин ба андозаи қариб 5% (ба истиснои кредитҳо дар доираи механизми дар боло зикргардидаи маблағгузории ислохоти сохторӣ) бочи хизматрасонӣ ва комиссияи менардоранд. Давлати узви ХБА аз аъзоҳаққи худ мутобиқи квота танҳо дар сурате фоиз мегирад, ки агар дигар кишварҳо аъёри онро қарз гиранд.

Кредитҳо дар шакли СДР пешниҳод мегарданд. СДР (Ҳукуқи махсуси қарзгирӣ) арзиши ба таври сунъӣ муқарраргардида дорад, ки дар асоси арзиши миёнаи панҷ аъёри асосии ҷаҳон, ба монанди доллари ИМА, маркаи Олмон, иени Япония, фунт-стерлинг ва франки Фаронса муайян карда мешавад.

Арзиши СДР чунин муқаррар карда шудааст:

40 % - доллари ИМА;

21% - маркаи Олмон;

17% - иени Япония;

11% - фунт-стерлинги Британияи Кабир;

11 % - франки Фаронса.

Ҳоло 21,4 млрд. СДР ба маблағи тақрибан 34 млрд. доллари ИМА бароварда шудааст, ки он қариб 3%-и тамоми захираҳои танкил медиҳад.

Илова ба назорати системаи байналмилалӣ ва дастгирии молиявии кишварҳои аъзои худ, ХБА бо роҳи тарбияи кадрҳо дар институтҳои таълимиаш, дар Вашингтон воқеъ аст ва дар Институти муттаҳиди Вена дар пешниҳод намунаҳои кӯмаки техникӣ ба баъзе соҳаҳои махсуси фаъолияти худ, инчунин ба интишори нашрияҳои мухталиф оид ба масъалаҳои муносибатҳои пулию қарзӣ мусоидат менамояд. Дар тӯли мавҷудияташ он ба бисёр мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон кӯмак расонида, вазъи молиявиро иқтисодии онҳоро ба эътидол овардаст.

Бояд қайд намоем, ки аз солҳои 1990 ХБА ҳамкориҳои худро бо давлатҳои Аврупои Шарқӣ ва баъд аз онҳо хурдаҳои Иттиҳоди Шӯравӣ бо давлатҳои тозабунёди собиқ шӯравӣ оғоз намуд. Давлатҳои тараққикардаи ҷаҳони сармоя бо истифодаи ин созмон дахҳо миллиард доллари худро барои қудратнок шудани ин раванҷ ва пешгирӣ намудани баргашт ба сохтори пешини соҳибадорӣ дарег намерошанд.

Аз 1 январи соли 1990 то 1 январи соли 2001 ХБА ба 30 давлати ба иқтисоди бозорӣ гузарида (Албания, Арманистон, Озарбойҷон, Белоруссия, Босния-Герцеговина, Булгария, Хорватия, Ҷумҳурии Чехия, Эстония, Гурҷистон, Венгрия, Қазоқистон, Қирғизистон, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Мугулистон, Лахистон, Румония, Федератсияи Руссия, Словакия, Словения, Тоҷикистон, Туркменистон, Украина, Ёзбекистон) дар ҳаҷми умумии 30,7 млрд. СДР (41,3 млрд. доллари ИМА) қарзҳои имтиёзнок ва кӯмакҳои техникӣ худро расонид.

Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди соҳибистиклол шудан ба ин созмони бонуфузи ҷаҳон дохил шуд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон 27 апрели соли 1993 ба узвияти Ҳазинаи Байналмилалӣ Аъзои назифуфта шуд. Тоҷикистонро дар Шӯрои иҷроияи ХБА Швейтсария намояндагӣ менамояд, ки айни ҳол директори онро ҷаноби Мишел Чипо ба ўҳда дорад.

Қвотаи Тоҷикистон дар ХБА 60 млн. СДР (тақрибан 80 млн. доллари ИМА)-ро таъкил менамояд. Ин маблағ дар маҷмӯи ҳаҷми қвотаҳои ХБА 0,4%-ро таъкил менамояд. Мувофиқи талаботи Оишномаи ХБА вобаста ба маблағи

пардохти Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи овозҳои аъзои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин созмон 0,06%-ро ташкил медиҳад.

Вобаста ба вазъи сиёсӣ Тоҷикистон гуфтушунидхо оид ба ҳамкориҳои байни ХБА ва Тоҷикистон зиёда аз ду сол тӯл кашид.

Муносибатҳои дутарафаи муфиди Тоҷикистону ХБА аз рӯзҳои аввали соли 1995 оғоз ёфт. Дар ин сол Тоҷикистон бо кӯмаки техникии ХБА асбори миллии худро ба муомилот баровард. Ҳамчунин ҷиҳати ҳамоҳангсозии барномаҳои иқтисодӣ гуфтушунидҳои муфид баргузор гардиданд.

Моҳи ноябри соли 1995 дар шаҳри Душанбе намоёндагии ХБА ифтитоҳ ёфт, ки он ба Тоҷикистон имкон медиҳад ҳамкориро бо ХБА боз ҳам зичтар намояд. Аз моҳи ноябри ҳамон сол ҷаноби Стивен Гилмор намоёндаи доимии ХБА дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъйин шуд.

Бо мусоид шудани вазъи сиёсӣ ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ХБА бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи иқтисодии соли 1996-ро ҳамоҳанг сохта, моҳи майи ҳамон сол дар доираи механизми "стэнд-бай" барои Тоҷикистон 15 млн. СДР (22 млн. доллари ИМА) чудо намуд. Бо пешниҳоди роҳбарияти ХБА Бонки ҷаҳонӣ моҳи сентябри соли 1995 ба Ҷумҳурии Тоҷикистон қарзи реабилитатсионӣ (барқарорсозӣ) дар ҳаҷми 50 млн. доллари ИМА чудо кард. Ин қарзҳо натиҷаҳои ҳеле назаррас доданд. Соли 1996 Бонки миллии Тоҷикистон дар масъалаҳои нигоҳ доштани устувории қурби рубли тоҷикӣ ба муваффақиятҳои қобили мулоҳиза ноил гашт. То андозае пеш роҳи бекурбшавии пули миллии Тоҷикистон дар соли 1996 ғирифта шуд.

Дар 7 моҳи соли 1995 баъд аз ба муомилот баровардани асбори миллий (рубли тоҷикӣ) ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ХБА ду қарзи дигарро дар доираи кӯмаки фавқулодаи давраи баъдичангӣ чудо намуд. Қисми аввали қарз дар ҳаҷми 7,5 млн. СДР 19 декабри соли 1997 ва қисми дуюми он дар ҳаҷми 7,5 млн. СДР 1 апрели соли 1998 барои Ҷумҳурии Тоҷикистон чудо карда шуд. Аз моҳи майи соли 1998 байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва намоёндагии ХБА дар ш. Душанбе муҳокимаи барномаи сессолаи кӯмакҳои иқтисодӣ

аз ҳисоби захираҳои ХБА дар доираи барномаи ИСАФ шуруъ шуд.

ХБА дар баробари чудо намудани қарзҳои имтиёзнок ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаҳои муҳталиф, аз ҷумла барои хароҷоти давлатӣ, андоз ва соҳаи гумрук, сиёсати пулиро молиявӣ, ташкилотҳои системаи бонкӣ, оморӣ қумаҳои техникӣ расонидааст.

Барномаи иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри рушди ояндаи иқтисоди кишвар аҳамияти калон дошта, барои беҳтар сохтани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, паст кардани сатҳи таваррум, муваффақ гаштан ба арзиши ҳақиқии ММД мусоидат мекунад.

Бояд қайд намуд, ки барномаи иқтисодии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 1998-2002 аз ҷониби Шӯрои директорони ХБА пазируфта шуд.

Дар рафти вохурӣ Директор-ичрокунандаи ХБА М.Камдессю изҳори қаноатмандӣ кард, ки Тоҷикистон баҳри азнавсозии иқтисодиёт ва гузаштан ба иқтисоди бозорӣ дар марҳалаи аввали давраи ороишта роҳи дурустро пеш гирифтааст. Ӯ ба ҷораҳои андешидани Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ислоҳоти иқтисодӣ, ки баҳри иҷрои барномаи дигаргунсозии иқтисодӣ дар кишвар шароитҳои мусоид фароҳам меоварданд, баҳои мусбат дод.

Директор-ичрокунандаи ХБА М.Камдессю изҳор намуд, ки ба Тоҷикистон дар доираи механизми маблағгузорию васеи "ИСАФ" барои дастгирии молиявии раванди иҷрои барномаи сессолаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри дар амал татбиқ кардани ислоҳоти иқтисодӣ қариб 130 млн. доллари ИМА қарзи имтиёзнок чудо карда мешавад. Ӯ инчунин тазаққур дод, ки ин иқдоми ХБА барои сохторҳои дигари байналмилалӣ ва кишварҳои донор ҳамчун нақшаи ба худ ҳоси гузариш аз мавқеи нигаронӣ ба мавқеи фаъоли дастгирии иқтисодии Тоҷикистон дар ин давра гардиш. Муқаррар карда шуд, ки пешравӣ баҳри иҷрои ислоҳоти иқтисодӣ яке аз усулҳои беҳтарини мустаҳкамшавӣ ва густариши раванди сулҳ дар ҷумҳурӣ мебардад.

Соли 1998 ХБА ба кишвари мо 49 млн. доллари ИМА чудо кард, ки аз ин 40 млн. доллари ИМА барои тақвияти

курби асъори миллӣ, зиёд намудани захираи асъори Бонки миллии Тоҷикистон, 9 млн. барои бартараф намудани оқибатҳои офатҳои табиӣ ба Вазорати молия пешниҳод карда шуданд.

Бо кӯмаки ХБА дар курсҳои таълимӣ ва семинарҳои соҳаи макроиктисодӣ, молиявӣ, андозу буҷа ва мавзӯҳои оморӣ Институти мугтаҳидаи Вена 79 нафар мутахассиси соҳаҳои гуногун иштирок намуданд.

Кормандони масъули намоёндагии ХБА дар шаҳри Душанбе яқоя бо намоёндагони Бонки ҷаҳонӣ бо мақсади риояи нишондиҳандаҳои мақсадноки барномаи тасдиқшуда аз Ҳукумати Тоҷикистон талаботи ворид намудани кори ҳисобгирии ҳарруза ва ҳарҳафтаинаи бақияҳо ва ҳаракати захираҳои байналмилалӣи Бонки миллии Тоҷикистон ва бонкҳои дигари ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистонро талаб намуданд. Дар баробари ин бо дарназардошти талаботи Ҳукумат ба Ҷумҳурии Тоҷикистон барои расонидани ёрӣ ХБА 24 июни соли 1998 18 млн. СДР ва 30 декабри соли 1998 22,3 млн. СДР қарз ҷудо намуд.

Бо кӯмаку дастгирии ХБА Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 октябри соли 2000 дуҷумин маротиба бо мақсади минбаъд баланд бардоштани самаранокии низоми пулӣ, устуворӣ ва нақши он дар рушди иқтисодиёти мамлакат пули миллии Сомониро ба муомилот баровард. Қарори қабулнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро оид ба татбиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон № 415 аз 26 октябри соли 2000 "Дар бораи ба муомилот баровардани пули миллии Сомонӣ" муовини мудирӣ маъмурии ХБА Эдуардо Анинат шарҳ дода, қайд намуд: "Иштироки Тоҷикистон дар ислоҳоти иқтисодии ҷорӣ омили муҳимест дар тасмири Шӯрои иҷроия нисбати дастгирии Барномаи иқтисодии Тоҷикистон мувофиқи Барномаи "Қарз барои даст намудани сатҳи камбизоатӣ ва рушди иқтисодӣ".

Акнун дар бораи бонкҳои ҷаҳонӣ маълумоти мухтасар пешниҳод менамоем:

Бонки Умумиҷаҳонӣ яке аз ташкилотҳои бузурги аъзориву молиявӣ ва қарзии ҷаҳон ба шумор рафта, дар давраи 57 соли фаъолиятиаш дар пешрафти иқтисодиёти

давлатҳои алоҳида ва ташаккули иқтисодиёти ҷаҳон мавқеи хосасро ишғол намудааст.

Бонки умумиҷаҳонӣ имрӯзҳо вобаста ба самтҳои гуногуни фаъолиятҳои аз панҷ ташкилоти бузурги байналмилалӣ иборат мебошад:

1. Бонки байналмилалӣ таҷдид ва рушд (ББТР).
2. Ассотсиатсияи байналмилалӣ таҷдид (АБТ).
3. Корпоратсияи байналмилалӣ моликият (КБМ).
4. Агентии байналмилалӣ оид ба кафолати сармоягузорӣ.
5. Маркази байналмилалӣ оид ба танзими баҳсҳои сармоягузорӣ.

Ташкилотҳои номбурда баъди ҳотима ёфтани Ҷанги дуюми ҷаҳон бо мақсади расонидани кӯмак ба давлатҳои қафомонда барои паст кардани сатҳи камбизоатии аҳолии ин давлатҳо бунёд карда шудаанд. ББТР ва АБТ дар асоси лоиҳа ва барномаҳои тасдиқшуда ба ҳукуматҳои давлатҳои алоҳида маблағҳои зиёдеро дар шакли қарз бо мақсади таъмини пешрафти иқтисодӣ ва иҷтимоии ин давлатҳо ҷудо менамоянд. Дар баробари ин Бонки умумиҷаҳонӣ ба давлатҳои рӯ ба инкишоф оид ба муайян намудани сиёсати тараққиёти иқтисодиёти ин кишварҳо маслиҳатҳои муфид ва кӯмакҳои техникаӣ расонида, ба сафарбар намудани захираҳои дохилии мамлакат мусоидат менамояд.

Бонки байналмилалӣ таҷдид ва рушд (ББТР).

Таъсиси ин бонк ибтидои соли 1940 ба миён омада буд. Аммо баъд аз чор сол дар конференсияи аъзориву молиявии байналмилалӣ, ки дар шаҳри Бреттон Вудс ИМА баргузор гашт, дар баробари бунёди Ҳазинаи байналмилалӣ аъзор бо мақсади азнавбарқарорсозӣ ва рушди иқтисодиёти қомилан харобгаштаи ҷаҳон Бонки байналмилалӣ таҷдид ва рушд бунёд карда шуд. Солҳои баъдӣ бо вучуди бунёди боз як силсила созмонҳои Бонки байналмилалӣ таҷдид ва рушд яке аз ҷӯзҳои асосии Бонки умумиҷаҳонӣ гардид. Бо назардошти мавқеи ишғолнамуда ва иҷрои вазифаҳои дар пеш гузошташуда дар бисёр ҳолатҳо Бонки байналмилалӣ таҷдид ва рушдро Бонки умумиҷаҳонӣ низ меноманд. Таҷрибаи 50 соли охири нишон медиҳад, ки тамоми фаъолияти ин бонк бо мақсади бо қарз таъмин кардани давлатҳои доро ва тараққиқардаи ҷаҳон равона шудааст.

Аз солиҳои аввали таъсиси бонк то имрӯз қароргоҳи бонк дар шаҳри Вашингтони ИМА ҷойгир шудааст. Агар соли 1944, дар рӯзҳои аввали бунёди бонк ҳамагӣ 44 давлати ҷаҳон ба ин ташкилот аъзо шуда бошанд, ҳоло ин бонк 181 давлати дунёро муттаҳид намудааст. Аз рӯзҳои аввали таъсис асоси афзоиши сармояи бонкро пардохтҳои ҳаққи узвият ва даромад аз сармояи озод ташкил мекунанд. Дар баробари ин бонк аз созмонҳои озодаи молиявии ҷаҳон қарз гирифта, талаботи аъзои худро таъмин менамояд.

Шӯрои раисон мақоми олии ББТР ба шумор меравад. Мувофиқи Оинномаи бонк ҳар як давлати аъзо дар шӯрои роҳбарикунанда намоёндаи худро дар сатҳи вазирӣ молия ва ғ раиси Бонки мишлӣ дохил карда метавонад.

Давраи фаъолияти қорӣи аъзоӣи интиҳобшуда 5 сол муайян карда мешавад. Шӯрои Раисон ҳар сол як маротиба ҷамъ шуда, самтҳо ва барномаи қорӣи худро тасдиқ менамояд. Қабули ҳама гуна қарор бо тариқи овоздиҳӣи одӣ, дастгирии 85%-и аъзоҳо амалӣ мешавад. Овоздиҳӣ дар Шӯрои Раисон ба ҳиссаи давлатҳои аъзо дар сармояи умумӣи бонк вобастагӣ дорад. Масалан, ИМА бо маблағи азими худ дар ин созмон 17%-и овозҳоро дорад, ки ин баробари овозҳои 140 давлатҳои рӯ ба инкишоф мебошад. Ҳиссаи Федератсияи Руссия 1,8% ва Украина 0,8%-ро ташкил медиҳад. Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи талаботи Низомномаи Бонки ваколатӣ овозҳои худро барои ҳалли проблемаҳои муҳим ба давлати Швейтсария додааст. Барои иҷрои масъалаҳои ҷорӣ ба муҳлати ду сол аз 24 роҳбар 6 роҳбари иҷрокунандаро вобаста ба ҳаҷми сармояи онҳо (ИМА, Англия, Олмон, Фаронса, Япония ва Федератсияи Руссия) роҳбарияти ин давлатҳо таъйин менамоянд. 19 роҳбари дигар вобаста ба гурӯҳҳои бо ҳам муттаҳидшудаи давлатҳо интиҳоб карда мешаванд. Тоҷикистонро дар бонк директори иҷрокунандаи Швейтсария мувофиқи ваколате, ки ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба он додааст, муаррифӣ менамояд. Президенти ББТР аз тарафи роҳбарони иҷрокунанда ба муҳлати панҷ сол интиҳоб карда мешавад. Мувофиқи анъана Президенти Бонки умумиҷаҳонӣ аз ҳисоби шаҳрвандони давлати аз ҳама бузургӣ сахмгузор - ИМА интиҳоб карда мешавад. Ташкили тамоми қорҳои ҷорӣи Бонки умумиҷаҳонӣ ба зиммаи Президент гузошта шудааст.

Бо мақсади ҳамоҳанг сохтани фаъолияти ББТР бо ХБА соли 1974 Кумитаи муштараки дорои ҳуқуқи сиёсӣ барои баррасии проблемаҳои муҳими вобаста ба ҳамкорӣ дар нақшаҳои тараққиёт бунёд карда шуд, ки он дар натиҷаи тадқиқотҳои дарозмуддати худ пешниҳодоти мушаххаси ҳудро оиди дар оянда боз ҳам самаранок истифода кардани сармояи ББТР тартиб медиҳад.

Соли 1994 ББТР бо мақсади аз ҳарчи бештар ҷамъ намулдани маълумот дар бораи лоиҳаҳои пешниҳодшуда марказҳои иттилоотии ҳудро дар шаҳрҳои Вашингтон, Лондон, Париж, Токио ва Москва бунёд намуд. Аз ин марказҳо иттилооти пурра дар бораи маърузаҳои амалишаванда, натиҷаҳои тадқиқот, барномаи миллии давлат оид ба ҳифзи табиат ва маъруза дар бораи комёбиҳои давлатҳои алоҳидаро ба даст овардан мумкин аст.

Солҳои аввал бонк дар назди худ вазифаи бунёди ташкилоти байналмилалӣ молиявиро бо мақсади дастгирии азнавбарқароркунӣ ва рушди иқтисодӣ гузошта буд. Ва таъмоми ҷаҳон огоҳ аст, ки ин вазифа, алахусус азнавсозӣҳои кулли давлатҳои Аврупо бо муваффақият иҷро карда шуд. Баъд аз натиҷаҳои назаррас додани нақдинаи Маршалл, Бонки Байналмилалӣ рӯи инкишоф ба сармояи ҳудро охишта охишта ба давлатҳои рӯ ба инкишоф равона намудан сар кард. Солҳои аввали ҳамкориҳои иқтисодӣ бо давлатҳои рӯ ба инкишоф бештар барои таъмини соҳаҳои инфраструктура (бунёди роҳҳои автомобилгард, роҳҳои оҳан, пулҳо ва таъмири майдонҳои ҳавоӣ) равона мешуданд. Бо бароҳмониҳои ин соҳаҳо таъмини пешрафти иқтисодии соҳаҳои гуногуни истеҳсолот, саноати истихроҷ, соҳаи кишоварзӣ ва соҳаҳои иҷтимоиро ба зудӣ таъмин менамуд. Мувофиқи Ойинномаи Бонк, қарз фақат ба аъзои ин созмон дода мешавад.

Қарзҳои ҷудошаванда аслан дар тӯли панҷ соли аввал бо шартҳои хеле имтиёзнок дода шуда, муҳлати баргарадонидаи он то 15 сол тамдид карда мешавад. Бонк барои амалӣ шудани лоиҳаҳои, ки қисмати муайяни қарз барои харидани воситаҳои техникӣ, дастгоҳҳо аз давлатҳои тараққиқардаи ҷаҳон ва хусусан аз ИМА равона карда мешавад, ҳавасманд мебошад. Бо назардошти ҳавасманд будани ин ташкилот ҷамъи маблағи ин дастгоҳҳо бо аъзори қобили табдил ҷудо карда мешаванд.

Самти дигаре, ки Бонки умумичаҳонӣ онро бештар бо қарзҳои махсуси имтиёзнок ва ё қўмак дастгирӣ менамояд, дар байни аъзои бонк бо номи қарзи "барномавӣ" машҳур аст. Ин навъи қарз бо мақсади дар соҳаҳои муҳимми иқтисодӣ гузаронидани бозсозҳои иқтисодӣ, ба монанди либерализатсияи робитаҳои иқтисодии мамлакат, ислоҳоти сохтори роҳбарикунандаи мамлакат чун қарзҳои мешаванд.

Аз аввали соли 1992 бо мақсади ҷалб ва дастгирӣ намудани бозсозҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ дар давлатҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ расонидани қўмакҳои иқтисодӣ оғоз шуд.

Имрӯзо сохтори ташкилии ББРИ (Бонки умумичаҳонӣ) аз: Шӯроӣ роҳбарон, директорони иҷроия, Директори генералӣ оид ба арзёбии амалиётҳои бонкӣ ва Президенти он иборат мебошад. Қарзҳои ҷори таҳти роҳбарии Президент ҷорӣ идораи махсус иҷро менамоянд.

Ассотсиатсияи Байналмилалӣи Рӯшд (АБР)

АБР яке аз аъзои фаъоли Бонки умумичаҳонӣ соли 1960 бо мақсади расонидани қўмакҳои молиявӣ ба давлатҳои подортарини сӯстгарақии ҷаҳон дар асоси имтиёзҳои бештар нисбат ба ББТР бунёд карда шуда буд. То имрӯз 160 давлати ҷаҳон аъзои ин иттиҳодия мебошад. Сармояи АБР мувофиқи шартҳои дар Низомномаи он зикргардида пеш аз ҳама барои маблағгузориҳои лоиҳаҳои соҳаҳои афзалиятноки иқтисодии миллии давлатҳои алоҳида, ки аз ҷиҳати иқтисодӣ ва техникӣ пурра асоснок шудаанд, равона карда мешавад. Роҳбарияти давлатҳои тараққиқарандаи ҷаҳон қаромонии иқтисодии давлатҳои зиёди дунёро ба назар гирифта, бо мақсади ба роҳ мондани истеҳсолот, таъмини пешрафти соҳаҳои афзалиятноки ин давлатҳо, таъмини ҷойи кор ва барҳам долари факри аҳоли пурра намудани зиёда аз 70%-и ҳазинаи АБР-ро, ки зиёда аз 80 млрд. долларро ташкил медиҳад, дар шакли ҳаққи узвияти худ дар ин иттиҳодия ба ӯҳда гирифтанд. Дар баробари ин қисми муайяни ҳазинаи АБР аз ҳисоби даромади солони ББТР ва қарзҳои баргардониданишуда пур карда мешавад. Сармояи ғирдовардаи АБР дар шакли қарзи бефоида бо мақсади ҳавасманд намудани пешрафти иқтисодӣ, баланд бардоштани ҳосилинокии меҳнат ва дараҷаи зиндагии аҳоли ба давлатҳои

нодортарини сустрераккии ҷаҳон, ки ММД-и онҳо мувофиқи метёри соли 1997 муайяннамудаи Бонки умумиҷаҳонӣ, ки ба ҳар сари аҳоли аз 925 доллари ИМА камтар аст, дода мешавад. Ба ин гурӯҳ 81 давлати ҷаҳон дохил карда шудааст. Қарзҳои имтиёзнок ба муҳлати 40 сол дода мешаванд. Дар тӯли 10 соли аввал ба давлатҳои қарзгир маблағҳои ҷудошуда бефоида дода мешаванд. Дар ҳолати аз 10 то 40 сол истифода кардани қарз, қарзгир ба АБР ҳар соли баъдӣ фоизи поҳизе (0,75%) барои пушонидани хароҷоти бонкӣ медиҳад. Ин фоиз бо аъёри давлатҳои қарзгиранда низ қабул карда мешавад.

Бо мақсади пурмаҳсул истифода бурдани кӯмакҳои молиявӣ лоиҳаҳои пешниҳодшуда аз ҷиҳати сиёсӣ ва иқтисодӣ ҳаматарафа таҳқиқ карда мешаванд. Мувофиқи Низомномаи ин созмон вобаста ба барқарорсозии соҳаи кишоварзӣ тадқиқотҳои илмӣ ин соҳа, таъмини наспрафти истеҳсолот, баланд бардоштани ҳосилпокии меҳнат ва бунёди марказҳои таълимию омӯзишӣ ҳаматарафа дастгирӣ карда мешаванд. Бештари қарз бо аъёри худӣ ҳамон давлат дода мешавад. Ба гирифтани қарзҳои имтиёзнок танҳо давлатҳои узви ББТР ҳуқуқ доранд.

Соҳтори роҳбарикунандаи иттиҳодия аз Шӯрои роҳбарикунанда ва директориҳои иҷроия иборат мешавад. Қорҳои зиёди идораҳои АБР-ро кормандони Бонки ҷаҳонӣ иҷро менамоянд. Президенти Бонки умумиҷаҳонӣ қорҳои қории АБР-ро назорат ва идора менамояд. Соҳтори АБР аз шӯъбаҳои ҳисоббаробаркуний, молиявӣ, сиёсӣ, банақшагирий ва тадқиқотӣ иборат мешавад.

Корпоратсияи байналмилалӣи молиявӣ (КБМ)

КБМ бо пешниҳоди ИМА бо мақсади дастгирӣ намудани бахши хусусӣ соли 1956 бунёд карда шудааст. Қароргоҳи ин созмон дар шаҳри Вашингтони ИМА ҷойгир шудааст. Барои пурсамар истифода кардани маблағҳои ҷудошуда дар пойтахти бисёр давлатҳои ҷаҳон - шаҳрҳои Лондон, Париж, Токио ва соли 1994 дар шаҳри Маскав намоёндагии худро таъсис дод. Аввали соли 2001 174 давлати ҷаҳон узви комилҳуқуқи ин созмон буданд.

Ҷаъолияти КБМ бештар барои ба роҳ мондани ҳамкорӣ дар сатҳи макроиқтисодӣ бо давлатҳои аъзо равона карда шудааст. КБМ барои амалӣ кардани ин

мақсад иҷрои вазифаҳои зеринро сармашқи кори худ на-мудааст:

а) яққоя бо сармоягузори хусусӣ ва роҳбарияти КБМ ба корхонаҳои истеҳсолии моликиятишон хусусӣ қарзҳои дарозмуддати таваккалӣ ҷудо менамояд;

б) бо таъмини захираҳои молиявӣ ва додани кафолат пешрафти бозорҳои сармояи навбунёди давлатҳои рӯба-рушдро ҳавасманд ва дастгирӣ менамояд;

в) бо кӯмаки молиявӣ ва техникаи ширкатҳои молиявии маъруфи дунё ҳавасманд намудани ҷалби сармояро ба иқтисодиёти давлатҳои қафомонда ва рӯбарушди дастгирӣ менамояд;

Аз ҳазинаи КБМ ба ширкатҳои хусусии давлатҳои рӯба-рушди аъзои корпоратсия бе кафолати ҳукумат ба муҳлати аз 7 то 15 сол қарз дода мешавад. Хусусияти ҳоси КБМ дар он аст, ки қисми муайяни қарзи ба соҳибкорони хусусӣ ҷудошуда дар баробари аз ҳазинаи созмон маблағгузорӣ шуданаш боз аз ҳисоби бароҳмони ҳамакӯш бо шир-катҳои таҷрибадори давлатҳои тараққиқарда ва ҷалби сармояи онҳо амалӣ мешавад. Дар баробари ин самтҳои истифодаи сармоягузорӣ тамоми маҳдуд карда наме-шаванд. Сармояи КБМ дар баробари бунёди корхо-наҳои нав боз барои таъмини пешрафт ва навсозии кор-хонаҳои амалкунанда равона карда мешавад. Мувофиқи лоиҳаҳои омодашуда сармояи КБМ-ро имрӯзҳо барои пешрафти соҳаҳои саноати вазнин, сабук, бофанадагӣ, ҳуҷроворӣ, саноати истихроҷи маъдан, туризм ва бунёди ширкатҳои молиявӣ истифода мекунанд. Солҳои охир КБМ дар баробари ҳавасманд ва дастгирӣ намудани бахши хусусӣ фаъолияти худро ба расонидани кӯмакҳои техникӣ равона менамояд. Барои амалӣ кардани ин мақсад ҳазинаи махсуси кӯмакҳои техникиро бунёд намуда, дар муддати ҳама кӯтоҳ сармояи онро то ба 7 млрд. доллари ИМА расонидааст.

Мақоми олии КБМ Шӯрои роҳбарикунанда ба шумор меравад, ки ҳаёти он аз Президент ва ноибони президент иборат мебошад. Маҷлиси солони ин созмон ҳамзамон бо маҷлиси Бонки умумиҷаҳонӣ баргузор мешавад. Дар тӯли сол фаъолияти КБМ-ро 24 директори ББТР, ки гурӯҳи давлатҳои худро назорат мекунанд, пеш мебаранд. Дар тӯли

45 соли фаъолияташ КБМ ба 129 давлати рӯбарушд аз хазинаи худ 21,2 млрд. доллари ИМА чудо карда, барои барқарор намудани фаъолияти 852 корхона дар ҳаҷми 15 млрд. доллари ИМА сармояи хориҷии корхонаҳои таъриқкардаи дунёро сафарбар намудааст. Соли 1993 дар соҳтори идораи марказӣ вобаста ба диғаргуниҳои дар ҷаҳон баамаломата бозсозии кулӣ анҷом дода шуд.

Соҳтори таъкили Корпоратсияи байналмилалии молиявии Бонки умумиҷаҳрӣ аз Шӯрои роҳбарон, Шӯрои директорон, Президент, Котиби корпоративӣ, мушовир, 6 нафар ноиб-президент оид ба бахшҳои махсус ва якҷанд департаменти махсусшуда иборат мебошад.

Ноиб-президент инчунин вазифаи директори маъмурии Бонки умумиҷаҳониро ба ўҳда дорад, ки тамоми амалиётҳои вобаста ба ҳамоҳангсозии бахши хусусии гурӯҳи бонки ҷаҳониро иҷро мекунад. Гурӯҳи роҳбарон, ки аз шаш ноиб-президенти КБМ иборат мебошад, дар таҳияи қарорҳои ҷорӣ ва тартиб додани барномаҳо барои солҳои оянда ба иҷрокунандаи вазифаи ноиб-президент хизмат мерасонанд. Фаъолияти кории департаментҳои минтақавӣ ба омода сохтани стратегияи давлатҳои узв ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ дар ин минтақаҳо равона карда шудааст. Ба зиммаи департаментҳои саноат масъулияти омода сохтани лоиҳаҳои соҳаҳои махсус, ки таваҷҷуҳи роҳбарияти КМБ ва созмонҳои молиявиро ба худ ҷалб менамоянд, гузошта шудааст.

Дар даҳсолаи охири асри XX корҳои зиёде вобаста ба ҷалб ва ворид шудани ҷумҳуриҳои навбунёд ба ин созмон анҷом дода шуд. Аз байни давлатҳои тозабунёд соли 1993 аввал Федератсияи Русия ба узвияти КБМ қабул карда шуд. Худи ҳамон сол бо кумаки мутахассисони ин созмон зиёда аз 42 лоиҳаи махсус ба маблағи зиёда аз 2 млрд. доллари ИМА омода карда шуда, баъд аз тасдиқ барои амалӣ намудани онҳо маблағҳои лозима чудо карда шуданд.

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 ноябри соли 1992 узви расмӣ ин созмон ба шумор меравад.

Мувофиқи Низомномаи ин созмон давлатҳои дунё вобаста ба эътибори байналмилалӣ пайдо намудани сахмияҳои бозори дохилӣ, ки дар оянда манбаъи иловагии сармоягузорӣ мешаванд, гурӯҳбандӣ мегарданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон бо вучуди узви ин созмон буданиш бо сабаби суст ба роҳ монда шудани

бозори фурӯши сахмияхо ба гуруҳи умумии индекси инвести-
сионии давлатҳои рӯбарушд шомил карда нашудааст. Индекси
инвеститсионӣ дар асоси коғазҳои қиматноки давлатҳои
алоҳидас, ки барои ҳамаи сармоягузориҳои ҷаҳон дастрас мебо-
шанд, тартиб дода мешавад. Индекси КБМ бо фоизҳо ҳисоб
карда мешавад. Индекси воқеии КБМ ба сармоягузориҳои
самтҳои маблағгузориҳои нишон медиҳад. Дар баробари индек-
си инвестиционии КБМ барои арзёбии муҳити инвестиционии
давлатҳои алоҳида рейтингҳои қарзи байналмилалӣро бисёр
истифода мекунанд. Рейтинги қарзи байналмилалӣ аз тарафи 11
агентии бонуфузи дунё (панҷ амрикоӣ, се японӣ, ду канадагӣ ва
як инглис) тартиб дода мешавад. Бояд зикр намуд, ки имрӯз
90%-и ин бозорҳо ба ду ширкати амрикоии "Standard & Poor's
Investors Service" ва Moody's Investor Service" тааллуқ доранд.

Агентии байналмилалӣ оид ба кафолати сармоягузорӣ

Агентии байналмилалӣ бисёрҷонибаи кафолати сармо-
ягузорӣ (АБКС) 12 апрели соли 1988 аз тарафи Бонки уму-
миҷаҳонӣ бо мақсади ҳавасманд намудани сармояи хо-
риҷис, ки ба давлатҳои рӯбарушд, ширкат ва созмонҳои
давлатҳои тараққиқардаи дунё дар асоси кафолати ин
ташкилот (ба давлатҳои тараққиқардаи дунё барои пурра
бовар надоштанишон) медоданд, бунёд карда шуда буд.

Бинобар ин, аз рӯзҳои аввали бунёд фаъолияти
АБКС бо мақсади таъмини иҷрои лоиҳаҳои созмонҳои
дигаре, ки таҳти назорати Бонки умумиҷаҳонӣ қарор до-
ранд, равона карда шуда буд.

Дар асоси меъёрҳои муайяншудаи бима АБКС ба сар-
моягузориҳои хориҷӣ ваколати ҳимояи сармояи онҳоро аз
ҳаҷми 100 ҳазор то 50 млн. доллари ИМА дар асоси Созиш-
нома дар тӯли 15-20 сол ба зимма гирифтааст.

Сармояи оинномавии ин таъшилот замонати АБКС мебо-
шад. Роҳбарияти агентӣ мувофиқи низомномаи худ аз ҳаҷми
маблағи зикршуда то 786 млн. доллари ИМА-ро ба сармоягу-
зориҳои хориҷӣ замонат дода метавонад. АБКС бо мақсади
суръатбахшии раванҷҳои бозсозӣ ба давлатҳои нави
сохибистиклол ва рӯбарушди ҷаҳон кумак мерасонад.

Соҳтори идораи марказии АБКС аз Шӯрои роҳбарон,
Шӯрои директорон, Президент, Котиби корпоративӣ,
ичрокунандаи вазифаи вице-президент ва якчанд шӯъбаи
махсусшуда иборат мебошад.

Тамоми ҳуқуқҳо оид ба идора намудани ин сохтор ба Шӯром роҳбарон дода шудааст, ки дар мавриди зарурат ин ваколатро ба раисони иҷроия низ медиҳанд. Шӯро асосан ҳар сол як бор доир карда мешавад. Кулли корҳои ҷорӣ ба ӯҳдаи раисони иҷроия гузошта шудааст. Сарвари тамоми раисон асосан Президенти Бонки умумиҷаҳонӣ ба шумор меравад.

Маркази байналмилалӣ оид ба танзими муноқишаҳои сармоягузориҳо.

Маркази байналмилалӣ оид ба танзими муноқишаҳои сармоягузориҳо (МБТМС) бо мақсади ҳалли проблемаҳои дар сатҳи ҳукуматҳои қарзгир ва сармоядорони хориҷӣ бамиёномада ва дар ин асос ҳавасманд намудани ҷалби сармояи хориҷӣ соли 1966 бо пешниҳоди Бонки умумиҷаҳонӣ ва Ҳазинаи байналмилалӣ асёр таъсис ёфта буд. То 1 январи соли 2001 ба ин созмон 126 давлати дунё дохил буданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 ноябри соли 1992 узви комилҳуқуқи ин созмон ба шумор меравад.

Бояд зикр кард, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1996 узви Бонки умумиҷаҳонӣ гардида, то ҳол ҳамкорияшро бо бонки мазкур тақвият мебахшад. Ҳамкории аввалини Ҷумҳурии Тоҷикистон бо бонки умумиҷаҳонӣ дар асоси 16 лоиҳаи инвестиционӣ, ки маблағи умумиашон 292,1 млн. долл. ИМА-ро ташкил мекард, оғоз гардидааст. Аз шумораи умумии лоиҳаҳои пешниҳодшуда Бонки умумиҷаҳонӣ 9 лоиҳаро маблағгузорӣ намудааст, ки маблағи умумӣ 136,4 млн. долл. ИМА-ро ташкил мекунад. Аз ҷумла 1,3 млн. долл. ИМА барои татбиқи лоиҳаи «Ислоҳоти институтсионалӣ дар Тоҷикистон» равона карда шудааст.

Корпоратсияи молиявии байналхалқӣ лоиҳаи сармоягузорӣ «Дар барои таҳияи лоиҳаҳо оид ба истихроҷи тило дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»-ро ба маблағи 15,5 млн. долл. ИМА ва 1,9 млн. долл. ИМА барои татбиқи лоиҳаҳо барои рушди соҳибкории хурду миёна дар баҳши хусусӣ маблағгузорӣ кардааст. Инчунин кӯмаки молиявии Корпоратсияи мазкур дар солҳои 2006-2009 ба маблағи 120 млн. долл. ИМА барои татбиқи лоиҳаи сармоягузориҳои давлатӣ дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, ҳифзи иҷтимоӣ, кишоварзӣ, дастгирии ислоҳоти сохтории идораи давлатӣ пешбинӣ кардааст, ки ҳамаи ин маблағҳо дар шакли грант дола шудаанд.

Лоиҳаи инвестиционӣ «Оиди барқарорсозии кишоварзӣ ва

системаи хифзи иҷтимоӣ», ки маблағи умумиаш 30 млн.долл.ИМА мебошад, аз тарафи бонки мазкур маблағгузорӣ шудааст. Мӯҳлати татбиқи лоиҳаи мазкур аз соли 1996 оғоз гардида, дар соли 1997 ба итмом расидааст.

Лоиҳаи инвестисионии «Қарз барои барқарорсозии окибатҳои муноқишаҳои шаҳрвандӣ» дар ҳаҷми 10 млн. долл. ИМА аз соли 1996 оғоз гардида, соли 1998 хотима ёфтааст. Лоиҳаи мазкур барои дастгирии буҷаи ҷумҳурӣ ва таъмини ҳаёти ошинушга дар Тоҷикистон пешбинӣ шуда буд. Аз ҳаҷми умумии маблағҳо 70% барои пардохти қарзи ҷубронпулӣ ва 30%-и боқимонда барои татбиқи Созишномаи сулҳ дар Тоҷикистон сарф шудааст.

Лоиҳаи кӯмаки техникаӣ барои бунёни институтсионалӣ ба маблағи 5 млн. долл ИМА соли 1996 оғоз ёфта, соли 2000 ба анҷом расид. Қарз ба кӯмаки техникаӣ ба Кумитаи давлатии идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хусусигардонии корхонаҳои хурду миёна ва азим ва омӯзонидани мутахассисони Кумитаи амвол сарф шудааст.

Инчунин кӯмаки техникаӣ ба Вазорати кишоварзӣ дар таҳияи пешниҳодот оиди ворид намудани тағйироту иловаҳо ба қонунҳои амалкунанда, дастгирии барномаи давлатии таҷдиди сохтори хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), демонополизатсияи қоркард ва фуруши пахта, хусусигардонии заводҳои пахтатозакунӣ ва муайян намудани роҳҳои ислоҳоти бахши пахта.

Бо мақсади истифодаи самараноки қарзи байналмилалӣ бо талаби Бонки ҷаҳонӣ лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи санҷиши фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳия гаштааст.

Моҳияти асосии қонун аз он иборат аст, ки он барои ҳифзи ҳуқуқҳои субъектҳои хоҷагидор (ҳам шахсони ҳуқуқӣ ва ҳам соҳибкорони инфиродӣ) ҳангоми аз тарафи мақомоти дахлдори давлатӣ анҷом додани санҷишҳо равона шудааст.

Илова бар ин, мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи литсензиякунони наъҳои ҷудогонаи фаъолият» гурӯҳи қорӣ таъсис дода шудааст, ки он лоиҳаи «Низомномаи хусусиятҳои додани литсензияро барои наъҳои ҷудогонаи фаъолият» таҳия намудааст, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 сентябри соли 2005 №337 тасдиқ шудааст.

Дар натиҷаи чораҳои андешидашуда наъҳои фаъолияти соҳибқорӣ, ки бояд ҳатман литсензиякунонӣ шаванд, аз 1500 то 113 воҳид кам карда шудааст.

Дар доираи Қарзи барномавии Бонки ҷаҳонӣ бо мақсади рушди баҳши хусусӣ бо кӯмаки техникии Корпоратсияи байналмилалӣи молиявӣ (МФК) лоиҳаҳои қонунҳо «Дар бобати ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобатнокӣ ва маҳдуд кардани ғайриқонунӣи инҳисорӣ дар бозорҳои молӣ» ва «Дар бораи монополияҳои табиӣ» таҳия гаштааст.

Лоиҳаи ин қонунҳо ба пешгирии даҳолати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба ғайриқонунӣи хоҷагидорӣ ва беҳтар намудани муҳити рақобат (сатҳи вазъияти монополияӣ дар бозор аз 65% то 50% паст карда мешавад) рағона карда шудааст.

Тағйироти дар лоиҳаи ин қонунҳо пешниҳодшуда бастани созишномаҳои ғайриодилонаро байни мақомоти ҳокимият ва субъектҳои хоҷагидорӣ, ки ба маҳдуд шудани рақобат ва поймолкунии манфиатҳои субъектҳои хоҷагидор мерасонанд, манъ кардааст (баландшавӣ ё пастравии нархҳо, нархҳои фарқкунанда ба харидорони гуногун, тақсимои бозор аз рӯи принсипи минтақавӣ). Ин меъёр ба ғайриқонунӣи оиди бастани шартномаҳои ғайриқонунӣ низ метавонад дахл дошта бошад (даҳолати мақомоти ҳокимият).

Дар лоиҳа инчунин талабот оид ба гузаронидани озмун барои ҷобаҷокунии фармоишот барои пешниҳоди молу хизматрасониҳои эҳтиёҷоти давлатӣ мукаррар шудаанд, ки онҳо дар маҷмӯъ ба мукаррароти лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хариди давлатии молҳо, кор ва хизматрасониҳо» мувофиқ мешаванд.

Илова бар ин, талаботи зиддинҳисорӣ ҳангоми пешниҳоди кӯмакҳои давлатӣ ва имтиёзҳо ба субъектҳои хоҷагидори алоҳида (ичозат ба ҷунин кӯмакҳо ба воситаи тавсиянома ба мақомоти зиддинҳисорӣ сурат мегирад) мукаррар карда мешаванд. Вақолатҳои мақомоти зиддинҳисорӣ оид ба таъмини муҳити рақобатнок, аз ҷумла оид ба мувофиқаи таоруфаҳои хизматрасониҳои мақомоти давлатӣ, иштирок дар ҷараёни хусусигардонии молияҳои давлатӣ пурзӯр карда шудаанд.

Ҳадафҳои асосии ин тағйироту иловаҳо роҳ надодан ба мақомоти ҳокимияти давлатии ҳамаи сатҳҳо нисбат ба маҳдуд сохтани рақобат, нест кардани рақобати ғайриодилона ва ғайриозод, маҳдуд кардани амалиёти ба рақобати

озод тахдидкунанда, инчунин дар заминаи инҳисорҳои бузурги давлатӣ таъсиси корхонаҳои миёнаю калони хусусӣ равона шудааст.

Ғайр аз ин, тағйироту иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рақобат ва маҳлуд кардани фаъолияти инҳисорӣ» барои таъмини фазои ягонаи иқтисодӣ, ҷойивазкунии озоди молиҳо, дастгирии рақобат, озодии фаъолияти гуногуни иқтисодӣ дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳайё сохтани шароит барои амали бозорҳои молӣ равона шудааст.

Дар айни замон бо мақсади боздошти награвии самаранокии истеҳсолот, баланд бардоштани рақобатнокии маҳсулот, ишғоли бозорҳои нав ва васеъ кардани бозорҳои мавҷудаи маҳсулоти ватанӣ оиди иҷрои қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 апрели соли 2005 №125 дар бораи реструктуризатсияи субъектҳои инҳисори табиӣ ва корхонаҳои махсусан калон қарор ҷарид.

Бояд махсус таъкид кард, ки бо пешниҳоди Бонки ҷаҳонӣ ва дастгирии ҷамаҷонибаи дигар созмонҳои молиявии ҷаҳонӣ бо мақсади дуруст муқаррар намудани хароҷоти ҳамаҷула аз тарафи вазорату идораҳои дахлдор, ки дар асоси онҳо нархи пахта муайян карда мешавад, Дастурамали зарурӣ таҳия шуда буд. Вале тибқи талаботи Бонки ҷаҳонӣ аз нав баррасӣ кардани Дастурамали мазкур бо назардошти муайян намудани нархи нахи пахта ва хароҷоти содироту роҳкиро пешбинӣ шудааст. Ҳамаи ин муаммо маҳз ба дастгирии хоҷагиҳои пахтакор ва дар ин асос кам кардани қарзи пахтакорон дар назди ҷуғрофияи нигаронида шудааст.

Аз ин рӯ, аз тарафи вазорату идораҳои дахлдор лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №223 аз 15 майи соли 2003 «Дар бораи таҳлили механизми истеҳсол ва фурӯши пахта» таҳия шуда, дар сатҳи мувофиқа қарор дорад.

Илова бар ин, бо мақсади дастгирии соҳаи пахтакорӣ ва баланд бардоштани самаранокии маҳсулоти соҳа, қарор намудани фурӯши нахи пахта бо назардошти табақа, нах ва вазни кондитсионӣ қобили қабул аст. Гузариш ба фурӯш аз рӯйи стандартҳои байналмилалӣ боиси баланд шудани нархи нахи пахта гашта, ба фаъолияти саноати миллии таъсир мерасонад.

Мувофиқи таҳлилҳои мушовирони байналмилалӣи Бонки осиёи рушд дар мавриди қабули стандарти байналмилалӣ ва ба фурӯш баровардани нахи пахтаи Тоҷикистон бо ин стандарт барои ҳар як тоннаи он илова 80-82 доллари амрикоӣ гирифтани мумкин аст.

Бояд қайд кард, ки лоиҳаи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гузаштан ба стандарти байналмилалӣи пахта» аз тарафи Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, баъди мувофиқа бо вазорату идораҳои дахлдор тақмил дода шуда, ба баррасии ҷаласаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуда буд. Дар ҷаласаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин масъала ҳамачониба муҳокима гардида, лоиҳаи мазкур бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 апрели соли 2006 №141 тасдиқ шуд.

Ҳамчунин аз тарафи Бонки ҷаҳонӣ қабули қарори дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба татбиқи системаи байналмилалӣи муайянсозии сифатнокӣ ва стандарткунории нахи пахта (UCGS-UCCX) дархост шуда буд.

Бо назардошти ин пешниҳод дар банди 2 Замимаи «Нақшаи ҷорабиниҳо оид ба гузаштан ба стандарти байналмилалӣи пахта»-и Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи гузаштан ба стандарти байналмилалӣи пахта» муҳлати таҳияи санадҳои ҳуқуқӣ оид ба таъсис додани шахси ҳуқуқӣ бо ҷалби ташкилоти шинохташудаи байналмилалӣ, ки мутобикат ба стандарти байналмилалӣи пахтаро тасдиқ менамояд, моҳҳои май-июни соли 2006 муайян карда шудааст ва тибқи он пахтакорон акнун имкон пайдо мекунамд, ки шурӯъ аз соли 2006, хангоми фурӯши нахи пахта аз стандартҳои байналмилалӣ ва хизматрасониҳои маркази ташҳиси замонавӣи сифати нах истифода намоямд. Ин тадбир ба гирифтани даромади бештар аз фурӯши маҳсулот ва кам шудани қарзи хоҷагиҳои пахтакор дар назди сармоягузoron (фучеристон) мусоидат хоҳад кард.

Барои гузариш ба системаи нав муҳлатҳои зиёд лозим аст, ки таҳияи санадҳои меъёрий, ташкил намудани озмоишгоҳҳо ва омӯзонидани мутахассисонро дар марказ ва маҳалҳо талаб мекунад. То давраи гузариш ба стандарти байналмилалӣ Биржаи универсалии молу ашёи Тоҷикистон ва Агентии «Тоҷикстандарт» фурӯши нахи пахтаро бо стан-

дартҳои амалкунанда аз рӯи табақа, навъ ва вазни кондитсионӣ ба роҳ мемонанд.

Бо пешниҳоди Ҳазинаи байналмилалӣ асър ва дастгирии бевоситаи Бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд бо мақсади тақмили системаи идораи давлатии авиатсияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тақмили системаи идораи давлатии авиатсияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 5 апрели соли 2004, таҳти №1311, Департаменти авиатсияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун мақоми мустақили идораи давлатӣ дар соҳаи авиатсияи гражданий таъшиқ карда шудааст. Функсияю вазифаҳои идораи давлатӣ ва пешбурди сиёсати давлатӣ дар соҳаи авиатсияи гражданий ба зиммаи Департаменти мазкур вогузор шудааст.

Мувофиқи лоиҳаи Нақшаи инфиродии реструктуризатсияи Корхонаи воҳиди давлатии ҳавопаймоии «Тоҷикистон» то соли 2008 хусусигардонии иншоотҳои коммуналӣ, фароғатияю маишӣ соҳа ва дар солҳои минбаъда таъсис додани ҷамъиятҳои алоҳидаи саҳҳомӣ дар заминаи фурудгоҳҳои асосии кишвар (фурудгоҳҳои шаҳрҳои Душанбе, Хучанд, Қўргонтеппа ва Қўлоб), ҷамъиятҳои саҳҳомии «Хатҳои ҳавоии Тоҷикистон» ва «Идораи ҳаракати ҳавой» ба нақша гирифта шудааст.

Барои КВДХ «Тоҷикистон» вазифаи асосӣ дар 5 соли минбаъда пеш аз ҳама мукамалгардонии парки авиатсионӣ мебошад.

Инчунин дар лоиҳаи мазкур бо мақсади таҳким ва навсозии парки ҳавопаймоии корхона барои солҳои 2008-2015 аз ҳисоби сармоягузори хориҷӣ 90 млн. доллари ИМА пешбинӣ шудааст. Дар айни замон бо мақсади беҳтар намулдани ҳаракати ҳавопаймоҳо дар хатсайрҳои аврупоӣ ҷиҳати бо роҳи лизинг харид намудани аэробусҳои замонавӣ «Созишномаи дастгирӣ (нисбат ба КВДХ «Тоҷикистон») байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки аврупоӣ таҷдид ва рушд» дар таърихи 27 июли соли 2005 ба имзо расидааст. Созишномаи мазкур бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 декабри соли 2005 № 203 тасдиқ шудааст.

Тибқи Банди «г» моддаи 3-и Созишномаи мазкур, Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд оид ба ҳама гуна пешниҳодҳо

дар бораи реструктуризатсияи Қарзгир, ба шумули ягон навъ пешниҳод оид ба чудо намудани гурӯҳҳои тичоратии фурудгоҳ ва аэронавигатсияи Қарзгир ё худ ягон навъ хусусигардони қарзгир бо Бонки аврупоии таҷдид ва рушд маслиҳат намояд.

Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақсад мувофиқ мешуморад, ки барои иҷрои саривақтии шартҳои Бонки ҷаҳонӣ ва муқаррароти Созишномаи мазкур воҳурии сетафа анҷом дода шавад.

Тавре ки қаблан ёдовар шуда будем, қабули стратегияи ислоҳоти системаи идораи давлатӣ, ки ба талаботи АБР (Ассотиатсияи байналмилалии рушд) мувофиқ ва муайян кардани мутасаддиёни татбиқи стратегия ва мониторинги иҷрои он низ яке аз талаботи созмонҳои молиявии байналмилалист.

Бо мақсади дуруст ба роҳ мондани ҷараёни татбиқи ислоҳот оид ба тақмили системаи идораи давлатӣ Гурӯҳи кории Президентии таҳияи Стратегияи ислоҳоти системаи идораи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015 ташкил шудааст.

Инчунин, мутобиқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2005 № 1624, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2005 № 478-14 қабул гардидааст, ки тибқи он маоши вазифавии хизматчиёни давлатии 4 вазорати таҷрибавӣ аз 1 октябри соли 2005 муайян ва тасдиқ шудааст.

Дар маҷмӯъ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тадқиқоти системаи амалкунандаи пардохти музди меҳнати хизматчиёни давлатӣ ва кормандони соҳаҳои бучавии Тоҷикистон ва таҳлилу муқоисаи он бо системаи пардохти музди меҳнати дигар давлатҳоро, ки аз ҷониби Бонки ҷаҳонӣ солҳои охир мунтазам анҷом дода мешавад, дастгирӣ менамояд. Барои амалӣ намудани тавсияҳои Бонки ҷаҳонӣ таъсис додани Комиссияи ҳукуматӣ оид ба ислоҳоти системаи пардохти музди меҳнат дар соҳаҳои бучавӣ мувофиқи мақсад мебошад.

Барои сода кардани системаи пардохти музди меҳнат дар соҳаи маориф ва ҷорӣ намудани системаи маблағгузорӣ барои як хонанда, дар соҳаи тандурустӣ ҷорӣ намудани маблағгузори сарикасӣ ва ҷорӣ намудани Пакети хизматрасониҳои кафолатӣ тадбирҳои зарурӣ амалӣ шуда истодаанд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳалли масъалаҳои ниғаҳдории тавозуни пардохт ва боздории таваррум бо назардошти нишондиҳандаҳои пулию қарзие, ки дар доираи барномаи аз ҷониби ХБА дастгиришаванда муқаррар гардидаанд, сиёсати кавии пулию қарзиро пеш мебарад. Тадбирҳои ғаёл ҷиҳати баргардонидани қарзҳои мӯҳлаташон гузашта, инчунин маҳдудияти қатъӣ барои қарзҳои нав додашаванда бояд боиси камшавии талаботи софи БМТ нисбат ба баҳши хусусӣ гарданд. БМТ қарзҳои мақсаднок нахоҳад дод. Боздоштани эмиссияи қарзии дохилӣ боиси таҳкими Захираҳои софи байналмилалӣ мегардад.

Умуман, ҳамкорихои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти дигаргунсозихои сохторӣ ва рушди иқтисоди миллӣ бо Бонки ҷаҳонӣ ва Ҳазинаи байналмилалӣ асёр хеле самаранок буда, ба пешрафти ҳаёти иқтисодию иҷтимоии тамоми минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудаанд.

Бӯҳрони шадиди молиявии байналмилалӣ тақозо менамояд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сарчашмаҳои гуногуни молиявӣ, қарзӣ ва захиравӣ истифода намуда ба ҳалли масъалаҳои баъдибӯҳронӣ дар ҷумҳурӣ мусоидат намояд. Ба ин сарчашмаҳо дохил мешаванд:

1. Бозори байналмилалӣ сармояи қарзӣ

Сармояи қарзӣ маблағҳои пулиро меноманд, ки ба муштариён ба ивази гирифтани фоиз ва дар мӯҳлати муайян баргардонидани онҳо дода шудаанд.

Дар дохили кишвар байни резидентҳою гайррезидентҳо муносибатҳои қарзӣ вучуд доранд. Масалан, ширкатҳои хориҷии дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ғаёолияткунанда метавонанд аз бонкҳои Тоҷикистон қарз гиранд. Масалан, амалиёти доллари дар қаламрави ИМА иҷрошуда ба ин гуруҳ дохил намешаванд.

Рушди ғаёолияти бозори байналмилалӣ сармояи қарзӣ аз бозорҳои миллии сармоя шуруъ шудааст. Аввалан дар онҳо амалиёти қарзии байналмилалӣ иҷро мешуданд. Баробари пешрафти савдои байналмилалӣ ва зиёд шудани амалиётҳои асёрӣ зарурати ҷудо кардани амалиётҳои асёрӣ аз бозорҳои қарзии милли ва бунёди қоидаҳои умумӣ

миҷаҳонии ин шакли фаъолият ба миён омад. Ин аст, ки бозорҳои калонтарини сармояи қарзии дар шаҳрҳои Лондон, Париж, Нью-Йорк буда, ба бозорҳои байналмилалӣ мубаддал шуданд. Фаъолияти онҳо дар асоси қоидаҳои умумӣ аз ҷониби иштироккунандагони бозор муайян карда ба роҳ монда шуд. Баъдан онҳо дар Сюрих, Токио, Брюссел, Баҳрайн ва ғайра ба фаъолият шурӯъ намуданд. Имрӯзҳо, вобаста ба пешрафти илм, хусусан пайдоишу истифодаи ва-сеи шабакаи Интернет дар соҳаи бонкдорӣ, тартиби иҷрои амалиёти қарзии асҷорӣ ва фаъолияти бозорҳои сармоявӣ қомилан тағйир ёфта истодааст.

Амалиёти қарзӣ дар бозори байналмилалӣ сармоявӣ қарзӣ аз ҷониби инҳо иҷро мешаванд:

- бонкҳои марказӣ, ташкилотҳои молиявӣ байналмилалӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, шикатҳои бимавӣ, ҳазинаҳои нафақа, биржа ва ширкатҳо.

Вобаста ба мӯҳлати истифодаи сармояи қарзӣ, бозори байналмилалиро ба се тақсим намудан мумкин аст:

2. Бозори байналмилалӣ пул – бозори қарзҳои кӯтоҳмуддат (аз як рӯз то як сол). Ба ин гурӯҳ қарзҳои пасандозҳои байнибонкӣ, сертификатҳои бонкҳо, векселу ризотнома (аксепт) - ҳои бонкҳо дохил мешаванд.

3. Бозори байналҳалқии қарзҳои миёнамудлату дарозмуддати хориҷӣ – бозори қарзҳои мӯҳлаташон аз як сол зиёд. Чунин навъи қарзҳо аз ҷониби бонкҳои хориҷӣ барои пешрафти соҳаҳои истеҳсоли, сохтмони иншооту роҳҳо ва ғайра дода мешаванд. Масалан, тавре ки маълум аст, солҳои 1996-2006 гурӯҳ (консорсиум) - и бонкҳои Швейтсария барои мблағгузори кишту истеҳсоли пахта ба қорхонаҳои тоҷикистонӣ қарз дод. Бонки венгерӣ низ ба комбинати шири шаҳри Душанбе қарзи дарозмуддате дод, ки он панҷ сол мӯҳлат дошт. Бонки дигари ҳамин кишвар соли 1998 ба ҳукумати шаҳри Душанбе барои хариди троллейбусҳо қарзи дарозмуддат дода буд.

4. Бозори байналмилалӣ молиявӣ бозори коғазҳои қиматнок мебошад, ки нимаи дуҷуми солҳои 1960 ба фаъолият шурӯъ намуда буд. Қарздиҳандаҳо – бароварандагони

коғазҳои қиматнок – ҳукуматҳо, ташкилотҳои байналмилалӣ, ширкатҳои байналмилалӣ, ҳукуматҳои маҳаллӣ ва муассисаҳои давлатӣ мебошанд. Онҳо коғазҳои қиматноки худро ҳамчун гавари баргардондани қарз ба бозор бароварда, ба ивазаш қарз мегиранд.

Ҳоло ҳиссаи асосии қарзҳои байналмилалӣ (тақрибан 80 %) ба қарзҳои аз ҳамин бозор гирифташуда рост меоянд.

Масалан, мувофиқи маълумотиҳои Вазорати молияи ИМА, соли 2005 қарзи федералии он 2 трлн. долларро ташкил дод, ки қисми бештари он ба ӯҳдадоринамоҳои қарзӣ рост меояд. 50,1%-и онҳоро шаҳрвандони кишварҳои хориҷӣ (Чопон, Британияи Кабир, Чин) ҳаридаанд. Илова ба ӯҳдадоринамоҳои қарзии ҳукумати ИМА коғазҳои қиматноки ширкатҳои ғайридавлатии ИМА ба маблағи 4 трлн. доллар дар дасти хориҷиён мебошад.

Ҳамин тариқ, фаъолияти бозори байналмилалии сармояи қарзӣ пайваста дигар шуда, ба талаботи замон мувофиқ мегардад. Вобаста ба пешрафти илму техника, шаклҳои нави ӯҳдадоринамоҳо ва қарзҳои пешниҳод мешаванд, ки мақсади онҳо ҷалби воситаҳои пулии муваққатан озод мебошад. Ин маблағҳои пулӣ ҳамчун қарз барои пешрафти истеҳсолот, савдо ва ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалӣ истифода мешаванд.

Истифодаи самараноки маблағҳои қарзӣ дар шароити бӯҳрони молиявӣ метавонад ба пайдоиши ҷойҳои нави кор дар ҷумҳурӣ ва афзоиши маҷмуъи маҳсулоати дохилӣ мусоидат намояд. Айни ҳол дар ҷумҳурӣ мувофиқаҳои оиди гирифтани қарзҳои навбатӣ барои бартараф намудани оқибатҳои бӯҳрони молиявӣ бо ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ ба даст омадааст. Мувофиқи ин санадҳо, қарзҳои навбатӣ дар самти сохтмонҳои ниругоҳҳои барқи обии Роғун ва ниругоҳҳои обии дигар дар дарёи Зарафшон, самтҳои иҷтимоӣ, дастгирии давлатии соҳибқорӣ миёна ва хурд сарф мешаванд.

Дар баробари ин, масъалагузориҳои оиди вусъат додани маблағгузориҳои хурд ба шахсони воқеӣ, ки таҷрибаи соҳибқорӣ надоранд ва дар шароити бӯҳрони молиявӣ аз мамулики дигар иҷборан хориҷ карда шудаанд, идома дорад.

Ин ва дигар масъалаҳои ба бӯҳрони молиявӣ алоқаманд дар сатҳи ҷумҳурӣ баррасӣ шуда истодаанд. Дар натиҷаи аф-

зоиши чойҳои кор дар мамлакат масъалаҳои макроиктисодии ҷумҳурӣ – бсқорӣ, беқурбшавии пул, содирот, ҳиссаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳоли то андозае ҳаллу фасл мешаванд.

Мувофиқи нишондодҳои оморӣ, ӯҳдадорӣ берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон то 01.01.2009 ба маблағи 1371,4 млн. доллари ИМА мебошад, ки он 26,7%-и ММД-ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми ӯҳдадорӣ беруна дар 12 моҳи соли 2008 ба маблағи 254,5 млн. доллари ИМА афзуд, аммо ба ҳисоби фоиз 3,5% пойин рафт. Афзоиши ӯҳдадорӣ беруна аз ҳисоби азхудкунии қарзҳои имтиёзнокӣ ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ ва “Эксимбанк”- и Ҷумҳурии Халқи Чин асоснок шудааст. Ҳизматрасонӣ ва баргардонидани ӯҳдадорӣ берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла қарзҳои Ҳазинаи байналмилалӣ асдор (ХБА) бо кафолати давлатӣ – 89,4 млн. доллари ИМА-ро ташкил дод, аз ин 72,3 млн. долл. ӯҳдадорӣ асосӣ ва 17,1 млн. долл. фоизи қарзро ташкил медиҳад. Ҳизматрасонӣ ва баргардонидани қарзи бевоситаи давлатӣ 56,5 млн доллари ИМА-ро ташкил дод. Дар ин сол ӯҳдадорӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз Федератсияи Руссия пурра баргардонид шуд.

Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2008, №468 барномаи қарзгирӣ берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009 – 2011 ва қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон № 1671 аз 12 ноябри соли 2008 умумихалқӣ гардонид шуд.

Барои устувор гардонидани самаранокӣ истифодаи қарзи беруна ва истифодаи он дар самтҳои аввалияи иқтисодиёт Барномаи «Стратегияи идоракунии ӯҳдадорӣ давлатӣ» барои солҳои 2009-2011 қабул карда шуд. Ин барнома дурнамои истифодаи қарзҳои давлатӣ ва масъалаҳои тамдиди мӯҳлат (ре-структуризатсия) ва баргардонидани ӯҳдадорӣ берунаи ҷумҳуриро дар бар мегирад. Бонки миллии Тоҷикистон дар асоси ин Барнома самаранокӣ идоракунии ӯҳдадорӣ берунаи кишварро таъмин менамояд.

Ҳамчунин, як қатор масъалаҳои баъдибӯҳронӣ ҷумҳурӣ, ба монанди кам гаштани даромади давлатӣ аз ҳисоби содирот, кам шудани воридот ба ҷумҳурӣ ва дар ин замина кам шудани андоз аз арзиши иловашудаи гумрукӣ, дастгирӣ давлатии қорхонаҳои хурд, дарёфти маблағҳои муайян ба-

рои масъалаҳои ҷорӣ ва стратегии давлат ва ғайра ба зиммаи Бонки миллии Тоҷикистон мебошад.

Дар гузаштаи начандон дур Хазиная байналмилалӣ асзор ва Бонки умумичаҳонӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иҷрои маҷмӯи тадбирҳои иқтисодӣ кӯмакҳо ва қарзҳои муайянро таъмин намуданд. Масалан, оид ба иҷрои банди «Сиёсати андозу буҷа»-и Барномаи ҳамкориҳои мазкур ва фармоиши Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нишондиҳандаҳои сармоягузориҳои мутамаркиз таҳия ва аз 29 январи соли 2005 № 4-ф тасдиқ шудааст, ки он мутобиксозии сиёсати фискалии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар давраи гузариш ба муносибатҳои бозорӣ танзим менамояд.

Инчунин, чиҳати иҷрои банди «Сиёсати иқтисодии ҳориҷӣ ва идораи қарзҳо», мутобиқи мактуби Шӯъбаи дохилшавии Котиботи Созмони умумичаҳонӣ савдо (СУС) баргузориҳои ҷаласаи дуҷуми Гурӯҳи корӣ оиди баррасии масъалаи дохилшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба СУС дар таърихи 26-уми апрели соли 2005 дар Женева пешбинӣ шуда буд. Бо ин мақсад ҳуҷҷатҳои марбута бо вазорату идораҳои дахлдори ҷумҳурӣ, Котиботи кумитаи интегратсионӣ ЕврАзЭС, Вазорати рушди иқтисодӣ ва савдои Федератсияи Руссия ва Вазорати саноат ва савдои Ҷумҳурии Қазоқистон омода карда шуда, ба Котиботи СУС раван карда шуданд. Аз ҷумла, аз ҷониби Федератсияи Руссия ва Қазоқистон мавқеъҳои охирини гуфтугузори онҳо бо Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом ёфта, ҳангоми ҳамоҳанг сохтани раванди дохилшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба СУС ва таҳияи пешниҳодҳои нав оиди роҳ додан ба бозори мол ва хизматрасонии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар гирифта шуданд.

Инчунин, Бонки чаҳонӣ пешниҳод намудани лоиҳаи қонуни навро дар бобати тафтишҳо ва ворид кардани тағйирот ба Қонуни литсензиякунонӣ, ки талаботи Ассосиатсияи байналмилалӣ рушдро қонеъ мегардонад, талаб мекунад. Мувофиқи талаботи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Хазиная байналмилалӣ асзор ва Бонки умумичаҳонӣ ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба иҷрои маҷмӯи тадбирҳо дар доираи Барномаи механизми маблағгузорӣ бо мақсади паст кардани сатҳи таъсири бӯҳрони молиявӣ ба иқтисодиёти кишвар, камбизоатӣ дар давраи бӯҳрони моли-

явӣ ва мусоидат ба рушди иқтисодиёт (PRGF) дар давраи солҳои 2009- 2010 ба миқдори \$180 млн. ва \$120млн. мутаносибан ҷудо менамоянд.

Савол ва супоришҳо барои такрор:

1. Қарзи бонкӣ, моҳият, зарурат ва навъҳои онро шарҳ диҳед.
2. Амалиётҳои гаравӣ аз чӣ иборат аст?
3. Ташкили додани қарз ба субъектҳои хоҷагидорӣ ва аҳолий.
4. Захираҳои қарзӣ, қарзҳои мушкилситон.
5. Мазмун, шакл ва хусусиятҳои қарзи байналмилалӣ.
6. Институтҳои қарзии байналмилалӣ.

БОБИ 9. АМАЛИЁТИ ХАЗИНАВӢ.

9.1. Қоидаҳои пешбурди амалиётҳои хазинавӣ бо пули нақдӣ банк.

Амалиёти хазинавии банк амалиётест, ки бо пулрасонӣ (инкассатсия), қабул, нигоҳ доштан ва додани пули нақд, асъори хориҷӣ ва дигар сарватҳо алоқаманд аст.

Бо мақсади хизматрасонии хазинавӣ ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ва иҷрои амалиёт бо пулҳои нақд ва дигар сарватҳо муассисаҳои қарздиҳӣ нуктаҳои хазинавӣ мекушоянд, ки онҳо бояд ба талаботҳои Бонки марказӣ мувофиқат кунанд. Ба ин нуктаҳо дохил мешаванд:

- анбори сарватҳо; хазинаи амалиётӣ (воридотӣ, хароҷотӣ, воридотӣ-хароҷотӣ, хазинаи бегоҳирӯзӣ, хазинаи бозшуморӣ);

- иморат барои қабул (додан)-и пул ба инкассаторон;
- утоқ барои анбор ва сандуқҳои оҳанин;
- дигар иморатҳои барои иҷрои қорҳои амалиёти хазина зарур.

Муассисаҳои қарзӣ бо мақсади васеъ кардани хизматҳои хазинавӣ метавонанд берун аз нуктаҳои хазинавӣ барои қабулу додани амонатҳо ва хариду фурӯши қоғазҳои қиматнок хазинаҳои амалиётӣ кушоянд. Онҳо метавонанд дар ҷойҳои серодам банкоматҳо, пунктҳои мубодилаи асъор ва дигар навъҳои терминалҳои ҳисобӣ-пардохтӣ гузоранд.

Ҳуҷҷати асосӣ доир ба ташкили қорҳои хазинавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Низомномаи №173 «Оид ба қорҳои кассавӣ дар муассисаҳои низомӣ банкӣ», аз 11 июни соли 2009 «Оиди қорҳои эмиссионӣ - хазинавӣ дар муассисаҳои банкии Тоҷикистон» ба ҳисоб меравад.

Қорҳои амалиётиро бо пули нақд асосан кормандони хазина ва пулрасон (инкассатор) - онҳо банк дар асоси шартнома ва ҳуҷҷатҳои воридотию хароҷотӣ мебаранд. Навъҳои хазинаҳо инҳоянд:

1. Кассаи воридотӣ. Қабули пули нақд ба касса дар асоси мувофиқи қоидаи пур кардани эълонномаи муассисаю ташкилотҳо ва ҳуҷҷати воридотӣ, ки дар журнали махсус қайд

карда шуда, ба ҳазина супорида мешаванд, пеш бурда мешаванд. Ҳазинадор ҳуччатхоро муқоиса карда, пулро қабул мекунад. Ҳазинадори ҳазинаи воридотӣ ҳамарӯза пулҳои нақдро ҷобачо карда, онҳоро бастабандӣ мекунад ва маълумот тайёр карда, ба мудирӣ ҳазина месупорад.

2. Ҳазинаи бозшуморӣ (нересчѣтная касса). Дар бонкҳо барои бозшуморӣ пулҳои нақд ҳазинаи бозшуморӣ таъкил мекунамд, ки шумораи коргарони он ба ҳаҷми маблағҳои воридшуда вобастагӣ дорад. Барои бозшуморӣ пул ҳазинадор онҳоро аз кассаи гардишӣ (оборотная) ё аз фонди эмиссионӣ дар асоси забонхат мегирад. Дар мавриди ҷо доштани камомад ё барзиёдӣ, пулҳои қалбақӣ ё пардохтнашаванда ба таври илова бозшуморӣ шуда, баъди тасдиқ шудани ин амалҳо санад тартиб дода мешавад. Пулҳои бозшумурдашуда ва борбандишударо ҳазинадорони ҳазинаи бозшуморӣ яқоя бо маълумотнома ва забонхат ба ҳазинаи гардишӣ ё эмиссионӣ месупоранд.

3. Ҳазинаи харочотӣ. Асосан барои додани пули нақд хизмат мекунад. Пул ба мизочон дар асоси чеки пулӣ ва ба кормандони бонк дар асоси ҳазинабарг (ордер) - и харочоти ҳазинавӣ дода мешавад. Коркунони амалиётӣ маблағи пули харочотшударо дар дафтар қайд карда, онро ба ҳазина месупоранд. Баъди тафтиши ҳаматарафаи ҳуччатҳо аз тарафи ҳазинадор пул ба мизочон дода мешавад. Барои гузаронидани амалиёти харочотӣ ҳазинадорон аз мудирӣ ҳазина миқдори зарурии пулро чун шахсони ҳисобдеҳ мегиранд. Дар огози рӯзи корӣ ҳазинадор боқимондаи пул, ҳуччатҳои харочотии ҳазинавӣ ва маълумотнома оиди гардиши ҳазинаро ҳамроҳи забонхат ба мудирӣ ҳазина месупорад.

9.2. Тартиби коркард, ташаккул, бастабандӣ, мубодилаи пулҳои корношоям ва пултаъминкунии ҳазинаҳои гардишӣ.

Ин тартиб барои ҳамаи бонкҳои ҷумҳурӣ ягона ва ҳатмист. Ҳамаи пулҳои нақд пеш аз ҳама мувофиқи қурб ва сифаташон (қобили истифода ва гайриистифода) ҷобачо гузошта шуда, ташаккул ва бастабандӣ карда мешаванд. Ҳар як бастабандии 100 варақаи як қурб дар бастабандҳои

алоҳида ва ҳар як 10 бастабанди алоҳида дар бастабанди умумӣ (пачка) ҷо карда мешаванд.

Ин бастабандҳои умумӣ дар якҷоягӣ баста шуда, дар он номи бонк, таърих, имзо ва мӯҳри ҳазинадор гузошта мешавад.

Пулҳои коғазие, ки норасоӣ (дефект) - ҳои гуногун (сӯрох, порашудагӣ, ҷаспондашудагӣ, ранголудагӣ, фарсудагӣ ва ғ.) дошта бошанд, бояд бечунучаро аз тарафи бонкҳо қабул карда шаванд. Дар ҳолате, ки ин гуна пулҳо ба миқдори зиёд ҷамъ мешаванд, якҷоя дастабандӣ шуда, дар онҳо мӯҳри “корношоям” гузошта мешавад ва аз муомилот бароварда ба БМТ супорида мешаванд.

Агар дар бонк пулҳои худӣ барои хароҷот кардан нарасанд, бонк барои пултаъминкунии кассай гардишиаш ба БМТ дархост пешниҳод мекунад. Барои ин, бонк аз суратҳисоби муросилотиаш маблағи лозимаро пешакӣ ба БМТ мефиристад. Пултаъминкунӣ аз тарафи пулрасон (инкассатор) - он иҷро карда шуда бонк гирифтани пулро аз тариқи тасдиқкунии ҳуччати аз тарафи пулрасон пешниҳодшуда шаҳодат медиҳад.

9.3. Назорат ба сифати асъори миллии дар муомилотбуда

Ҳазинадор бояд дар вақти қабул ва ҳисоби асъори миллий ба сифати онҳо назорат кунад. Пулҳои шубҳаомез бояд барои таҳқиқ (экспертиза) ирсол карда шаванд. Пулҳои корношоям аз муомилот гирифта мешаванд. Ҳазинадорҳо барои назорати сифати асъор дар вақти бо мошинҳои ҳисобӣ-пулӣ ҳисоб кардани пулҳо ҷавобгаранд.

Ҳисоби пулҳои нақд дар ҳисобҳои тавозунӣ ва китоби ҳазинавӣ алоҳида бо асъори миллий ва хориҷӣ анҷом дода мешавад. Ҳисоби дигар сарватҳо дар ҳисобҳои ғайритавазунӣ анҷом дода мешаванд.

Пул ва дигар сарватҳо дар утоқҳои бо таҳҷизоти махсус таҳҷизонидашуда нигоҳ дошта шуда, тахти ҷавобгарии роҳбарият, муҳосиби калон ва мудирӣ ҳазина қарор доранд.

Ҳамаи ҳуччатҳои ҳазинавӣ бояд дар сарбарг (бланк) - и муқарраргардида аз рӯи ҳамаи нишондихандаҳои он пур карда шаванд. Ин ҳуччатҳо ҳар рӯз бояд пур карда, дар ҷуздони алоҳида нигоҳ дошта шаванд. Ҳуччатҳои ҳазинавии

12-моҳа дар анбори бонк таҳти ҷавобгарии мудирӣ хазина нигоҳ дошта мешаванд.

Ҷавобгарии хусусӣ барои нигоҳ доштани сарватҳои хазина ва кори хазина ба души роҳбарияти бонк гузошта шудааст. Ғайр аз роҳбарияти бонк барои дуруст пеш бурдани кори хазина, нигоҳдорӣ, эҳтиёт кардани ҳамаи сарватҳои он ва хизматрасониҳо ба мизочон мудирӣ хазина ҷавобгар аст.

Роҳбарият, муҳосиби калон ва мудирӣ хазина ӯҳдадоранд риояи бечунучарои қоидаҳои пешбурди амалиётҳои интишорӣ-хазинавиरो таъмин намојанд.

Саволҳо ва супориш барои такрор:

1. Қоидаҳои пешбурди амалиётҳои хазинавӣ бо пули нақди бонк чӣ гуна аст?

2. Тартиби коркард, тапшиккул, бастабандӣ, мубодилаи пулҳои корношоям ва пултаъминкунии кассаҳои гардиширо шарҳ диҳед.

3. Назорат ба сифати асъори миллии дар муомилотбуда чӣ гуна ба роҳ монда мешавад?

БОБИ 10. АМАЛИЁТҲОИ АСЪОРИ

10. 1. Мафҳум, моҳият, мазмун ва таснифи амалиётҳои асъорӣ.

Мафҳумҳо:

1. “Асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон”:

а) асъоре, ки дар шакли билетҳои бонкӣ (пули коғазӣ) - и Бонки миллии Тоҷикистон ва сикка (танга) - хо дар муомилот қарор дорад;

б) маблағҳо бо сомонӣ, ки дар ҳисобҳо ва пасандозҳо дар бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун аз он мавҷуданд.

2. “Коғазҳои қиматнок бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон” ҳуҷҷатҳои пардохтӣ (чекҳо, векселҳо, аккредитивҳо, супоришот ва ғайра), сарватҳои фондӣ (сахмияҳо, вомбаргҳо) ва дигар ўҳдадорихои қарзӣ, ки дар асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода ёфтаанд.

3. Асъори хориҷӣ:

а) аломатҳои пулӣ дар шакли билетҳои бонк, пули коғазӣ ва тангаҳо, ки дар муомилот қарор доранд ва воситаҳои қонунии пардохт дар давлати дахлдор мебошанд, инчунин аломатҳои пулӣ, ки аз муомилот гирифта шудаанд ё гирифта мешаванду вале қобили ивазкунӣ ҳастанд;

б) маблағҳое, ки дар суратҳисобҳо дар шакли воҳидҳои пулии давлатҳои хориҷӣ ва воҳидҳои пулии байналмилалӣ ё воҳидҳои ҳисобу китоб қарор доранд.

4. “Сарватҳои асъорӣ”:

а) асъори хориҷӣ;

б) коғазҳои қиматнок дар шакли асъори хориҷӣ – ҳуҷҷатҳои пардохт (чекҳо, векселҳо, аккредитивҳо ва ғайра), сарватҳои фондӣ (сахмияҳо, вомбаргҳо) ва дигар ўҳдадорихои қарзӣ, ки дар шакли асъори хориҷӣ ифода ёфтаанд;

в) филизоти қиматбаҳо – тило, нуқра, платина ва филизоти ғуруҳи платина (палладий, иридий, родий, рутений ва

осмий) дар ҳар шакл ва ҳолате, ки бошад, ба истиснои маснуоти заргарӣ ва дигар маснуоти маишӣ, инчунин шикастаи чунин маснуот;

г) сангҳои қиматбаҳои табиӣ, алмос, ёқут, зумуррад, ёқути кабуд ва александрит дар шакли хом ва коркардшуда, инчунин марворид, ба истиснои маснуоти заргарӣ ва дигар маснуоти маишӣ аз ин гуна сангҳо ва шикастаи чунин маснуот.

Тартиби ба маснуоти заргарӣ ва дигар маснуоти маишӣ ва шикастаи чунин маснуот нисбат додани маснуоте, ки аз филизоти қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ сохта шудаанд, аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

5. “Резидентҳо”:

а) шахсони воқеие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иқомати доимӣ доранд, аз ҷумла онҳое, ки муваққатан дар хориҷ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд;

б) шахсони ҳуқуқие, ки мувофиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис шуда, қароргоҳашон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аст;

в) корхона ва ташкилотҳое, ки шахсони ҳуқуқӣ намебошанду вале мувофиқи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуда, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ гардидаанд;

г) намоёндагҳои дипломатӣ, тичоратӣ ва дигар намоёндагҳои расмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ гардидаанд;

д) филиалҳо ва намоёндагҳои резидентҳое, ки берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд.

6. “Ғайрирезидентҳо”:

а) шахсони воқеие, ки ҷои иқомати доимиашон берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ мебошад, аз ҷумла онҳое, ки муваққатан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд;

б) шахсони ҳуқуқие, ки мувофиқи қонуни давлатҳои хориҷӣ таъсис ёфтаанд ва қароргоҳашон берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад;

в) корхонаҳо ва ташкилотҳое, ки шахсони ҳуқуқӣ набуда,

мувофиқи қонуни давлатҳои хориҷӣ таъсис дода шуда, қароргоҳашон берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеъ мебошад;

г) намояндаҳои дипломатӣ, тичоратӣ ва дигар намояндаҳои расмӣ хориҷӣ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон воқеанд, инчунин ташкилотҳои байналмилалӣ, филиалҳо ва намояндаҳои онҳо;

д) филиалҳо ва намояндаҳои ғайрирезидентҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

7. “Амалиёти асъори”:

а) Амалиёт бо асъори хориҷӣ:

- иҷрои амалиёте, ки объекти он асъори хориҷӣ ё талабот ба асъори хориҷӣ мебошад;

- истифодаи асъори хориҷӣ ба сифати воситаи пардохт;

- ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва ирсол кардан ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир ва ирсол намудани асъори хориҷӣ.

б) Амалиёт бо коғазҳои қиматнок бо асъори хориҷӣ:

- додани ҳуқуқ ба асъори хориҷие, ки бо коғазҳои қиматнок бо асъори хориҷӣ тасдиқ ёфтааст, аз ҷумла ба соҳиби нахустин;

- барои нигоҳдорӣ, супоридан ё қабул намудани коғазҳои қиматнок бо асъори хориҷӣ;

- супоридан ё қабул намудани коғазҳои қиматнок бо асъори хориҷӣ ва идоракунии эътимоднок;

- бозпардохти коғазҳои қиматнок бо асъори хориҷӣ;

- додани ҳуқуқ ба коғазҳои қиматнок бо асъори хориҷӣ, бо роҳи анҷом додани амалиёт бо коғазҳои қиматноки маҳсулотӣ ва воситаҳои молиявӣ (фьючерсҳо, опсионҳо ва ғайра);

- ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва ирсол кардан ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир ва ирсол намудани коғазҳои қиматнок бо асъори хориҷӣ;

- амалиёти дигар бо коғазҳои қиматнок бо асъори хориҷӣ.

в) Амалиёт бо филизоти қиматбаҳо ва сангҳои қиматбаҳои табиӣ, коғазҳои қиматнок, ки арзишашон ба филизоту

сангҳои қиматбаҳо ифода ёфтаанд, ё бо филизоту сангҳои қиматбаҳо таъмин шудаанд:

- амалиёте, ки ба гузариши ҳукуқи моликият ва ҳуқуқҳои дигар ба филизоту сангҳои қиматбаҳо ё коғазҳои қиматнок, ки арзишашон бо филизоту сангҳои қиматбаҳо ифода ёфтаанд, ё бо филизоту сангҳои қиматбаҳо таъмин шудаанд, во- бастаанд;

- ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва ирсол кардан, ҳам- чунин аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир ва ирсол кардани фи- лизоту сангҳои қиматбаҳо, коғазҳои қиматнок, ки арзиша- шон бо филизоту сангҳои қиматбаҳо ифода ёфтаанд ё бо филизоту сангҳои қиматбаҳо таъмин шудаанд;

- амалиёти дигар бо филизоту сангҳои қиматбаҳо, коғазҳои қиматнок, ки арзишашон бо филизоту сангҳои қиматбаҳо ифода ёфтаанд, ё бо филизоту сангҳои қиматбаҳо таъмин шудаанд.

8. Амалиёти чории асъорӣ :

а) интиқол ва пардохт бо асъори хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳисобба- робаркуниҳои содирот ва воридоти мол, қор ва хизматра- сонӣ (аз ҷумла, дар соҳаҳои туризм, тиб ва маориф), инчу- нин барои ҳисоббаробаркуниҳои ба қори механизмҳои қулоҳмуддати қорӣ ва қарзӣ вобаста;

б) интиқол ва пардохти қорӣ, суди саҳмия (дивиденд) ва даромадҳои дигар аз қуӣ пасандозҳо, маблағгузориҳо, қарзҳо ва амалиёти дигар, ки бо ҳаракати қармоя вобаста аст, аз ҷумла пардохти маблағҳои маҳдуд ба ҳисоби қорпар- дохти қарзҳо ё ба ҳисоби истехлоқи қармоягузориҳои му- стақим ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз Ҷумҳурии Тоҷики- стон;

в) интиқол ва пардохтҳои қори хусусияти қайритиқоратӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла интиқол ва пардохти қорди меҳнат, нафақа, алимент, меҳос, маблағҳои маҳдуд қори қароти қори қилаҳо, ин- чунин дигар амалиёти ба ин қонанд.

9. Қаман дигар амалиёти асъор, ки ба амалиёти қори асъ- ор қорил нестанд, амалиёти асъори қорӣ вобаста ба ҳаракати қармоя мебошанд.

10. Бозори дохилии асър – бозорест, ки аз бонкҳои ваколатдор ва дигар ташкилотҳои молиявии гайрибонкии ваколатдор, нуқтаҳои мубодилаи асър ва биржаҳои асър иборат аст.

11. Бонкҳои ваколатдор ва ташкилотҳои қарзии ваколатдори дигар – “бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии дигар, ки барои ҳуқуқи иҷрои муомилот бо асари хориҷӣ иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистонро гирифтаанд”.

12. Нуқтаҳои мубодила (ё бюро) – муассисаҳои мубодилавии бонкҳои ваколатдор, дигар ташкилотҳои молиявии гайрибонкии ваколатдор ва шахсони воқеӣ мебошанд, ки дар онҳо бевосита амалиёти мубодилавӣ бо асари нақдинаи хориҷӣ анҷом дода мешаванд. Тартиби кушодани нуқтаҳои мубодила (ё бюро) бо санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон муайян карда мешаванд.

13. “СПОТ – қурби ивазкунии” – қурби ивазкунии пул мебошад, ки аз рӯи он асари хориҷӣ аз тарафи бонки ваколатдор барои фавран ё дар давоми ду рӯзи харидан фурухта мешавад, ҳамчунин ҳисоббаробаркуниё, ки бо роҳи пардохти фаврӣ дар давоми ҳамин муҳлат бо пули нақд ё дигар воситаҳо сурат мегирад.

Моҳият, мазмун ва таснифи амалиёти асър.

Пурзӯршавии алоқамандии мутақобилаи иқтисодӣ, милӣ ва байналмилалӣ, васеъ гаштани тамоми самтҳои фаъолияти хоҷагӣ яке аз хусусиятҳои хоси давраи ҳозира ба ҳисоб меравад.

Пош ҳӯрдани системаи мутамарказонидаи идорасозии хоҷагидорӣ ва гузариш ба иқтисоди бозорӣ барои ҳама шахсони ба фаъолияти хоҷагӣ машғулбуда имкон ва шароити мусоиди ба фаъолияти иқтисоди хориҷӣ шугл варзиданро фароҳам овард.

Шикасти инҳисор (монополия) - и давлатии фаъолияти иқтисоди хориҷӣ, бевосита ба бозорҳои байналмилалӣ мол (кор, хизматрасонӣ), қарз ва асър баромадани шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, зарурати ташкили фаъолияти иқтисоди хориҷӣ танзим ва таъмини асарию молиявии онро ба миён

меорад. Мазмуну моҳияти ин фаъолият дар амалиёти воридот ва содироти мол (кор ва хизматрасонӣ), харидуфурӯши асъори хориҷӣ ва қарзҳои асъорӣ барои таъмини молиявии ин амалиёт, пардохтҳои байналмилалӣ пулӣ барои ин амалиёт ифода меёбад.

Фаъолияти иқтисоди хориҷӣ бо анҷомдиҳии амалиёти аъсор зич алоқаманд аст.

Амалиёти аъсор – гузариши ҳуқуқи моликият ва ҳуқуқҳои дигар ба сарватҳои аъсорӣ, ҳамчунин амалиёти пардохтӣ, ки ба сифати воситаи пардохти аъсори хориҷӣ ё худ ҳуҷҷатҳои пардохтии бо аъсори хориҷӣ ифодаёфтаре истифода мекунанд; амалиёти аз хориҷи ҷумҳурӣ ворид ва интиқол намудан ва ба хориҷи ҷумҳурӣ содир ва интиқол додани сарватҳои аъсорӣ, инчунин амалиёти анҷомдиҳии пардохтҳои пулии байналмилалӣ мебошад.

Ба *сарватҳои аъсорӣ* инҳо дохил мешаванд:

а) аъсори хориҷӣ;

б) коғазҳои қиматноки бо аъсори хориҷӣ ифодаёфта, ҳуҷҷатҳои пардохт (чек, вексел, аккредитив ва ғайра), дороиҳои гуногуни фондӣ (сахмия, вомбарг) ва дигар ӯҳдадориҳои қарзии бо аъсори хориҷӣ ифодаёфта;

в) филизоти қиматбаҳо: тило, нукра, платина ва филизоти дигар (палладий, иридий, радий, рутений ва осмий) дар ҳама гуна ҳолат ва шакл, ғайр аз маснуоти заргарӣ аз онҳо ва шикастапораи онҳо;

г) сангҳои табиӣ қиматбаҳо: алмос, ёқут, лаъл, марворид ва ғайра, ғайр аз маснуоти заргарӣ аз ин сангҳо ва шикастапораи онҳо.

Аз рӯи мазмун ва моҳияташон амалиёти аъсорӣ бо амалиёти аъсории ҷорӣ ва амалиёти аъсории ба гардиши сармоя вобаста чудо мешаванд.

Амалиёти аъсории ҷорӣ чунин амалиётҳоро дар бар мегирад:

а) интиқоли аъсори хориҷӣ ба хориҷи кишвар ва баръакс, баҳри ҳисоббаробаркунии пардохти содироту воридоти мол, кор ва хизматрасониҳо, бидуни ба таъхир андохтани

мӯҳлати иҷрои онҳо, инчунин маблағгузори амалиёти содироту воридот ба мӯҳлати на бештар аз 6 моҳ;

б) гирифтани ва додани қарзҳои молиявӣ ба мӯҳлати то 6 моҳ;

в) ба хориҷи кишвар ва аз хориҷи он интиқол додани маблағи фоида, дивиденд ва дигар даромад аз амонатҳо, сармоягузориҳо, қарзҳо ва амалиёти дигари ба гардиши сармоя вобаста;

г) ба хориҷи кишвар ва аз хориҷи он интиқол ва пардохт намудани маблағҳои таъйиноти ғайритиҷоратӣ дошта (масалан, музди меҳнат, нафақа ва монанди инҳо).

Амалиёти асъории ба гардиши сармоя вобаста инҳоянд:

а) сармоягузори мустақим ё худ саҳмгузори дар ташкил додани сармояи оинномавӣ бо мақсади гирифтани фоида ва ба даст овардани ҳуқуқи иштирок дар идораи корхона;

б) сармоягузориҳои портфелӣ ё худ харидаи коғазҳои қиматнок;

в) интиқол ва пардохтҳо бо мақсади соҳиб шудан ба ҳуқуқи моликият ва дигар ҳуқуқҳои амволи беҳаракат (ғайриманқул);

г) додани ё гирифтани ҳуқуқи ба таъхир андохтани пардохтҳои содирот ва воридоти мол, қор ва хизматрасониҳо ба мӯҳлати зиёда аз 6 моҳ;

д) гирифтани ва додани қарзҳои молиявӣ ба мӯҳлати зиёда аз 6 моҳ;

е) тамоми амалиёти дигари ба амалиёти асъории қорӣ тааллуқдошта.

Қонунгузори асъории ҳар як мамлакат тартиби гузаронидани амалиёти асъориро муайян менамояд. Амалиёти асъории қорӣ дар аксари мамлакатҳои узви Ҳазинаи байналхалқии асъор (ХБА) бе ягон маҳдудият амалӣ карда шуда, нисбат ба амалиёти асъории вобаста ба гардиши сармоя маҳдудиятҳои муайянеро дорад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор" гузаронидани амалиёти асъории қориро бе ягон маҳдудият барои резидент ва ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст. Амалиёти асъо-

рии вобаста ба гардиши сармоя ба тартиби аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон муайяншуда гузаронида мешаванд.

10.2. Танзими амалиёти асъор ва тартиби анҷомдиҳии амалиёти асъор.

Танзими назорати асъор

Хусусиятҳои хоси анҷомдиҳии амалиёти асъор ва мавқеи махсуси онҳо дар системаи муносибатҳои иқтисодии хориҷӣ зарурати танзими алоҳидаи давлатии онҳоро ба миён меорад. Аз ин рӯ, давлат дар симои бонкҳои миллий (марказӣ) тартибу қоидаи танзиму назорати амалиёти аъсори муайян ва амалӣ мегардонад.

Танзими амалиёти аъсоро дар мисоли Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ мекунем, зеро нуқтаҳои асосӣ ва самту раванди онҳо ба қоидаҳои маъмули ҷаҳонӣ мувофиқат мекунанд.

Асосҳои ҳуқуқии танзими аъср ва назорати аъср дар Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон", "Дар бораи танзими аъср ва назорати аъср", "Дар бораи бонкҳо ва фаъолияти бонкӣ" муайян карда шудаанд.

Дар моддаи 36-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон" Бонки миллии Тоҷикистон чун мақоми давлатии танзими аъср ва назорати аъср таъйин гардида, иҷрои вазифаҳои онро Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими аъср ва назорати аъср" ва қонунҳои дигари ҷумҳурӣ иҷро менамоянд.

Ба салоҳияти Бонки миллии Тоҷикистон дар соҳаи танзими аъср, ки мазмун ва моҳияти онро ифода менамояд, инҳо дохил мешаванд:

- баровардани санадҳои меъёрӣ оид ба танзими муомилоти аъср, ки аз тарафи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, аз ҷумла бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ ва мақомоти давлатӣ сурат мегирад;

- додан ва бозхонди иҷозатномаҳо, назорат ва танзими фаъолияти муассисаҳое, ки бо мубодилаи аъср машғуланд (аз ҷумла бонкҳо);

- муайян кардани меъёрҳои муомилоти аъсрӣ барои муассисаҳое, ки бо мубодилаи аъср машғуланд (аз ҷумла бонкҳо);

- муайян кардани тарзи муқаррарсозии қурби асъори миллӣ нисбат ба асъори дигар.

Дар банди 9-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор" Бонки миллии Тоҷикистон ҳамчун мақоми асосии танзимкунандаи асъор дар ҷумҳурӣ эълон гардидааст.

Бо назардошти ин, Бонки миллии Тоҷикистон дар доираи ин Қонун барои танзими асъор ва амалиёти асъорӣ қорҳои зеринро анҷом медиҳад:

- соҳаи истифода ва тартиби муомилоти асъори хориҷӣ ва қоғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфтаре дар қаламрави ҷумҳурӣ муайян намуда, санадҳои меъёрие нашр менамояд, ки иҷрои онҳо барои тамоми резидент ва ғайрирезидентҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмист;

- амалиёти асъориеро, ки номгуӣи онҳо дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон" оварда шудааст, гузаронида, тартиби аз тарафи резидент ва ғайрирезидентҳо анҷом додани амалиёт бо асъори хориҷӣ ва бо қоғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфтаре муайян менамояд;

- тартиби аз тарафи ғайрирезидентҳо анҷом додани амалиёт бо асъори миллӣ ва қоғазҳои қиматноки бо асъори миллӣ ифодаёфтаре муайян ва қоидаи ҳатман ба ҷумҳурӣ интиқол, ворид ва фиристондани асъори хориҷӣ ва қоғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфтаи ба резидентҳо тааллуқдошта ва ҳолати шартҳои дар бонкҳои хориҷӣ аз тарафи резидентҳо қушодани суратҳисобҳо бо асъори хориҷиро муқаррар менамояд;

- қоидаҳои умумии ба бонк, ташкилотҳои кредитии ғайрибонкӣ ва ба шахсони ҳуқуқию воқеӣ додани иҷозатнома оид ба анҷомдиҳии амалиёт бо асъори хориҷиро муайян мекунад ва бо тартиби муқарраргашта ба онҳо иҷозатнома медиҳад;

- шаклҳои ягонаи ҳисобу китоби муҳосибавӣ, ҳисоботдиҳӣ ва ҳисоботи омории амалиёти аъсориро муқаррар намуда, тартиб ва мӯҳлати пешниҳоди онҳоро муайян месозад;

- омор ва тавозуни пардохти Ҷумҳурии Тоҷикистонро мувофиқи меъёрҳои ҷаҳонӣ таҳия ва нашр менамояд;

- бо мақсадҳои ҳисоббаробаркунӣ ва пардохтҳои гумрукӣ

қурби расмӣ асъори хориҷиро нисбат ба асъори миллий дар асоси қурбҳои бозорӣ муайян ва наشر менамояд;

- тартиби аз тарафи ғайррезидентҳо харидан ва истифода бурдани асъори миллиро муайян намуда, қоидаҳо, тартиб ва мақсади аз бозори дохилӣ харидани асъори хориҷиро барои резидентҳо муқаррар мекунад;

- тартиби харидуфурӯши асъори хориҷӣ ба воситаи бонкҳои ваколатдор ва нуқтаҳои мубодилаи асъори шахсонӣ воқеӣ ва ҳуқуқиро, ки бо иҷозати Бонки миллии Тоҷикистон қушода шудаанд, муайян ва тартибу шароити фаъолияти биржаи асъорро муқаррар менамояд;

- тартиби қушодан ва шароити пеш бурдани ҳисобҳои аъзорӣ резидент ва ғайррезидентҳоро муайян ва тартиби анҷомдиҳии амалиёти аъзорӣ вобаста ба гардиши сармояро барои резидентҳо муқаррар менамояд;

- тартиби қушодан ва шароити пешбурди ҳисобҳои бо аъзори миллий қушодаи ғайррезидентҳоро муайян намуда, қоидаю шароити харидуфурӯши аъзори хориҷиро дар ҷумҳурӣ барои ғайррезидентҳо таъйин менамояд.

Дар асоси ин талаботи Қонуни Бонки миллии Тоҷикистон, санадҳои меъёрӣ ва низомномаҳои танзими аъзор ва назорати аъзорро таҳия ва қабул менамояд.

Дар онҳо тартиб, шарту шароит ва қоидаҳои анҷомдиҳии амалиёти аъзорӣ, ҳуқуқу вазифаҳо, ӯҳдадорҳои резидент ва ғайррезидентҳо, аз ҷумла бонкҳои ваколатдор муайян карда мешаванд. Ғайр аз ин, бо мақсадҳои танзими аъзор Бонки миллии Тоҷикистон амалияи маҳдудиятҳои аъзорӣ ва тадохул (интервенсия) – и аъзориро истифода менамояд.

Тартиби анҷомдиҳии амалиёти аъзор.

Хусусиятҳои ҳоси амалиёти аъзор тартиби махсуси содир намудани онҳоро талаб менамояд. Ин тартиб барои амалиёти аъзорӣ вобаста ба гардиши сармоя барои резидент ва ғайррезидентҳо гуногун аст. Шароити анҷомдиҳии ин амалиёт дар дохил ва хориҷи мамлакат аз якдигар фарқ мекунад.

Пеш аз ҳама, қонунгузории аъзор воситаи бемаҳдудияти ҳисобу китоби байни резидентҳо будани аъзори миллиро муқаррар намуда, анҷом додани амалиёти аъзориро танҳо ба воситаи бонкҳои ваколатдор ва ташкилотҳои кредитии дигари ваколатдор талаб мекунад.

Истифодаи асъори хориҷӣ дар ҳисобу китоби байни резидентҳо маҳдуд мебошад ва номгӯи ҳолатҳои ҷой доштани он аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Дар ҳолатҳои зерин истифодаи асъори хориҷӣ дар ҳисоббаробаркунии байни резидентҳо имконпазир аст:

1) агар резидент – гирандаи пардохт иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи ҳуқуқи дар дохили ҷумҳурӣ бо асъори хориҷӣ фуруштани молро дошта бошад, дар ин ҳолат ҳам резидент-харидор ҳуқуқи бо хоҳиши худ бо асъори хориҷӣ ё бо пули миллии пардохт намудани арзиши молро дорад;

2) агар резидент-гирандаи пардохт мувофиқи қарордод супориши резидентҳоро оид ба миёнаравӣ дар харид ё фуруши мол (кор, хизматрасонӣ) аз ғайрирезидентҳо иҷро намояд, пардохт аз ҳисоби ҷории аъсории миёнарав-резидент амалӣ гашта, ҳаққи хизмати ӯ ба арзиши мол (кор, хизматрасонӣ) дохил намешавад. Ин маблағ даромади аъсории резидент-миёнарав буда, дар ҳисоби ҷориаш нигоҳ дошта мешавад;

3) ҳангоми пардохти хароҷоти ҳамлу нақл, бима ва ҷобачо намудани мол, инчунин хароҷоти хизматрасонии бонкҳо, дар ҳолати амалӣ гардонидани амалиёти содироту воридот, агар ин хароҷот бо асъори хориҷӣ пардохта шуда ба арзиши мол (кор, хизматрасонӣ) дохил шаванд, дар ин ҳолат пардохт ба ҳисоби ҷории резидент-миёнарав гузаронида мешавад;

4) ҳангоми харидуфуруши аъсоори хориҷӣ дар бозори дохилии аъсор тавассути бонкҳои ваколатдор, нуқтаҳои мубодилаи аъсор ва биржаҳои аъсорӣ;

5) ҳангоми пардохти андоз аз фуруш ва дигар пардохтҳои ҳатмие, ки қонунгузории ҷумҳурӣ муқаррар намудааст;

6) ҳангоми гирифтани баргардонидани қарзҳо бо аъсоори хориҷӣ ва фоиизи онҳо аз бонкҳои ваколатдор ва Бонки миллии Тоҷикистон.

Дар тамоми ҳолатҳои дигар истифодаи аъсоори хориҷӣ дар ҳисоббаробаркунӣ байни резидентҳо бо иҷозати Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ мегардад.

Ҳамаи амалиёти аъсории резидентҳо-шахсони ҳуқуқӣ танҳо ба воситаи ҳисобҳои аъсории онҳо дар бонкҳои вако-

латдор сурат мегирад. Тамоми маблағҳои асъории резидентҳо – шахсони ҳуқуқӣ бояд ҳатман ба ҳисоби асъорияшон дохил шавад.

Ин маблағҳо барои интиқол ва пардохтҳо ба амалиёти ҷорӣ вобаста буда, дар шакли ғайринақдӣ бе ягон маҳдудият истифода мешаванд, нақдина танҳо барои хароҷоти сафарҳои хидмати метавонад истифода гардад.

Чунин тартиб барои ғайрирезидентҳо низ муқаррар гаштааст.

Маблағҳои асъории аз хориҷи ҷумҳурӣ ба номи резидент (ғайрирезидент) - ҳо ба таври ғайринақдӣ интиқолшаванда, бе ягон маҳдудият ба ҳисобҳои асъории онҳо дохил карда мешавад.

Ба ҳисоби асъории резидент (ғайрирезидент) – шахси ҳуқуқӣ дохил намудани асъори хориҷии нақд дар ҳолатҳои зерин мумкин аст:

а) агар резидент (ғайрирезидент) ҳуқуқи дар дохили ҷумҳурӣ бо асъори хориҷӣ фуруштани мол, иҷрои қор ва хидматрасониҳо дошта бошад. Ин ҳуқуқро ба ӯ Бонки миллии Тоҷикистон бо иҷозатномаи махсус дода метавонад;

б) агар маблағи нақдинаи ба ҳисоби асъорӣ супоридашаванда мутаносибан ба 500 доллари Амрико баробар бошад;

в) агар маблағи нақдина аз 500 доллари ИМА зиёд бошад, он гоҳ ҳуҷҷати тасдиқкунандаи манбаъи ин маблағ ва қонунӣ будани онро пешниҳод мекунад.

Ин ҳуҷҷатҳо: эълomia (декларатсия) - и ғумрукии воридоти нақдина, маълумотномаи тасдиқкунандаи анҷомдиҳии амалиёти мубодилавӣ (маълумотномаи ф. № 377) ва ғайра мебошанд;

г) агар ғайрирезидент-харидор тавассути ба ҳисоби асъори резидент-фурушанда супоридани асъори нақди хориҷӣ арзиши моли содиротиро пардохт наояд, ғайрирезидент дар ин ҳолат ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи манбаъи маблағ ва қонунӣ будани нақдинаро, ки дар боло номбар карда шудаанд, пешниҳод менаояд.

Дар тамоми дигар ҳолатҳо ба ҳисоби асъории ҷорӣ ворид намудани асъори нақди хориҷӣ бо иҷозати Бонки миллии Тоҷикистон сурат мегирад.

10.3. Ҳисоби асъорӣ ва шарту шароити харидуфурӯши асъор.

Ҳисоби асъорӣ.

Резидентҳо ва ғайрирезидентҳо ҳуқуқ доранд дар бонкҳои ваколатдор ҳисоби асъорӣ кушоянд ва пасандоз дошта бошанд. Тартиби кушодан ва пеш бурдани ин гуна ҳисобҳо аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон муайян карда мешавад.

Дастуруламал "Дар бораи тартиби аз тарафи бонкҳои ваколатдор кушодан ва пеш бурдани ҳисобҳои асъории шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии резидент ва ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон" (Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон 16 сентябри соли 1997 бо Протоколи № 51 тасдиқ намудааст) қоидаҳо ва тартиби аз тарафи бонкҳои ваколатдор кушодан ва пеш бурдани ҳисобҳои ҷорӣ ва дигар ҳисобҳои асъории шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии резидент ва ғайрирезидентҳои ҷумҳуриро муайян намудааст.

Ҳисобҳои ҷории асъорӣ барои ба қайд гирифтани тамоми маблағҳои асъории ба манфиати муштарӣ воридшаванда, новобаста ба хусусият, манбаъи пайдоиш ва таъйиноти онҳо, инчунин барои амалӣ гардонидани ҳама гуна пардохтҳои ӯ таъйин шудаанд.

Ҳисобҳои ҷории асъорӣ аз тарафи бонкҳои ваколатдор барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ (бо фаъолияти соҳибкорӣ машғулбуда) якҷоя бо ҳисобҳои сомони онҳо кушода мешаванд. Агар бонке, ки ҳисоби сомони онҳоро пеш мебарад, ҳуқуқи анҷом додани амалиёти аъсориро надошта бошад, он гоҳ бо ризояти ин бонк ҳисоби аъсории ҷорӣ дар яке аз бонкҳои ваколатдор кушода мешавад.

Бонкҳои ваколатдор ҳисобҳои аъсории ҷорирометавонанд кушоянд, барои:

- иттиҳодияҳо, корхонаҳо ва ташкилотҳо;
- корхонаҳои хурд, ширкатҳо, кооперативҳо ва иттифоқи ҷамъиятҳои онҳо;
- корхонаҳои муштарак;
- ташкилотҳои ба фаъолияти иқтисодии хориҷӣ машғулбуда;
- мақомоти идораи давлатӣ (вазоратҳо, идораҳо, ҳукуматҳо ва сохторҳои ҳисоби хоҷагии онҳо);

- ширкатҳо ва корхонаҳои хориҷӣ, бахш ва намо-
яндагҳои онҳо;

- ташкилотҳои байналмилалӣ, бахшу намоёндагҳои
онҳо, ки дар ҷумҳурӣ фаъолият менамоянд;

- шахсони дигари ҳуқуқӣ – резидент ва ғайрирезидентҳо;

- шахсони воқеӣ, резидент ва ғайрирезидентҳо.

Барои кушодани ҳисоби асъории ҷорӣ шахсони ҳуқуқӣ
(резидент ва ғайрирезидентҳо) бояд ба бонки ваколатдор
ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод намоёнд:

- ариза дар шакле, ки бонки ваколатдор муайян кардааст;

- ҳуҷҷатҳои ташкилӣ ва бақайдгирӣ, ки аз тарафи нотариус
тасдиқ карда шудаанд (барои ғайрирезидентҳо онҳо бояд ба
таври муқарраргашта расмӣ гардонида шуда бошанд),
навиштаҷот аз номгуӣи савдо, барои бонк иҷозатнома оид ба
ҳуқуқи анҷоми амалиёти бонкӣ ва асъор. Ғайрирезидентҳо ба
таври илова нусхаи иҷозатномаи бонкҳои марказӣ (миллӣ) ё
худ мақом (шахс) - и босалоҳияти дигари давлати хориҷиро
барои кушодани ҳисоб, ҳуҷҷатҳои мувофиқаи мақоми
ҷойгиршавии намоёндагии бахш ва мақомоти маҳаллии
ҳокимиятро пешниҳод менамоянд;

- нусхаи иҷозатнома барои кушодани намоёндагӣ,
навиштаҷот аз рӯйхати номнависи намоёндагҳои корхо-
наҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- тасдиқномаи мақомоти андоз оиди ба қайд гирифтани
шахси ҳуқуқӣ дар мақоми андоз;

- 2 варақа бо намунаи имзои роҳбар, сармуҳосиб ва
мӯҳри корхона ё ташкилот, ки аз тарафи нотариус ё мақо-
моти болоии онҳо тасдиқ шудааст;

- тасдиқи хаттии он, ки шахси ҳуқуқӣ дар бонкҳои дигар
ҳисоби асъорӣ надорад, ки бо имзои роҳбарони ҳуқуқӣ им-
зои яқум ва дуҷум дошта ва бо мӯҳр тасдиқ шудааст.

Кушода шудани ҳисоби асъорӣ бо амри бонки ваколат-
дор ба расмӣ дароварда мешавад. Як нусхаи амрнома ба
соҳиби ҳисоб баргардонида мешавад.

Ҳисобҳои асъории шахсони ҳуқуқӣ – резидент ва ғайри-
резидентҳо дар ҳолатҳои зерин баста мешаванд:

- бо аризаи соҳиби ҳисоб;

- дар ҳолати ба охир расидани мӯҳлати фаъолияти ғайри-
резидент, ки он дар ҳуҷҷатҳои бақайдгирии мақомоти вако-
латдори Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст;

- бо қарори Бонки миллии Тоҷикистон ҳангоми вайрон када шудани қонунгузории асърӣ, ё худ анҷом дода шудани амалиётҳо бо ин ҳисоб муваққатан манъ карда мешавад;

- дар ҳолати дар давоми як сол мавҷуд набудани гардиши воситаҳои пулӣ ва бақияи маблағ дар ин ҳисоб. Дар ин сурат бонки ваколатдор вазифадор аст аз ин ҳолат як моҳ қабл соҳиби суратҳисобро хабардор намояд.

Барои кушодани суратҳисобҳои асърӣ ва анҷомдиҳии амалиёт бо онҳо бонкҳои ваколатдор мувофиқи нархномаҳои хизматрасониашон ҳаққи хидмат мегиранд.

Бонкҳои ваколатдор вазифадоранд ба мақомоти андоз дар мӯҳлати 5 рӯз оид ба кушода шудани ҳисоби асърӣ хабар диҳанд.

Ба ҳисоби асърӣ шахсони ҳуқуқӣ дохил шудани маблағҳои зерин мумкин аст:

- маблағҳои асърӣ аз фаъолияти расмӣ иқтисодӣ хориҷӣ, аз фурӯши молҳо, қор ва хизматрасонӣ дар дохили ҷумҳурӣ бо асърӣ хориҷӣ, ки тавассути иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон сурат мегирад ва дигар маблағҳое, ки барои иҷрои ўҳдадориҳои дар назди соҳиби суратҳисоб дошта, ворид шудаанд, пардохти ҳисса ба сармои оинномавӣ, воридоти дигар аз фаъолияти сармоягузорӣ, фоидаҳои додаи бонк;

- қарзҳои асърӣ, ки аз бонкҳои ваколатдор, инчунин аз дигар резидент (ғайрирезидент) дар асоси иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистон гирифта шудаанд;

- асърӣ, ки ба воситаи бонкҳои ваколатдор ва дигар мақомоти ваколатдор аз бозори дохилии асърӣ ҷумҳурӣ бо сомонӣ ҳарида шудааст;

- маблағи аз суратҳисобҳои асърӣ ҳукумат (бучет) интиқолшуда;

- маблағи ҳазинаҳои хайрия;

- маблағҳои аз хориҷи кишвар интиқолшуда;

- дигар маблағҳое, ки бо роҳи қонунӣ ба даст омада, манбаъи пайдоиши расмӣ доранд.

Шахсони ҳуқуқӣ баъди гирифтани маълумоти бонк оиди ба ҳисоб ворид шудани маблағҳои асърӣ худ бояд дар мӯҳлати то 10 рӯз ба бонки хизматрасон супоришномаҳои пардохтӣ диҳанд. Ин пардохтҳо дар навбати аввал ба ин самтҳо истифода мегарданд:

- барои иҷрои ӯҳдадориҳои ӯ дар назди буча мувофиқи қоидаҳои амалкунанда;

- барои пушонидани қарзҳо аз рӯи қарзҳои бонкӣ, ғоизҳои ҳисобшуда, вале пардохтнашудаи ин қарзҳо, дигар ӯҳдадориҳои кафолатӣ ва бонкӣ;

- барои пардохти ҳаққи хизмати миёнаравии корхона, ташкилот ва идораҳои ба ғайрифаъолияти иқтисоди хориҷӣ машғулбуда;

- барои пардохти хароҷоти корхонаҳои нақлиётӣ, бима, корхонаҳои алоқа, хизматҳои бонкҳо;

- аз ҳисоби ғайррезидентҳо барои хариди мол ва хизматрасонӣ дар қаламрави ҷумҳурий, пардохти ӯҳдадориҳои дар назди резидент ва ғайррезидент мавҷудбуда, пасандоз ва сармоягузорӣ қардан, дигар пардохт ва интиқолҳо.

Баъди ин пардохтҳо боқимондаи маблағҳо ҳамчун воситаҳои худии шахсони ҳуқуқӣ дар қорҷӯбаи қонунгузориҳои ҷорӣ асрорӣ бо салоҳдиди худӣ онҳо сарф қарда мешавад.

Маблағҳои асрорӣ ғайррезидентҳо аз ҳисобҳои асрорӣ онҳо дар бонкҳои ваколатдор озодона ба хориҷи мамлакат гузаронида ва ё дар бозори дохилии асрор бо тартиби муқарраршуда фурухта мешаванд.

Бонкҳои ваколатдор инчунин барои иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва мақомоти иҷроияи ҳокимият дар маҳалҳо ҳисобҳои асрорӣ мақсаднок кушода метавонанд. Ба ин ҳисобҳо маблағҳо, ки барои ҳифзи муҳити зист, барқарор намудани ёдгориҳои таърихӣ, маблағҳои хайрия, рафъи оқибати офатҳои табиӣ равона шудаанд, дохил мешаванд.

Манбаи ин маблағҳо пардохти корхонаю идораҳои ҷумҳуриявӣ, шахрвандони алоҳида, инчунин пардохт аз хориҷи мамлакат шуда метавонад. Ин маблағҳо ба мақсадҳои дар аризаи кушодани суратҳисоби асрорӣ овардашуда харч мегарданд.

Суратҳисобҳои асрорӣ мақомоти ҳокимияти иҷроия дар маҳалҳо бо мақсади ворид намудани маблағҳо, ки мувофиқи меъёрҳои муайяншудаи корхона, идора ва дигар сохторҳои фаъолияти иқтисоди хориҷии дар ин маҳал воқеъбуда ҷудо менамоянд, кушода мешаванд. Ин суратҳисобҳо бо муроҷиати ташкилотҳо барои ворид намудани ҳиссаҳои меъёрии муайяншуда ифтиҳо мегарданд.

Шахсони воқеӣ – резидент ва ғайррезидентҳо метаво-

нанд дар бонкҳои ваколатдор бо асъори хориҷие, ки қабул ва гардиши онҳо дар қаламрави ҷумҳурӣ аз тарафи Бонки миллий иҷозат дода шудааст, ба номи худашон суратҳисобҳои ҷорӣ ва амонатӣ кушоянд.

Барои кушодани ин суратҳисобҳо муштариён ба бонки ваколатдор ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамоянд:

- ариза дар шакле, ки бонки ваколатдор муқаррар кардааст;

- 2 варақаи имзо ба нусхаи имзои шахсӣ;

- тасдиқномаи мақомоти андоз оиди ба қайд гирифта шудани шахси воқеӣ (резидент, гайрирезидент), агар ӯ ба фаъолияти соҳибкорӣ (бе ташкил намудани шахси ҳуқуқӣ) машғул бошад.

Ҳуҷҷатҳо бо шиноснома ё ҳуҷҷати дигари ивазкунандаи он тасдиқ карда мешаванд.

Ба ҳисоби ҷорӣ ва амонатии шахси воқеӣ асъори хориҷӣ аз манбаъҳои зерин дохил шуда метавонад:

- асъори бо риояи қоидаҳои гумрукӣ аз хориҷи мамлакат воридшуда;

- аз суратҳисобҳои асъории шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ бо супориши онҳо гузаронидашуда, аз ҷумла аз хориҷи кишвар;

- аз суратҳисоби асъории пештар кушодашуда кушодани ҳисоби асъории нав;

- маблағҳои ба воситаи васиятнома гирифташуда;

- маблағи мерос;

- дигар маблағҳои асъорӣ, ки пайдоишашон расмӣ мебошад.

Маблағҳои асъории дар суратҳисобҳои ҷорӣ ва амонатии шахсони воқеӣ нигоҳдошташаванда аз тарафи онҳо дар ҷорҷубаи санадҳои меъёрий ва қонунгузории танзими асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода мешаванд.

Асъори хориҷии дар суратҳисобҳо мавҷудбуда бо супориши соҳиби суратҳисоб метавонад:

- ба хориҷи кишвар гузаронида шавад;

- ба суратҳисоби дигар шахсони ҳуқуқию воқеӣ гузаронида шавад;

- бо асъори нақди хориҷӣ ва ҳуҷҷатҳои ба асъори хориҷӣ ифодаёфта ба соҳибаш баргардонида шавад.

Дар ин ҳолат ба муштарӣ маълумотномаи тасдиқку-

нандаи анҷомдиҳии амалиёти мубодилаи асър (Маълумотномаи ф. № 377) дода мешавад. Ба бақияи маблағҳо дар суратҳисобҳои асърӣ шахсони воқеӣ ғоизӣ муайян, ки ҳаҷми онро бонки ваколатдор муайян кардааст, дода мешавад.

Суратҳисоби ҷорӣ ва амонатии шахси воқеӣ дар мавридҳои зерин баста мешавад:

- бо аризаи соҳиби суратҳисоб;
- ҳангоми дар давоми 1 сол надоштани навиштаҷотҳо ва бақияи маблағ дар суратҳисоб. Дар ин ҳолат бонк бояд як моҳ қабл соҳиби суратҳисобро хабардор намояд;
- ҳангоми вайрон кардани қонунгузории ҷорӣ асърӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо пешниҳоди мақомоти назорати асър.

Шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ – резидентҳо метавонанд дар бонкҳои хориҷӣ суратҳисобҳои асърӣ кушоянд. Тартиби кушодани ин гуна суратҳисобҳо бонки миллии Тоҷикистон муайян менамояд.

Барои кушодани суратҳисобҳо дар бонкҳои хориҷӣ резидентҳо бояд иҷозати бонки миллии Тоҷикистонро гиранд. Баъди кушодани ин суратҳисоб резидент онро бояд дар бонки миллии Тоҷикистон аз қайд гузаронад ва ҳар моҳ дар бораи бақия ва ҳаракати маблағҳои асари аз ин суратҳисоб гузаранда ба бонки миллии Тоҷикистон ҳисоботи пура диҳад.

Шарту шароити харидуфурӯши асър.

Асосҳои ҳуқуқии харидуфурӯши асър дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи танзими асър ва назорати асър" муайян карда шудааст. Харидуфурӯши асари хориҷӣ дар бозори дохилӣ ва берунии асари сурат мегирад. Бозори дохилии бонкҳои ваколатдори бевосита бо муомилоти асарӣ мубодилаи машғулбуда ва нуқтаҳои мубодилаи асари онҳо, нуқтаҳои мубодилаи асари шахсони ҳуқуқӣ ва воқеиро, ки иҷозатномаи бонки миллии Тоҷикистон ва биржаҳои асarro доранд, дар бар мегирад.

Харидуфурӯши асари хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартибе, ки бонки миллии Тоҷикистон муқаррар кардааст, мустақиман ба воситаи мақомоти ваколатдор амалӣ карда мешавад.

Ба харидуфурӯши асър асосан бонкҳои ваколатдор, ки

ичозатномаи Бонки миллии Тоҷикистонро оид ба ҳукуки анҷомдиҳии амалиёти бонкӣ бо асъори хориҷиро доранд, машғуланд.

Бонкҳои ваколатдор бевосита байни ҳудашон, бо муштариён – шахсони ҳукукӣ ва воқеӣ, дар биржаҳои асъорӣ, бо Бонки миллии Тоҷикистон, бо бонкҳои муросилотӣ (корреспондентӣ) - и хориҷӣ, ба воситаи нуқтаҳои мубодилаи асъори худ амалиёти харидуфурӯши асъори хориҷии нақд ва ғайринақдиро анҷом дода метавонанд.

Резидент ва ғайрирезидентҳо ба воситаи бонкҳои ваколатдор, нуқтаҳои мубодилаи асъор ва биржаҳои асъор дар бозори дохилии асъор, асъори хориҷии нақд ва ғайринақдиро бе маҳдудият метавонанд харидорӣ кунанд ё ба фурӯш бароранд.

Бонкҳои ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан дар бозори дохилии асъор ба амалиётҳои харидуфурӯши асъор машғуланд. Онҳо дар бозори байнибонкӣ, дар биржаи байнибонкӣ ва дар нуқтаҳои мубодилаи асъори худ асъори хориҷии нақд ва ғайринақдро барои анҷомдиҳии ҳисоббаробаркунии байналмилалӣ муштариёни худ меҳаранд ва мефурӯшанд. Инчунин барои худ ва аз номи худ асъори хориҷиро харидуфурӯш менамоянд.

Дар ин харидфурӯши асъори хориҷӣ асосан як навъи он, ки ба номи муомилоти ҳазинавӣ – муомилоти "СПОТ" машхур аст, истифода мешавад.

Моҳияти ин навъ муомилот дар он аст, ки асъори харидоришуда дар ҳуди ҳамон лаҳза ё дар муҳлати на зиёда аз ду рӯзи корӣ ба харидор дода мешавад.

10.4. Суратҳисобҳои асъорӣ ва амалиётҳои асъории резидентҳо ва ғайрирезидентҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Суратҳисобҳои асъорӣ ва амалиётҳои асъории резидентҳо.

1. Резидентҳо метавонанд дар бонкҳои ваколатдор ба асъори хориҷӣ суратҳисобҳо дошта бошанд.

Асъори хориҷис, ки корхона (ташкилот) - ҳо, резидентҳо ба даст меоваранд, ҳатман ба суратҳисоби онҳо дар бонкҳои ваколатдор гузаронида мешавад, ба шарте ки Бонки миллии ба таври дигар муқаррар накарда бошад.

2. Резидентҳо вазирадоранд, ки дар Бонки миллии Тоҷикистон амонату суратҳисобҳоеро, ки берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон кушода мешаванд, кайд кунонанд.

3. Тартиби аз тарафи бонки ваколатдор ба асъори хориҷӣ кушодан ва нигоҳ доштани суратҳисобҳои резидентҳоро Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад.

Амалиёти асъории резидентҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври зайл анҷом дода мешаванд:

1. Амалиёти ҷорӣ кардан асъор ва ҳамаи пардохтҳои вобаста ба онҳо аз тарафи резидентҳо бе маҳдудият амалӣ карда мешаванд.

2. Амалиёти асъорӣ вобаста ба ҳаракати сармоя аз тарафи резидентҳо ба тартиби муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон амалӣ карда мешаванд.

3. Резидентҳо дар ҳолати риояи қоидаҳои гумрукӣ ҳуқуқ доранд бе маҳдудият сарватҳои асъориро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол, ворид ва ирсол намоянд.

4. Тартиби ташкили захираҳои давлатии асъориро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

5. Шахсони воқеӣ, резидентҳо дар ҳолати риояи қоидаҳои гумрукӣ ҳуқуқ доранд дар ҳудуде, ки дар эълония ё санади дигари тасдиқкунандаи интиқол, ворид ё ирсолӣ сарватҳои асъор ба Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дода шудааст, сарватҳои асъории қаблан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол, ворид ё ирсолшударо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол, содир ё ирсол намоянд.

6. Тартиби аз тарафи резидентҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир ва ирсол намудани сарватҳои асъорро Бонки миллии Тоҷикистон яқоя бо Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

Ҳисобҳои асъорӣ ва амалиётҳои асъории ғайррезидентҳо.

1. Ғайррезидентҳо метавонанд ба асъори хориҷӣ ва асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бонкҳои ваколатдор суратҳисоб дошта бошанд.

2. Тартиби аз тарафи бонкҳои ваколатдор ба асъори хориҷӣ ва асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон кушодан ва нигоҳ доштани суратҳисобҳоро Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар мекунад.

Амалиёти асъории ғайррезидентҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври зайл амалӣ мегардад:

1. Амалиёти ҷорӣ кардан асъор ва ҳамаи пардохтҳои вобаста ба

онҳо аз тарафи ғайррезидентҳо бе маҳдудият амалӣ карда мешаванд.

2. Амалиёти асъорӣ вобаста ба ҳаракати сармоя аз тарафи ғайррезидентҳо ба тартибе амалӣ карда мешаванд, ки Бонки миллии Тоҷикистон бо мувофиқати Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар намудааст.

3. Ғайррезидентҳо ҳуқуқ доранд бо тартиби муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон дар бозори дохилии асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон бе маҳдудият асъори хориҷӣ бифурӯшанд ва бихаранд.

4. Ғайррезидентҳо дар ҳолати риоя намудани қоидаҳои гумрукӣ ва дар дигар ҳолатҳо мутобики қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ доранд сарватҳои асъориро бемамониат аз Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол, содир ва ирсол намоянд, агар ин сарватҳои асъорӣ қаблан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол, ворид ё ирсол шуда бошанд, ё дар Ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ шуда бошанд.

5. Тартиби аз тарафи ғайррезидентҳо аз Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол, содир ва ирсол намудани сарватҳои асъориро, ба истиснои ҳолатҳои, ки дар банди 4-и ҳамин модда нишон дода шудааст, Бонки миллии Тоҷикистон яққоя бо Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.

Мақсад ва самти назорати асъор.

Мақсади назорати асъор таъмини риояи қонунгузори асъор, гумрук ва андоз ҳангоми аз тарафи резидент ва ғайррезидентҳо анҷом додани амалиёти асъорӣ мебошад;

Самтҳои асосии назорати асъор аз инҳо иборат аст:

а) муайян кардани мувофиқати амалиёти асъорӣ бо Қонуни мавҷуда ва мавҷудияти иҷозатномаи зарурӣ барои он;

б) санҷиш ва таъмини аз тарафи резидентҳо иҷро гаштани ўҳдадорихо доир ба пурра баргардонидани маблағҳои асъории содиротӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобики қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;

в) тафтиши асоснокии пардохтҳо бо асъори хориҷӣ;

г) тафтиши пурра ва объективӣ будани ҳисобу китоб оид ба амалиёти асъорӣ, инчунин оид ба амалиёти ғайррезидентҳо бо асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон;

д) санҷиши иҷрои шартҳои иҷозатнома, ки ба бонкҳои

ваколатдор, ташкилотҳои моливию ғайрибонкии ваколатдор, шахсони ҳуқуқию воқеӣ барои анҷом додани амалиёт бо асъори хориҷӣ дода шудаанд.

Мақомот ва намояндаҳои назорати асъор

Назорати асъор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи мақомоти назорати асъор ва намояндаҳои онҳо ба тартибе, ки Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудаанд, амалӣ карда мешавад.

Мақомоти назорати асъор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ваколатҳои худ мебошанд.

Намояндаҳои назорати асъор бонкҳои ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд. Намояндаҳои назорати асъор ба Бонки миллии Тоҷикистон ҳисоботдиҳандаанд.

Ваколатҳои мақомот ва намояндаҳои назорати асъор

Мақомоти назорати асъор дар ҳудуди салоҳиятҳои худ санадҳои меъёрий мебароранд, ки иҷрои онҳо аз тарафи ҳамаи резидентҳо ва ғайрирезидентҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатмӣ мебошад.

Бонки миллии Тоҷикистон ҳамчун мақомоти назорати асъор дар ҳудуди салоҳияти худ, ки Қонуни мазкур ва қонунҳои дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намудааст, қорҳои зайлро анҷом медиҳад:

а) аз тарафи бонкҳои ваколатдор ва дигар ташкилотҳои кредитии ваколатдор анҷом дода шудани амалиёти бонкӣ, амалиёти дигар бо сарватҳои асъор ва мутобиқати ин амалиёт ба қонунгузори асъор, шартҳои иҷозатнома ва риояи санадҳои меъёрии мақомоти танзим ва назорати асъор;

б) аз тарафи шахсони ҳуқуқию воқеӣ анҷом дода шудани амалиёт бо асъори хориҷӣ мувофиқи иҷозатномаҳо ба ҳуқуқи гузаронидани ин гуна амалиёт ва мутобиқати ин амалиёт ба қонунгузори асъор, шартҳои иҷозатнома ва риояи санадҳои меъёрии мақомоти танзим ва назорати асъор;

в) аз тарафи бонкҳои ваколатдор иҷро шудани функцияҳои намояндаҳои назорати асъор.

Бонкҳои ваколатдор, ҳамчун намояндаҳои назорати асъор ба амалиёти бонкӣ ва амалиёти дигар бо сарватҳои асъорӣ, ки

аз тарафи мизочони бонк, резидент ва ғайррезидентҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом дода мешаванд, мутобиқи ин амалиёт ба қонунгузори асёр, санадҳои меъёрии мақомоти танзими асёр ва назорати асёр, шартҳои иҷозатномаҳо бево-сита назорати асёриро қорӣ менамоянд.

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати даро-мадҳо ва пардохтҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳудуди са-лоҳияти худ, ки қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, қараёни аз тарафи резидентҳо ва ғайррезидентҳо анҷом дода шудани амалиёти асёро назорат мекунад.

Мақомоти назорати асёр тартиб ва шакли ҳисобу китоб ва ҳуҷҷатҳоро оид ба амалиёти асёрии резидентҳо ва ғай-ррезидентҳо муайян мекунад.

Ҳуқуқ ва вазифаҳои резидентҳо ва ғайррезидентҳо

1. Резидентҳо ва ғайррезидентҳо, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалиёти асёрӣ доранд, инчунин ғайррезид-ентҳо, ки асёри Ҷумҳурии Тоҷикистон ва коғазҳои қиматпуро ба асёри Ҷумҳурии Тоҷикистон муомила ме-кунад, **ҳуқуқ доранд:**

а) бо санадҳои тафтишотӣ, ки аз тарафи мақомот ва намо-яндаҳои назорати асёр анҷом дода шудаанд, шинос шаванд;

б) нисбати амали намояндаҳои назорати асёр ба мақо-моти дахлдори назорати асёр, инчунин аз амали мақомоти назорати асёр ба тартибе, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷики-стон муқаррар кардааст, шикоят кунанд;

в) аз дигар ҳуқуқҳос, ки дар Қонун ва дигар санадҳои қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда шуда-анд, истифода кунанд.

2. Резидентҳо ва ғайррезидентҳос, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон амалиёти асёрӣ аноҷом медиҳанд, инчунин ғайррезидентҳос, ки бо асёри Ҷумҳурии Тоҷикистон ва коғазҳои қиматнок ба шакли асёри Ҷумҳурии Тоҷикистон амалиёт анҷом медиҳанд, **вазифадоранд:**

а) ба мақомот ва намояндаҳои назорати асёр ҳамаи ҳуҷҷатҳо ва маълумоти дархостшавандаро оид ба амалиёти асёр пешниҳод кунанд;

б) ба мақомот ва намояндаҳои назорати асёр дар бораи рафти тафтишоте, ки анҷом медиҳанд, инчунин доир ба натиҷаҳои онҳо баёнот диҳанд;

в) дар сурати бо далелҳои санади тафтиши аз тарафи

мақомот ва намояндаҳои назорати асър анҷом додашуда розӣ набудан, дар бораи сабаби имзо накардан ба чунин акт тавзеҳоти ҳаттӣ пешниҳод намоянд;

г) оид ба амалиёти асър ҳисобу китоб анҷом диҳанд ва ҳифзи онҳоро камаш панҷ сол таъмин намоянд;

д) талабот (дастур) - и мақомоти назорати асърро барои бартараф намудани камбудихо иҷро кунанд;

е) вазиғаҳои дигареро, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, иҷро намоянд.

10.5. Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонуни асър, ҳукуку вазиғаҳои шахсони мансабдор ва масъулияти онҳо

Ҷавобгарӣ барои вайрон кардани қонуни асър

1. Резидентҳо, ба шумули бонкҳои ваколатдор ва ғайрирезидентҳое, ки нуктаҳои қонуни асърро вайрон кардаанд, ба чунин ҷавобгарӣ кашида мешаванд:

а) ба ҳисоби давлат ситонидани тамоми даромад аз муомилоте, ки ин Қонун онро ғайриқонунӣ ҳисоб мекунад;

б) ба ғайридавлат ситонидани он маблағе, ки беасос, на аз рӯи муомила, балки дар натиҷаи амали ғайриқонунӣ ба даст оварда шудааст.

2. Резидентҳо, ба шумули бонкҳои ваколатдор ва ғайрирезидентҳо барои надоштани ҳисобу китоби амалиёти асър, пешбурди ҳисобу амалиёти асър бар ҳилофи тартиби муқарраршуда, пешниҳод накардан ё дар вақташ пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳо ва ахборот ба мақомот ва намояндаҳои назорати асър мувофиқи банди 2 моддаи 13-и Қонун «Дар бораи танзим ва назорати асър» дар ҳудуди маблағе, ки ба ҳисоб гирифта нашудааст ё оид ба он ҳуҷҷат ва маълумот ба тартиби муқарраршуда пешниҳод карда нашудааст, ҷарима баста мешаванд. Тартиби ба ҷавобгарӣ кашидан дар ҳолатҳое, ки дар ин банд пешбинӣ шудааст, аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон яқоя бо дигар мақомоти назорати асър мувофиқи қонун муқаррар карда мешавад.

3. Дар сурати такроран вайрон кардани қоидаҳои дар ин модда зикршуда, инчунин барои иҷро накардан ё бояду шояд иҷро накардани дастурҳои мақомоти назорати асър резидентҳо, ба шумули бонкҳои ваколатдор ва ғайрирезидентҳо ба чунин ҷавобгарӣ кашида мешаванд:

а) ба ғоидаи давлат ситонидани маблағе, ки дар банди 1-уми ин модда зикр шудааст, инчунин ҷаримаҳо дар ҳудуди андозаи панҷкаратаи ин маблағ, ки аз тарафи Бонки миллии Тоҷикистон бо пешниҳоди дигар мақомоти назорати асъор ва мувофиқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон сурат мегирад;

б) боздоштани амал ё маҳрум кардани резидентҳо, ба шумули бонкҳои ваколатдор, ё ғайррезидентҳо аз иҷозатномаҳое, ки мақомоти назорати асъор додаанд;

в) татбиқи ҷаримаҳое, ки Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст.

4. Ситонидани маблағи ҷаримаи дар ин модда зикршуда ва ҷаримаҳои дигар аз тарафи мақомоти назорати асъор, аз ҷумла бо пешниҳоди агентҳои назорати асъор бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон.

5. Ашхоси мансабдори шахсони ҳуқуқӣ – резидентҳо, аз ҷумла бонкҳои ваколатдор ва шахсони ҳуқуқӣ – ғайррезидентҳо, инчунин шахсони воқеӣ, ки ба вайрон кардани қонуни асъор айбдоранд, мувофиқи Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноӣ, маъмурий ва шаҳрвандию ҳуқуқӣ кашида мешаванд.

Ҳуқуқи вазифаҳои шахсони мансабдор ва масъулияти онҳо

1. Шахсони мансабдори мақомот ва намояндаҳои назорати асъор дар ҳудуди салоҳияте, ки ин мақомот доранд, ҳуқуқ доранд, ки:

а) ҳамаи ҳуҷҷатҳои вобаста ба иҷрои назорати асъорро тафтиш намоянд, оид ба масъалаҳое, ки ҳангоми тафтиш ба миён меоянд, баёнот ва маълумот гиранд, инчунин ҳуҷҷатҳосро, ки аз ҳилофкориҳо дар соҳаи қонуни асъор шаходат медиҳанд, мусодира кунанд;

б) ҳангоми пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳо ва маълумотномаҳо тибқи тартиби қонуни муқарраршуда амалиётҳоро аз рӯйи суратҳисобҳое, ки дар бонкҳои ваколатдор мавҷуданд, боздоранд;

в) амали резидентҳоро боздоранд ё резидентҳо, ба шумули бонкҳои ваколатдор, инчунин ғайррезидентҳоро аз иҷозатномаҳо барои ҳуқуқи иҷрои амалиёти асъорӣ маҳрум созанд;

г) ваколатҳои дигареро, ки мувофиқи Қонун пешбинӣ шудаанд, анҷом диҳанд.

2. Мақомот ва намояндаҳои назорати асъор ва шахсони

мансабдори онҳо бояд сирри тичоратии резидентҳо ва ғайрирезидентҳоро, ки хангоми иҷрои вазифаи назорати асёр барояшон маълум гардидааст, пушида нигоҳ доранд.

3. Мақомоти назорати асёр ва шахсони мансабдори онҳо дар сурати бояду шояд иҷро накардани вазифаҳояшон ба тартибе, ки қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, метавонанд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд.

10.6.Тартиби иҷрои амалиёти асёрии марбут ба ҳаракати сармоя

Ин тартиб мувофиқи Низомнома «Дар бораи тартиби гузаронидани амалиёти асёрии марбут ба ҳаракати сармоя» аз 31 июли соли 2003 амалӣ мегардад.

Ин Низомнома мутобиқи моддаи 36 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон», моддаҳои 6(2), 9 (г) Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асёр ва назорати асёр» таҳия шудааст ва тартиби аз тарафи резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ намудани амалиёти асёриро, ки ба ҳаракати сармоя алоқаманд аст, муқаррар менамояд.

Иҷрои Низомнома барои ҳамаи резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ) аз рӯи ҳамаи навъҳои амалиёти асёрии марбут ба ҳаракати сармоя, ки аз ҷониби онҳо дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон ё дар хориҷи он анҷом дода мешавад, ҳатмист.

Амалиёти асёрии марбут ба ҳаракати сармоя амалиёти пешбиниқунандаи ҳаракати дороиҳои асёрии байни резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайррезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки бо мақсадҳои зерин амалӣ карда мешавад:

- ташкил додани манбаъҳои маблағгузори фаъолияти истеҳсолию хоҷагидорӣ ва дигар навъҳои фаъолият дар хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- ба роҳ мондани фаъолияти сармоягузорӣ, аз ҷумла иштироки резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сармояи резидентҳо (бо асёри хориҷӣ) ва ғайррезидентҳо дар асо-си саҳм (ҳисса) ё саҳҳом барои амалӣ кардани фаъолияти якҷоя ва (ё) гирифтани даромад аз сармояи гузошташуда дар шаклҳои ғуногун;

- гирифтани даромади сармоягузорӣ аз тарафи резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шакли фоиз ё суд (дивиденд) аз рӯи коғазҳои қиматноки давлатҳои хориҷӣ ва хазинадорихо – гайррезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Ба амалиёти асъории марбут ба ҳаракати сармоя (мутобики б.10. мод.1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор») инҳо мансубанд:

а) сармоягузориҳои мустақим ва маҷмӯӣ, яъне гузоштани маблағ ба сармояи оинномавии корхона бо мақсади ҷалби даромад ва пайдо кардани ҳуқуқ ба иштирок дар идораи корхона;

- аз ҷониби резидент ба даст даровардани ҳиссаи гайррезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби манбаъҳои асъори хориҷӣ;

- аз тарафи резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гузоштани саҳмияҳо ба сармояи оинномавӣ (асосӣ ва гардон) - и резидент (гайррезидент) - и Ҷумҳурии Тоҷикистон бо асъори хориҷӣ барои фаъолияти якҷояи молиявӣ;

- харидани саҳмияҳо;

- сармоягузориҳои мучаддад (реинвеститсия) - и даромадҳои аз иштироки резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сармояи саҳмиявӣ (саҳмӣ) - и гайррезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифташуда;

б) интиқолоти барои пардохти ҳуқуқи моликият барои бино, иншоот ва дигар амвол, аз ҷумла замин ва сарватҳои он, ки мутобики қонунгузориҳои мамлакат маҳалли ҷойгиршавии он ба амволи гайриманқул мутааллиқ аст, ҳамчунин дигар ҳуқуқҳо ба амволи гайриманқул;

в) пешниҳод ва гирифтани кредитҳои молиявӣ ба муҳлати зиёда аз як сол;

- пешниҳоди вомҳои аз ҷониби шахсони ҳуқуқи бахши гайрибонкии резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- гирифтани вомҳо бо асъори хориҷӣ (ҳам бонкӣ ва ҳам гайрибонкӣ) аз ҷониби резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон аз гайррезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонкҳои байналмилалӣ ва ташкилотҳои молиявӣ, ки бе истифодаи кафолатҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё берун аз доираи созишномаҳои байниҳукумати барои пешниҳоди кредитҳои хориҷӣ ҷалб шудаанд (гайр аз ҳамаи кредитҳои

гирифташуда дар доираи созишномаҳои байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон ва ташкилотҳои байналмилалӣ молиявӣ, инчунин кафолатҳои онҳо ба ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ё Бонки миллии Тоҷикистон).

г) пешниҳод ва гирифтани таъхири пардохтҳо ба мӯҳлати зиёда аз як сол ид ба воридоту содироти молҳо, корҳо ва хизматрасониҳо:

- анҷомдиҳии пардохтҳои пешакӣ оид ба қарордодҳои воридотӣ, ки аз андозаи ниҳии муқарраркардаи Бонки миллии Тоҷикистон нисбати пардохти пешакӣ оид ба шартномаҳои воридотӣ ба ғоидаи ғайррезидент ва аз рӯйи мӯҳлат зиёд аст;

- пешниҳоди кредити тичоратӣ ба резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғоидаи ғайррезидент аз рӯйи шартномаҳои содиротӣ ба мӯҳлати бештар аз як сол аз таърихи боркунии мол (қабул барои ҳамлу накл ё фиристодан);

- иҷрои қарордодҳои содиротӣ, хизматрасонӣ (аз ҷумла, дар асоси консигнатсионӣ), ки аз ҷониби ғайррезиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба манфиати резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мӯҳлати зиёда аз як сол аз таърихи боркунии мол хизматрасониро пешбинӣ менамояд;

- иҷрои муомилоти бартерӣ, иваз кардани мол ва талофиҳо, мӯҳлати пардохт ва таҳвили мутақобилаи амвол, ки аз таърихи бор кардани моли мазкур аз тарафи контрагент бештар аз як сол гузашта бошад;

- иҷрои қарордодҳои таҷдиди содирот дар мавриде, ки таҳвили пардохтшавандаи маҳсулот (қор, хизматрасонӣ) аз тарафи резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо асъори хориҷӣ дар ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ нашавад, яъне таҳвили мол дар ҳудуди кишвари сеюм анҷом дода шавад;

д) ҳамаи дигар амалиёти асъорӣ, ки ба амалиёти асъории қорӣ мансуб нестанд:

- аз тарафи резидентҳо кушодани суратҳисобҳо бо асъори хориҷӣ дар бонкҳои хориҷ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- муомилоти лизингӣ, муомилот оид ба иҷораи таҷҳизот, ки бо мақсадҳои истеҳсолӣ ба мӯҳлати бештар аз 180 рӯз истифода мешаванд;

- муттаҳидкунии маблағҳо бо асъори хориҷӣ аз ҷониби

резидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои анҷом додани фаъолияти якҷояи молиявӣ (лоиҳаҳо).

Ҳамаи амалиёти марбут ба ҳаракати сармоя танҳо бо иҷозати Бонки миллии Тоҷикистон метавонанд амалӣ шаванд ва тавассути бонкҳои ваколатдор ё ба тартиби дар иҷозати Бонки миллии Тоҷикистон нишондодашуда сурат мегирад.

Тартиби баррасии аризаи резидент дар бораи додани иҷозат барои анҷом додани амалиёти марбут ба ҳаракати сармоя

1. Барои баррасии масъала дар бораи додани Иҷозатнома резидентҳо ба Бонки миллии Тоҷикистон ҳуҷҷатҳои зерини дорои хусусияти умумӣ (хатмӣ) - ро пешниҳод мекунанд:

- ариза;
 - ҳуҷҷатҳои дар нотариус тасдиқшудаи таъсиси ва бақайдгирӣ;
 - маълумотномаи мақомоти андоз дар бораи вучуд надоштани қарз дар назди буча ва дар бораи вучуд надоштани вайроншавии қонунгузори андоз;
 - маълумотномаи бонки ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар он ҳисоби асъорӣ кушода шудааст ва боқимондаи маблағи асъорӣ мавҷуд аст;
 - маълумотномаи Кумитаи давлатии амволи Ҷумҳурии Тоҷикистон, агар корхона моликияти давлатиро истифода кунад;
 - тавозуни корхона дар соли охирини ҳисоботӣ ва то таърихи охирини ҳисоботӣ, ки бозрасии андоз тасдиқ кардааст;
 - маълумотномаи Агентии давлатии омор дар бораи додани рамзҳо ба резидент;
2. Дар илова ба феҳристи ҳуҷҷатҳои дорои хусусияти умумӣ аризадиҳанда ба Бонки миллии Тоҷикистон яке аз ҳуҷҷатҳои дорои хусусияти иловагӣ (дақиққунанда) - ро пешниҳод менамояд, ки хусусияти амалиёти мазкурро нишон медиҳад:
- асоснокии техникий иқтисодии таъсиси корхонаи хориҷӣ, татбиқи лоиҳаи муштарак ва иштирок дар он;
 - ҳулосаи Вазорати рушди иқтисод ва Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мувофиқа карда-

ни он бобати иштирок кардан дар таъсиси корхонаи хориҷӣ;

- нусхаи беруннавис аз феҳристи дахлдори давлати хориҷӣ оиди бақайдгирии корхонаи хориҷӣ (тибқи муқаррарот қонунишуда);

- асоснокии техникий иқтисодии ҷалби кредит;

- нусхаи дар нотариус тасдиқшудаи созишномаи кредитии имзошуда (ё лоиҳаи барои имзо омодагашта);

- нусхаи дар нотариус тасдиқшудаи шартнома барои воридоту содироти мол, иҷрои қор ва пешниҳоди хизматҳо;

- нусхаи шартномаи байни резидент ва ғайррезидент бо иловаҳо ва тағйирот (тибқи муқаррарот қонунишуда);

- асоснокии самарабахшии шакли пешпардохтии пардохт, зарурати ба таъхир андохтани пардохт, кафолати ғарав ва пардохти бонкҳои хориҷӣ ва шахсони ҳуқуқӣ;

- нусхаи изҳорномаҳои ғумрукий бор, ки ворид карда шудани молро тасдиқ мекунанд.

- маълумот аз бонки ваколатдор дар бораи маблағҳои воқеан гузаронидашуда дар доираи шартномаҳо (бо замимаи нусхаҳои ҳуҷҷатҳои пардохтӣ);

- асоснокии техникий иқтисодӣ, аз ҷумла нақшаи принсипноки анҷомдиҳии пардохтҳо барои амвол (истифодаи амвол) аз рӯйи муомилот ва тартиби ҳаракати маблағҳо оид ба ҳисобдорӣ;

- асоснокии техникий иқтисодӣ ва нақшаҳои анҷом додани фаъолияти якҷоя (бизнес - нақша);

- нақшаи ташкил ва маблағгузории лоиҳа ва муттаҳидкунии маблағҳо бо аъзои хориҷӣ.

Ҳисобот ва амалиёти аъзоии марбут ба ҳаракати сармоя

1. Аз рӯйи ҳамаи амалиёти аъзоии марбут ба ҳаракати сармоя Бонки миллии Тоҷикистон мӯҳлатҳои пешниҳод, давра ва андозаи ҳисоботро муқаррар менамояд, ки дар матни Иҷозат равшан ифода ёфтааст.

Дар ҳолати аз ҷониби резидентҳо тибқи тартиботи муқарраршуда ва дар мӯҳлатҳои муайяншуда пешниҳод нагардидани ҳисобот ва дигар маълумотҳо, инчунин вайрон шудани шартҳои Иҷозатнома, амали Иҷозатнома қатъ ме-

гардад ва резидент ба андозаи 300 доллари ИМА ҷарима мепардозад. Масъалаи барқарор намудани амали Иҷозатнома баъди пардохти ҷарима баррасӣ мегардад.

2. Бонкҳои ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадоранд, ки сари вақт ва пурра аз рӯи дархости муштариёни бонки мазкур ба онҳо матни Низомномаи мазкурро пешниҳод намоянд, инчунин дигар маълумотро дар бораи тартиби гузаронидани амалиёти асъории марбут ба ҳаракати сармоя диҳанд.

3.4 Бонкҳои ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадоранд, ки ба Бонки миллии Тоҷикистон маълумот дар бораи гузаронидани амалиёти асъорӣ (худӣ ва муштариён) - ро, ки марбут ба ҳаракати сармоя мебошанд, ҳар моҳ дар муҳлати пешниҳоди тавозунҳои моҳонаи бонк мутобиқи Замимаи №1 – и Низомномаи мазкур пешниҳод намоянд.

3. Дар ҳолати вайрон кардани талаботи Низомномаи мазкур аз ҷониби бонкҳои ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин вайрон шудани муҳлатҳои пешниҳоди ҳисобот нисбати бонк мутобиқи бандҳои 3.1 ва 3.3 боби 3 Иловаҳои № 1 ба Низомнома «Дар бораи тартиби муқаррар намудан ва истифода бурдани муҷозоти ҷаримаӣ ба бонкҳо аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон ва муассисаҳои маҳаллии он» муҷозот истифода карда мешавад.

Дар мавриди тақроран вайрон шудани Низомнома ва иҷро нашудани дастури Бонки миллии Тоҷикистон оид ба бартараф намудани камбудииҳои ҷойдошта дар муҳлатҳои муқарраршуда Бонки миллии Тоҷикистон ҳақ дорад, ки амали иҷозатномаҳои бонкҳои ваколатдорро барои содир намудани амалиёти асъории марбут ба ҳаракати сармоя ба муҳлати то шаш моҳ боздорад. Шахсони мансабдори бонки ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба вайрон кардани ин Низомнома роҳ додаанд, барои доништани ҳуҷҷатҳои меъёрии танзими асъор аз тести ҳатмӣ мегузаранд.

Баъди пардохти ҷарима ва аз тест гузаштани шахсони мансабдори бонки ваколатдор, ки ба вайронкорӣ роҳ додаанд, Бонки миллии Тоҷикистон дар муддати 10 рӯзи бонкӣ масъаларо оиди барқароркунии амали иҷозатнома баррасӣ менамояд.

10.7. Тартиби воридот ва содироти асъор

Ин тартибот мувофиқи Дастуруламали 142 «Дар бораи тартиби ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани асъори нақди миллий ва хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо асъори миллий ва хориҷӣ ифодаёфта» амалӣ мегардад, ки он дар асоси моддаи 2, 6 ва 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» таҳия шуда, тартиби ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани асъори нақди миллий ва хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо асъори милли ва хориҷӣ ифодаёфта тартиб дода шудааст, муқаррар карда мешавад.

Асъори нақди хориҷӣ (пулҳои коғазӣ дар шакли банкнот, билетҳои ҳазинадорӣ ва тангаҳои дар муомилот буда ва дар давлати хориҷии дахлдор қонунаи қобили пардохт ҳисобшаванда, инчунин пулҳои аз муомилот баровардашаванда ё аз муомилот баровардашудаистода, вале ба пулҳои қобили пардохт ивазшаванда) ва коғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфта, бо риоя намудани талаботи Дастуруламали мазкур ва қоидаҳои барасмиятдарорӣ ва назорати гумрукӣ, бо назардошти ба мақомоти гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронидаи декларатсиякунонии ҳатмӣ метавонанд ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир карда шаванд.

Барои мақсадҳои Дастуруламали мазкур ба коғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфта, ҳуҷжатҳои пардохтии бо асъори хориҷӣ ифодаёфта (чскҳо, векселҳои одӣ, тратҳо, аккредитивҳо, нақши қортҳои кредитӣ, супоришҳои пардохтӣ, ариза ва дигар амриномаҳо оид ба амалӣ гардидани пардохт), арзишҳои фондӣ (саҳмияҳо, вомбаргҳо, сертификатҳо дар бораи бастанӣ қарордодҳои асъорӣ, фьючерс ва опсион), инчунин дигар уҳдадорҳои қарзӣ (сертификатҳои депозитӣ ва амонатӣ, мактубҳои кафолатӣ ва ғайра) мансуб доништа мешаванд.

Таҳти мафҳуми «ворид» ва «содир» интиқоли асъори нақди хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфта аз тариқи сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаҳмида мешавад.

Ворид ва содир намудани асъори нақди хориҷӣ ва коғазҳои қиматнокӣ бо асъори хориҷӣ ифодаёфта аз ҷониби шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайррезидентҳо)

Ворид намудани асъори нақди хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайррезидентҳо) бе маҳдудият, бо риояи талаботи қонунгузории ғумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал бароварда мешавад.

Дар баробари ин, дар мавриди ворид намудани асъори нақди хориҷӣ ба маблағи мутаносибан аз 3000 доллари ИМА бештар, талаботи декларатсиякунонии ҳаттии ҳатмӣ татбиқ карда мешавад.

Содир намудани асъори нақди хориҷӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайррезидентҳо) аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби зерин амалӣ карда мешавад:

а) шахсони воқеӣ, резидентҳо ва ғайррезидентҳо метавонанд бе мамолият, бе декларатсиякунии бо шакли ҳаттӣ ва бе пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда, ки барои содир намудани асъори нақди хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон асос мебошанд, ҳар вақт асъори нақди хориҷӣ ба маблағи мутаносибан баробар ва на зиёда аз 3000 доллари ИМА-ро аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намоянд;

б) содир намудани асъори нақди хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи мутаносибан аз 3000 доллари ИМА то ба маблағи мутаносибан баробар ва на зиёда аз 10000 доллари ИМА аз ҷониби шахсони воқеӣ – резидентҳо бо шартӣ декларатсиякунии ҳаттии ҳатмӣ, бе пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда, ки барои содир намудани асъори нақди хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон асос мебошанд, амалӣ мегардад;

в) содир намудани асъори нақди хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи мутаносибан бештар аз 10000 доллари ИМА, аз ҷониби шахсони воқеӣ – резидентҳо бо шартӣ декларатсиякунии ҳаттии ҳатмӣ ва бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда, ки барои содир намудани асъори нақди хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон асос шуда метавонанд, амалӣ мегардад;

г) содир намудани асъори нақди хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи мутаносибан бештар аз 3000 доллари ИМА аз ҷониби шахсони воқеӣ – ғайррезидентҳо бо

шарти декларатсиякунии хаттӣ ва бо пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда, ки барои содир намудани ашёи нақди хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон асос мебошанд, амалӣ мегардад.

Ҳуҷҷатҳои иҷозатдиҳанда, ки барои содир намудани ашёи нақди хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон асос шуда метавонанд, инҳоянд:

Декларатсияи гумрукӣ, ки аз тарафи мақомоти гумрукӣ ба расмӣ дароварда шудааст ва далели аз ҷониби шахси воқеӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудани ашёи нақди хориҷиро тасдиқ мекунад;

Маълумотнома – иҷозат барои содир намудани ашёи нақди хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо ашёи хориҷӣ ифодаёфта, рухсатнома (Permission) аз ҷониби бонкҳои ваколатдор (филиалҳои онҳо), ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ ва Бонки миллии Тоҷикистон (шӯъбаҳои он).

Рухсатнома ба шахси воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) аз тарафи бонкҳои ваколатдор ё филиалҳои онҳо, ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ ва Бонки миллии Тоҷикистон (шӯъбаҳои он) дар мавридҳои зерин дода мешавад:

- ҳангоми хариду фурӯши ашёи нақди хориҷӣ дар шӯъбаи ашё ва нуқтаи мубодилаи ашёи хориҷии бонки ваколатдор, ки бо «Маълумотномаи Ф. № 377» бо нур кардани мушаххасоти ҳуҷҷате, ки шахсияти шахси воқеиро муаррифӣ мекунад ва ба расмӣ дароварда шудаасту далели гузаронидани амалиёти мубодилаи ашёро тасдиқ мекунад;

- ҳангоми додани маблағҳои пулӣ бо ашёи хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ё кушодани суратҳисоб, бо ашёи нақди хориҷӣ интиқолшуда;

- ҳангоми гирифтани ва додани ашёи нақди хориҷӣ аз суратҳисоби ашёӣ;

- ҳангоми додани ашёи нақди хориҷӣ аз суратҳисоби ҷории шахси ҳуқуқӣ барои хароҷоти сафари хидмати кормандон ва инчунин дар дигар ҳолатҳои аз тарафи конунгузорӣ пешбинӣшуда;

Дар ҳолати аз ҷониби шахси воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) харид намудани ашёи нақди хориҷӣ дар нуқтаҳои мубодилаи ашёи шахси воқеӣ, ки бо иҷозати Бонки миллии Тоҷикистон кушода шудаанд, рухсатнома аз

ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон (шӯъбаҳои он) дода мешавад.

Барои додани рухсатнома, ки бо тартиби муайянушуда ба расмӣ дароварда шудааст ва далели гузаронидани амалиёти мубодилаи асъорро аз ҷониби шахси воқеӣ (резидент ва ғайррезидент) дар ҳамин гуна нуктаи мубодила тасдиқ мекунад, «Маълумотномаи Ф. № 377» асос шуда метавонад.

Бонки миллии Тоҷикистон инчунин дар мавриди додани асъори нақди хориҷӣ барои хароҷотҳои сафари хизмати кормандони худ ва кормандони ташкилоту идораҳои бучавӣ, ки аз тарафи Хазинадорӣ марказии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон хизматрасонӣ карда мешаванд, рухсатнома медиҳад.

Ворид ва содир намудани қоғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфта аз ҷониби шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайррезидентҳо) бе маҳдудият бо риоя намудани талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Дастуруламали мазкур амалӣ карда мешавад.

Департаменти гумруки Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми асъори нақди хориҷӣ ва қоғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфтаи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршударо, ки нисбати онҳо декларатсиякунонии хатӣ ҳатмӣ пешниҳод шудааст, ба ҳисоб мегирад ва ҳар моҳ маълумотҳои ҷамъбастиро таҳия намуда, ба Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳо ва идораҳои маъмурӣ дохил мешавад.

Тартиби аз ҷониби бонкҳои ваколатдор ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани асъори нақди хориҷӣ ва қоғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфта

Бонкҳо, ки Иҷозатномаи Бонки миллии Тоҷикистонро барои гузаронидани амалиётҳои бонкӣ бо асъори хориҷӣ доранд (бонкҳои ваколатдор), ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани асъори нақди хориҷӣ ва қоғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфтаҳо бе маҳдудияти маблағ ва миқдор, бо риоя намудани талаботи қонунгузории гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ менамоянд.

Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои сиёсати пу-

лию карзӣ ва асъории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳукуки бе маҳдудияти маблағ ва миқдор, бо риоя намудани талаботи қонунгузории гумрукӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид намудан ва аз ҷумҳурӣ содир намудани асъори нақди хориҷӣ ва қоғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфта ро до-
рад.

Ворид намудан ва содир намудани асъори нақди хориҷиро бонкҳои ваколатдор таъхир ба воситаи ҳисобҳои муро-
силотии худ, ки дар бонкҳои хориҷӣ қушода шудаанд, амалӣ менамоянд.

Истифодаи ҳисобҳои таъхироти ғайрибонкии хориҷӣ аз ҷониби бонкҳои ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба-
рои гузаштан ва гирифтани асъори нақди хориҷӣ манъ аст.

Бонки миллии Тоҷикистон ба Департаменти гумруки Ва-
зорати даромалҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон номгӯи бонкҳои ваколатдоре, ки Иҷозатномаи гузаронидаи амалиётҳои бонкиро бо асъори хориҷӣ до-
ранд, мефиристад.

Бонкҳои ваколатдоре, ки асъори нақди хориҷӣ ва қоғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфта ро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир менамоянд, ҳар моҳ на дертар аз санаи 10 - уми моҳи баъд аз моҳи ҳисоботӣ ба Бонки миллии Тоҷикистон ҳисоботро бо нишон додани ҳаҷми асъори нақди хориҷӣ ва қоғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфтаи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшуда ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршударо, бо нишондоди наваҳои асъор ва қоғазҳои қиматнок барои ҳар як маблағи фиристондашаванда, инчунин рақамҳо ва санаҳои барасмиятдарории декларатсияи гумрукии бори дахлдорро пешниҳод менамоянд.

Ба ҳисобот замима карда менамоянд:

- нусхаи ҳуҷҷатҳои, ки аз ҳазинаи бонкҳои ваколатдор додан ё ин ки ба ҳазина қабул намудани асъори нақди хориҷӣ ва қоғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфта (борномаҳо, забонхатҳо барои додани асъори хориҷӣ ва қоғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфта, ордериҳои даромаду хароҷоти касса) - ро тасдиқ менамоянд;

- нусхаи беруннавис аз ҳисоби муро-
силотӣ дар бонкҳои хориҷӣ буда, оиди ба ин суратҳисоб гузаштани асъори хориҷӣ ва қоғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфтаи

аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршударо ё ин ки аз суратҳисоби муросилоти номбурда гирифтани ашёи хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо ашёи хориҷӣ ифодаёфтаи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшуда;

- нусхаи ҳуҷҷатҳои оиди мубодилаи ашёи хориҷии нақд ва коғазҳои қиматноки бо ашёи хориҷӣ ифодаёфтаи аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршуда ё ин ки шаклҳои дигари иваз кардани хусусият;

Бонки миллии Тоҷикистон ҳисоботи ҷамъбасти оиди ҳаҷми ашёи нақди хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо ашёи хориҷӣ ифодаёфтаи аз ҷониби бонкҳои ваколатдор воридшуда ва содиршударо ба Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муқоисаи маълумотҳо пешниҳод менамояд.

Мақомати гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон назорат ба содирот (воридот) - и ашёи нақди хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо ашёи хориҷӣ ифодаёфтаре тибқи қонунгузориҳои ҷорӣ гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мекунад.

Идораи гумруки Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар моҳ ба Бонки миллии Тоҷикистон феҳристи декларатсияҳои гумруки борро, ки дар асоси онҳо бонкҳои ваколатдор ашёи нақди хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо ашёи хориҷӣ ифодаёфтаре дар муддати як моҳи пеш аз моҳи фиристодани феҳристҳо, ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намуда буданд, пешниҳод менамояд.

Шакли феҳристҳои номбурда аз тарафи Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мувофиқаи Бонки миллии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.

Бо мақсади таъзими саривақтии бозори дохилии ашёи Бонки миллии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад барои аз Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути бонкҳои ваколатдор содир намудани номгуӣи алоҳидаи ашёи хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо ашёи хориҷӣ ифодаёфта маҳдудиятҳои муваққатӣ ҷорӣ намояд.

Бонки миллии Тоҷикистон оиди ҳамаи маҳдудиятҳои ҷорӣшуда барои аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир намудани ашёи нақди хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо ашёи хо-

ричӣ ифодаёфта тавассути бонкҳои ваколатдор, Вазорати даромадҳо ва пардохтҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонкҳои ваколатдорро на дертар аз як моҳи то санаи амалисозии ин маҳдудиятҳо огоҳ менамояд.

Бо мақсади ҳамлу нақл ва гузаронидани асъори нақди хориҷӣ ва коғазҳои қиматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфта, бонкҳои ваколатдор ҳуқуқ доранд аз рӯи шартҳои шартномавӣ аз хизмати корхонаҳои махсуси нақлиёти боркашонӣ (резидент ва ғайрирезидентҳо), ки ҳуқуқи капионидани маблағҳои пулӣ ва тайёрии техникӣ доранд, истифода кунанд.

Асъори нақди хориҷӣ ва арзишҳои фондии бо асъори хориҷӣ ифодаёфта (чекҳои сафарӣ, чекҳо, тасдиқномаҳои депозитии амонатӣ ва илчунин векселҳо, дигар ўҳдадорихои қарзӣ) ва ба номи пешниҳодкунанда расмӣ кардашудаи ба Ҷумҳурии Тоҷикистон воридшаванда ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содиршаванда бояд ба маблағи на камтар аз арзиши номиналӣ (дар банкнотҳо, билетҳои хазинадорӣ ва тапшаҳо дарҷёфта) аз ҳама гуна хавфҳои дар муддати тамоми роҳи байни хазинаи бонкҳои ваколатдор ва хазинаи бонки хориҷӣ мавҷудбуда, бима карда шавад.

10.8. Тартиби аз ҷониби бонкҳо қуподан ва пеш бурдани суратҳисобҳои аъёронии шахсонӣ ҳуқуқӣ ва воқеӣ

Ин тартиб дар асоси Дастуруламали 171 "Дар бораи қуподан, аз нав ба расмият даровардан ва бастани ҳисобҳои бонкӣ аз тарафи таъкилотҳои қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" амал мекунад. Ин Дастуруламал бо мақсади таъзими тартиби қуподан, пеш бурдан, аз нав ба расмият даровардан ва бастани ҳисобҳои бонкӣ аз тарафи таъкилотҳои қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо пули миллий ва аъёронии хориҷӣ барои шахсонӣ ҳуқуқӣ ва воқеӣ, резидентҳо ва ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муғобики қисми 2 моддаи 3 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи фаъолияти бонкӣ", ҳамчунин моддаи 5 ва 7 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи таъзими аъёронӣ ва назорати аъёронӣ" таҳия шудааст.

Дастуруламал тартиби аз ҷониби бонкҳои ваколатдор ва таъкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ қуподан ва пеш бурдан

ни сурахисобҳои асёрии шахсони ҳукукию воқеии Ҷумҳурии Тоҷикистонро муайян менамояд.

Шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ҳуқуқ доранд дар бонкҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон суратҳисобҳои амонатии асёрии дархостӣ (ҳисобҳои ҷорӣ асёрӣ), ҳисобҳои дархостӣ, амонатгузори ва суратҳисобҳои муҳлатноки амонатии асёрӣ барои гузоштани пасандози бонкӣ (амонат) бо асёри хориҷӣ кушоянд.

Шахсони ҳукукию воқеӣ ҳуқуқ доранд барои кушодани суратҳисобҳои асёрӣ бонкҳоро мустақилона интиҳоб намоянд ва метавонанд бо як ё якчанд бонк шартномаи суратҳисоби (амонатии) бонкӣ банданд.

Бонкҳо вазифадоранд ҳангоми мурочиат намудани шахсони ҳукукию воқеӣ дар хусуси кушодани суратҳисобҳои асёрӣ бо шартҳои муайяннамудаи қонун ва Дастуруламали мазкур шартномаи суратҳисоби бонкӣ банданд.

Бонкҳо ҳуқуқ надоранд кушодани суратҳисоби асёриро, ки ағҷом додани амалиёти дахлдор бо он дар қонун, ҳуҷжатҳои таъсиси бонк ва Иҷозатномаи ба ӯ долашуда пешбинӣ шудаанд, рад намоянд, ба исғисноӣ ҳолатҳое, ки сабаби чунин рад имконҳои техникий хизматрасонии бонкиро надоштани бонк ғашта бошад.

Дар сурати бе ягон асос аз баъдани шартномаи суратҳисоби бонкӣ саркашӣ қардани бонк шахсони ҳукукию воқеӣ ҳуқуқ доранд талаботи дар қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишударо ба он пешниҳод намоянд.

Соҳибони ҳисобҳои асёрӣ маблағҳои асёрии худро, ки дар сурахисоби бонк мавҷуданд, мустақилона ихтиёрдорӣ мекунанд.

Бонкҳо ҳуқуқ надоранд самтҳои истифодаи маблағҳои асёрии соҳиби суратҳисобро муайян ё назорат намоянд ва дигар маҳдудиятҳои ҳуқуқи ӯро оиди бо салоҳдиди худ ихтиёрдорӣ намудани маблағҳои асёрӣ, ки дар қонун ё шартномаи суратҳисоби бонкӣ пешбинӣ нашудаанд, муқаррар созанд.

Маълумот дар хусуси соҳибон, амалиёт ва бақияи маблағи суратҳисобҳои асёрӣ сирри бонкӣ мебошад, ки махфӣ нигоҳ доштани онро бонк қарорат медиҳад.

Чунин маълумот мумкин аст танҳо ба соҳибони суратҳисобҳо, намояндагони онҳо дода шаванд. Ба шахсони

сёюм чунин маълумот қатъан дар ҳолатҳо ва ба тартибе, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, пешниҳод мегардад.

Тартиби кушодани суратҳисобҳои аъёрии шахсони ҳуқуқӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон)

Ҳисобҳои бонкӣ ба ҳамаи муштарӣи новобаста ба шакли моликият дар асоси ариза ва бастанӣ шартномаи суратҳисоби бонкӣ кушода мешаванд. Шартномаи суратҳисоби бонкӣ бояд маълумоти зеринро дар бар гирад:

- мавзӯи шартнома;
- рақами мушаххаси андозсупоранда – муштарӣ;
- тартиби ихтиёрдорӣ пулҳое, ки дар бонк мавҷуданд;
- тартиб ва шартҳои бастанӣ суратҳисоб;
- шартҳои аз тарафи бонк пешниҳод шудани хизмат ва тартиби пардохти он.

Дар шартномаи суратҳисоби бонкӣ шартҳои дигари мувофиқашудаи тарафҳо метавонад пешбинӣ шаванд. Барои кушодани суратҳисоби бонкӣ аризадиҳанда ба бонк ҳуҷҷатҳои зеринро пешниҳод менамояд:

а) барои шахсони ҳуқуқӣ – резидентҳо ва воҳидҳои алоҳидаи онҳо (филиалу намоёндагӣҳо):

- дархост барои кушодани суратҳисоб;
- нусхаи ҳуҷҷати бақайдгирӣ ва нусхаи ба тариқи нотариалӣ тасдиқшудаи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ.

Дар сурати мавҷуд будани бовар байни бонк ва муштарӣ бонк метавонад нусхаи ҳуҷҷатҳои таъсисиро бе тасдиқи нотариус қабул намояд. Дар ин ҳолат нусхаи ҳуҷҷатҳои таъсисӣ аз тарафи сармуҳосиби бонк дар асоси нусхаи асли ин ҳуҷҷатҳо бо роҳи гузоштани мӯҳри "Бо нусхаи асл муқоиса шудааст" ва гузоштани имзои худ дар ҳар як варақи ҳуҷҷат тасдиқ карда мешавад. Баъди тасдиқи нусхаи ҳуҷҷатҳо нусхаи асл ба муштарӣ баргардонида мешавад;

- дар ҳолате, ки суратҳисоб ба филиал ё намоёндагӣ кушода шавад, ваколатномаи ташкилоти асосӣ, ки ба номи роҳбари филиал, намоёндагӣ навишта шудааст;

- корт бо намунаи имзоҳо ва нақши мӯҳр дар ду нусха якҷоя бо шиносномаҳои шахсони дорой ҳуқуқи имзои якум ва дуҷум;

- нусхаи хуччате, ки дар мақомоти андоз ба сифати андозсупоранда ба қайд гузоштанро тасдиқ мекунад;

- нусхаи хуччатҳои бақайдгирӣ дар мақомоти омор ва мақомоти бимаи иҷтимоӣ ва нафақа.

Барои шахсони ҳуқуқӣ – ғайрирезидентҳо ва воҳидҳои алоҳидаи онҳо (филиалҳо ва намоёндагӣҳо);

- ларҳост барои кушодани суратҳисоб бо нишон додани навъи суратҳисоб;

- нусхаи ба тариқи нотариалӣ тасдиқшудаи хуччатҳои таъсисӣ ё низомнома дар бораи:

- филиали дахлдор ё намоёндагии муштарӣ, хуччат дар бораи бақайдгирии ғайрирезидент, намоёндагӣ ё филиали он аз тарафи мақоми ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар сурати мавҷуд будани бовар байни бонк ва муштарӣ бонк метавонад нусхаи хуччатҳои таъсисиро бе тасдиқи нотариат қабул намояд. Дар ин ҳолат, аз тарафи сармуҳосиби бонк нусхаи хуччатҳои номбурда бо тартиби дар сархати дуҷуми зербанди а) банди мазкур пешбинишуда тасдиқ карда мешавад;

- ваколатномас, ки аз тарафи шахси ҳуқуқӣ – ғайрирезидент ба роҳбари филиал ё намоёндагӣ бо забони давлатӣ дода шудааст ва аз тарафи худ шахси ҳуқуқӣ, филиал, намоёндагӣ тасдиқ шудааст;

- беруннависи фехристи савдо ё ҳар гуна хуччате, ки мавҷудияти иҷозатро барои машғул шудан ба фаъолияти оинномавӣ тасдиқ мекунад;

а) барои шахсони ҳуқуқӣ – резидентҳо ва воҳидҳои алоҳидаи онҳо (филиалу намоёндагӣҳо):

- ларҳост барои кушодани суратҳисоб;

- нусхаи хуччати бақайдгирӣ ва нусхаи ба тариқи нотариалӣ тасдиқшудаи хуччатҳои таъсисӣ.

Дар сурати мавҷуд будани бовар байни бонк ва муштарӣ бонк метавонад нусхаи хуччатҳои таъсисиро бе тасдиқи нотариат қабул намояд. Дар ин ҳолат нусхаи хуччатҳои таъсисӣ аз тарафи сармуҳосиби бонк дар асоси нусхаи аслии хуччатҳо бо роҳи гузоштани муҳри "Бо нусхаи асл муқоиса шудааст" ва гузоштани имзои худ дар ҳар як варақи хуччат тасдиқ карда мешавад. Баъди тасдиқи нусхаи хуччатҳо нусхаи асл ба муштарӣ баргардонида мешавад;

- дар ҳолате, ки суратҳисоб ба филиал ё намоёндагӣ

кушода шавад, ваколатномаи ташкилоти асосӣ, ки ба номи роҳбари филиал, намояндагӣ навишта шудааст:

- корт бо намунаи имзоҳо ва нақши мӯҳр дар ду нусха якҷоя бо шиносномаҳои шахсони дорои ҳукуки имзои яқум ва дуҷум;

- нусхаи ҳуччате, ки дар мақомоти андоз ба сифати андозсуноранда ба қайд гузоштанро тасдиқ мекунад;

- нусхаи ҳуччатҳои бақайдгирӣ дар мақомоти омор ва мақомоти бимаи иҷтимоӣ ва нафақа.

Барои шахсони ҳукукӣ – ғайрирезидентҳо ва воҳидҳои алоҳидаи онҳо (филиалҳо ва намояндагиҳо):

- дархост барои кушодани суратҳисоб бо нишон додани нави суратҳисоб;

- нусхаи ба тариқи нотариалӣ тасдиқшудаи ҳуччатҳои таъсисӣ ё низомнома дар бораи филиали дахлдор ё намояндагии муштарӣ, ҳуччат дар бораи бақайдгирии ғайрирезидент, намояндагӣ ё филиали он аз тарафи мақоми ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар сурати мавҷуд будани бовар байни бонк ва муштар бонк метавонад нусхаи ҳуччатҳои таъсисиро бе тасдиқи нотариат қабул намояд. Дар ин ҳолат, аз тарафи сармухосиби бонк нусхаи ҳуччатҳои номбурда бо тартиби дар сарҳати дуҷуми зербади а) бади мазкур пешбинишуда тасдиқ карда мешавад;

- ваколатномае, ки аз тарафи шахси ҳукукӣ – ғайрирезидент ба роҳбари филиал ё намояндагӣ бо забони давлатӣ дода шудааст ва аз тарафи ҳуди шахси ҳукукӣ, филиал, намояндагӣ тасдиқ шудааст;

- беруннависи фехристи савдо ё ҳар гуна ҳуччате, ки мавҷудияти иҷозатро барои машғул шудан ба фаъолияти оинномавӣ тасдиқ мекунад;

- барои бонк, нусхаи беруннависи фехристи бонкӣ ё ҳар гуна ҳуччате, ки мавҷудияти иҷозатро барои машғул шудан бо фаъолияти бонкӣ тасдиқ мекунад;

- нусхаи ҳуччати мақоми андоз дар бораи ба қайд гузоштани ғайрирезидент – шахси ҳукукӣ, ҳамчунин филиалҳо ва намояндагиҳои он дар мақомоти андози маҳалли ҷойгиршавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Пешниҳоди чунин ҳуччат аз ҷониби ғайрирезидентҳое, ки бе таъсис додани муассисаи доимӣ фаъолият менамоянд, талаб карда намешавад;

- корт бо намунаи имзоҳо ва нақши мӯҳр дар ду нусха

якҷоя бо ҳуччатҳос, ки шахсияти шахси дорои ҳукуки имзои якум ва дуюмро тасдиқ мекунанд;

- нусхаи рухсатномаи мақоми ваколатдори кишвари ғайрирезидент барои:

- кушодани ҳисоб дар давлати хориҷӣ, ки дар сафорат (консулгарӣ) - и Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар ё дар сафорат(консулгарӣ) - и кишвари ғайрирезидент дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунӣ шудааст.

Барои хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ):

- дархост барои кушодани суратҳисоб;
- нусхаи сертификати ҳукуки истифодаи замин;
- нусхаи ҳуччате, ки сабт ва бақайдгириро дар мақомоти андоз ба сифати андозсупоранда тасдиқ мекунанд;

- нусхаи ҳуччатҳои бақайдгирӣ дар мақомоти омор ва мақомоти бимаи иҷтимоӣ ва нафақа.

- қорт бо намунаи имзоҳо ва нақши мӯҳр дар ду нусха якҷоя бо шиносномаи намояндагони хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ), ки ҳукуки имзои якум ва дуюмро доранд.

Барои намояндагиҳои хориҷии дипломатӣ ва консулгарӣ:

- дархост дар бораи кушодани суратҳисоб;
- қорт бо намунаи имзоҳо ва нақши мӯҳр дар ду нусха якҷоя бо ҳуччатҳос, ки шахсияти шахси дорои ҳукуки имзои якум ва дуюмро тасдиқ мекунанд;

- нусхаи ҳуччати шаклаш муқарраршуда, ки аккредитатсияи онро аз тарафи Вазорати қорҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунанд.

Барои шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибқориро бе таъкили шахси ҳуқуқӣ анҷом медиҳанд:

- дархост барои кушодани суратҳисоб;
- қорт бо намунаи имзои худӣ шахси воқеӣ ва шиносномаи ӯ;

- нусхаи ҳуччат дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ба сифати соҳибқор (патент ё шаходатнома).

Дар ҳолати аз тарафи шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ, ки фаъолияти соҳибқориро бе таъкили шахси ҳуқуқӣ анҷом медиҳад, кушодани суратҳисоб дар низомии як бонк (бонки асосӣ, филиалҳои он), бонк ҳуқуқ дорад дубора аз муштари пешниҳод кардани ҳуччатҳои барои кушодани суратҳисоби бонкӣ пешниҳодишударо, ба истиснои қорт бо намунаи имзоҳо ва нақши мӯҳр, дар яке аз ҳолатҳои зерин талаб накунад:

- агар муштарӣ дар ҳамон бонк (шӯба, воҳид) - с, ки дар он суратҳисоби якум кушода шудааст, суратҳисоб кушояд;

- агар тасдиқномаи бонки асосӣ ё шӯба ва воҳиди он, ки дар он ба муштарӣ суратҳисоби якум кушода шудааст, дар бораи мавҷудияти бастаи пурраи ҳуҷҷатҳои барои кушодани суратҳисоби бонкӣ мутобиқи ин Дастуруламал вучуд дошта бошад. Тартиби аз тарафи бонк (шӯба, воҳид) тасдиқ шудани мавҷудияти бастаи пурраи ҳуҷҷатҳои муштарӣ дар дигар шӯба (воҳид) - и бонке, ки дар он ба ӯ ҳисоб кушода шудааст, аз ҷумла тасдиқи мавҷудияти он бо роҳи интиқоли ҳуҷҷатҳои мавҷуда дар шакли электронӣ, аз тарафи бонк мустақилона муайян карда мешавад.

Ба шахсони ҳуқуқие, ки дар мақомоти ваколатдори давлатӣ ва воҳидҳои сохтории он дар маҳалҳо аз қайди давлатӣ мегузаранд, мумкин аст ба муҳлати то 4 моҳ барои ворид кардани ҳағзурҳои аввалияи соҳибкорон, иштирокдорон ва ё муассисон суратҳисоби муваққатии дархостӣ (суратҳисоби андухт) кушода шавад.

Барои кушодани суратҳисоби муваққатӣ ба бонк пешниҳод карда мешавад:

- дархост дар бораи кушодани суратҳисоб;
- нусхаи шартномаи таъсисӣ ё қарори муассиси ягона;
- ҳуҷҷате, ки ваколатҳои аризадиҳандаро барои кушодан, аз ҷаваб ба расмӣ даровардан ва бастани суратҳисоби муваққатӣ тасдиқ мекунад;
- шиносномаи шахси аризадиҳанда.

Тартиби пешбурди суратҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибкороиро бе ташкили шахси ҳуқуқӣ анҷом медиҳанд (резидентҳо ва ғайрирезидентҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон).

Шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони воқеие, ки фаъолияти соҳибкороиро бе ташкили шахси ҳуқуқӣ анҷом медиҳанд, резидентҳо ва ғайрирезидентҳо метавонанд бе маҳдудият маблағҳои худро ба суратҳисоби бонкии худ ворид намоянд. Аз суратҳисоб баровардани маблағҳои пулӣ дар асоси супориши молики он анҷом дода мешавад. Бидуни супориши муштарӣ аз суратҳисоб баровардани маблағҳои пулӣ дар суратҳисоб мавҷудбуда дар ҳолатҳои муқаррарнамудаи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозат дода мешавад. Маблағҳои асъории шахсони ҳуқуқӣ аз

суратҳисобҳои бонкии онҳо барои фурӯш дар бозори дохилии асъор, барои гузоштан ба пасандоз ва сармоягузорӣ, гузаронидан ба хориҷа ва иҷрои дигар уҳдадорихои молики суратҳисоб, ки ба қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муқаррароти Дастуруламалӣ мазкур муҳолифат намекунанд, метавонанд истифода шаванд. Агар дар шартнома тартиби дигаре пешбинӣ нагардида бошад, бонк вазифадор аст маблағҳои пулии воридшударо қабул кунад ва ба суратҳисоб дохил намуда, супориши молики онро дар бораи гузаронидан ва додани маблағҳои пулӣ бо усули анҷом додани амалиёти барои чунин навъи суратҳисобҳо пешбининамудаи қонунҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки миллии Тоҷикистон ва анъанаҳои муомилоти қорӣ дар амалияи бонкӣ истифодашаванда анҷом диҳад.

Бонк вазифадор аст тибки супориши молики суратҳисоб, на дертар аз як рӯзи баъд аз рӯзи ба бонк ворид гардидани ҳуҷжатҳои дахлдори пардохтӣ фарорасида, агар дар шартнома муҳлати дигаре пешбинӣ нагардида бошад, маблағҳои пулии воридшударо ба суратҳисоб гузаронад, онро диҳад ё онро аз суратҳисоб барорад. Барои кушодани суратҳисобҳои бонкӣ бонкҳо мутабоқи таърифаҳои бо тартиби муқаррар тасдиқшуда бе ягон шартӣ иловагӣ ҳаққи хизмат меситонанд.

Тартиби кушодани суратҳисобҳои бонкӣ ба шахсони воқеӣ.

Шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) ҳуқуқ доранд дар бонкҳо ба номи худ суратҳисоб кушоянд ва онро шахсан ё ба воситаи шахси боваринок (иҷрогар) ихтиёрдорӣ кунанд. Шахси боваринок метавонад суратҳисобҳо кушода, дар асоси ваколатнома онҳоро ихтиёрдорӣ кунад. Агар шахси боваринок ғайрирезидент бошад, ваколатномае, ки аз хориҷи кишвар ирсол (оварда) шудааст, бояд дар сафорат (қонсулгарӣ) - и Ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷа ё дар сафорат (қонсулгарӣ) - и давлати хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунӣ гардонида шуда, яққоя бо тарҷумаи тасдиқшудаи тоҷикӣ ва русӣ ба бонк пешниҳод гардад. Қонунигардони ваколатнома дар ҳолате талаб карда намешавад, ки ин қонидаро созишномаҳои байналмилалӣ муқаррар карда бошанд.

Барои кушодани суратҳисобҳои бонкӣ шахсони воқеӣ (резидентҳо ва ғайрирезидентҳо) ба бонк ҳуҷжатҳои зеринро пешниҳод мекунанд:

- ариза барои кушодани суратҳисоб;
- ҳуччате, ки шахсияти шахси воқеиро тасдиқ мекунад;
- корт бо намунаи имзои шахси воқеӣ;
- нусхаи ҳуччате, ки ба қайд гузоштан дар мақомоти андоз ба сифати андозеунорандаро тасдиқ мекунад.

Дар асоси ариза дар байни шахси воқеӣ ва бонк шартнома баста мешавад, ки дар он шартҳои суратҳисоби бонкӣ нишон дода мешаванд. Дар ин маврид дар шартнома шинос намудани муштариён ҳангоми кушодани суратҳисоб бо шартҳои ҳисоби бонкӣ пешбинӣ мегардад ва муштарӣ дар ин ҳусус бо дастӣ худ дар ҳуччатҳои аввалияи ҳисобгирӣ шахсан сабти дахлдор ворид намуда, имзо мегузорад. Бонкҳо вазифадоранд дар муҳлати 5 рӯз дар бораи кушодани суратҳисоби бонкӣ ба шахсони воқеӣ мақомоти андозро огоҳ кунанд.

Тартиби кушодани суратҳисобҳои амонатии бонкҳо

Суратҳисобҳои амонатии бонкҳо бо тартиби зерин тақсим мешаванд:

- суратҳисобҳои муросилотӣ дар бонкҳои резидентҳо;
- суратҳисобҳои муросилотӣ дар бонкҳои ғайррезидентҳо;
- суратҳисобҳои муросилотии бонкҳои ғайррезидентҳо;
- дигар суратҳисобҳои амонатии бонкҳо.

Бонки наватъис барои ҷамъоварии ҳаққи таъсис дар бонкҳои ваколатдор ё шӯъбаҳои онҳо, ҳамчунин дар Бонки миллии Тоҷикистон ё дар шӯъбаҳои он аз рӯи маҳалли эҳтимолии ҷойгиршавии бонки таъсисёбанда суратҳисоби муваққатии амонатии дархостӣ (суратҳисоби андӯхт) бо пули миллий ва асъори хориҷӣ мекушояд. Барои кушодани суратҳисоби андӯхт дар бонкҳои ваколатдор ва дар шӯъбаҳои онҳо ризояти Бонки миллии Тоҷикистон талаб карда намешавад. Ҳангоми кушодани суратҳисоби андӯхт дар Бонки миллии Тоҷикистон ё дар шӯъбаҳои он ризояти пешакии Бонки миллии Тоҷикистон зарур мебошад, дар ин ҳолат аризаи намоёндаи ваколатдор барои кушодани суратҳисоб аз номи мурассисон аз тарафи воҳиди ваколатдори Бонки миллии Тоҷикистон ҳангоми мавҷудияти фармоиши воҳиди назорати бонкӣ ва иҷозатномадиҳии Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи кушодани суратҳисоби андӯхт қабул карда мешавад.

Иҷозат барои кушодани суратҳисоби андӯхт дар Бонки миллии Тоҷикистон ё дар шӯъбаҳои он бояд аз ҷониби воҳиди дахлдори назорати бонкии Бонки миллии Тоҷикистон дар давоми 5 рӯзи корӣ аз лаҳзаи гирифтани ариза аз намояндаи ваколатдори муассисон дода шавад.

Суратҳисобҳои муросилотии бонкҳо ва филиалҳои онҳо дар Бонки миллии Тоҷикистон ва шӯъбаҳои он баъди дар Бонки миллии Тоҷикистон аз қайд гузаштан ва гирифтани огоҳинома дар ин хусус аз воҳиди дахлдори назорати бонкии Бонки миллии Тоҷикистон кушода мешаванд. Ҳангоми кушодани суратҳисоби муросилотӣ дар байни муассисаи дахлдори Бонки миллии Тоҷикистон ва бонк ё шӯъбаи он шартномаи муносибатҳои муросилотӣ баста мешавад. Дар ҳолате, ки шӯъбаи навтаъсиси бонк ба воситаи бонки асосӣ ҳисоббаробаркунӣ анҷом диҳад, дар Бонки миллии Тоҷикистон ба он суратҳисоби муросилотӣ кушода намешавад.

Барои ба расмӣ даровардани кушодани суратҳисоби муросилотӣ дар Бонки миллии Тоҷикистон ва шӯъбаҳои он, бонк ва филиали он иловатан ба номгуӣ ҳуҷҷатҳои дар банди 13 пешбинишуда, нусхаи иҷозатнома (шаҳодатнома) - ро барои анҷом додани амалиёти бонкӣ пешниҳод менамоянд. Ин ҳуҷҷатҳо ба воҳиди ваколатдор ё шӯъбаи Бонки миллии Тоҷикистон пешниҳод гардида, дар он ҷо суратҳисоби муросилотӣ кушода мешавад. Рақами суратҳисоби муросилотӣ ва рақами бонк аз тарафи воҳиди ваколатдори Бонки миллии Тоҷикистон дар асоси огоҳиномаи воҳиди дахлдори назорати бонкии Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи сабти бонк ва ё филиали он гузошта мешавад. Баъд аз рақамгузории суратҳисоби муросилотӣ ва рақамгузории бонк ё филиали он воҳиди ваколатдори Бонки миллии Тоҷикистон ба Маълумотномаи "Марказҳои ҳисоббаробаркунӣ ва муассисаҳои бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба онҳо хизмат мерасонанд" тағйироти дахлдор ворид намуда, дар бораи тағйирот ба тамоми бонкҳо хабар медиҳад. Ҳангоми кушодани суратҳисоби муросилотӣ Бонки миллии Тоҷикистон ё шӯъбаҳои он дар нусхаи Оинномаи бонк (Низомномаи филиал) дар бораи кушодани суратҳисоби муросилотӣ бо нишондоди рақами суратҳисоб қайд намуда, мӯҳр мегузорад. Бонки миллии Тоҷикистон ё шӯъбаҳои он дар бораи ба бонк ё филиали он кушодани су-

ратҳисоби муросилотӣ дар муҳлати 5 рӯз ба мақомоти дахлдорӣ андош хабар медиҳанд.

Баъд аз кушодани суратҳисоби муросолотӣ маблағи сармояи оинномавии бонк, ки дар суратҳисобҳои андӯхт ҷамъоварӣ шудааст, ба суратҳисоби муросолотӣ гузаронида мешавад. Дар ҳолати дар суратҳисоби андӯхт бо асёри хориҷӣ ҷамъоварӣ шудани маблағи сармояи оинномавии бонк, ин асёр пеш аз гузаронидан ба суратҳисоби муросолотӣ бояд ба пули милли мубодила карда шавад. Дар ҳолати муқаррар намудани муносибатҳои бевоситаи муросилоти байни бонкҳои резидент барои кушодани суратҳисоби муросилотӣ иловатан ба номгуӣ ҳуҷҷатҳои дар банди 13 пешбинишуда, иҷозатнома ё шаҳодатнома барои анҷом додани амалиёти бонкӣ, ки аз тарафи воҳиди назорати бонкӣ ва иҷозатномадиҳии Бонки миллии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, пешниҳод мегардад. Дар ин ҳолат ба қабули қортҳои намунаи имзоҳо ва нақши муҳр, ҳамчунин ҳуҷҷатҳо бо имзои шахсоне, ки аз рӯи онҳо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон оид ба додани ризоят ба таъин намудан ба вазифаи роҳбар ва сармуҳосиб қабул нашудааст, ки дар бораи ин аз тарафи воҳиди назорати бонкӣ ва иҷозатномадиҳӣ ба шӯъбаҳои Бонки миллии Тоҷикистон хабар дода мешавад, роҳ дода намешавад.

Бонк-резидентҳо мувофиқи созишномаҳос, ки байни Бонки миллии Тоҷикистон ва Бонкҳои миллии (марказӣ) - и дигар давлатҳо баста шудаанд, метавонанд суратҳисобҳои мустақими муросилотӣ кушоянд.

Ҳисоби муросилоти бонкҳои резидент дар бонкҳои ғайррезидент бо иҷозати Бонки миллии Тоҷикистон ва иҷозати бонки миллии (марказӣ) - и давлати хориҷӣ (дар ҳолате, ки пешниҳоди чунин иҷозат дар қонунгузори ин давлат пешбинӣ шуда бошад) кушода мешавад, суратҳисобҳои муросилоти бонкҳо дар бонкҳои давлатҳои дигар ва дар Бонки миллии Тоҷикистон ҳатман сабт карда мешаванд.

Баъд аз муқаррар кардани муносибатҳои муросилотӣ бонкҳо дар муҳлати панҷ рӯз ба Бонки миллии Тоҷикистон дар бораи дар қучо ва қай қушода шудани суратҳисоби муросилотӣ, шароити бо он анҷом додани амалиёт (додани қарзи техникӣ, подоши ҳаққи хидмат ва фоизи ҳаққи хидмат, муқар-

рар намудани микдори бақияи маблағ дар суратҳисоби муросилотӣ ва ғ.) маълумот мефиристанд.

Муносибатҳои муросилоти Бонки миллии Тоҷикистон бо бонкҳои ғайррезидент дар асоси шартномаи дахлдор муқаррар карда мешавад.

Хусусиятҳои аз тарафи бонкҳо кушодани суратҳисобҳои ғайррезидентҳо бо аъзори Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ғайррезидентҳо метавонанд ба номи худ дар бонкҳои ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аъзори Ҷумҳурии Тоҷикистон суратҳисобҳои навъи "Қ" (қорӣ) – (минбаъд дар матн - суратҳисобҳои навъи "Қ") ва навъи "С" (сармоягузорӣ) – (минбаъд дар матн - суратҳисобҳои навъи "С") кушоянд.

Суратҳисобҳои навъи "Қ" ба номи ғайррезидентҳои гурӯҳи зерин кушода мешаванд:

- корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагӣ ва шӯъбаҳо доранд;
- бонкҳо ва дигар муассисаҳои қарзӣ, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагӣ доранд, ҳисобҳо барои нигоҳдории ин намояндагиҳо кушода мешаванд;
- ташкилотҳои байналмилалӣ, ки дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагӣ, шӯъбаҳо доранд;
- намояндагиҳои хориҷии дипломатӣ, тичоратӣ ва дигар намояндагиҳои расмӣ;
- шахсони воқеӣ.

Суратҳисобҳои махсуси навъи "С" бо аъзори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғайррезидентҳо барои анҷом додани ғайриқарордодҳои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (аз ҷумла қарордодҳои хусусигардонӣ) кушода мешаванд. Суратҳисобҳои навъи "С" танҳо дар асоси шартномаи ҳисоби бонкӣ, ки бонки ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ғайррезидентҳои гурӯҳи зерин бастааст, метавонанд кушода шаванд:

- корхонаҳо, муассисаҳо, ташкилотҳо;
- бонкҳо ва дигар муассисаҳои қарзӣ;
- ташкилотҳои байналмилалӣ;
- шахсони воқеӣ.

Кушодани ин суратҳисобҳо бо тартибе, ки дар бобҳои 2, 4 ва 5 ин Дарстураламал муқаррар шудааст, анҷом дода мешавад.

Бонкҳо кушодани суратҳисоби аъзориро бо фармоиши аз

рӯйи шакли муқаррарнамудаи ҳудашон ба расмӣ мебаранд, ки он аз ҷониби роҳбар ва сармуҳосиби бонк ба имзо расонида мешавад.

Шахсони ҳуқуқӣ вазифадоранд дар бораи қушодани суратҳисоби асбӯрӣ мақомоти андозӣ маҳалли қайдашонро хабардор намоянд.

Дар сурати аз нав ба расмӣ даровардани суратҳисоби ҷорӣ асбӯрӣ вобаста ба азнавташкилдихӣ (яқҷояшавӣ, ҳамроҳшавӣ, тақсимшавӣ ва ҷудошавӣ) шахси ҳуқуқӣ ҳуҷҷатҳои лозимаро аз нав пешниҳод мекунад.

Ҳангоми тағйир ёфтани ном, ки боиси азнавташкилдихӣ нагаштааст, ҳамчунин дар сурати тағйир ёфтани тобеият, аризаи соҳиби суратҳисоб ба бонк пешниҳод мегардад, ки дар он роҷеъ ба тағйирот хабар дода мешавад.

Амалиётҳои суратҳисоби асбӯрӣ метавонанд танҳо бо фармоиши соҳиби суратҳисоб, ҳаёс қардан ба маблағҳои асбӯрӣ дар ҳолатҳо ва ба тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Қумхурии Тоҷикистон, боздошта шаванд.

Суратҳисобҳои асбӯрии шахсони ҳуқуқӣ дар ҳолатҳои зерин баста мешаванд:

а) аз рӯйи аризаи соҳиби суратҳисоб;

б) ҳангоми мавҷуд набудани сабтҳо ва бақия дар суратҳисоб дар давоми як сол. Дар ин ҳолат бонкҳо вазифадоранд як моҳ пеш соҳиби суратҳисобро хаттӣ огоҳ намоянд, ки суратҳисоби ӯ баста мешавад;

в) дар дигар ҳолатҳо ва ба тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Қумхурии Тоҷикистон.

Барои қушодани суратҳисобҳои асбӯрӣ ва бо онҳо анҷом додани амалиёт бонкҳо мутобиқи таорифҳои ҳаққи хизмат, ки бо тартиби муқарраршуда таъдиқ қарда шудаанд, бидуни ҳар гуна шартҳои иловагӣ ҳаққи хизмат ситонида, пардохти хароҷоти почтаю телеграф аз рӯйи арзиши воқеӣ бо асбӯри милли ё бо асбӯри хориҷӣ сурат мегардад.

Тартиби пешбурди суратҳисобҳои асбӯрии шахсони ҳуқуқӣ

Тартиби зерини пешбурди суратҳисобҳои асбӯрии шахсони ҳуқуқӣ муқаррар қарда мешавад.

1. Шахси ҳуқуқӣ метавонад, бо маҳдудият асбӯри хо-

ричиашро ба суратҳисоби асъории худ ворид намояд (гузорад).

2. Аз суратҳисоби асъорӣ хориҷ намудани маблағҳо аз ҷониби бонк дар асоси фармоиши соҳиби суратҳисоб амалӣ карда мешавад.

Бе фармоиши соҳиби суратҳисоби асъорӣ хориҷ намудани маблағҳои асъорӣ бо тартиби муайяннамудани қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон имконпазир аст.

Маблағҳо аз суратҳисоби асъории шахси ҳуқуқӣ мумкин аст бо мақсади фуруш дар бозори дохилии асъор, барои ҷойгирсозӣ ба амонат ва сармоягузорӣ, барои интиқол додан ба хориҷа ва иҷрои ӯҳдадорихои дигари соҳиби суратҳисоб, ки ба қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мухалифат надоранд, истифода шаванд.

Тартиби кушодан ва пеш бурдани суратҳисобҳои асъории шахсони воқеӣ.

Шахсони воқеӣ метавонанд дар бонкҳои ҳисобҳои асъорӣ кушоянд. Шахсони воқеӣ метавонанд суратҳисоби асъориро шахсан ё ба воситаи шахси боэътимод (танзимгар), ки аз соҳиби суратҳисоб боварнома дорад, ихтиёрдорӣ кунанд.

Боварнома бояд ба тартибе, ки дар қонун муқаррар шудааст, аз ҷониби нотариус тасдиқ (расмӣ) карда шавад.

Барои кушодани суратҳисоби асъорӣ шахсони воқеӣ ба бонк **ҳуччатҳои зеринро** пешниҳод мекунанд:

- а) ариза барои кушодани суратҳисоб;
- б) ҳуччате, ки шахсияти шахси воқеиро тасдиқ менамояд;
- в) намунаи имзои шахси воқеӣ.

Шахсони воқеӣ, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ бе ташкил кардани шахси ҳуқуқӣ машғуланд, вазифадоранд дар бораи кушодани суратҳисоби асъорӣ мақомоти андози маҳалли бақайдгириашонро хабардор намоянд.

Шахси воқеӣ метавонад бе маҳдудият асъори хориҷиашро ба суратҳисоби асъории худ ворид намояд (гузорад).

Маблағҳои дар суратҳисобҳои асъории шахсони воқеӣ мавҷудбуда моликияти онҳо мебошанд ва онҳо метавонанд бо салоҳдиди худ дар доираи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон онҳоро истифода намоянд.

Бо фармоиши соҳиби суратҳисоб маблағҳо мумкин аст:

- а) ба хориҷи кишвар интиқол дода шаванд;
- б) ба суратҳисобҳои шахсони воқеӣ дигар ва ба су-

ратҳисобҳои шахсони ҳуқуқӣ дар хориҷи кишвар интиқол дода шаванд;

в) бо асъори нақди хориҷӣ ва ҳуччатҳои пардохт бо асъори хориҷӣ пардохта шаванд;

г) дар бозори дохилии асъор фурӯхта шаванд;

д) бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон ба ягон шахс мерос гузошта ё васият карда шаванд.

Хориҷ намудани маблағҳои асъорӣ бо тартиби муайяннамудаи қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон бе фармоиши соҳиби сурахисоби асъор имконпазир аст.

Соҳиби сурахисоби асъорӣ метавонад дар ҳусуси ба ихтиёри шахси дигар вогузор намудани сурахисоб боварнома нависад. Боварнома бояд ба тартиби қонунан муқарраршуда ба расмият дароварда шавад.

Шахсони воқеӣ ҳуқуқ доранд ба ном ё ба ғайраи шахси сеюм сурахисобҳо кушоянд ва бо асъори хориҷӣ пасандоз гузоранд.

Аз рӯи бақияи маблағҳои сурахисобҳои асъории шахсони воқеӣ бонкҳо бо тартиб ва ба андозаи муайяннамудаи шартномаи пасандози бонкӣ ва ҳангоми дар шартнома мавҷуд набудани шартҳои дахлдор, ба андозае, ки бонк одатан аз рӯи пасандозҳои дархостӣ пардохт менамояд, ғайри ҳисоб мекушоянд ва онро бо асъори пасандозӣ пардохт менамоянд.

Сурахисобҳои асъории шахсони воқеӣ дар ҳолатҳои зерин баста мешаванд:

а) аз рӯи аризаи соҳиби сурахисоб;

б) ҳангоми дар сурахисоб дар давоми як сол набудани ғайришарҳиш ва бақияҳо. Дар ин маврид бонкҳо вазифадоранд як моҳ пеш ба соҳиби сурахисоб дар ҳусуси баста шудани сурахисоби ӯ хаттӣ хабар диҳанд;

в) дар ҳама ғайри ҳолатҳо бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори Чумҳурии Тоҷикистон.

10.9. Тартиби аз ҷониби шахсони воқеӣ бе қушодани сурахисобҳои асъорӣ дар бонкҳо анҷом додани амалиёти интиқоли маблағҳои нулиро асъори хориҷӣ аз ҚТ ва гирифтани маблағҳои пулии бо асъори хориҷӣ ба ҚТ интиқол доданишуда.

Ин тартиб мувофиқи Дастуруламали 162 "Оид ба тартиби анҷом додани амалиёти интиқолӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ бе

кушодани ҳисобҳои асбӯӣ" амалӣ мегардад. Дастуруламали мазкур мутобиқи моддаи 42 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон" ва моддаҳои 6, 8 ва 9 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асбӯ ва назорати асбӯ» таҳия шуда, тартиби аз ҷониби шахсони воқеӣ бе кушодани суратҳисобҳои асбӯӣ дар бонкҳо анҷом додани амалиёти интиқоли маблағҳои пулӣ бо асбӯи хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани маблағҳои пулӣ бо асбӯи хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи онҳо интиқолдодашуда ва қоидаҳои барасмиятдори, баҳисобгирӣ ва ҳисобгидиҳии бонкҳо барои ин амалиёт муқаррар менамояд. Барои мақсадҳои Дастуруламали мазкур зерини мафҳуми амалиёти интиқоли маблағҳои пулӣ бо асбӯи хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шахсони воқеӣ резидент ва ғайррезидентҳо ва гирифтани маблағҳои пулӣ бо асбӯи хориҷӣ ифодаёфта, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи шахсони воқеӣ резидент ва ғайррезидентҳо интиқол дода шудаанд, интиқол (гирифтани) - и маблағҳои пулӣ бо асбӯи хориҷии шакл ифодаёфтаи онҳо тавассути бонк, бе кушодани суратҳисоби асбӯӣ дар назар дошта мешавад. Интиқоли асбӯи хориҷӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷониби шахсони воқеӣ гирифтани асбӯи хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолдодашуда, бе кушодани суратҳисобҳои асбӯӣ тавассути бонкҳо, бо истифода аз низомҳои ғуноғуни интиқоли маблағҳои пулӣ сурат мегирад. Шахсони воқеӣ ҷунин тарзи интиқол ва гирифтани маблағҳо танҳо барои интиқол ва гирифтани асбӯи хориҷии, ки ба фаъолияти соҳибдорӣ, сармоягузорӣ ва ё харидории амвол дар хориҷа вобаста нестанд, истифода карда метавонанд. Шахсони воқеӣ интиқол ва гирифтани маблағҳои ба фаъолияти соҳибдорӣ ё сармоягузорӣ ва ё харидории амвол дар хориҷа вобаста, танҳо тавассути суратҳисобҳои асбӯии, ки дар бонкҳо кушодаанд, анҷом дода метавонанд.

4. Вақолатнома барои интиқол ва гирифтани маблағҳои интиқолии аз ҷониби намоёндаи шахси воқеӣ ба бонк пешниҳодшаванда бояд бо тартиби муқарраркардаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда шавад.

Тартиби аз ҷониби шахсони воқеӣ – резидентҳо интиқол додани асбӯи хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани асбӯи хориҷии интиқолшуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Интиқоли асъори хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шахсони воқеӣ (намояндагони онҳо) ҳангоми ба бонк нишон додани ҳуҷҷати шахсияти шахси воқеиро тасдиқкунанда, пешниҳоди супоришномаи интиқол ва рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) анҷом дода мешавад.

Гирифтани асъори хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолшуда аз ҷониби шахсони воқеӣ (намояндагони онҳо) ҳангоми ба бонк нишон додани ҳуҷҷати шахсияти шахси воқеиро тасдиқкунанда ва ариза барои гирифтани анҷом дода мешавад.

Дар супоришномаи интиқоли асъори хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аризаи гирифтани асъори хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолгардида бояд инҳо нишон дода шуда бошад:

- номи хонаводагӣ, номи худ, номи падар, ҳуҷҷати (рақам, силсила, аз ҷониби кӣ ва кай дода шудааст) тасдиқкунандаи шахсияти фиристандаи пул, ҳангоми интиқоли он аз Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- номи хонаводагӣ, номи худ, номи падар, нишони ҷойи иқомат, ҳуҷҷати (рақам, силсила, аз ҷониби кӣ ва кай дода шудааст) тасдиқкунандаи шахсияти пулгиранда, ҳангоми интиқоли он ба Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- маблағ ва таъйиноти маблағҳои интиқолшаванда (гирифташаванда), дар ин маврид таъйиноти маблағ бояд аз ҷониби ҳуди шахси воқеӣ дар супоришномаи интиқол нишон дода шавад.

Бонкҳо дар варақаҳои тайёркардаи супоришномаҳо ҷойи таъйиноти маблағро бояд ҳолӣ гузошта аз муштариён талаб намоянд, ки таъйинотро ҳудашон бо хатти ҳудашон нишон диҳанд;

- таърихи рӯз ва имзои шахси воқеӣ – фиристанда ё гирандаи асъори хориҷӣ.

Дар супоришнома (ариза), аз ҷониби шахси воқеӣ навиштаҷоти тасдиқкунандаи он, ки амали мазкур аз ҷониби шахси воқеӣ ба анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд намебошад (масалан, «маблағҳои асъории мазкур барои анҷом додани фаъолияти соҳибкорӣ пешбинӣ нашудаанд»), бояд сабт гардад.

Ҳангоми пешниҳод гардидани ҳуҷҷатҳос, ки ба талаботи дар банди 7 зикргардида ҷавобгӯй нестанд ва инчунин пеш-

ниход накардани хуччатҳои талабшаванда мувофики дастуруламали мазкур, бонк амалиёти интиқол (додан) - и асъорӣ хориҷиро ба анҷом намерасонад. Асъори хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолгардида дар ҳолатҳо ва ҳангоми риояи шартҳои дар дастуруламали мазкур пешбинишуда бояд аз ҷониби бонк:

- а) дар шакли нақдӣ бо асъори интиқолшуда дода шавад;
- б) бо хоҳиши шахси воқеӣ – гирандаи маблағ ба ҳисобҳои асъории худӣ вай ё шахсони воқеии дигар гузаронида шавад;
- в) бо хоҳиши шахси воқеӣ гирандаи маблағ ба сомонӣ ё ба асъори хориҷии дигар мубодила карда шуда, дар шакли нақдӣ ба ӯ дода шавад ва ё бо хоҳиши ӯ ба суратҳисобҳои бонкӣ гузаронида шавад.

Ба шахси воқеӣ – гирандаи маблағ дар шакли нақдӣ додани асъори хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз хориҷа интиқолгардида аз ҷониби бонк бо ҳуччати махсус «Маълумотномаи Ф. №377» ба расмӣ дароварда шуда, асли он ба шахси воқеӣ – гирандаи маблағ дода мешавад. «Маълумотномаи Ф. №377» (минбаъд Шакли 377) варақаи ҳисоботдиҳии махсус аз ду қисми комилан бо ҳам мутобиқ «Шакли 377» ва «Нусхаи Шакли 377» иборат буда, аз коғази барои нусхабардорӣ мувофиқ тайёр карда шудааст.

Ҳангоми аз ҷониби ҳазинадор пур карда шудани Шакли 377 дар як вақт «Нусхаи Шакли 377» низ пур карда мешавад. «Нусхаи Шакли 377», ки дастӣ пур ё ислоҳ карда шудааст, эътибор надорад.

Додани маблағи ҳамаарзиш ба маблағи то ба 3000 (се ҳазор) доллари ИМА бо Шакли 377 ба расмӣ дароварда намешавад, ба истиснои хоҳиши муштарӣ. Маблағҳои ҳамаарзиш ба маблағи аз 3000 (се ҳазор) то ба 10000 (даҳ ҳазор) доллари ИМА танҳо бо хоҳиши шахси воқеӣ – гирандаи маблағ ба расмӣ дароварда мешаванд. Маблағҳои ҳамаарзиш ба маблағи аз 10000 (даҳ ҳазор) доллари ИМА зиёд буда, ҳатман бо Шакли 377 ба расмӣ дароварда мешаванд. Дар баробари ин, дар фасли «Аз муштарӣ гирифта шуд» дар сатри 7 Маблағи умумӣ (бо ҳарф)»-и Шакли 377 бояд қайд шавад: «Аз хориҷа, бо роҳи интиқол, бе кушода ни суратҳисоби асъорӣ ворид шудааст». Ба шахси воқеӣ – гирандаи маблағи нақди асъори хориҷии интиқолгардида,

бо хохиши ӯ мумкин аст аз чониби бонк бо иҷозати аз Ҷумҳурии Тоҷикистон содир кардани асъори нақди хориҷӣ «Рухсатнома (Permission)» ба расмӣ даровада шавад.

Дар ҳолати ба намоёндаи шахси воқеӣ додани асъори хориҷии интиқолгардида, Шақли 377 ва «Рухсатнома (Permission)» ба номи ӯ пур карда шуда, аз рӯйи тартиби муқарраршуда дода мешавад.

Асъори хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолгардида аз чониби бонк ба ҳисоби тавозунии 22806 «Интиқоли маблағҳои пулӣ барои пардохти асъори хориҷӣ» ворид карда мешавад. Ҳангоми имконнопазир будани додани асъори хориҷии интиқолӣ бо сабаби ҳозир нашудани шахси воқеӣ – гирандаи пул ва ё бо сабаби набудани дастури пардохтии бонки мӯросил асъори хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолгардида аз чониби бонк ба бонки мӯросил бо гузаштани 10 моҳ аз таърихи ворид гаштани асъори хориҷӣ баргардонида мешавад.

Асъори хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ном ва ба ғоидаи шахси воқеӣ – резидент (минбаъд дар матн резидент) метавонад аз номи ҳуди ҳамин резидент, аз номи резиденти дигар ва ё аз номи ғайрирезидент бе маҳдудияти маблағи он интиқол гардад.

Шахсони воқеӣ – резидентҳо ҳуқуқ доранд тавассути бонкҳо бе қушодани ҳисоб асъори хориҷиро аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бе маҳдудияти маблағ бо шартӣ хатман нишон додани рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА), додани таъйиноти мушаххаси маблағҳои интиқолдодашаванда, интиқол диҳанд. Аз чониби кормандони бонкҳо навиштани таъйинот ё худ пешакӣ дар варақаҳо ҷоп кардани таъйинот ва интиқоли маблағҳо аз ҷумҳурӣ бо таъйиноти "интиқоли пулӣ" ё худ "интиқоли хусусӣ" ё дигар калимаҳо манъ аст. Ба маблағҳои хусусияти ғайритиҷоратӣ, иҷтимоидошта ва аз чониби шахсони воқеӣ бе қушодани суратҳисоб аз ҷумҳурӣ интиқолдодашаванда маблағҳои зерин дохил мешаванд:

- маблағи музди меҳнат;
- қўмакпулиҳо ба резидентҳои берун аз Ҷумҳурии Тоҷикистон; нафақа, пардохти ҳаққи дохилшавӣ ва ҳаққи узвият ба ташкилотҳои ғайридавлатии байналмилалӣ, ки ғайрирезидент ҳастанд;
- ба манфиати ғайрирезидентҳо – созмондиҳандагони

симпозиумҳои байналмилалӣ, конфаронсҳо, дигар вохӯриҳои байналмилалӣ ва ҳамчунин намоишгоҳҳои байналмилалӣ, ярмаркаҳо, мусобиқоти варзишӣ, дигар чорабиниҳои фарҳангии дар ҳудуди давлатҳои хориҷӣ баргузоршаванда бо ширкати резидентҳо дар чорабиниҳои номбурда ба истиснои хароҷоте, ки ҳамчун сармоягузори мутобики қоидаҳои ҳисобдорӣ давлатҳои мазкур арзёбӣ мешаванд;

- ба ҳисоби пардохти ҳаққи бима (подоши бима) - и бимақунандагон – ғайррезидентҳо новобаста ба манфиати бимашаванда ва пардохти маблағҳои бимавӣ (чуброни бимавӣ) бо назардошти талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бима;

- ба манфиати ғайррезидентҳо барои пардохти обуна ба наشرҳои даврии хориҷӣ;

- ба манфиати ғайррезидентҳо барои пардохти арзиши таҳсил ва табobati шахсони воқеӣ. Дар ин маврид пардохтро ҳар як резидент (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ), аз ҷумла резиденти хизматрасонӣ барои таҳсил ва табобатро баӯҳданағрифта метавонад анҷом диҳад. Ба манфиати ғайррезидентҳо маблағи нафақа, алимент, қумақпулиҳои давлатӣ, иловапулиҳо ва чубронпулӣ, маблағҳои дар асоси саналҳои судӣ ва дигар мақомоти ваколатдор пардохтшуда, маблағҳои мерос ва маблағҳои аз фуруши амволи мерос бадастомада ва ҳамчунин пардохтҳо барои пур кардани хароҷотҳои мақомоти судӣ, (судӣ ҳакамӣ), нотариалӣ ва дигар мақомот (аз он ҷумла пардохти андоз, боч ва дигар пардохтҳои зарурӣ барои аз ҷониби мақомоти мазкур иҷро намудани ўҳдадорӣҳои худ) мутобики қонунгузори давлатҳои хориҷӣ;

- ба ғоиди ғайррезидентҳо, ки ғаъолияти асосии онҳо бо фурухтани мол дар савдои ҷақана (иҷрои корҳо, расонидани хизматҳои истеъмолӣ) ба шахсони воқеӣ дар хориҷи Ҷумҳурии Тоҷикистон алоқаманд аст, ба ҳисоби пардохти арзиши мол (кор, хизматрасонӣ) - и аз онҳо харидашуда.

Интиқоли асъори хориҷӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ бе кушодани суратҳисоби бонкӣ дар дохили ҷумҳурий манъ аст, ба истиснои ҳолатҳои ба суратҳисобҳои бонкии ҳудашон ва аз номи худ ба номи ҳудашон интиқол додани маблағҳо.

Аз ҷониби шахсони воқеӣ – ғайррезидентҳо интиқол додани асъори хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғирифтани асъори хориҷии интиқолшуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Асъори хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ном ва ба фоидаи шахси воқеӣ – ғайрирезидент (минбаъд дар матн: ғайрирезидент) метавонад аз номи худи ҳамин ғайрирезидент, аз номи ғайрирезиденти дигар ва ё аз номи резидент, бе маҳдудияти маблағи он интиқол гардад.

Ғайрирезидентҳо метавонанд бе кушодани суратҳисоби асъорӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон асъори хориҷиро ба маблағи мутаносиб то ба 10000 (даҳ ҳазор) доллари ИМА бе зикри манбаъҳои онҳо интиқол диҳанд.

Ғайрирезидентҳо ҳуқуқи аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бе кушодани суратҳисоби асъорӣ интиқол додани асъори хориҷии қаблан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолшуда, воридшуда ва ё фиристодашударо ба маблағи дар эълomia (декларатсия) - и гумрукӣ ё дигар ҳуҷҷати тасдиқкунандаи чунин амалиёт зикршуда доранд. Ғайрирезидент метавонад асъори хориҷиро аз Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол диҳад, агар ин аъсорро ӯ:

- аз ҳисоби аъсории ҳудаф, ки дар бонки резидент кушодааст, гирифта бошад;

- дар бозори дохилии аъсои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон харида бошад;

- аз фуруши ҳуҷҷатҳои пардохтӣ бо аъсои хориҷӣ, ки ба бонк бо тартиби муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон фурухта шудаанд, ба даст оварда бошад; ба воситаи интиқол бе кушодани сурахисоби аъсорӣ аз бонк гирифта бошад.

Интиқоли аъсои хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои дар боло қайдшуда, ҳангоми аз тарафи ғайрирезидент ба бонк пешниҳод намудани "Шакли 377", дар ҳудуди маблағи дар он нишон додашуда анҷом дода мешавад.

Барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои ба бонк пешниҳодшаванда ва мӯҳлати ниғаҳдории онҳо.

Ҳуҷҷатеро, ки шахси воқеӣ –интиқолкунанда ё интиқолгиранда ба бонк пешниҳод мекунад, дар ҳуҷҷатҳои кассавии рӯз ҷойгир карда мешавад.

Дар ҳолате, ки интиқолдиҳӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон муназзам (беи аз як дафъа дар як моҳ бо воситаи як бонк ё бахши он) анҷом дода шавад ё маблағи интиқолдодашаван-

да аз маблағи ҳамаарзиш ба миқдори 10000 (даҳ ҳазор) доллари ИМА зиёд бошад, он гоҳ барои шахси воқеӣ «Парвандаи интиқоли асъори хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон» (минбаъд дар матн «Парванда») кушода мешавад. Парванда бо мақсади муайян кардани дурустии таъйиноти амалиёти иҷрошаванда ва доштани маълумоти ғурура нисбати шахси интиқолдиҳандаи маблағ ташкил карда шуда, дар Парванда рақам ва таърихи кушодашавии он зикр мегардад. Дар Парванда ҳуҷҷатҳои пешниҳодкардаи шахси воқеӣ нигоҳдорӣ карда мешавад. Ҳуҷҷатҳои ба бонк пешниҳодшуда ва Парванда бояд на камтар аз панҷ сол аз таърихи оғози амалиёти интиқоли асъори хориҷӣ дар бонк нигоҳдорӣ шаванд.

Баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳии бонкҳо аз рӯи амалиёти интиқоли асъори хориҷӣ.

Бонкҳо амалиёти аз ҷониби шахсони воқеӣ ба кушодани суратҳисоби асъорӣ интиқол додани асъори хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани асъори хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолгардидаҳо дар «Дафтари 15. Баҳисобгирии амалиёти интиқолӣ ба кушодани суратҳисоби бонкӣ» (минбаъд дар матн «Дафтар») ба ҳисоб мегиранд.

Ҳамаи амалиёти суратгирифта бояд дар Дафтар дар рӯзи амалӣ ғаштганашон дарҷ гарданд. Пешбурди Дафтар метавонад дар шакли электронӣ, ки сари ҳар моҳ ҷоп карда мешавад ва дар шакли ҷузъа саҳифабандӣ мегардад, сурат гирад.

Бонкҳо ҳар моҳ (на дертар аз таърихи 5-уми моҳи баъд аз моҳи ҳисоботии оянда) ба Бонки миллии Тоҷикистон оид ба маблағи умумии амалиётҳои интиқолӣ ҳисобот пешниҳод менамоянд.

10.10. Интиқоли асъори хориҷӣ аз ҷониби резидентҳо ва ғайрирезидентҳо.

а) Интиқоли асъори хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани асъори хориҷии интиқолшуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шахсони воқеӣ, резидентҳо.

Асъори хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ном ва ба ғоидаи шахси воқеӣ – резидент метавонад аз номи худӣ ҳамин резидент, аз номи резиденти дигар ва ё аз номи ғайрирезидент, ба маҳдудияти маблағи он интиқол гардад.

Дар ариза барои гирифтани асъори хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолшуда резидент бояд таъйиноти онро нишон диҳад.

Шахсони воқеӣ – резидентҳо мутобиқи талаботи қонунгузори асъории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва амалияи бонкдорӣ ҷаҳонӣ, ҳуқуқ доранд тавассути бонкҳо ба қушодани суратҳисоб асъори хориҷиро аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҳдудияти маблағ ё таъйинот интиқол диҳанд.

б) Интиқоли асъори хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани асъори хориҷии интиқолшуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби шахсони воқеӣ – ғайрирезидентҳо.

Асъори хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ном ва ба ғоидаи шахси воқеӣ – ғайрирезидент метавонад аз номи худӣ ҳамин ғайрирезидент, аз номи ғайрирезиденти дигар ва ё аз номи резидент, ба маҳдудияти маблағи он интиқол гардад.

Ғайрирезидентҳо метавонанд ба қушодани суратҳисоби асъорӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон асъори хориҷиро ба маблағи мутаносиб то ба 3 000 доллари ИМА ба пешниҳоди ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи манбаъҳои пайдоиши онҳо интиқол диҳанд.

Ғайрирезидентҳо мутобиқи банди 4, моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор» ҳуқуқи аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қушодани суратҳисоби асъорӣ интиқол додани асъори хориҷии қаблан ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолшуда, воридшуда ва ё фириристодашударо дар ҳаҷми дар эълумияи гумрукӣ ва ё дигар ҳуҷҷате, ки интиқол шуда, ворид гаштан ё фириристода шудани ин асъори хориҷиро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад, доранд.

Ғайр аз ин ҳолатҳо, ғайрирезидент метавонад асъори хориҷиро аз Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқол диҳад, агар ин аъорро:

- аз суратҳисоби асъории худ, ки дар бонки резидент қушодааст, гирифта бошад;

- дар бозори дохилии асъори Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тартиби муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон харида бошад;

- аз фуруши ҳуҷҷатҳои пардохт ба асъори хориҷӣ, ки ба

бонк бо тартиби муқаррарнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон фурухта шудаанд, ба даст оварда бошад;

- ба воситаи интиқол бе кушодани суратҳисоби асъорӣ аз бонк гирифта бошад.

Интиқоли асъори хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои дар боло қайдшуда, ҳангоми аз тарафи гайрирезидент ба бонк пешниҳод намудани “Маълумотнома Ф. № 377”, дар ҳудуди маблағи дар он нишон додашуда, анҷом дода мешавад.

10.11. Хуччатгузорӣ ва баҳисобгирии амалиёти асъори хориҷӣ.

а) Тартиби барасмиятдарории хуччатҳои ба бонк пешниҳодшаванда ва мӯҳлати нигоҳдории онҳо.

1. Ваколатнома барои интиқол ва гирифтани маблағҳои интиқоли аз ҷониби намояндаи шахси воқеии ба бонк пешниҳодшаванда бояд бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда шавад.

2. Хуччатҳое, ки аз ҷониби шахси воқеӣ ба бонк пешниҳод мегарданд, дар хуччатҳои ҳазинавии рӯз ҷойгир карда мешаванд.

Ҳангоми иҷрои амалиёти интиқол (додан) - и асъори хориҷӣ ба хуччатҳои ҳазинавии рӯз хуччатҳо (нусхаи хуччатҳо) - е, ки барои интиқол додаи асъори хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани асъори хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолгардида, аз ҷониби шахси воқеӣ бе кушодани суратҳисоби асъорӣ асос мебошанд, ҷой дода мешаванд.

Дар ҳолате, ки агар интиқолдиҳӣ ва гирифтани дар боло зикргардида мунтазам анҷом дода шаванд (на камтар аз як дафъа дар як моҳ ба воситаи як бонк ё бахши он) он гоҳ барои шахси воқеӣ «Парвандаи интиқол (гирифтани) - и асъори хориҷӣ, ки бе кушодани суратҳисоби асъорӣ сурат мегирад» кушода мешавад. Парванда бояд рақам ва таърихи кушодашавӣ дошта бошад.

Дар Парванда хуччатҳои пешниҳодкардаи шахси воқеӣ нигоҳдорӣ мешаванд.

Хуччатҳос, ки ба бонк пешниҳод мегарданд ва Парвандаи ба номи шахси воқеӣ кушодашуда, бояд на камтар аз панҷ сол аз таърихи интиқол (гирифтани) - и аъёри хориҷӣ (таърихи бастанӣ Парванда) дар бонк нигоҳдорӣ шаванд.

б) Пешбурди баҳисобгирии ва ҳисоботдиҳии бонкҳо аз руи амалиёти интиқоли аъёри хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани аъёри хориҷии интиқолшуда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Бонкҳо амалиёти аз ҷониби шахсони воқеӣ бе кушодани суратҳисоби аъёри интиқол додани аъёри хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани аъёри хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолгардидаро дар «Дафтари баҳисобгирии амалиёти аз ҷониби шахсони воқеӣ бе кушодани суратҳисоби аъёри интиқол додани аъёри хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани аъёри хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб мегиранд.

Ҳамаи амалиёти суратгирифта бояд дар дафтар дар рӯзи амалӣ ғаштанашон дарҷ гарданд. Инчунин пешбурди дафтар дар шакли электронӣ, ки сари ҳар моҳ чоп карда мешавад ва дар шакли ҷузъа саҳифабандӣ мегардад, иҷозат дода шудааст.

Ҳар моҳ (на дертар аз таърихи 5 - уми моҳи баъд аз моҳи ҳисоботии оянда) бонк ба Бонки миллии Тоҷикистон оид ба маблағи умумии амалиётҳои аз ҷониби шахсони воқеӣ бе кушодани суратҳисоби аъёри интиқол додани аъёри хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани аъёри хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолгардидаро аз руи Дастуруламал ҳисобот пешниҳод менамояд.

Масъулияти шахсони воқеӣ ва бонкҳо барои вайрон кардани талаботи дастуруламал.

1. Барои риоя накардани тартиб ва қоидаи анҷомдиҳии амалиёти бе кушодани суратҳисоби аъёри интиқол додани аъёри хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани аъёри хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолгардида, шахсони воқеӣ мувофиқи талаботи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгарӣ ба ӯҳда доранд.

2. Барои риоя накардани тартиб ва қоидаи анҷомдиҳии

амалиёти бе кушодани суратҳисоби асьорӣ интиқол додани асьори хориҷӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гирифтани асьори хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқолгардида, бонкҳо мувофиқи талаботи қонунгузории бонкӣ ва санадҳои меъёрии Бонки миллии Тоҷикистон ҷавобгарӣ ба ӯҳда доранд.

3. Барои ба ҳисоб нагирифтани амалиёт, пешбурди баҳисобгирии амалиёт бо вайрон кардани тартиби муқарраргардида, пешниҳод накардан ё дар вақаташ пешниҳод нанамудани иттилоот, бонк мутобиқи банди 2, моддаи 14-и Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими асьор ва назорати асьор» масъулияти додани ҷаримаро дар ҳаҷми маблағе, ки ба ҳисоб гирифта нашудааст, ба тарзи лозима ба ҳисоб гирифта нашудааст ё ки ҳисобот дар мӯҳлати муқарраршуда пешниҳод нагардидааст, ба ӯҳда дорад. Ҷарима барои ҳар як амалиёти баҳисобнагирифта, ба таври лозима баҳисобнагирифта, ҳар як ҳолати пешниҳод нагардидан ё сари вақт пешниҳод нагардидани иттилоот ситонида мешавад.

Саволу супоришҳо барои такрор:

1. Амалиётҳои асьорӣ, танзиму назорати асьорро шарҳ диҳед.

2. Шарту шароити харидуфурӯши асьори хориҷӣ чӣ гуна аст?

3. Ҳуқуқ ва вазифаҳои резидентҳо, ғайрирезидентҳо ва шахсони мансабдор аз чӣ иборат аст?

4. Амалиётҳои асьории марбут ба ҳаракати сармоя чӣ гуна амалӣ мегардад?

5. Тартиби воридоту содироти асьор ва кушодану пешбурдани суратҳисобҳои асьориро шарҳ диҳед.

6. Суратҳисобҳои асьории шахсони ҳуқуқӣ ва воқеиро шарҳ диҳед.

7. Шарту шароитҳои интиқоли асьори хориҷӣ аз ҷониби резидентҳо ва ғайрирезидентҳо чӣ гуна аст?

8. Ҳуҷҷатгузорӣ ва баҳисобгирии амалиётҳои асьорӣ чӣ гуна ба роҳ монда мешавад?

БОБИ 11. АМАЛИЁТҲОИ АНДОЗБАНДИ

11.1. Қоидаҳои умумии андозбандӣ ва баҳисобгирии андоз

Қоидаҳои умумии андозбандӣ.

Меъёрҳои қонунии тарзи ҳисоб кардани андозҳо мувофиқи Кодекси андози ҚТ амалӣ мегарданд. Андозҳо бо шакли пулӣ ҳисоб карда шуда, бо асъори миллии ҚТ пардохт карда мешаванд. Андозсупоранда ӯҳдадор аст баъди гирифтани мактуби мақомоти андоз дар муҳлати 10 рӯз ба ин мақомот маълумот пешниҳод намояд.

Андозсупоранда вазифадор аст:

1. Сари вақт аз қайд гузарад.
2. Ҷӯҳдадорҳои андозро пурра иҷро намояд.
3. Талаботҳои қонунии мақомоти андозро оиди барта-раф кардани хатоҳои ҷойдошта иҷро намояд.
4. Мувофиқи нишондод кормандони мақомоти андозро барои тафтиши амвол роҳ диҳад.
5. Мувофиқи нишондоди қоидаҳои Кодекси андози ҚТ ба мақомотҳои андози далхдор эълумия, дигар ҳисоботҳо ва ҳуҷжатҳои лозимаро пешниҳод намояд.
6. Мувофиқи қоидаҳои ҷойдошта даромадҳою хароҷотҳоро барои ҳисоб кардани манбаъи пардохти андозҳо дар асоси Кодекси андози ҚТ пеш барад.
7. Дар муҳлати на камтар аз 3 соли баъди ба охир расидани соли тақвимӣ ҳуҷжатҳои ҳисоботии нисбат ба андозсупорино нигоҳ доштани онҳоро таъмин созад.

Андозсупоранда бояд маблағи андози дар ҳамин сол аз рӯйи манбаъи андоз, меъёри он ва имтиёзҳо ҳисобкардашударо ба мақомоти андоз ихтиёран пардохт намояд.

Пардохти андозҳо ба тариқи зайл сурат мегирад:

- а) ҳисоб кардани маблағи андоз;
- б) ҳисоб кардани ҷаримаҳо;
- в) ҳисоб кардани фоизҳо.

Дар ин ҳол ҳисоб кардани маблағи андоз ва ҷаримаҳо аз қарори қарзи пешакӣ то баъдӣ пайдарпай сурат мегирад.

Андозсупоранда ҳуқуқ дорад:

1. Оид ба андоз ва пардохти дигар ӯҳдадорӣҳо ба буча, оид ба дигаргуниҳо дар қонуниятҳои андоз ва масъалаҳои

амали кардани коидаҳои андоз аз мақомоти андоз хаттӣ маълумот гирад;

2. Шахсан ё ба воситаи намояндааш манфиатхояшро оиди масъалаҳои марбуг ба андоз ва андозбандӣ ҳимоя намо-
яд;

3. Дар вақти тафтиши мақомоти андоз иштирок варзад ва нусхаи ҳуҷҷатҳоро оиди ҷамъбасти тафтишот ба даст дарорад;

4. Ба мақомоти андоз баъди ҷамъбасти тафтишот оиди ҳисоб кардан ва пардохтани андоз ва дигар пардохтҳои хатмӣ ба буҷа тавзеҳ пешниҳод намояд;

5. Аз мақомоти андоз нусхаи ҳисоби шахсиرو оиди иҷрои ўҳдадорихои андоз ва анҷом додани амалиётҳо бо буҷа та-
лаб намояд;

6. Тибқи нишондодҳои Кодекси андози ҚТ ва дигар меъёрҳои қонунгузории ҚТ, санади тафтишот ва ҳақ будану набудани шахсони масъули мақомоти андоз ба мақомотҳои далхдор муроҷиат намояд;

7. Махфӣ нигоҳ доштани сирри андозро талаб намояд;

8. Ҳуҷҷатҳо ва маълумотҳои ба андозбандӣ далхнадош-
таре пешниҳод накунад;

9. Имтиёзҳои андозро мувофиқи қоидаҳои андозбандӣ истифода кунад;

10. Мувофиқи қоидаҳои Кодекси андоз дароз кардани мўҳлати пардохти андозро талаб намояд;

11. Талаб кунад, ки маблағи андози барзиёд пардохташуда ба ҳисоб гирифта ё баргардонда шавад;

12. Аз шахсони масъули мақомоти андоз талаб намояд, ки онҳо нисбати андозсупоранда дар ҷорҷубаи қонуну қоидаҳои андоз рафтор намояд;

13. Санад, қарор ва талаботҳои мақомоти андоз ва шахсони масъули онро гайр аз талаботи қонуну қоидаҳо ва меъёрҳои ҳуқуқӣ нисбати андоз иҷро накунад;

14. Дар муддати 3 соли баъди оғози марҳалаи андозсупорӣ, ба шумули вақти иловагӣ, ҳақ дорад аз мақомоти андоз баргардондан ё ба ҳисоб гирифтани пардохти иловагии андозро талаб кунад;

15. Аз дигар ҳуқуқҳо мувофиқи Қонунҳои андози ҚТ истифода кунад.

Давра (сол) - и андоз соли тақвимӣ ба ҳисоб меравад.

Тартиби баҳисобгирии даромадҳо ва хароҷотҳо

1. Андозсупоранда вазифадор аст баҳисобгирии даромадҳо ва хароҷотҳоро дар асоси маълумотҳои бо ҳуҷҷатҳо асоснокшуда дақиқ ва саривақт пешкаш намояд.

2. Андозсупоранда вазифадор аст баҳисобгирии ҳамаи амалиёти марбут ба фаъолиятро, ки барои муайян кардани оғоз, қараён ва ба охиerrasии он имкон медиҳад, таъмин намояд.

3. Андозсупоранда бояд баҳисобгириро тибқи усули ҳисобу замкунӣ дар соли андоз пеш барад, агар:

а) амалиёти ӯ дар соли гузашта назар ба ҳаҷми амалиёти андозбандишаванда, ки барои бақайдгирӣ бо мақсади андоз аз арзиши иловашуда муқаррар гардидааст, 5 маротиба зиёд шуда бошад;

б) мутобики санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ барои баҳисобгирии муҳосибавӣ тибқи усули қайди дубора вазифадор бошад.

4. Бонкҳо, ширкатҳои кредитӣ ва ташкилотҳои амонатии кредитии хурд вазифадоранд баҳисобгириро тибқи усули ҳисобу замкунӣ аз оғози фаъолияти худ пеш баранд.

Ташкилотҳои қарзии хурд ва фондҳои қарзии хурд барои мақсадҳои андозбандӣ ҳисобро аз оғози фаъолияти худ, қатъи назар аз муқаррароти ҳамин моҳда, тибқи усули ҳазинавӣ пеш мебаранд.

6. Нисбати супорандагони андоз аз арзиши иловашуда даромаду хароҷот ба андоз аз арзиши иловашуда ба ҳисоб гирифта мешавад, ба истиснои хароҷоте, ки нисбати он ба ҳисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашуда иҷозат дода намешавад.

Тартиби баҳисобгирии захираҳои молию моддӣ

Баҳисобгирии захираҳои молию моддӣ бо мақсадҳои андозбандӣ танҳо тибқи муқаррароти амалкунандаи баҳисобгирии муҳосибавӣ, ки дар асоси қонунгузорӣ оид ба баҳисобгирии муҳосибавӣ таҳия гардидаанд, ба анҷом расонида мешавад.

Ҳангоми баҳисобгирии захираҳои молию моддӣ андозсупоранда вазифадор аст, ки арзиши молҳои истехсолшуда ё харидаашро, ки мутаносибан дар асоси хароҷоти истехсолӣ (арзиши аслӣ) ё нархи хариди онҳо муайян карда мешавад, дар ҳисоботи андоз нишон диҳад. Аз он ҷумла, андозсупо-

ранда вазифадор аст ба арзиши ин молҳо харочоти нигоҳдорӣ ва интиқоли онҳоро ҳамроҳ кунад.

Ҳангоми ба ҳисоб гирифтани захираҳои молию моддӣ андозсупоранда ҳақ дорад, ки арзиши мол ӯ маҳсулоти нуқсондор, маънан кӯҳнашуда ӯ аз мӯд баромадаро, ки аз ҳамин сабаб ӯ бо сабабҳои мушобех бо нархи зиёдтар аз хароҷоти барои истехсол (нархи харид) - и онҳо сарфшуда фуруҳтан мумкин нест, дар асоси нархе, ки онҳоро фуруҳтан мумкин аст, баҳо диҳад.

Андозсупоранда нисбати молҳос, ки оид ба онҳо баҳисобгирии инфиродӣ пеш намебарад, ҳақ дорад, ки барои баҳисобгирии захираҳои молию моддӣ яке аз се усулҳои зеринро истифода барад:

1) усули ФИФО, ки мутобиқи он дар давраи ҳисоботӣ дар аввал молҳои дар аввали давраи ҳисоботӣ ба захираҳои молию моддӣ дохилгардида, фуруҳташуда (истифодашуда) ҳисоб карда шуда, баъд молҳос, ки дар давоми давраи ҳисоботӣ истехсол (харида) шудаанд, мувофиқи навбати истехсол (харида) ҳисоб карда мешаванд;

2) усули ЛИФО, ки мутобиқи он дар давраи ҳисоботӣ дар навбати аввал молҳои фуруҳташуда (истифодашуда) ва охир истехсол (харида) шуда ҳисоб карда мешаванд;

3) усули баҳо додан тибқи арзиши аслии миёна.

Баҳисобгирӣ ҳангоми иҷораи молиявӣ (лизинг)

Агар иҷорадиҳанда то оғози иҷораи молиявӣ (лизинг) соҳиби амволи моддӣ истехлоқшаванда бошад, муомилот ҳамчун фуруши амвол аз тарафи иҷорадиҳанда ва харидаи он аз ҷониби иҷорагир доништа мешавад.

Амволи моддӣ истехлоқшавандае, ки тибқи шартномаи иҷораи молиявӣ (лизинг) ба иҷора дода мешавад, дар давраи амали шартномаи иҷораи молиявӣ (лизинг) бояд дар тавозуни иҷорагир ба ҳисоб гирифта шавад, ки ин ба иҷорагир ҳуқуқ медиҳад тарҳхоро вобаста ба предмети лизинг (аз ҷумла истехлоқ ва хароҷоти таъмир) амалӣ намояд.

Тарҳҳои ҷуброншаванда ва ихтисори захираҳо

1. Агар маблағи хароҷот, зарар ва қарзҳои шубҳаноки пештар тарҳшуда ҷуброн гардад, маблағи гирифташудаи даромади он давраи андозбандис ҳисоб карда мешавад, ки ҷуброн анҷом дода шудааст.

2. Агар захираҳос, ки нисбати онҳо пештар мутобиқи

қисми 3 моддаи 150 ва моддаи 151 Кодекси андоз тарҳ сурат гирифта шудааст, ихтисор шаванд, маблағи чунин ихтисор ба даромад дохил карда мешавад.

Фоида ва зарар ҳангоми фуруш ё супоридани активҳо

Фоида аз фуруш ё супоридани активҳо фарқи мусбати байни маблағҳои аз фуруш ё супоридани активҳои бадастомада ва арзиши активҳо, ки мутобиқи моддаи 195 Кодекси андоз муайян карда мешавад, иборат мебошад. Ҳангоми роӣгон ё бо нархҳои тахфӣӣ супоридани активҳо фоидаи шахсе, ки активҳоро додааст, ҳамчун фарқи мусбати байни нархи бозории амволи ба ҳамин тарз супоридашаванда ва арзиши он, ки мутобиқи моддаи 195 Кодекси андоз муқаррар мегардад, муайян карда мешавад.

Зарари аз фуруш ё супоридани активҳо расонидашуда фарқи манфии байни маблағҳои аз фуруш ё супоридани активҳо воридгардида ва арзиши активҳо мебошад, ки мутобиқи моддаи 195 Кодекси андоз муайян карда мешавад.

Арзиши активҳо

Ба арзиши активҳо хароҷот барои харидани онҳо, истеҳсол, сохтмон, васл ва насб, инчунин дигар хароҷоте, ки арзиши онҳоро зиёд мекунад, ба истиснои хароҷот, ки нисбати онҳо андозсупоранда барои тарҳ ҳуқуқ дорад, дохил карда мешаванд.

Агар танҳо як қисми активҳо фурухта ё дода шаванд, пас арзиши активҳо дар лаҳзаи фуруш ё додан байни қисмҳои боқимонда ва қисмҳои фурухта ё додашуда тақсим карда мешавад.

Муносибати тарафайни бонк бо мақомотҳои андоз дар рафти кор бо ҳисобҳои муштариён мувофиқи талаботи моддаи 76-и Кодекси андози ҚТ амалӣ мегардад.

Мувофиқи ин талабот дар ҳолатҳои аз тарафи бонк кушодани ҳисобҳои амонатӣ барои муштариён ва дигар ҳисобҳо (ғайр аз ҳисобҳои амонатии шахсони воқеӣ) муҳосиби калони бонк бояд аз муштарӣ ҳуҷҷати мақомоти андозро оиди рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) талаб намояд.

Ғайр аз ин, баъди кушодани суратҳисоби муштарӣ бонк бояд дар муҳлати 5 рӯз оиди кушодани суратҳисоб ба мақомоти андоз хабар диҳад ва ўҳдадорӣ гирад, ки то он

вакте, ки муштарӣ ба бонк рақаи мушаххасашро пешниҳод накардааст, ягон амалиёт анҷом дода намешавад.

Бо супориши андозсупоранда бонк бояд маблағи андозро на дертар аз рӯзи дигари амалиётӣ аз суратҳисоби муштарӣ ба буҷа гузаронад.

Дар ҳолати аз тарафи роҳбари сохтори бонк гирифтани мактуби роҳбарияти мақомоти андоз ва нусхаи фармони мақомоти андоз оиди тафтишоти муштарии бонк дар масъалаи пардохти андоз бонк бояд ба мақомоти андоз ё намояндаи он маълумотҳои талабкарлашударо оиди маблағҳои пулӣ ва амалиётҳои суратҳисобӣ, ки сирри бонкӣ ба ҳисоб мераванд, пешниҳод намояд.

Ғайр аз талаб кардани ахбор аз бонк, намояндагони мақомоти андоз ҳуқуқ доранд бо мақсади тафтиши амалиётҳои бонкӣ ва бакияти маблағи пулӣ дар суратҳисобҳо, суратҳисобҳои шахсонро, ки таҳти тафтиш қарор доранд, талаб намоянд. Ин ҳуқуқи намояндаи мақомоти андоз дар ҳолате рух медиҳад, ки ин намоянда ба роҳбари сохтори Бонк мактуби роҳбарияти мақомоти андозро бо мӯҳр ва имзои роҳбар дастрас намояд.

Шахси масъули мақомоти андоз – тафтишкунанда бояд ба роҳбарияти бонк шаходатномаи хидматиашро бо мактуби роҳбарияти мақомоти андоз пешниҳод намояд.

Бонк ва шахсони масъули он барои вайрон кардани қоидаҳои андоз мувофиқи Кодекси андози ҚТ ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Корманди бонк бояд донад, ки мувофиқи моддаи 118-и Кодекси андози ҚТ барои фош кардани сирри бонкӣ, муносибатҳои ғайриқонунӣ бо кормандони мақомоти андоз ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд.

Ҳисобҳои тавозунӣ оиди ҳисоби амалиётҳои марбут ба андозбандӣ.

Барои ҳисоб кардани даромалҳосе, ки Бонк аз рӯи фаолиятҳои дар қисми 4 “Даромалҳо”-и тавозуни ҳисоботӣ мегирад, ҳисоби шахсии алоҳида барои ҳисоб кардани даромадҳои фоизӣ ва бефоиз (ҳисоби тавозунии 40000) кушода мешавад.

Барои ҳисоб кардани хароҷотҳосе, ки аз рӯи фаолиятҳои дар қисми 5 “Хароҷотҳо”-и тавозуни ҳисоботӣ мегирад,

суратҳисоби шахсии алоҳида барои ҳисоб кардани хароҷотҳои ғоизӣ ва беғоиз (ҳисоби тавозунии 50000) кушода мешавад.

Барои ҳисоб кардани воситаҳои асосӣ, ки аз ҳисоби хароҷотҳои бонк истеҳлоқ (амортизатсия) карда мешаванд дар қисми “Актив”-и тавозуни бонк барои ҳар як қисми воситаҳои асосӣ алоҳида мувофиқи моддаи 153-и Кодекси андоз суратҳисоби шахсии “Иморати бонк, мебел ва таҳҷизот” (ҳисоби тавозунии 15900) кушода мешавад.

Ҳисоби даромадҳои ғоизии бонк бо усули замкунии, ҳисобкунии дар ҳисоби тавозунии активии 17531 “Ғоизии ҳисобшуда барои пардохт – асъори миллий” ва 17535 “Ғоизии ҳисобшуда барои пардохт – асъори хориҷӣ” ва дар ҳисоби муросилотии ҳисоби тавозунии пасивии 26238 “Ҳисоби муросилотии замкунии ғоизҳои барои пардохт – асъори миллий” ва 26240 “Ҳисоби муросилотии замкунии ғоизҳои барои пардохт – асъори хориҷӣ” ҷой дода мешаванд.

Ҳисоби хароҷотҳои ғоизии бонк ва дигар хароҷотҳои бонк бо усули замкунии дар ҳисоби тавозунии 24400 “Ғоизии ҳисобшуда ва дигар хароҷотҳои барои пардохт”, аз он ҷумла барои ҳисоб кардани хароҷотҳои ғоизии бонк бо усули замкунии дар ҳисоби пасивии тавозуни бонк суратҳисоби шахсии 24402 “Ҳисобкунии барои пардохт” – асъори миллий” ва 24406 “Ҳисобкунии барои пардохт” – асъори хориҷӣ” инчунин ҳисоби муросилотии активии 17533 “Ҳисоби муросилотии ғоизҳои ҳисобшуда барои пардохт – асъори миллий” ва 17537 “Ҳисоби муросилотии ғоизҳои ҳисобшуда барои пардохт – асъори хориҷӣ” ҷой дода мешаванд.

Сарчашмаи гардиш ва бақияи ин суратҳисобҳои тавозуни, ҳуҷҷатҳои лозима, ки барои бурдани амалиётҳои муросилотӣ лозиманд, ҳамчун сарчашмаи ахборотӣ барои ҳисоб кардани маблағи андоз истифода карда мешаванд.

11.2. Навъҳои андозе, ки бонкҳои тижоратӣ ба буча мессу-поранд

Андоз ва андозбандӣ дар бонкҳои тижоратии ҚТ дар асоси Кодекси андози ҚТ амалӣ мегардад. Бонкҳо ба бучаи давлатӣ аз қарори зерин андозсупурӣ мекунанд:

1. Андозҳои умумидавлатӣ:

- 1) андози даромад аз шахсони воқеӣ (андоз аз даромади шахсони воқеӣ);
- 2) андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ;
- 3) андоз аз арзиши иловашуда;
- 4) андози иҷтимоӣ;
- 5) андози замиш;
- 6) андоз аз истифодакунандагони рохҳои автомобилгард;
- 7) андозе, ки тибқи низоми содакардашуда пардохта мешавад;
- 8) боҷи гумрукӣ ва дигар пардохтҳои гумрукӣ;
- 9) боҷи давлатӣ;
- 10) андози ҳалди ақал аз даромади корхонаҳо (даромади корхонаҳо)

2. Андозҳои маҳаллӣ:

- 1) андоз аз амволи ғайриманкул;
- 2) андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт;
- 3) андоз аз савдои чакана (агар дар назди бонк ошхона бошад);

11.3. Ситондани андоз дар манбаъи пардохт.

Тартиби ситонидани андоз дар манбаъи пардохт

1. Шахсони зерин (агентҳои андоз) вазифадоранд андозро дар манбаъҳои пардохт ситонанд:

- 1) шахсони ҳуқуқӣ, воҳидҳои махсуси онҳо, ки ба шахсон ва воқеиҳои кироҷкор маблағ медиҳанд;
- 2) шахсони воқеӣ – соҳибкорони инфиродӣ, ки ба шахсон ва воқеиҳои кироҷкори худ ҳақ мебардоранд;
- 3) шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки ба дигар шахсон нафақа, идрорпулӣ ва кӯмакпулӣ медиҳанд, ба истиснои нафақа, идрорпулӣ ва кӯмакпулӣҳои давлатӣ;
- 4) шахсони ҳуқуқӣ – резидентҳо, ки ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ суди саҳмия мебардоранд;
- 5) шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ фоида мебардоранд;
- 6) шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки маблағҳои дар моддаи 164 Кодекси андоз пешбинишударо мебардоранд;
- 7) шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки оид ба бурди вомбаргҳо,

лотереяҳо, натиҷаҳои озмун ва мусобикаҳо мукофот (бурӯҳо, ғӯҳфаҳо) медиҳанд.

Шахси воқеӣ ва ҳуқуқие, ки даромад пардохт менамояд, барои ситонидан ва ба буҷа гузаронидани андозҳо ҷавобгар мебошад.

Шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие, ки мутобиқи қисми 1 ҳамин модда андозро дар манбаъи пардохт меситонанд (ҳисоб мекунанд), аз ҷумла шахсоне, ки барои пардохти музди меҳнат аз бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявӣ кредитӣ анҷомдиҳандаи амалиёти алоҳидаи бонкӣ маблағ мегиранд, вазифадоранд:

1) андозҳои ситондашуда (ҳисобшуда), аз ҷумла андози иҷтимоӣро мутобиқи боби 35 Кодекси андоз ба буҷа ҳамзамон бо гирифтани маблағҳо барои музди меҳнат ва дар дигар ҳолатҳо – дар давоми 5 рӯзи бонкии баъди ба охир расидани моҳе, ки дар он пардохт (маблағ) - ҳо супорида шуда буданд, гузаронанд;

2) ҳангоми пардохти музди меҳнат ба шахсони воқеие, ки даромад мегиранд, бо дархости онҳо, бо зикри насабу ном, маблағ ва намуди даромад ва андозҳои ситондашуда (агар андоз нигоҳ дошта шавад), маълумотнома диҳанд;

3) дар давоми 30 рӯзи баъди ба охир расидани соли андоз ҳатман ба мақомоти андози ҷойи баҳисобгирии бақайдгиришон, рақами мушаххаси андозсупоранда, номгӯи (насаб, ном ва номи падар) шахс, номгӯи муассиса, маблағи умумии даромад ва маблағи умумии андози ситондашуда дар соли ҳисоботӣ маълумотнома пешниҳод кунанд.

Ситондани андоз аз суди саҳмияҳо дар манбаъи пардохт

Суди саҳмияҳос, ки корхонаҳои резидентӣ мепардозанд, ба истиснои суди саҳмияҳосе, ки ба корхонаҳои резидентӣ пардохта мешаванд, бояд дар манбаъи пардохт тибқи меъёри 12 ҶФ андозбандӣ шаванд.

Суди саҳмияҳосе, ки андозбандӣ мегарданд, ба даромади умумии шахси гирандаи онҳо дохил карда намешаванд ва минбаъд андозбандӣ намегарданд.

Ситондани андоз аз ҶФҳо дар манбаъи пардохт

ҶФҳо, ки резидент ё муассисаи доимии ғайрирезидент медиҳанд, ё аз номи чунин муассиса дода мешаванд, дар манбаъи пардохт тибқи меъёри 12 ҶФ аз маблағи додашаванда андозбандӣ мегарданд.

Фоизҳо, аз ҷумла тибки шартномаи иҷораи молиявӣ (лизинг), ки ба бонкҳои резидентӣ, ба дигар муассиса (ташкилот) - ҳои резидентии молиявӣю кредитӣ, аз ҷумла ба ташкилотҳои резидентии маблағгузориҳои хурд, ширкатҳои резидентии иҷораи молиявӣ (лизингӣ) пардохта мешаванд, дар манбаъи пардохт андозбандӣ намешаванд.

Фоизҳо ба даромади умумии гирандаи онҳо – шахси воқеӣ дохил намешаванд ва дар оянда баъди пардохти онҳо ба ин шахс андозбандӣ намегарданд.

4. Шахси ҳуқуқӣ – резидент, ки ғойаи он бояд андозбандӣ гардад, ҳангоми гирифтани фоизҳо тамоми маблағи даромади фоизиро бе тарҳи андози ситондашуда ба даромади умумии худ дохил менамояд.

Пешниҳоди ҳисоботи андоз оид ба ситондани андоз дар манбаъи пардохт

Агентҳои андоз вазифадоранд як маротиба дар нимсола, на дертар аз санаи 15-уми моҳе, ки баъди нимсолаи ҳисоботӣ фаро мерасад ва дар он ўҳдадорӣ ситондани андоз дар манбаъи пардохт ба вучуд омадааст, ба мақомоти андози маҳаллии бақайдгириашон ҳисоботи андози дар манбаъи пардохт ситондашударо тибқи шакл ва тартиби муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ пешниҳод намоянд.

Мисоли 1. Бонк 25 марти соли 2008 мувофиқи пардохти дисконти ба маблағи 100 000 сомонӣ покати васиқаи давлатии ҳазинадориро харида ба маблағи 103 000 бо муҳлати пардохти 91 рӯз даромад гирифт.

Ҳамин тариқ, даромади бонк аз ин ҳисоб 3 000 сомониро таъкил дод:

(103 000 - 100 000)

Ин маблағ 3 000 сомонӣ дар вақти андозсупорӣ аз манбаъи андоз тарҳ карда мешавад.

Мисоли 2. Бонк ҳисоби муросилотино дар бонки «А» кушод ва мувофиқи шартнома ҳар моҳ аз рӯйи 10%-ӣ дар як сол ба ҳисоби даромади бонк 15 560 сомонӣ дохил шуд.

Мувофиқи Кодекси андоз бонки «А» пеш аз пардохти фоизҳо ба бонк андозро аз манбаъи он аз рӯйи меъёри 12% (1867,20 сомон) мегирифт, аммо ў ироа нагирифт. Аз ин рӯ, ба ҳулоае омадан мумкин аст, ки маблағи 15 560 сомонии ба ғойаи бонк дохилшуда 88% (100-12)-и маблағи бонки «А»

*истифода бурдари, яне 17 682-сомониро (15 560 x 100 *88) ташикл медиҳад, аммо бонк дар манбаъи андоз 15 560 сомониро дохил кард, ки аз ин маблағ бояд мувофиқи меъёри 25% - и солона андоз ҳисоб карда шавад. Бонк ҳақ дорад маблағи 2122 сомониро (17682 – 15560) ба манбаъи андозаши зам кунад.*

11.4. Андоз аз даромади шахсони воқеӣ

Андозсунорандагон:

Шахсони воқеӣ – кормандони бонк.

Объекти андозбандӣ:

1. Даромади андозбандишаванда (фарқи байни даромади умумӣ ва маблағи тарҳшудаи хароҷоти пешбинишуда).

2. Даромади умумӣ:

а). Даромади умумии андозсупоранда аз даромадҳое иборат мебошад, ки аз манбаъҳои воқеӣ дар ҚТ ва берун аз он гирифтааст.

б). Даромади умумии андозсупоранда аз даромадҳое иборат мебошад, ки аз манбаъҳои воқеӣ дар ҚТ гирифтааст.

в). Ҳамаи навъи даромадҳои гирифташуда, ҳам дар шакли пулӣ ва ҳам дар шакли аслӣ (натуралӣ), ба даромади умумӣ дохил карда мешаванд, аз ҷумла:

- даромадҳое, ки ҳамчун музди меҳнат гирифта шудаанд;

- даромадҳо аз ғайриқарбдорӣ, ки қори қироя ҳисоб намешаванд;

- ҳама гуна даромадҳои дигар.

Ба даромадҳое, ки дар шакли музди меҳнат гирифта мешаванд, инҳо дохил мешаванд:

1. Ҳама гуна пардохт ё манфиат, ки шахси воқеӣ аз қори қироя гирифтааст (дар шакли натуралӣ, даромади дар шакли музди меҳнат, даромадҳо аз қори қирои пешина дар шакли нафақа ё дигар шакл гирифташуда ё даромадҳо аз қори минбаъдаи қироя).

2. Аз ҷамъи даромадҳо даромадҳои зерин тарҳ карда мешаванд:

а) ҳангоми гирифтани қарз тибқи меъёри фоизи пасттар аз меъёри бозорӣ барои ҷунин навъи қарзҳо – маблағи баробар ба фоизҳое, ки бояд тибқи меъёри бозорӣ пардохта шаванд;

б) ҳангоми аз ҷониби корфармо ба корманди ҳул

фуруҳтан ё ройгон дода шудани молҳо, корҳо ё хизматрасо-
ниҳо – арзиши бозории чунин молҳо, корҳо ё хизматрасо-
ниҳо;

в) хангоми гирифтани кумак барои таҳсили корманд ё
шахсони дар таъминоти он қарордошта (ғайр аз барно-
маҳои тайёри, ки бевосита ба иҷрои ӯҳдадориҳои корманд
алоқаманданд) – арзиши кумак барои корфармо дар гириф-
тани маълумот;

г) хангоми чуброни хароҷоти корманд – маблағи чуброн;

д) хангоми бахшидани қарз ё ӯҳдадории корманд дар на-
зди корфармо – маблағи қарз ё ӯҳдадории бахшидашуда;

е) хангоми пардохти подоши бимавӣ тибқи шартномаҳои
бимаи ҳаёт ва саломатӣ ва дигар маблағҳои мушобеҳ аз
ҷониби корфармо – арзиши чунин подоши бимавӣ ё ма-
блағҳо барои корфармо;

ё) дар дигар ҳолатҳо.

3. Даромади умумӣ инҳоро дар бар намегирад:

- чуброни хароҷоти сафарҳои хидматӣ;

- пардохтҳои намоёндагӣ ва дигар хароҷоти мушобеҳи
онҳо (чашнҳо, ҷойгиркунии меҳмонон ва ғайра);

- аксизҳо, андоз аз арзиши иловашуда;

- андози иҷтимоӣ.

Меъёрҳои андоз аз даромад

1. Даромади андозбандишавандаи шахси воқеӣ аз рӯи
меъёрҳои зерин аз даромад андозбандӣ мешавад:

№№	Миқдори даромади андозбандишаванда (ба ҳисоби миёна дар як моҳ)	Меъёр ва маблағи андоз
1.	На зиёда аз музди меҳнати ҳадди ақалли моҳона	Аз даромад андозбандӣ на- мешавад (меъёри сифрӣ)
2.	Зиёда аз музди меҳнати ҳадди ақалли моҳона то 100 сомонӣ	8% аз маблағи даромади ан- дозбандишавандаи зиёда аз музди меҳнати ҳадди ақалли моҳона
3.	Зиёда аз 100 сомонӣ	Маблағи андози сатри 2

		чамъи 13% аз маблағи даромади андозбандишавандаи зиёда аз 100 сомонӣ
--	--	--

Мисол:

Даромади корманди бонк (бе имтиёз) дар моҳи майи соли 2008 1300 сомони ро ташкил дод. Аз ин маблағ 13 сомонӣ (1%) андози иҷтимоӣ мебошад. Маибаъи андоз дар ин ҳол 1287 сомонӣ (1300-13)- ро ташкил медиҳад. Аз рӯи қадвал 30 сомонӣ + маблағи аз 500 сомонӣ зиёдтар 13% андозбандӣ мешавад, яъне:

$30 \text{ сомонӣ} + (1287-500) \times 13 : 102,31 + 30 = 132,31 \text{ со-}$
монӣ

1) $1300 - 13 - 132,31 = 1154,69 \text{ сомонӣ}$

2. Барои мақсадҳои андозбандӣ ҳам маблағи даромади андозбандишаванда ва ҳам маблағи тарҳшаванда аз аввали сол ба тариқи афзоида ҳисоб карда мешавад.

Озодкунӣ.

Аз навъҳои зерини даромади шахсони воқеӣ андоз аз даромад гирифта намешавад:

1) арзиши амволи аз дигар шахси воқеӣ дар шакли тӯҳфа ё мерос гирифташуда, ба истиснои даромад аз чунин амвол ва амволе, ки дар шакли музди меҳнат гирифта шудааст;

2) арзиши тӯҳфаҳои аз шахсони ҳуқуқӣ гирифташуда, инчунин ҷоиза (бурл) - ҳои дар намоиш ва мусобиқаҳо гирифташуда, аз ҷумла дар шакли пулӣ:

-тӯҳфаҳои аз шахсони ҳуқуқӣ гирифташуда, ки дар ҳаҷми аз 100 музди меҳнати ҳадди ақалли моҳона дар як сол зиёд нест;

-ҷоизаҳои (бурдҳои) дар намоишҳо ва мусобиқаҳои байналмилалӣ гирифташуда, ки дар ҳаҷми аз 500 музди меҳнати ҳадди ақалли моҳона дар як сол зиёд нест;

-ҷоиза (бурд) - ҳои дар намоишҳо ва мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ гирифташуда, ки дар ҳаҷми аз 100 музди меҳнати ҳадди ақалли моҳона дар як сол зиёд нест;

3) нафақаҳои давлатӣ ва ҷубронпулиҳои давлатӣ, аз ҷумла пардохт ва ҷубронпулиҳо барои дафн, ҳомилигӣ ва таваллуд, вобаста ба гум кардани қобилияти меҳнатӣ (аз ҷумла муваққатан) ва аз даст додани саробон;

4) алиментҳо аз ашхосе, ки онро мегиранд;

5) пардохтҳои якдафъаина, кӯмаки моддӣ аз ҳисоби буча, инчунин кӯмаки башардӯстона (гуманитарӣ), кӯмаки эҳсонкорӣ, аз ҷумла ҳангоми офатҳои табиӣ;

6) бурдҳо аз вомбаргҳои давлатӣ ва лотореяҳои давлатии ҚТ, ки Вазорати молияи ҚТ баровардааст. Бурдҳо аз вомбаргҳо ва лотореяҳо дар мавриди ифодаи арзиши ҳаҷми бурд на зиёда аз 50 сомонӣ ба як вомбарг ё лоторея;

7) ҷуброни зарари ҷисмонӣ ё дигар навъи зарари ба саломатии корманд вобаста ба иҷрои ӯҳдадориҳои меҳнатӣ ва хидматияш расондашуда, мутобики қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон;

8) маблағи ҷуброни зарари моддӣ, ки бо қарори суд муқаррар шудааст;

11.5. Андоз аз фоидаи бонк

Бонк ҳамчун шахси ҳуқуқӣ супорандаи андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ (минбаъд - “андоз аз фоида”) ба ҳисоб меорад.

Объекти андозбандӣ

Объекти андозбандӣ фоидаи бонк мебошад. Фоида фарқи мусбати байни даромади умумии андозсупоранда ва маблағҳои тарҳшаванда мебошад. Амволе, ки ба сифати сазм ба фонди оинномавӣ гирифта шудааст, ҳамчун даромад баррасӣ намегардад.

Меъёрҳои андоз

Фоидаи бонк, ки тибқи муқаррароти моддаи 160 Кодекси андоз ба маблағи зарари ба давраи дигар гузаронидашуда кам карда шудааст, аз рӯйи меъёри 25% андозбандӣ мегардад.

Имтиёзҳо

Аз андозбандӣ аз фоида инҳо озоданд:

1) суди саҳмия (дивиденд) - ҳоё, ки бонкҳо мегиранд;
2) бонкҳоё, ки дар онҳо дар як вақт дар соли ҳисоботиҳои андоз:

а) на камтар аз 50% - и шумораи кормандонро маъёубон ташкил медиҳанд;

б) на камтар аз 50% - и маблағҳои музди меҳнат ва дигар таъминоти моддӣ, аз ҷумла натуралӣ, барои эҳтиёҷоти маъёубон сарф карда шудааст;

Тарҳи хароҷот вобаста ба гирифтани даромад

1. Аз даромади умумӣ тамоми хароҷоти дар давраи ҳисоботӣ (андоз) сарф кардашуда (марбут ба давраи ҳисоботӣ), ки бо гирифтани чунин даромад алоқаманд аст, аз ҷумла хароҷоти пардохти андозҳои пешбинишуда бо назардошти маҳдудиятҳои муқарраршуда, хароҷоти музди меҳнат, фароҳам овардани неъматҳои моддӣ ва иҷтимоӣ ба кормандон, ки таҳти андоз аз даромад қарор доранд, хароҷоти харидани ашёи хом, мавод, энергия тарҳ карда мешавад, ба истиснои хароҷоти сохтмон, харидани воситаҳои асосӣ ва васли онҳо, инчунин дигар хароҷоти дорои хусусияти асосӣ мутобиқи моддаи 147 ва 195 Кодекси андоз бояд тарҳ нашла-
ванд.

2. Тарҳи хароҷотро андозсупоранда ҳангоми мавҷудияти ҳуҷҷатҳои ба таври лозима ба расмият даровардашуда ва тасдиқкунандаи хароҷоти вобаста ба даромади умумӣ гирифташуда анҷом медиҳад.

3. Агар ҳамагон як хароҷот дар якҷанг моддаи хароҷот пешбинӣ шуда бошад, дар он сурат ҳангоми ҳисоби Ҷоидаи андозбандишаванда (даромади андозбандишаванда) ин хароҷот танҳо як маротиба тарҳ карда мешавад.

4. Ҷарима, Ҷоииза, афзуда (пеня), ноустувории ҳисобшуда ё қабулшудаи вобаста ба гирифтани даромади умумӣ, ки бояд аз ҳисоби андозсупоранда пардохта шаванд (шудаанд), ба истиснои онҳое, ки бояд ба буҷа ворид гарданд, тарҳ карда мешаванд.

Тарҳи хароҷот нисбати воситаҳои асосии истеҳлоқшаванда

Воситаҳои асосии истеҳлоқшаванда ба гурӯҳҳои дорои меъёрҳои зерини истеҳлоқӣ тақсим мешаванд:

Гурӯҳ	Навъи амвол	Меъёри ниҳони ис- техлоқӣ (бо Ҷоииз)
1.	Техникаи автотрактории роҳсозӣ; асбобу анҷом ва лавозимоти махсус; мошинаҳои электронии ҳисоббарор,	20

	дастгоҳу воситаҳои маҳаллии коркарди маълумот, таҷҳизоти электронӣ ва воситаҳои алоқа.	
2.	Автомобилҳои боркаш, автобусҳо, автомобилҳои махсус ва автоприсепҳо, нақлиёти ҳавоӣ. Мошинаҳо ва таҷҳизот барои тамоми соҳаҳои саноат, истеҳсоли рехтагарӣ; таҷҳизоти оҳангарӣю прессҳо; таҷҳизоти сохтмон; мошинаҳо ва таҷҳизоти кишоварзӣ; автомобилҳои сабукрав; мебели идора.	15
3.	Воситаҳои нақлиёти роҳи оҳан, баҳрӣ ва дарёӣ; мошинаҳо ва таҷҳизоти қуввадиҳанда; таҷҳизоти гармидиҳандаи техникӣ, таҷҳизоти турбинӣ, муҳаррикҳои электрикӣ ва генераторҳои дизелӣ. Воситаҳои интиқоли барқ; хатҳои лула.	8
4.	Бино, иншоот ва иморатҳо.	7
5.	Активҳои истеҳлоқшавандае, ки ба ғуруҳи дигар шомил нашудаанд.	10

Ҳиссаҷудокунии истеҳлоқӣ барои бино, иншоот ва иморатҳо (минбаъд – иморат) на аз рӯи ғуруҳ, балки барои ҳар як иморат алоҳида ҳисоб карда мешавад.

Агар маблағи ҳангоми фуруши воситаҳои асосии ғуруҳи муайян дар давоми соли андозӣ гирифташуда аз баланси арзиши ғуруҳ дар охири сол зиёд бошад, маблағи зиёдатӣ ба даромад дохил гардида, тавозуни арзиши ғуруҳ ба сифр баробар карда мешавад.

Агар тавозуни арзиши ғуруҳ дар охири сол камтар аз 50 музди меҳнати ҳадди ақалли моҳонаро ташкил намояд, маблағи тавозуни арзиши ғуруҳ бояд тарҳ карда шавад.

Агар тамоми воситаҳои асосии ғуруҳи фурухта, дода ё

барҳам дода шуда бошад, тавозуни арзиши гуруҳ дар охири соли андозӣ бояд тарҳ карда шавад.

Арзиши воситаҳои асосии барои иҷораи молиявӣ (лизинг) додашуда (аз рӯи иҷораи молиявӣ (лизинг) гирифташуда дар тавозуни арзиши гуруҳи дахлдори иҷорагиранда ҳисоб карда мешавад.

Гузaronидани истехлоки суръатнок доир ба гуруҳҳои воситаҳои асосӣ тавассути татбиқи зарибҳои афзоянда, вале на зиёда аз зароби 2 нисбати меъёрҳои ниҳойии истехлок иҷозат дода мешавад.

Истехлоки суръатнок нисбати воситаҳои асосие, ки баъди 31 декабри соли 2004 қорӣ шудаанд, иҷозат дода мешавад. Ҳамзамон чунин воситаҳои асосӣ гуруҳҳои мустақилро ташкил медиҳанд.

Харочот барои активҳои ғайримоддӣ

Ба активҳои ғайримоддӣ хароҷоти шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ барои объектҳои ғайримоддӣ (объектҳои моликияти ғайримоддӣ ба монанди иҷозатнома, патенти ихтироотӣ, тамғаи савдо, ҳуқуқи муаллиф, шартнома оид ба истифодаи номи шахси ҳуқуқӣ, таъминоти барномавӣ ва ғайра), ки дар давоми на камтар аз дувоздаҳ моҳ истифода мегарданд, дохил мешаванд, агар мӯҳлати истифодаи хидмати онҳо маҳдуд бошад.

Хароҷот барои активҳои ғайримоддӣ, ки бояд дар шакли ҳиссачудокунӣҳои истехлоқӣ тибқи меъёри истехлоки воситаҳои асосии гуруҳи 5 тарҳ карда шаванд, гуруҳи алоҳидаро ташкил медиҳанд.

Ба арзиши активҳои ғайримоддӣҳои истехлокшаванда хароҷот барои харид ё истехсоли онҳо дохил карда намешавад, агар онҳо ҳангоми ҳисоби ғоидаи андозбандишавандаи андозсупоранда тарҳ шуда бошанд.

Маҳдудияти тарҳ нисбати андоз ва ҷаримаҳо

Тарҳ оид ба андозҳо ва ҷаримаҳо танҳо нисбати инҳо иҷозат дода намешавад:

1) андоз аз даромад ё андоз аз ғоидас, ки дар қаламрави ҚТ ё дар дигар давлатҳо супорида шудаанд;

2) ҷаримаҳо ва ғоизҳос, ки ба бучаи ҚТ ё бучаи дигар давлат пардохта шудаанд (бояд пардохта шаванд);

3) андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо.

Зарар хангоми фуруш ё супоридани амволе, ки дар фаъолияти соҳибкорӣ истифода намешавад.

Зараре, ки аз фуруш ё супоридани амвол (ба истисноӣ амволе, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ истифода мешавад ё амволе, ки ғоидаи фуруш ё супоридани онҳо аз андоз озод аст) расонида мешавад, аз ҳисоби ғоидаи фуруш ё супоридани чунин амволи дигар ҷуброн мегардад. Агар ҷуброни зарар ҳамон сол имконнопазир бошад, он ба давраи минбаъда то 3 солро дарбаргиранда гузаронида мешавад ва аз ҳисоби ғоидаи аз фуруш ё супоридани дигар чунин амвол гирифташуда ҷуброн мегардад. Зарари дар ҳамин модда пешбинишуда набояд аз даромади умумӣ барои мақсадҳои андоз аз ғоида ё андоз аз даромад тарҳ карда шавад.

Мисоли 1. Тарҳкунӣ аз ҳисоби пардохтҳои эҳсонкорӣ.

Дар соли 2008 маблағи умумии пардохт барои эҳсонкорӣ 40 000 сомонӣ, манбаъи андоз то тарҳи хароҷот ҳисоб кардашуда 700 000 сомониро таъкил дод.

Манбаъи андоз дар ин ҷо 35 000 сомониро таъкил медиҳад ($700\,000 \times 5\%$)

Баъди тарҳкунӣ манбаъи андоз 665 000 ($700\,000 - 35\,000$) сомониро таъкил медиҳад.

Мисоли 2. Тарҳкунӣ аз ҳисоби ғоизҳо.

Дар вақти ба имзо расидани шартномаи қарзӣ ғоизи амалкунандаи БМТ 8%-и солонаро таъкил меод. Мувофиқи шартнома дар таърихи 1 феврали соли 2008 маблағи 1 000 000 сомонӣ ба мӯҳлати 6 моҳ бо меъёри солонаи 25% ва 30% (дар сурати дер аз мӯҳлат пардохтани қарз) дода шуд.

Қарз то 30 ноябри соли 2008 пардохт шуд.

Дар ин ҳол, меъёри максималӣ дар вақти додани қарз 24% ($8,0 \times 3$)-ро таъкил медиҳад ва дар ин меъёр мумкин аст тарҳ анҷом дода шавад:

- Аз давраи 01.02.2008 то 31.07.2008 ба қарзи мӯҳлатнок:

$1\,000\,000 \times 25\% : 12 \text{ моҳ} \text{ дар як сол} \times 6 \text{ моҳ} = 125\,000 \text{ сомонӣ}$

- Аз давраи соли 01.08.200 то соли 31.11.2008 – барои қарзи мӯҳлати гузашта:

$1\,000\,000 \times 30\% : 12 \text{ моҳ} \text{ дар як сол} \times 4 \text{ моҳ} = 1\,000\,000 \text{ сомонӣ}$

- *Аз давраи 01.02.2000 то 31.11.2008 – барои ҳамаи қарзҳо:*
 $1\,000\,000 \times 24\% : 12 \text{ моҳ дар як сол} \times 10 \text{ моҳ} = 200\,000 \text{ со-
монӣ$

Ба ҳамин тариқ, барои он ки Бонк аз 01.02.2008 то 30.11.2008 хароҷотро аз рӯи меъёри аз меъёри бознависи БМТ баробари зариви 3 баландтар пардохтааст, аз рӯи ин қисми хароҷот, ки 25 000 (125 000 + 100 000 – 200 000) сомониро таъкил медиҳад, тирҳкунӣ аз даромади умумӣ мумкин нест.

Мисоли 3. Тарҳкунӣ аз ҳисоби захираи қарзҳо.

Маблағи барои тарҳи хароҷоти захираи қарз аз даромади умумӣ иҷозат додашуда барои ҳисоб кардани маблағи андоз ба таври зайл ҳисоб карда мешавад:

(Ҳаҷми захира дар охири сол = Ҳаҷми захира дар аввали сол + Маблағи ҷудошуда аз рӯи аз эътибор соқит кардани қарзҳои беэтимод – Ба захира ҷудо кардани маблағи дар асл баргардондашуда)

Мисол. Дар охири сол бақияи маблағ барои талафоти қарз 1 200 000 сомониро таъкил дод, ки аз он 50 000 сомониро маблағи захираи дар давоми сол аз рӯи қарзҳои стандартӣ дар вақти додани қарз ҳисобишуда таъкил мекунад. Дар ин ҳол бақияи маблағи талафоти эҳтимоли дар аввали сол 800 000 сомониро таъкил мекунад. Дар давоми сол бонк аз ҳисоби хароҷотҳо барои захира 20 000 сомониро аз рӯи қарзҳои, ки дар ҳамин сол мувофиқи қарори додгоҳ ҳамчун қарзи беэтимод аз ҳисоби захира аз тавозун баровардааст, ҷудо кардааст. Гайр аз ин, аз маблағи дар давоми сол ба захираи оиди аз ҳисоб баровардани қарзҳои беэтимод ҷудо кардашуда 5000 сомонӣ захира барои адои қарзи худи қарзгир кам карда шуд.

Аз ин ҷо маълум шуд, ки бақияи захираи талафоти қарз дар соли ҳисоботӣ ба 400 000 сомонӣ зиёд шудааст (1 200 000 – 800 000), ки аз он 40 000 сомонӣ ба қарзҳои стандартӣ дахл доранд. Гайр аз ин, бонк дар давоми сол хароҷотҳои иловагӣ ба маблағи 15 000 сомонӣ (20000 – 5000) барои таъкили захираи қарзҳои беэтимод аз ҳисоби аз тарафи қарзгир ҷобачо кардани қарзро гузарондааст.

Аз ин ҷо, хароҷотҳои бонк барои таъкили захираи талафоти қарз – 91,2% аз маблағи 400 000 сомонӣ, яъне 365 000 сомонӣ (400 000 – 50 000 + 15 000)-ро таъкил медиҳад.

11. 6. Андоз аз арзиши иловашуда

Мафхуми андоз аз арзиши иловашуда

Андоз аз арзиши иловашуда, минбаъд – ААИ, шакли ба буҷа гирифтани қисми арзиши дар ҷараёни истеҳсол ва муомилоти мол, иҷрои қор ва хизматрасонӣ дар қаламрави ҚТ иловашуда, инчунин қисми арзиши тамоми молҳои андозбандишавандаи ба қаламрави ҚТ воридшаванда мебошад. Андоз аз арзиши иловашуда ҳамчун андози ғайримустақим бояд дар тамоми марҳалаҳои истеҳсолот, муомилоти молҳо, иҷрои қорҳо ва хизматрасонӣ пардохта шавад.

Маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд аз амалиёти андозбандишаванда пардохта шавад, ҳамчун фарқи байни маблағи андоз, ки аз ҷунин муомилот ҳисобу зам карда шудааст ва маблағи андози мутобиқи муқаррароти ҳамин фасл бояд тибқи ҳисобнома - фактураҳои андоз оид ба андоз аз арзиши иловашуда ҳисоб карда шавад, муайян мегардад. Маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд аз воридоти андозбандишаванда пардохта шавад, бо роҳи зарби воридоти андозбандишаванда ба меъёри андоз аз арзиши иловашуда муайян карда мешавад.

Андозсупорандагон

Супорандаи андоз аз арзиши иловашуда шахсе мебошад, ки ба сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифта шудааст ё ӯҳдадор аст ба ҷунин сифат ба қайд гирифта шавад.

Бақайдгирӣ

Бонке, ки ҷиҳати бақайдгирӣ барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда ариза медиҳад, ӯҳдадор аст ин амалро мувофиқи тартиб ва шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ анҷом диҳад.

Варакаи шаҳодатномаи бақайдгирӣ доир ба андоз аз арзиши иловашуда варакаи ҳисоботии қатъӣ мебошад ва ба андозсупоранда роӣгон дода мешавад.

Бонке, ки барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифта шудааст, ӯҳдадор аст аз санаи эътибор пайдо кардани бақайдгирӣ оид ба андоз аз арзиши иловашуда дар бораи амалиётҳои андозбандишавандаи худ

ҳисобнома-фактураҳо таҳия намояд, дар тамоми ҳисобнома-фактураҳои оид ба андоз аз арзиши иловашуда ва тамоми эълomiaҳо, инчунин мактубҳои расмис, ки ба мақомоти андоз мефиристанд, рақами мушаххаси андозсупорандаро нишон диҳад.

Мақоми ваколатдори давлатӣ тибки аризаи супорандаи андози арзиши иловашуда метавонад воҳидҳои махсуси онро ба сифати супорандаи мустақили андоз аз арзиши иловашуда баррасӣ намояд.

Бекор кардани бақайдгирӣ

Андозсупоранда метавонад дар ҳама ҳолат баъди гузаштани 24 моҳи эътибор пайдо кардани бақайдгирии охириин барои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда ҷиҳати бекор кардани бақайдгирӣ ба мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда бо ариза муроҷиат намояд, агар ҳаҷми умумии амалиёти андозбандишавандаи андозсупоранда дар 12 моҳи пурраи муттасил (пайдарпай) - и тақвими пеш аз додани ҷуниин ариза аз 200 ҳазор сомонӣ зиёд набошад.

Ҳангоми барҳам додани бонке, ки супорандаи андоз аз арзиши иловашуда мебошад, ӯ аз рӯзи хориҷ шуданиаш аз феҳристи давлатии андозсупорандагон аз қайд оид ба андоз аз арзиши иловашуда бароварда мешавад.

Объектҳои андозбандӣ

Объектҳои андозбандӣ аз арзиши иловашуда амалиёти андозбандишаванда ва воридоти андозбандишаванда мебошанд.

Таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ, ба истиснои таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ, ки аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод шудаанд/ Агар андозсупоранда мол (кор, хизматрасонӣ) - ҳоро бо пардохти андоз аз арзиши иловашуда ҳарад ва маблағи дахлдорро ба ҳисоб гирад (ё ҳуқуқи ба ҳисоб гирифтани дошта бошад), истифодаи ҷуниин мол (иҷрои кор, хизматрасонӣ) - ҳо ё натиҷаи истифодаи мол (иҷрои кор, хизматрасонӣ) - ҳо барои ғайри-соҳибкорӣ амалиёти андозбандишаванда ҳисобида мешавад.

Таҳвили мол, иҷрои кор ё хизматрасонии андозсупоранда ба кормандони худ, аз ҷумла ройгон, амалиёти андозбандишаванда мебошад.

Агар бақайдгирии андозсупоранда бекор карда шавад, молҳои дар лаҳзаи бекоркунӣ дар ихтиёри он қарордошта

ҳамчун молҳои дар доираи амалиёти андозбандишаванда таҳвилшуда баррасӣ мегарданд.

Озод кардан аз андоз

Озод кардан аз андоз аз арзиши иловашуда чунин маънӣ дорад, ки таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои аз андоз аз арзиши иловашуда озод кардашуда амалиёти андозбандишаванда намебошанд ва арзиши онҳо аз ҷониби андозсупоранда ба муомилоти андозбандишаванда дохил карда намешавад ва воридоти аз андоз аз арзиши иловашуда озодкардашуда ба арзиши воридоти андозбандишаванда дохил намегардад.

2. Таҳвили молҳои зерин (ғайр аз содироти молҳо), иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд:

- 1) фуруш, супоридан ё иҷораи амволи ғайриманкул, ғайр аз:
 - фуруш ё супоридани бинои меҳмонхонаҳо ё манзилгоҳ барои истироҳаткунандагон;
 - фуруш ё супоридани биноҳои истиқоматии аз нав сохташуда, ғайр аз ҳолатҳое, ки бино чун манзили иқоматӣ камаш дар давоми 2 сол истифода шудааст;

2) хизматрасонии молиявӣ (дар қисмати иҷораи молиявӣ (лизинг) мутобики моддаи 33-и Кодекси андоз озод намудан таъхо нисбати ғоизҳо пешбинӣ мешавад ва ба маблағи аз ҷониби иҷорагиранда ба манфиати лизингдиҳанда пардохтшуда ба ҳисоби пардохти арзиши предмети иҷораи молиявӣ (лизинг) (қарзи асосӣ) татбиқ намегардад);

3) таҳвили асъори милли ва хориҷӣ (ғайр аз мақсадҳои нумизматӣ), инчунин қоғазҳои қиматнок;

4) таҳвили молҳо, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо ба сифати кӯмаки башардӯстона;

Навъҳои зерини воридот аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд:

1) воридоти асъори милли ва (ё) хориҷӣ (ғайр аз мақсадҳои нумизматӣ), инчунин қоғазҳои қиматнок;

2) воридоти тилло, нуқра, платина, палладий (родий, иридий, рутений, осмий) аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон;

3) воридоти молҳо ба сифати кӯмаки башардӯстона, инчунин воридоти молҳое, ки ба таъкилотҳои эҳсонкорӣ бо мақсади баргараф кардани оқибатҳои офатҳои табиӣ, садама ва фалокатҳо роӣгон дода мешаванд;

Меъёрҳои андоз аз арзиши иловашуда ва тартиби ҳисоби он

1. Меъёри андоз аз арзиши иловашуда, ба истиснои содирот, 20%-и муомилоти андозбандишаванда ва (ё) 20%-и воридоти андозбандишавандаро ташкил медиҳад.

2. Муомилоти андозбандишаванда аз арзиши умумии амалиётҳои андозбандишаванда дар давраи ҳисоботӣ (ҳам бо меъёри мусбат, ҳам бо меъёри сифр андозбандишаванда) иборат мебошад.

3. Маблағи андози аз муомилоти андозбандишаванда ҳисобшуда ҳамчун ҳосили зарби арзиши муомилоти андозбандишаванда ба меъёри дахлдори андоз.

4. Маблағи андози аз воридоти андозбандишаванда ҳисобшудаи ҳосили зарби арзиши воридоти андозбандишаванда мебошад.

Андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд аз муомилоти андозбандишаванда ба буча пардохта шавад

1. Маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд ба бучет пардохта шавад, ҳамчун фарқи байни маблағи андоз аз муомилоти андозбандишаванда ва маблағи андоз муайян мегардад.

2. Дар ҳолатҳои, ки андоз аз арзиши иловашудаи пардохташаванда нисбат ба маблағи воқеан нишондодан андозсупоранда дар эълומияи оид ба андоз аз арзиши иловашуда зиёд аст, маблағи зиёдотӣ ҳамчун андоз аз арзиши иловашудаи пардохташавандаи давраи ҳисоботӣ ба маблағи андоз илова мегардад.

Андоз аз арзиши иловашуда, ки ҳангоми муайян намудани пардохтҳо ба буча ба ҳисоб гирифта мешавад

Баҳисобгирии андоз аз арзиши иловашуда танҳо дар ҳолате иҷозат дода мешавад, ки молҳо, корҳо ва ё хизматрасониҳо барои мақсадҳои фаъолияти соҳибкориҳои андозсупоранда истифода шаванд ё бояд истифода гарданд, ҳатто агар ин молҳо, корҳо ё хизматрасониҳо ба хароҷоти истеҳсоли дохил карда нашаванд. Барои ба ҳисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашуда оид ба воридоти молҳо чунин андоз аз арзиши иловашуда бояд воқеан ба бучет пардохта шавад.

Маблағҳои андоз аз арзиши иловашуда инҳо мебошанд:

1) маблағи андозе, ки дар эълומияи ғумрукии бор ба расмият дароварда шудаанд;

2) маблағи андозе, ки бояд ба эъломияи андоз аз арзиши иловашуда дохил карда шавад (андозбандии бобозгашт);

4) маблағи андозии дар чиптаи сафар зикршуда, ки дар нақлиёти роҳи оҳан ё нақлиёти ҳавоӣ дода мешавад;

5) маблағи андозе, ки дар ҳуҷҷатҳои аз ҷониби таҳвилку-нандагонии хизматҳои коммуналӣ истифодашаванда зикр шудааст ва ҳисобу китоби онҳо тавассути бонкҳо анҷом до-да мешавад.

Дар сурати ҳисобкунии андоз аз арзиши иловашуда му-тобиқи моддаи 220 Кодекси андоз, андозии ҳисобшуда дар ҳамон давраи андоз ба ҳисоб гирифта мешавад, ки дар он амалиёт анҷом дода шудааст.

Дар ҳолатҳои зерин ба ҳисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашудае, ки пардохт шудааст (бояд пардохт шавад), иҷозат дода намешавад:

1) хароҷоти фароғат ё намоёндагӣ, хароҷот барои мақсадҳои эҳсонкорӣ ва ё иҷтимоӣ;

2) ҳисобнома-фактураҳо оид ба андоз аз арзиши илова-шуда, ки дар онҳо маблағи андоз аз арзиши иловашудаи аз амалиётҳои андозбандишавандаи мазкур ситонидашаванда дар ин ҳисобнома-фактураҳо ба маблағи алоҳида ҷудо кар-да (нишон дода) нашудааст.

Тасҳеҳи маблағҳои андоз аз арзиши иловашуда, ки ба ҳисоб гирифта мешаванд

Андоз аз арзиши иловашудае, ки қаблан ба ҳисоб гирифта шуда буд, бояд дар ҳолатҳои зерин аз маблағҳои ба ҳисоб ги-рифташавандаи минбаъдаи андоз аз арзиши иловашуда баро-варда шавад:

1) доир ба мол (кор, хизматрасонӣ) - ҳое, ки на ба мақсадҳои муомилоти андозбандишаванда истифода шуда-анд;

2) доир ба молҳо, аз ҷумла воситаҳои асосӣ, хангоми вай-рон ва гум шудани онҳо (ба истисноӣ ҳолатҳое, ки дар натиҷаи ҳодисаҳои фавқулода рух додаанд).

3) хангоми ғайри қарраи намунаҳои муқаррароти пешбини-намудаи моддаи 231 Кодекси андоз.

Вайрон шудани мол (амвол) маънои бад шудани ҳамаи сифат (хусусият) - ҳои мол ё сифат (хусусият) - ҳои алоҳидаи мол (амвол) - ро дорад, ки дар натиҷаи он мол (амвол) ба-

рои мақсадҳои муомилоти андозбандишаванда истифода бурда намешавад.

Тахти мафҳуми ғум шудани мол (амвол) ҳолате фаҳмида мешавад, ки дар натиҷаи содир шудани он нобудшавӣ ва (ё) ғумшавии мол (амвол) рух додааст.

Тартиби ба ҳисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашуда ҳангоми мавҷудияти муомилоти аз андози арзиши иловашуда озодшуда (муомилоти озодкардашуда)

1. Доир ба мол (қор, хизматрасонӣ) - ҳосе, ки барои мақсадҳои муомилоти озодкардашуда истифода мешаванд, андоз аз арзиши иловашудае, ки бояд ба таҳвилкунандагон ва оид ба воридот пардохта шавад, ба ҳисоб гирифта намешавад.

2. Ҳангоми мавҷудияти муомилоти андозбандишаванда ва озодкардашуда бо интиҳоби андозсупоранда маблағи андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд ба ҳисоб гирифта шавад, бо тарзи мутаносиб ё алоҳида муайян карда мешавад.

Тарзи интиҳобшудаи ба ҳисоб гирифтани маблағи андоз аз арзиши иловашуда дар давоми соли андоз тағйир дода намешавад.

Усулҳои ҳисоби маблағи андоз:

1. Усули мутаносибӣ

Бо усули мутаносибӣ маблағи андоз аз арзиши иловашудае, ки бояд ба ҳисоб гирифта шавад, дар асоси вазии қиёсии муомилоти андозбандишаванда дар маблағи умумии муомилот муайян карда мешавад.

2. Усули алоҳидагӣ

Ҳангоми муайян намудани маблағи андоз аз арзиши иловашудае, ки бояд бо тарзи алоҳида ба ҳисоб гирифта шавад, супорандаи андоз аз арзиши иловашуда ба ҳисобгирии алоҳидаи хароҷот ва маблағи андоз аз арзиши иловашударо оид ба мол (қор, хизматрасонӣ) - ҳои гирифташуда пеш мебарад, ки онҳо барои мақсадҳои муомилоти андозбандишаванда ё аз андоз озодкардашуда истифода мешаванд.

Ҳисобнома - фактураҳо оид ба андоз аз арзиши иловашуда

1. Бонки ба сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда ба қайд гирифташуда, ки амалиёти андозбандишаванда-ро иҷро менамояд, аз рӯзи амалӣ гардидани бақайдгирии ба-

рои мақсадҳои андоз аз арзиши иловашуда ӯҳдадор аст ба қабулқунандаи молҳо, қорҳо ё хизматрасониҳо ҳисобнома-фактураи андоз аз арзиши иловашударо пешниҳод намояд.

2. Ҳисобнома-фактураи андоз аз арзиши иловашуда ҳуҷҷатест, ки мутобиқи моддаи 226 Кодекси андоз барои ба ҳисоб гирифтани андоз аз арзиши иловашуда асос мебошад ва дар шакли муқаррарнамудани мақоми ваколатдори давлатӣ таҳия гардидааст.

Андозсупоранда ӯҳдадор аст ҳангоми таҳвил ё дар муҳлати на дертар аз 5 рӯзи баъди таҳвил ҳисобнома-фактураи андоз аз арзиши иловашударо ба харидори мол (фармоишгари қор, хизматрасонӣ) - ҳо пешниҳод намояд.

Ҳисобнома- фактураи андоз аз арзиши иловашуда бо имзои роҳбар ва сармухосиби таҳвилгар ё дигар шахсони мансабдори барои ин қор ваколатдори таҳвилдиҳанда тасдиқ карда мешавад. Ҳисобнома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда танҳо ҳангоми иҷрои амалиётҳои андозбандишаванда пешниҳод карда мешаванд.

Пешниҳоди эълонияҳо ва пардохти андоз аз арзиши иловашуда

Ҳар як андозсупоранда вазифадор аст:

1) ба мақоми дахлдори андоз дар бораи андоз аз арзиши иловашуда барои ҳар як давраи ҳисоботӣ эълония пешниҳод намояд;

2) барои ҳар як давраи ҳисоботӣ дар муҳлати на дертар аз муҳлати барои пешниҳод намудани эълонияи андоз аз арзиши иловашуда муқарраргардида ба буча андоз пардохт намояд.

Эълонияи андоз аз арзиши иловашуда барои ҳар як давраи ҳисоботӣ на дертар аз рӯзи 15-уми моҳи баъд аз давраи ҳисоботӣ пешниҳод карда мешавад.

Ҳамзамон бо эълонияи андоз аз арзиши иловашуда нусхаҳои сеюми ҳисобнома-фактураҳои оид ба андоз аз арзиши илова навиштаи ин андозсупоранда барои давраи ҳисоботӣ ва нусхаҳои ҳисобнома-фактураҳои оид ба андоз аз арзиши иловашудаи гирифтаи ҳамин андозсупоранда оид ба мол (қор, хизматрасонӣ) - ҳои харидашуда дар давраи ҳисоботӣ пешниҳод карда мешавад.

Давраи ҳисобот (андоз) оид ба андоз аз арзиши иловашуда

Давраи ҳисобот (андоз) оид ба андоз аз арзиши иловашуда мохи тақвимӣ мебошад.

Маблағи зиёдатии андоzi ба ҳисоб гирифташуда нисбати маблағи ҳисобкардашудаи андоз дар давраи ҳисобот дар асоси ҳуҷҷатҳои зсрин баргардонидида мешавад:

1) эълонияи андоз аз арзиши иловашуда барои давраи андоз, ки тибқи тартиби муқарраршуда пешниҳод шудааст;

2) ҳуҷҷатҳои, ки мувофиқи моддаи 215 Кодекси андоз барои тасдиқ намудани содироти молҳо лозиманд;

3) ҳулосаи мақоми андоз.

Ҳама гуна бақияи зиёдатӣ дар давоми 30 рӯзи баъди гузаштани ин давраи 6-моҳа аз буҷа баргардонидида мешавад.

Мисоли 1.

Бахши Бонк ба муштарии «А» ба маблағи 7 сомонӣ хизмат расонид. Бонк ҳамчун муассисаи тиҷоратӣ бояд аз хароҷоти камтар хизматрасонӣ накунад. Аммо агар дар ин мобайн мувофиқи шароити бозор муштарӣ барои пардохти 8 сомонӣ (бе ААИ) ризоят диҳад, он гоҳ маблағи ин амалиёт барои Бонк 8 сомониро таъкил дода, нархи фуруш бо назардошти ААИ 9 сомониро 60 дирам $8 + (8 \times 20\%)$ -ро таъкил медиҳад.

Дар ин сурат агар муштарӣ бо назардошти ААИ барои пардохти 10 сомонӣ розӣ шавад, он гоҳ маблағи ААИ дар нархи хизматрасонӣ 1,6, яъне 16,7% - ро аз нарх бо назардошти ААИ таъкил медиҳад ва онҳо ба таври зайл ҳисоб карда мешаванд:

$$(20\% \times 100\%) : 120 = 16,67 \text{ ва маблағи андоз: } (8,33 \times 20\%) = 1,67$$

Мисоли 2. Бахши бонк ба маблағи 5 000 сомонӣ масолеҳи сохтмон харида тамоми андозҳоро гайри ААИ супоридааст ва барои таъмири хонаи кормандон хароҷот карда ва ба коргаронаш ба маблағи 2000 сомонӣ бо тарҳи ҳама навъҳои андоз, гайри ААИ масолеҳ додааст.

Дар ин ҳол 7000 сомонӣ (5000 + 2000) барои бахш амалиёти андозбандӣ ва маблағи ААИ – 1400 сомонӣ ($7000 \times 20\%$) ва нархи бозори он бо назардошти ААИ 8400 сомониро ($7000 + 1400$) таъкил медиҳад.

11. 7. Андози иҷтимоӣ

Мафҳум ва нақши андози иҷтимоӣ

Андози иҷтимоӣ маблағсупории ҳатмӣ мебошад, ки барои мақсадҳои сугуртаи иҷтимоӣ аз ҷониби супорандагони андози иҷтимоӣ нисбати маблағи музди меҳнат ё дигар манбаъи андоз пардохта мешавад.

Андоzsупорандагон

Супорандагони андози иҷтимоӣ шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ мебошанд:

Объекти андозбандӣ

Объекти андозбандӣ маблағи супоридашавандаи музди меҳнат ба кормандони кироӣ мебошад, ки мутобиқи моддаи 136 Кодекси андоз муайян карда мешавад.

Объекти андозбандӣ даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ мебошад, ки аз ҷониби онҳо ҳар моҳ мустақилона бо мақсади бима эълومия карда мешавад.

Озодкунӣ

Аз супоридани андоз маблағҳое, ки ҳангоми корношоямӣ муваққатӣ аз маблағҳои бучавии барои бимаи иҷтимоӣ ҷудошуда дода мешаванд, озод карда мешаванд (ба объекти андозбандӣ дохил карда намешаванд):

Меъёрҳои андоз

Доир ба андози иҷтимоӣ, ки ба буча гузаронида мешавад, барои бимакунандагон меъёри 25% ва барои бимашунагон – 1% татбиқ мегардад.

Тарғиби муайян кардан ва пардохтани андоз

Ҳаҷми андози иҷтимоӣ, ки ба буча бояд гузаронда шавад, бо роҳи зарб задани объектҳои андозбандӣ ба меъёрҳои дахлдор муайян карда мешавад.

11.8. Андози замин

Объекти андозбандӣ

Андози замин бо назардошти сифату ҷойгиршавии қитъаи замин, арзиши кадастри замин, таъйиноти истифода ва хусусиятҳои экологии қитъаи замин муқаррар карда мешавад.

Агар масоҳати замини амалан истифодашаванда назар ба масоҳати замини мутобиқи ҳуҷҷатҳои заминӣ кадастри ан-

дозсупоранда зиёд бошад, барои мақсадҳои андозбандӣ масоҳати замини амалан истифодашаванда қабул карда мешавад.

Меъёрҳои андози замин барои заминҳои шаҳрҳо ва шаҳракҳо

1. Меъёрҳои андоз барои заминҳои шаҳрҳо ва шаҳракҳо дар ҳаҷмҳои зерин муқаррар карда мешаванд:

1) дар шаҳри Душанбе - 500 сомонӣ аз ҳар гектар;

2) дар шаҳрҳои Хучанд, Қўрғонтеппа ва Қўлоб - 375 сомонӣ аз ҳар гектар;

3) дар шаҳрҳои тобеи ҷумҳурӣ, вилоятӣ ва шаҳри Хоруг - 250 сомонӣ аз ҳар гектар;

4) дар дигар шаҳр ва шаҳракҳо - 180 сомонӣ аз ҳар гектар.

Ба истиснои заминҳои аз андоз озод, ба масоҳати андозбандишавандаи замин ҳамаи заминҳои вобасташуда, аз ҷумла заминҳои зери сохтмон, иншоот, қитъаҳои, ки барои нигоҳубини онҳо заруранд, минтақаҳои санитарии муҳофизатии объектҳо, минтақаҳои техникӣ ва дигар минтақаҳо дохил мешаванд.

Тартиби умумии ҳисоб кардан ва пардохтани андози замин

Андози замин бо роҳи зарб задани объекти андозбандӣ (масоҳати қитъаи замин) ба меъёрҳои дахлдори андози замин алоҳида ба ҳар як қитъаи замин ҳисоб карда мешавад.

Меъёрҳои андози замин барои соли ояндаи бучавӣ нисбат ба меъёрҳои амалкунандаи соли ҷорӣ бучай аз ҳисоби 0,7 пункти фоизӣ ба ҳар пункти фоизии таваррум, ки ҳангоми ташаккули бучаи давлатӣ барои соли ояндаи бучавӣ ба назар гирифта мешавад, индексатсия карда мешаванд.

Андози замин аз моҳи минбаъдаи моҳе, ки дар он андозсупоранда ҳуқуқи истифода ё ҳуқуқи истифодаи меросии якумраи қитъаи заминро гирифтааст, ҳисоб карда мешавад.

Тартиби пешниҳоди ҳисоби китоби андоз

Андозсупорандагон ҳар сол на дертар аз 1 марти соли ҷорӣ ба мақомоти андози маҳалли қитъаи замин ҳисоботи андози заминро, ки бояд дар соли ҷорӣ супоранд, пешниҳод менамоянд. Шакл ва тартиби ҳисоботи номбурдари мақоми ваколатдори давлатӣ муқаррар менамояд.

Доир ба қитъаҳои замини аз нав ҷудокардашуда ҳисоби

андози замин дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ аз лаҳзаи чу-
дुकунӣ пешниҳод мешавад.

Мақомоти андоз супорандагони андозӣ заминро ба
ҳисоб гирифта, дурустии ҳисоби саривақтӣ ва супоридани
андозро назорат мекунанд.

Мӯҳлати пардохти андозӣ замин

Маблағи андозӣ замин барои соли ҷорӣ андоз дар асоси
ҳисоботи пешниҳодшуда аз ҷониби андозсупорандагон дар
мӯҳлатҳои зерин супорида мешавад:

а) доир ба заминҳои дар моддаи 266 Кодекси андоз зикр-
шуда на дертар аз 15 феврал, 15 май, 15 август ва 15 ноябри
соли ҷорӣ бо ҷамъбасти афзоянда аз оғози сол дар ҳаҷми
мутаносибан на камтар аз 25%, 50%, 75% ва 100%-и маблағи
солона;

б) доир ба заминҳои дар моддаи 267 Кодекси андоз
зикршуда на дертар аз 15 феврал, 15 май, 15 август ва 15
ноябри соли ҷорӣ бо ҷамъбасти афзоянда аз оғози сол дар
ҳаҷми мутаносибан на камтар аз 15%, 35%, 60% ва 100%-и
маблағи солона.

11.9. Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобил- гард

Андозсупорандагон

Супорандагони андоз аз истифодабарандагони роҳҳои
автомобилгард шахсоне ба ҳисоб мераванд, ки даромади
умумиашон бе назардошти ААИ ва андоз аз фурӯши чакана
дар оғози соли андоз аз 600 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад:

Объекти андозбандӣ

Объекти андозбандӣ маблағи тарҳ (харочот)-и дар дав-
раи ҳисоботии андоз кардашуда дар ҳаҷми пурра, бе назар-
дошти маҳдудиятҳо ба таҳриҳҳо (харочот), ки боби 19-и Ко-
декси андоз муқаррар намудааст, ба ҳисоб меравад.

Меъёри андоз

Меъёри андоз дар ҳаҷми 2%-и манбаи андоз муқаррар
карда мешавад.

Манбаи андоз

Манбаи андоз бо роҳи ҷамъ намудани ҳамаи тарҳ (ха-
рочот)-ҳои дар давраи ҳисоботии андоз кардашуда дар
ҳаҷми пурра, бе назардошти маҳдудиятҳо ба таҳриҳҳо (ха-

рочот), ки боби 19- и Кодекси андоз муқаррар намудааст, ҳисоб карда мешавад.

Тартиб ва муҳлати пардохти андоз

Давраи андоз, муҳлати пардохт ва тартиби пешниҳоди эълومия ба монанди он аст, ки барои андоз аз арзиши иловашуда муқаррар гардидааст.

Мисол:

Ҷамъи хароҷотҳои бонк дар моҳи май – 1 174 077,40 сомонӣ

Хароҷоти фонди роҳ дар ин давра – 2844,44 сомонӣ.

Маблаи андоз – 1 171 232, 96 сомонӣ (1 174 077,40 – 2 844,44)

Маблаги андози ҳисобишуда – 23 481,54 сомонӣ (1 171 232 х 2%)

11.10. Андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо

Андозсупорандагон

1. Супорандагони андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо – корхонаҳои резидентӣ ба ҳисоб мераванд.

Имтиёзҳои андоз

Бо ҳамин андоз корхонаҳос, ки аз андоз аз ғоиди мутобики моддаи 145-и Кодекси андоз озод карда шудаанд, андозбандӣ намегарданд.

Меъёри андоз ва тартиби гузаронидани он ба буча

Меъёри андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо, ки ба 1%-и объекти андозбандӣ баробар аст.

Давраи андоз барои андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо соли тақвимӣ мебошад.

Ҳисобкунии ниҳой бо буча оид ба андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо вобаста ба натиҷаи сол дар муҳлати на дертар аз 10 апрели баъди соли андоз фарорасанда анҷом дода мешавад.

Эълумия дар бораи андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо

Эълумияи солана оид ба андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо, барои соли ҳисоботии андоз то 1 апрели соли баъди соли ҳисоботии андоз фарорасанда пешниҳод карда мешавад.

Шакл ва тартиби пешниҳоди эълумияи соланаро оид ба

андози ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо мақомоти ваколатдори давлатӣ муқаррар менамояд.

Баҳисобгирии маблағи андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ ба ҳисоби пардохти андозӣ ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо

Баҳисобгирии маблағи ҳисобшудаи андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ барои давраи ҳисоботии андоз ба ҳисоби маблағи ҳисобшудаи андозӣ ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо барои ҳамон давраи андоз анҷом дода мешавад. Агар маблағи андоз аз фоида аз маблағи андозӣ ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо камтар бошад, андоз аз фоида пардохта намешавад. Агар маблағи андоз аз фоида аз маблағи андозӣ ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо зиёд бошад, андоз аз фоида бояд ба буҷа дар ҳаҷме, ки маблағи андоз аз фоида аз маблағи андозӣ ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо зиёд аст, пардохта шавад. Дар ҳама ҳолат маблағи андозӣ ҳадди ақал аз даромади корхонаҳо бояд ба буҷа дар ҳаҷми пурра пардохта шавад.

11.11. Андоз аз амволи ғайриманқул

Объекти андозбандӣ

Объектҳои андозбандӣ навъҳои зерини амвол эътироф карда мешаванд: хонаҳои иқоматӣ, квартира (хучра) - ҳо, бӯстонсаройҳо, гаражҳо ва дигар биноҳои иморату иншоотҳо (минбаъд – «амволи ғайриманқул»).

Манбаи андоз

1. Манбаи андоз масоҳати ҳамаи ошёнаҳои амволи ғайриманқул мебошад, ки бо назардошти зарифҳо тасҳеҳ шудааст.

2. Масоҳати ошёнаи якуми амволи ғайриманқул ба зарифи 1,25 зиёд карда мешавад.

3. Агар амволи ғайриманқул таххона дошта бошад, баробари 50%-и майдоне қабул карда мешавад, ки мутобиқи қисми 2 муайян шудааст.

4. Агар амволи ғайриманқул болохона дошта бошад, масоҳати чунин болохона баробари 50%-и майдоне қабул карда мешавад, ки мутобиқи қисми 2 ҳамин модда муайян шудааст.

5. Ҳангоми ҳисоб кардани манбаи андоз майдони ошё-

наи 2 ва 3 амволи ғайриманкул баробари 100 фоизи майдоне қабул карда мешавад, ки мутобиқи қисми 2 ҳамин модда муайян карда шудааст.

6. Ҳангоми ҳисоб кардани манбаи андоз майдони ошёнаи 4 ва 5 амволи ғайриманкул баробари 90%-и майдоне қабул карда мешавад, ки мутобиқи қисми 2 ҳамин модда муайян карда шудааст.

7. Ҳангоми ҳисоб кардани манбаи андоз майдони ошёнаҳои 6 ва баландтари амволи ғайриманкул баробари 80%-и майдоне қабул карда мешавад, ки мутобиқи қисми 2 ҳамин модда муайян карда шудааст.

Меъёри андоз

1. Меъёрҳои андоз аз амволи ғайриманкул дар ҳаҷми қарат аз меъёри андози замин мутобиқи моддаҳои 266 ва 267 Кодекси андоз дар ҳудудҳои зерин муқаррар карда мешаванд:

- амволи ғайриманкуле, ки ба сифати биноҳои иқоматӣ истифода мешаванд – аз андозаи 10-қарата то 20-қарата;

- амволи ғайриманкуле, ки барои амалӣ намудани фаъолияти тижоратӣ, ташкили нуқтаҳои ҳуруқи умумӣ ва хизматрасонии маишӣ аҳоли истифода мешаванд – аз андозаи 20-қарата то 50-қарата;

- амволи ғайриманкул, ки барои дигар мақсадҳои дар ҳамин қисм зикрнаёфта истифода мешаванд – аз андозаи 15-қарата то 40-қарата.

Тартиби ҳисобкунии ва пардохтани андоз

Маблағи андоз аз амволи ғайриманкули шахсони воқеӣ аз ҷониби мақомоти андоз, ки амволи ғайриманкул дар ҳудуди фаъолияти онҳо воқеъ гардидааст, тибқи тартиб ва шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ, дар асоси манбаи маълумот оид ба амволи ғайриманкул, ки дар мақомоти андоз ташаққул ёфтааст, ҳисоб карда мешавад.

Шахсони ҳуқуқӣ дар асоси маълумот оид ба амволи ғайриманкул ба санаи 1 январи соли қорӣ маблағи андоз аз амволи ғайриманкулро барои соли қорӣ тақвимӣ тибқи тартиб ва шакли муқаррарнамудаи мақоми ваколатдори давлатӣ ҳисоб карда, ба мақоми андози маҳали қойгиршавии амволи ғайриманкул ҳисоби дар боло зикршударо то 1 феввали соли қорӣ пешниҳод менамоянд ва маблағи ҳисобшудаи андоз аз амволи ғайриманкулро барои соли қорӣ тақвимӣ на дергар

аз 15 феврал, 15 май, 15 август ва 15 ноябри соли чорӣ бо чамъбасти афзоянда аз оғози сол дар ҳаҷми мутаносибан на камтар аз 25%, 50%, 75% ва 100%-и маблағи солона мустақилона меардозанд.

Маблағи андоз аз амволи ғайриманқул чун ҳосили зарби манбаи андоз ба меъёри андоз ҳисоб карда мешавад.

Савол ва супоришҳо барои тақрир:

1. Қоидаҳои умумии андозбандиро шарҳ диҳед.
2. Тартиби ситондани андоз дар манбаи пардохт чӣ гуна аст?
3. Андоз аз даромади шахсони воқеӣ ва андоз аз фоидаи бонк чӣ гуна руёнда мешавад?
5. Андоз аз арзиши иловашударо шарҳ диҳед.
6. Тарзи андозбандии иҷтимоӣ ва андози заминро шарҳ диҳед.

ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТ

1. Ашуров Н.А. Управление банковскими рисками. Душанбе, Первая типография, 1997. -152 с.
2. Ашуров Н., Лалбеков И. Муомилоти пулӣ, қарз ва бонк. Душанбе, ҚСШК «Матбуот», 2002.-271 с.
3. Ашуров Ғ., Азизмуродов Ш. Баҳисобгирии амалиёт дар бонкҳои тижоратӣ. Душанбе: Комб. полиграфии Вазорати фарҳанги ҚТ, 2009. - 304 с.
4. Банковское дело. Учебник. Под ред. О. И. Лаврушина. М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 1992 г.- 428 с.
5. Банковское дело. Учебник. Под ред. Г.Н.Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. М.: Финансы и статистика, 2003 г.
6. Банковское дело. Учебник под ред.Г.Г. Коробоевой. М.: Юристъ, 2002 г.
7. Банковское дело. Учебник. Под ред. А.М. Тавасисва. М.: ЮНИТИ, 2001 г.
8. Банковское дело: современная система кредитования. Под ред. О. И. Лаврушина. М.: КНОРУС, 2005 г.
9. Банковское дело. Учебник. Под ред.О. И. Лаврушина. Издание четвёртое. М. «КНОРУС», 2006 г. 765 стр.
10. Банковское дело: стратегическое руководство. Под ред. В. Платонова, М. Хигинса. М.: Косалтбанкир, 1998 г.
11. Березина М. П. Безналичные расчёты в экономике России.М.: Консалтбанкир, 1997 г.
12. Деньги, кредит, банки. Уч. 3-е изд. Под ред. О.И. Лаврушина. М.:КНОРУС. 2005 г.
13. Ларионова И. В. Рсорганизация коммерческих банков. М.: Финансы и статистика 2000 г.
14. Масленченков Ю. С. Технология и организация работы банка. М.: ДЕКА, 1998 г.
15. Масленченков Ю. С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Кн. 1-3. М.: Перспектива, 1996 г.
16. Основы банковской деятельности (Банковское дело): Учебник. Под ред. К.Р. Тагирбекова. М.: ИНФРА-М, 2001 г.
17. Оймамадов М., Рахимов Ш., Рахматова Г. «Современные международные банковские термины». Тегеран, 1997 г.
18. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. М.: ДиС, 1997 г.
19. Пещанская И. В. Организация деятельности коммерческого банка. М.: ИНФРА-М, 2001 г.
20. Рахимов З. Развитие банковской системы Республики Таджи-

кистан, Душанбе, с. 2003, 310 сах.

21. Роуз П. Банковский менеджмент. Предоставление банковских услуг. Пер. с англ. М.: Дело, 1997 г.

22. Синки Дж. (мл.) Управление финансами в коммерческом банке. М.: Каталаксу, 1994 г.

23. Соколинская Н. Э. Учёт и анализ краткосрочных и долгосрочных кредитов. М.: Консолтбанкир, 1997 г.

24. Т. Пиров, А. Хончонов, М-Ҳ. Султон. «Фарҳанги молия ва бонкдорӣ», Душанбе, «Эр-граф», 2008-570 сах.

25. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент). Учебник. Под ред. проф. О. И. Лаврушина. М.: Юристъ, 2002 г.

26. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. М.: Финансы и статистика, 2002 г.

27. Тагирбекова М. Организация деятельности коммерческого банка, М: Весь мир, 2004, 411 с.

28. Хонджонов А. Краткий справочник банкира, Душанбе, с. 2006 – 62 с.

29. Хончонов А. Лугати муосири истилохоти иктисодӣ, Душанбе, «Ирфон», 2006. - 224 с.

30. Хонджонов А. Справочник банкира. Душанбе, «Ирфон», 2006. - 134 с.

31. Хончонов А. Бонкдорӣ: саволу посухҳо, Душанбе, с.2009 - 172 сах.

32. Хонджонов А. Азбука банкира, Душанбе, с.2010 – 175 сах.

33. Хончонов А. Фаъолияти бонкӣ. Комплекси таълимию методӣ, с.2010 – 388 сах.

32. Шариф Раҳимзода. Муомилоти пулӣ ва қарз. Душанбе, «Эр – граф», 2008.- 450 с.

33. Иброҳимов И.Р., Ниёзов М. Муомилот пул, қарз ва бонк, Душанбе «Ирфон» 2010 г.

РҶҲАТИ ҲУҶҶАТҲОИ МЕЪЁРӢ-ДАСТУРӢ

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон

1.1. Қонуни ҚТ «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ», Душанбе, 05.03.2007

1.2. Қонуни ҚТ «Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон», Душанбе, 05.08.2009.

1.3 Қонуни ҚТ «Дар бораи фаъолияти бонкӣ», Душанбе, 19.05.2009

1.4. Қонуни ҚТ «Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор», Душанбе, 04.11.1995

1.5. Қонуни ҚТ «Дар бораи коғазҳои киматнок ва биржаҳои молӣ», Душанбе, 2006

1.6. Қонуни ҚТ «Дар бораи кафолати амонатҳои шахсони воқеӣ», Душанбе, 01.08.2003

1.8. Қонуни ҚТ «Дар бораи фаъолияти иқтисоди хориҷӣ», Душанбе, 27.12.1993

1.9. Қарори Раёсати БМТ «Дар бораи принципҳои идоракунии корпоративӣ дар банкҳои тижоратӣ»

2. Низомномаҳои Банки миллӣи Тоҷикистон.

2.1. Низомномаи 79 «Оиди ба танзим даровардани фаъолияти муассисаҳои қарзӣ»

2.2. Низомномаи 88 «Дар бораи нуктаҳои намояндагии банкҳо»

2.3. Низомномаи 95 «Оиди тартиби гузаронидани амалиётҳои асъорие, ки ба гардиши сармоя алоқаманданд»

2.4. Низомномаи 116 «Оиди кор бо қарзҳо»

2.5. Низомномаи 139 «Оиди тартиби татбиқи назорати асъорӣ аз болои ба ҚТ ворид шудани даромади асъорӣ аз содироти мол»

3. Дастурамалҳои Банки миллӣи Тоҷикистон.

3.1. Дастурамали 19 «Оиди тартиби интиқоли асъори хориҷӣ аз ҚТ ва ба ҚТ бе кушодани суратҳисобҳои ҷорӣ».

3.2. Дастурамали 75 «Оиди пардохти хароҷотҳои сафари хизмати»

3.3. Дастурамали 90 «Оиди суратҳисобҳои банкии амонатие, ки дар банкҳои ҚТ кушода мешаванд»

3.4. Дастурамали 96 «Оиди ташкили назорати дохилӣ дар банкҳо»

3.5. Дастурамали 98 «Оиди ташкили ҳисобҳои байнибанкӣ дар каламрави ҚТ»

3.6. Дастурамали 112 «Оиди пардохтҳои ғайринақдӣ дар ҚТ»

3.7. Дастурамали 116 «Оиди кор бо қарзҳо»

3.8. Дастурамали 138 «Оиди тартиби кушодан, бақайдгирӣ ва амал кардани нуктаҳои мубодилаи асъор ва бурдани амалиётҳои асъорӣ-мубодилавӣ бо асъори нақдӣ хориҷӣ»

3.9. Дастурамали 142 «Дар бораи тартиби ба ҚТ содир намудани асъори нақдӣ хориҷӣ ва коғазҳои киматноки бо асъори хориҷӣ ифодаёфта»

3.10. Дастурамали 143 «Дар бораи муқаррар кардани ҳудудҳои мавқеӣи кушодаи асъор ва назорат аз болои риояи онҳо аз ҷониби банкҳои ваколатдори ҚТ»

3.11. Дастурамали 146 «Дар бораи тартиби аз ҷониби намояндагии банкҳо кушодан ва пеш бурдани ҳисобҳои асъории шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ»

3.12. Дастурамали 147 «Оиди тартиби аз ҷониби шахсони воқеӣ»

бе кушодани ҳисобҳои ашёӣ дар бонкҳо анҷом додани амалиёти интиқоли маблағҳои пулӣ бо ашёи хориҷӣ аз ҶТ ва гирифтани маблағҳои ашёи хориҷӣ аз ҶТ»

3.13. Дастурамали 153 «Дар бораи захираҳои ҳатмии бонкҳо ва дигар ташкилотҳои молиявӣ ғайрибонкӣ, ки дар БМТ ба амонат гузошта шудаанд»

3.14. Дастурамал «Оиди гузарондани тафтишоти бонкҳо ва дигар муассисаҳои ғайрибонкӣ (филиалҳои онҳо) аз тарафи намояндагии ваколатдори Бонки миллии Тоҷикистон»

3.15. Дастурамал «Оиди тартиби ба танзим даровардани фаъолияти бонкҳо»

3.16. Дастурамал «Оиди қарзҳои ломбардӣ»

3.17. Дастурамал «Оиди тартиби аз тарафи БМ ва ташкилотҳои он дар маҳалҳо муайян кардан ва татбиқ кардани раводиди ҷаримаҳои нисбати бонкҳо»

3.18. Дастурамали «Оиди тартиби бурдани амалиётҳои ашёӣ, ки ба гардиши сармоя алоқаманд аст»

3.19. Дастурамал «Оиди принципҳои идоракунии корпоративӣ дар бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар муассисаҳои молӣ-қарзӣ, ки иҷозатномаи БМТ-ро доранд»

3.20. Дастурамал «Оиди қоидаҳои гузарондани аттестатсияи қормандони роҳбарикунандаи муассисаҳои қарздиҳанда ва аудиторҳои бонкӣ»

3.21. Дастурамал «Оиди тартиби фароҳамоварӣ ва истифодабарии захира барои талафоти потенциалӣ ва фонди пушидани талафоти имконпазир аз рӯи қарзҳо»

3.22. Дастурамал «Оиди тартиби гузаронидани амалиётҳои интиқолӣ аз ҶТ ва гирифтани воситаҳои пулӣ бо ашёи хориҷӣ, ки ба ҶТ интиқол шудаанд»

3.23. Дастурамали 173 «Оид ба қарзҳои қассивӣ дар муассисаҳои низомии бонкӣ», 11 июли с. 2009

**И. Иброҳимов,
А. Хончонов, Д. Ҳусейнова**

АМАЛИЁТҲОИ БОНКӢ
(дастури таълим)

**Мухаррири техники Исмоил Бобиев
Мухаррири ороиш Орзу Раҳмонӣ**